



LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2019

INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO ARACATI, ALTERANDO AS LEIS COMPLEMENTARES 003/2017, 005/2017 E 006/2017 NA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DO ARACATI**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal do Aracati aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental de Aracati, composto pelo Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Aracati - IQUAMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Aracati, Conselho Municipal de Meio Ambiente do Aracati e Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Aracati.

SEÇÃO I

DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO ARACATI

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 2º - Fica instituído o Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati, conjunto formado por políticas, órgão gestor, agências fiscalizadoras, instâncias de controle social, bancos de dados e mecanismos de financiamento voltado para o município do Aracati, abrangendo o poder público e as comunidades locais.

Art. 3º - O Sistema tem como finalidade conjugar esforços, recursos e estratégias do Poder Público Municipal e das diferentes esferas da Federação Brasileira, de empresas e organizações privadas, de organismos internacionais e da sociedade em geral, para a preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à



vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento social, econômico e ambiental para os habitantes do Aracati, com foco na proteção e integração do ambiente natural e do ambiente construído, e observando os seguintes princípios:

- I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
- II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
- III - planejamento e fiscalização do uso e ocupação do meio construído e do uso dos recursos naturais;
- IV - controle e redução da poluição ambiental no município;
- V - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
- VI - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
- VII - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos bens ambientais;
- VIII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental e das áreas urbanas;
- IX - recuperação de áreas degradadas;
- X - ampliação e proteção da cobertura vegetal do município;
- XI - melhoria e manutenção da qualidade dos bens hídricos do município;
- XII - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- XIV - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

TÍTULO II DOS OBJETIVOS

Art. 4º - Com vistas à operacionalização dos dispositivos previstos nesta Lei, o Poder Público Municipal, em parceria com as demais esferas de Governo e sociedade civil, seguirão os seguintes objetivos:

- I - compatibilizar o desenvolvimento econômico-social do município com a preservação da qualidade do meio ambiente natural e construído;
- II - estimular a adoção de atitudes, costumes, posturas, práticas sociais e econômicas que protejam, preservem, defendam, conservem e recuperem o ambiente;
- III - definir áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses do Município;



- IV - estabelecer critérios, parâmetros e padrões da qualidade ambiental e normas concernentes ao uso e manejo de bens ambientais, adequando-os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas, respeitando os parâmetros mínimos exigidos em Lei Federal e Estadual;
- V - incentivar e promover o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias orientadas para o uso racional e adequado de bens ambientais;
- VI - divulgar dados e informações ambientais e promover a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
- VII - preservar e recuperar os bens ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
- VIII - implantar a obrigação, ao poluidor e ao predador, de recuperar e/ou indenizar os danos causados;
- IX - implantar a obrigação, ao usuário, da contribuição pela utilização de bens ambientais com fins econômicos;
- X - articular e integrar, quando necessário, as ações e atividades desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades municipais, com aquelas desenvolvidas pelos órgãos federais e estaduais;
- XI - promover e garantir a participação da sociedade civil nos processos decisórios, nas ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos órgãos municipais em consonância com os órgãos federais e estaduais e na corresponsabilidade da preservação dos bens ambientais do município;
- XII - adequar as ações e atividades de qualquer setor às necessidades de promoção da dignidade humana, da qualidade de vida, do equilíbrio e proteção dos ecossistemas;
- XIII - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, quanto às funções específicas de seus componentes, às fragilidades, às ameaças, aos riscos e aos usos compatíveis;
- XIV - adotar, nos Planos Municipais e nas Políticas Públicas, diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção do meio natural;
- XV - realizar ações que promovam a redução dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora, visual e do solo, conforme os critérios e padrões técnicos estabelecidos pelas normas vigentes;
- XVI - cumprir as normas federais e estaduais de segurança, e estabelecer normas complementares referentes ao armazenamento, transporte e manipulação de produtos, materiais e rejeitos perigosos;
- XVII - criar e realizar a manutenção de parques e unidades de conservação municipais;



- XVII - promover e garantir o aumento e preservação da cobertura vegetal do município, priorizando o cultivo e plantio de espécies nativas, assim como o rareamento das espécies exóticas e invasoras;
- XIX - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;
- XX - exercer o poder de polícia em defesa da proteção e uso do solo, da flora e da fauna, assim como estabelecer critérios de arborização para o Município, com a utilização de métodos e normas de poda que evitem a mutilação das árvores, no aspecto vital e estético;
- XXI - recuperar e proteger os cursos d'água, nascentes e demais bens hídricos, assim como a vegetação ciliar que protege suas margens;
- XXII - garantir crescentes níveis de saúde ambiental da coletividade humana e dos indivíduos, por meio do provimento de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, vias e logradouros públicos;
- XXIII - proteger o patrimônio artístico, histórico, estético, arqueológico, paleontológico, paisagístico, cultural e ecológico do município;
- XXIV - monitorar, respeitadas as normas federais e estaduais, as atividades que utilizam tecnologia nuclear de qualquer tipo e natureza, controlando o uso, a armazenagem, o transporte e a destinação de resíduos e garantindo medidas de proteção à população envolvida;
- XXV - incentivar e garantir o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos com a implantação e manutenção de coleta seletiva, promoção da reciclagem com acordos setoriais para a logística reversa, priorizando a inclusão econômica e social dos catadores de materiais recicláveis;
- XXVI - estimular o desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e bens naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros bens naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;
- XXVII - estabelecer, em consonância com a Política Nacional de Enfrentamento das Mudanças Climáticas, os Planos de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, nos sistemas de transporte, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde, com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando as especificidades de cada setor;



- XXIX - exigir o prévio licenciamento ambiental, através do IQUAMA, para a instalação e operação de empreendimentos e atividades que, de qualquer modo, possam interferir negativamente na qualidade ambiental, mediante a apresentação de estudos dos efeitos e riscos ambientais, conforme legislação vigente;
- XXX - incentivar estudos e pesquisas, objetivando a solução de problemas ambientais, o uso adequado dos bens naturais e o desenvolvimento de produtos, processos, modelos e sistema de significativo interesse ecológico;
- XXXI - adotar e estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de bens ambientais, adequando os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas, observando a legislação federal e estadual pertinente e considerando o direito do município de ser mais restritivo;
- XXXII - estimular a aplicação das melhores tecnologias disponíveis para a constante redução dos níveis de poluição;
- XXXIII - preservar, conservar e promover a recuperação dos espaços protegidos do Município;
- XXXIV - promover o Zoneamento Ambiental;
- XXXV - promover, incentivar e integrar ações de Educação Ambiental, em conformidade com os princípios éticos universais de harmonia dos seres humanos entre si e com o restante da natureza, priorizando o estímulo à organização comunitária.

Art.5º - As diretrizes do Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação do Governo Municipal no que se relaciona com a preservação do meio natural e construído, observados os princípios estabelecidos no Artigo 3º desta Lei.

Parágrafo único - As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati.

TÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO ARACATI

Art. 6º - Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati será a seguinte composição:



- a) Instituto de Qualidade do Meio Ambiente de Aracati – IQUAMA: autarquia que tem como finalidade implementar a política de licenciamento, de monitoramento e de fiscalização do meio natural e construído no município, em consonância com a política governamental e em estrita obediência à legislação aplicável, sendo órgão gestor do Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati.
- b) Secretaria do Meio Ambiente do Aracati: tem por finalidade o desenvolvimento de programas de educação ambiental, garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à melhoria da qualidade de vida e à preservação dos recursos naturais às presentes e futuras gerações;
- c) Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Aracati – SEINFRA: tem por finalidade a formulação de diretrizes gerais, planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas de infraestrutura; de habitação, de saneamento ambiental e de limpeza urbana, buscando alternativas que possibilitem a melhoria de sua qualidade das obras e serviços e a redução de seus custos
- d) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA: órgão consultivo de representação da sociedade no processo de gestão ambiental do município;

SEÇÃO II

TÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO ARACATI

CAPÍTULO I

DO INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO ARACATI - IQUAMA

Art. 7º - O Instituto de Qualidade do Meio Ambiente – IQUAMA, passou a integrar a estrutura administrativa do município do Aracati através da Lei N. 06/2017, com suas competências sendo mantidas e, acrescidas as atribuições relativas ao Controle Urbano e Rural com características urbanas consolidadas.

§ 1º - O Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA, manterá suas competências, acrescidas as atribuições relativas ao Controle Urbano e Rural com características urbanas consolidadas.



Art. 8º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

I – O meio ambiente natural é constituído pelos recursos naturais: solo, água, o ar, a flora e a fauna, e pela correlação recíproca de cada um destes elementos com os demais.

II – O meio ambiente construído é compreendido pelo espaço alterado pelo homem, e constituído pelo conjunto de construções e ocupações que transformam o ambiente em espaços fechados ou abertos.

a) Espaços fechados: edificações.

b) Espaços abertos: ruas, praças, áreas verdes, entre outros.

Art. 9º - O Art. 2º da Lei Complementar nº 006/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - Fica criado o Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município do Aracati - IQUAMA, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano, com sede e foro na cidade de Aracati-CE, que reger-se-á pelas normas estabelecidas na presente lei, observadas as legislações municipal, estadual e federal pertinentes., "

Art. 10 - Ficam acrescidos os incisos XI, XII, XIII e XIV ao art. 4º da Lei Complementar nº 006/2017, passando a ser atribuições do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati- IQUAMA:

"XI - Controlar e fiscalizar o uso do solo através do licenciamento urbanístico, da emissão de alvará de construção e habite-se, além da emissão de outras licenças e permissões urbanísticas previstas na legislação, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis no município de Aracati;

b) o uso e a ocupação irregular do espaço público;

c) ocupação desordenada por ambulantes ou camelôs;

d) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

e) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana;

f) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;



g) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;

h) a deterioração das áreas urbanizadas;

i) a poluição e a degradação ambiental na zona rural e urbana.

XII - Conceder, cassar ou recusar licenças, autorizações, alvarás, certidões e habite-se;

XIII – Implementar a política de fiscalização do controle urbanístico e ambiental no município de Aracati, em consonância com a política governamental e em estrita obediência à legislação aplicável;

XIV – Planejar, coordenar, monitorar, avaliar e executar a fiscalização do controle urbanístico e ambiental municipal;

XV – Realizar o Controle, orientando e executando comandos de fiscalização para o cumprimento da lei e punir os infratores, aplicando-lhes as penalidades cabíveis;

XVI – Planejar, elaborar, contratar e executar, diretamente ou por delegação, Obras, Serviços e Projetos relativos à implantação de infraestrutura para a melhoria da qualidade do ambiente natural e construído no âmbito municipal;

XVII – Implantar, controlar e coordenar o sistema de licenciamento eletrônico, definindo sua aplicabilidade, os fluxos de atendimento de cada tipo de licenciamento e sua interface com os processos em meio físico;

XVIII - Promover e desenvolver estudos e projetos para implantação de áreas e empreendimentos de caráter inovador, que elevem o padrão funcional urbanístico e paisagístico do Município e atraiam novos investidores e usuários;

XIX - Articular-se com organizações governamentais ou não governamentais, com agências nacionais e internacionais, para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando à implantação de planos, programas e projetos;

XX - Identificar, implantar e administrar as unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a conservação de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens de interesse ecológico, estabelecendo normas a serem observadas nessas áreas, obedecendo a legislação federal, estadual e municipal."

Art.11 - O inciso IV do art. 4º da Lei Complementar nº 006/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"IV - Instaurar e instruir os processos oriundos do exercício da fiscalização ambiental municipal para o devido processo administrativo e judicial, quando necessário;"

Art.12 - O Art. 6º da Lei Complementar nº 006/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:



"Art.6º - São instrumentos que devem ser utilizados pelo Instituto de Qualidade do Meio Ambiente com vista ao cumprimento da normatização ambiental e normatização urbanística, baseando-se no seu poder de polícia administrativo:

- I - Instrumentos de controle prévio: emissão de anuências e análise e aprovação de projetos, emissão de alvarás, licenças, autorizações e permissões;
- II - Instrumentos de fiscalização: verificação do cumprimento da legislação pertinente, da obediência ao estabelecido nas anuências, alvarás, licenças, autorizações ou permissões concedidas, termos de compromisso ou de ajustamento de conduta;
- III - Instrumentos punitivos: decorrentes do não cumprimento da legislação pertinente, como notificações, autos, embargos, multa, demolição, cassação de alvarás, licenças, autorizações e permissões."

Art. 13 - Acrescenta-se ao Art. 8º da Lei Complementar nº 006/2017 o Parágrafo Único com a seguinte redação:

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se objetos da fiscalização urbanística municipal:

- I – Obras e posturas no meio urbano e rural com características urbanas consolidadas;
- II – Uso e conservação dos espaços públicos;
- III – Funcionamento de atividades no uso de espaços públicos;
- IV – Licenças, alvarás, concessões, autorizações e permissões;
- V – Eventos;
- VI – Ocupação de propriedades e espaços públicos."

Art. 14 - O Art. 9º da Lei Complementar nº 006/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º - O Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati- IQUAMA exercerá suas atividades através da seguinte estrutura básica, conforme Anexo I desta lei:

I - DIREÇÃO SUPERIOR:

- 1. Superintendência

II. ÓRGÃOS DE ASSESSORIA:

- 2. Assessoria Técnica



3. Procuradoria Autárquica

III - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:

- 4. Coordenador de Desenvolvimento e Meio Ambiente**
 - 4.1. Gerência Operacional de Unidade de Conservação
 - 4.2. Gerência de Zoneamento e Georreferenciamento
- 5. Coordenador de Controle Ambiental**
 - 5.1. Gerência de Licenciamento e Monitoramento Ambiental
 - 5.2. Gerência de Fiscalização Ambiental
- 6. Coordenador de Obras e Posturas**
 - 6.1. Gerência de Controle Urbano
 - 6.2. Gerência de Fiscalização do Controle Urbano

IV - ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

- 7. Coordenador de Gestão Administrativa e Financeira**
 - 7.1. Gerência Financeira, de Pessoal, Patrimônio e Logística
 - 7.2. Gerência de Protocolo e Arquivo
- 8. Coordenador de Sistemas de Informação**

§ 1º - O corpo técnico do IQUAMA deverá ser preenchido por servidores públicos efetivos nos cargos de Fiscal Ambiental e Fiscal de Obras, com formação estabelecida por concurso público em Lei específica, com preenchimento de vagas de acordo com as necessidades do município, obedecendo ao enquadramento no plano de cargos e salários vigente, ressalvados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, a serem nomeados pelo Prefeito Municipal, bem como os temporários, na forma da lei."

§ 2º - O cargo de Superintendente ficará equiparado ao cargo de Secretário Municipal em todas as competências e atribuições, sendo de livre nomeação e exoneração por ato do chefe do Poder Executivo.

§ 3º - O município poderá ceder servidores de seu quadro permanente para exercer no IQUAMA funções equivalentes as suas funções originárias exercidas em órgãos da administração.

Art. 15 - Ficam criados na estrutura administrativa do IQUAMA os cargos efetivos e de provimento em comissões constantes no Anexo I desta lei, com símbolos, denominações e quantificações ali previstas.



Parágrafo único. O organograma do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente de Aracati - IQUAMA, passa a vigorar de acordo com o Anexo II desta lei.

SEÇÃO III

TÍTULO I

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 16 - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e funcionamento de estabelecimentos, empreendimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e/ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, conforme previsão do Anexo IV desta Lei - Lista de Atividades Passíveis de Licenciamento Ambiental no Município de Aracati, com classificação pelo Potencial Poluidor Degrador - PPD, sem prejuízo de outras atividades estabelecidas em normatização específica.

§ 1º - O licenciamento ambiental deverá ser utilizado pelo Município como um instrumento de gestão ambiental, necessário à construção de uma cidade sustentável.

§ 2º - Ao Município compete compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente, visando desta forma o desenvolvimento sustentável e a melhor qualidade de vida.

CAPÍTULO II

Das Definições

Art. 17 - Para efeito desta Lei são adotadas as seguintes definições:

I - Área de Interesse Ambiental: inclui as Unidades de Conservação - UC estabelecidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, Áreas de Preservação Permanente - APP estabelecidas na Lei nº 12.651/2012, Áreas Verdes instituídas por Decretos Estaduais ou Municipais e Zonas de Preservação Ambiental;



II - Área construída bruta: a área construída bruta é o somatório das medições do imóvel:

- a) das áreas cobertas, pelas medidas de seus contornos externos das paredes ou pilares;
- b) das áreas pavimentadas descobertas de terraços, sacadas, quadras esportivas, helipontos e heliportos, pelas medidas de seus contornos externos;
- c) das coberturas de postos de serviços e assemelhados, pelas medidas de sua projeção vertical sobre o terreno;
- d) das piscinas ou outras estruturas de lazer e pavimentação, pelas medidas dos contornos.

III - Auditoria Ambiental: processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se as atividades, obras, eventos, sistemas de gestão e condições ambientais específicas ou as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria;

IV - Autorização Ambiental: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação de atividades e serviços de caráter temporário que não impliquem instalações permanentes;

V - Autorização Ambiental Especial: ato administrativo discricionário, pelo qual o Órgão Gestor Ambiental Municipal estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental de empreendimentos ou atividades específicas, com prazo estabelecido de acordo com o evento, a critério deste órgão.

VI - Construção Civil: é a construção, a reforma ou a ampliação de edificação, de instalação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, referente a empreendimentos imobiliários;

VII - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos referentes aos aspectos ambientais relacionados a localização, instalação, operação e ampliação de atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida onde conste minimamente um diagnóstico ambiental, análise de impactos e medidas mitigadoras, a ser elaborado atendendo a um Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental competente;



VIII - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE: é a unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário que, através de processos físicos, químicos ou biológicos, removem as cargas poluentes do esgoto devolvendo ao ambiente o produto final, efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental;

IX - Ficha de Caracterização das Atividades: documento de preenchimento obrigatório no qual serão informadas as principais características da atividade a ser licenciada, bem como os aspectos ambientais envolvidos, destinando-se a instruir o processo de licenciamento ou de isenção ambiental e a subsidiar sua análise, imputando-se ao interessado a responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas;

X - Ficha de Caracterização dos Empreendimentos da Construção Civil: documento de preenchimento obrigatório, que instruirá o processo de licenciamento ambiental para empreendimentos da Construção Civil, servindo de parâmetro para o acompanhamento e fiscalização das obras, no qual serão informados a localização do empreendimento, a justificativa da implantação do projeto, o porte da obra, a tecnologia utilizada e os principais aspectos ambientais envolvidos, imputando-se ao interessado a responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas;

XI - Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais;

XII - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

XIII - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais



consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

XIV - Licença Prévia (L.P.): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova a localização e a concepção, atestando a adequabilidade urbana e ambiental das atividades, estabelecendo os requisitos básicos, termos de referência, quando necessário, e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases do licenciamento;

XV - Licença de Instalação (L.I.): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental aprova ambientalmente a instalação do empreendimento ou atividades de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

XVI - Licença de Operação (L.O.): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação de atividades, determinando as medidas de controle ambiental e demais condicionantes necessárias para a operação;

XVII – Licença de Publicidade: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a instalação de Outdoors, Placas, Painéis, Totens, Letreiros e outros dispositivos de transmissão de mensagens publicitárias.

XVIII - Licença Simplificada para Construção Civil: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova ambientalmente a localização e a implantação de obras ou empreendimentos de pequeno porte, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas;

XIX - Licença Simplificada para Atividades: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza o funcionamento de atividades classificadas como Baixo Potencial Poluidor Degradador, conforme Anexo IV da presente lei, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas;

XX - Medidas Mitigadoras: são as medidas destinadas a prevenir impactos negativos ou a reduzir sua magnitude;



XXI - Meio Ambiente: é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, urbanística, social e econômica, que permite, abriga, rege e orienta a vida e a interação com o ambiente urbano, em todas as suas formas;

XXII - Obra de pequeno porte: até 90,00m² (noventa metros quadrados) de área total construída;

XXIII - Obra de médio porte: acima de 90,01m² e menor ou igual a 250,00m² de área total construída;

XXIV - Obra de grande porte: acima de 250,01m² e menor ou igual a 450,00m² de área total construída;

XXV - Obra de porte excepcional: acima de 450,01m² de área total construída;

XXVI - Potencial Poluidor Degradador - PPD: Conjugação dos potenciais impactos adversos nos meios físico, biótico e antrópico;

XXVII - Recibo de Mudanças: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta o efetivo replantio ou doação ao Horto Municipal;

XXVIII - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras;

XXIX - Resíduos de massa verde: são as galhadas e troncos provenientes de podas e extirpações de árvores e palmeiras, assim como espécies arbustivas.

XXX - Vegetação de porte arbóreo: são árvores com mais de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de altura e que tenha mais de 0,15m (quinze centímetros) de diâmetro no seu caule ou tronco.

SEÇÃO IV

TÍTULO I



DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ISENÇÕES PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 18 - Estão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental as obras e empreendimentos da construção civil enquadrados como efetiva ou potencialmente degradadores do meio ambiente e utilizadores de recursos ambientais.

Parágrafo Único. Obras ou empreendimentos da construção civil que necessitem de engenhos de propaganda e publicidade devem requerer separadamente a licença de publicidade.

CAPÍTULO I

Do Licenciamento Simplificado

Art. 19 - O licenciamento simplificado para obras ou empreendimentos da construção civil consiste no procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental aprova, em única fase, a localização e a instalação de obra ou empreendimento de médio porte, assim considerados por esta lei, após realização de vistoria, estabelecendo as condições e as medidas de controle ambiental que deverão ser observadas.

Art. 20 - Serão submetidos ao licenciamento ambiental simplificado:

I - Os empreendimentos da construção civil considerados de médio porte, nos termos desta Lei, salvo os casos previstos no art. 25 desta lei.

II – Os projetos de implantação, instalação e passagem de equipamentos destinados à prestação de serviços para transmissão de dados por cabo e fibra óptica, fiação aérea e subterrânea, bem como a distribuição de gás canalizado, salvo quando localizados nas áreas previstas no inciso III do art. 25 desta lei.

Art. 21 - As obras e os empreendimentos da Construção Civil que forem licenciados mediante procedimento simplificado deverão atender ao disposto no art. 55 desta lei.

Parágrafo Único. A obrigação prevista no caput deste artigo não exime da apresentação de Estudo Ambiental a ser definido de acordo com a especificidade da obra e, quando necessários, um Plano de Controle Ambiental Anual, Autorização da Supressão Vegetal, Plano de Manejo, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.



Art. 22 - As obras de habitação por interesse social, independente do porte, submeter-se-ão ao Licenciamento Simplificado, salvo quando se enquadrarem nos incisos II e/ou III do art. 25, onde serão licenciados por meio de procedimento regular.

Parágrafo Único. A construção de empreendimentos destinados à habitação de interesse social que necessite de prévia aprovação de parcelamento do solo, na forma de loteamento, submeter-se-á ao Licenciamento Simplificado, realizado em um único procedimento e processo.

Art. 23 - Nos casos em que as obras e os empreendimentos, públicos ou particulares, forem considerados de médio porte, mas sejam considerados de significativo impacto ambiental pelo órgão licenciador municipal, poderá ser solicitado, mediante parecer fundamentado, estudo ambiental de maior complexidade.

CAPÍTULO II

Licenciamento Ambiental Regular

Art. 24 - O Licenciamento Ambiental Regular compreende as licenças prévias, de instalação e de operação, esta última, quando necessária.

Art. 25 - São passíveis de Licenciamento Ambiental Regular, independentemente de qualquer outra classificação, as obras ou os empreendimentos que se enquadrem em uma das seguintes situações:

I – Quando localizados, no todo ou em parte, em áreas desprovidas de rede pública de esgoto;

II – Quando, para sua implantação, houver rebaixamento de lençol freático;

III – Quando localizados, no todo ou em parte em Áreas de Proteção Ambiental, Zonas Especiais, Áreas de Interesse Ambiental ou Unidades de Conservação;

IV – Quando forem obras de drenagem, canalização, represamento de rios, riachos, açudes e lagoas, terraplanagem, construção de túneis, viadutos e pontes;

V – Quando forem parcelamentos executados na modalidade de loteamento, exceto apenas na hipótese do parágrafo único do art. 22.



§ 1º - No caso de licenciamento de obras e empreendimentos de utilidade pública em Áreas de Proteção Ambiental, Zonas Especiais, Áreas de Interesse Ambiental ou Unidades de Conservação, poderá ser requerido no licenciamento ambiental regular a apresentação de estudo ambiental.

§ 2º - Nos casos de obras e empreendimentos em Unidades de Conservação faz-se necessária a anuência da gestão da Unidade de Conservação, além de estudos ou planos ambientais a critério do órgão ambiental.

§ 3º - As obras e os empreendimentos da Construção Civil considerados de grande e excepcional porte, nos termos desta Lei, submeter-se-ão ao Licenciamento Ambiental Regular, devendo atender ao disposto no art. 55 desta lei e, quando necessário, apresentar Estudo Ambiental a ser definido de acordo com a especificidade da obra, Plano de Controle Ambiental Anual, Autorização da Supressão Vegetal, Plano de Manejo, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.

Art. 26 - As edificações, qualquer que seja o porte e que utilizem e/ou possuam Estações Elevatórias de Esgoto ou utilizem Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Lagoas de Estabilização, ou similares, como sistema de tratamento de esgotamento sanitário, independente do destino final, devem requerer Licença de Operação - L.O. específica, antes da obtenção do "habite-se".

§ 1º - No caso de edificações, excluindo-se a de uso residencial, que abrigarem mais de uma atividade passível de licenciamento, deve ser solicitada Licença de Operação - L.O. para as atividades, independente da Licença de Operação da ETE, antes da obtenção do alvará de funcionamento.

§ 2º - Na hipótese de existir apenas uma atividade adotando a Estação de Tratamento de Esgoto como sistema de esgotamento sanitário, o licenciamento ambiental se dará através de um único processo.

CAPÍTULO III **Das Isenções**

Art. 27 - A isenção ambiental consiste em procedimento declaratório específico no qual o órgão ambiental municipal, analisando as informações apresentadas pelo requerente,



através do preenchimento da ficha de caracterização, declara desnecessário o licenciamento ambiental do empreendimento.

Parágrafo único. Quando não observado o atendimento aos critérios necessários para a isenção, a obra ou empreendimento será submetido ao licenciamento ambiental simplificado ou regular de acordo com especificidade do projeto e da área.

Art. 28 - Os empreendimentos da construção civil, considerados de pequeno e médio portes nos termos desta Lei, serão isentos de licenciamento, desde que, cumulativamente, se enquadrem em todas as condições abaixo:

I - Não estejam inseridos nos casos previstos nos incisos I, II e III do art. 25;

II - Não possuam subsolo;

III - Não seja destinado à implantação de atividade classificada como Médio ou Alto Potencial Poluidor Degradador - PPD, conforme Anexo IV da presente Lei.

§ 1º - Serão isentos de licenciamento ambiental, sendo desnecessário o preenchimento da Ficha de Caracterização, as obras ou empreendimentos de reparos gerais, ou seja, reforma que não determinem acréscimo ou decréscimo da área construída ou área construída bruta do imóvel e não contrariem os índices estabelecidos pela legislação referente ao uso e ocupação do solo.

§ 2º - A isenção prevista no presente artigo não exime o responsável de atender ao disposto no Art. 55 desta Lei, e, quando necessário, a Autorização da Supressão Vegetal, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.

Art. 29 - Desde que não apresente risco de degradação ambiental, a reforma de praças e parques, bem como as obras de regularização e pavimentação de vias pré-existentes, de passeios, e canteiros centrais de avenidas são isentas de licenciamento ambiental, exceto quando localizadas em Áreas de Proteção Ambiental, Zonas Especiais, Áreas de Interesse Ambiental ou Unidades de Conservação.

Art. 30 - Os empreendimentos ou as obras da construção civil considerados de pequeno porte, nos termos desta Lei, e que não se enquadrarem nas condições estabelecidas no artigo 28, submeter-se-ão ao licenciamento simplificado.



TÍTULO II **DO LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES**

CAPÍTULO I **Do Licenciamento Simplificado**

Art. 31 - O licenciamento simplificado para as atividades consiste no procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental autoriza o seu funcionamento, após análise da ficha de caracterização e dos demais documentos exigidos pelo órgão ambiental competente, com a realização de vistoria, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas.

Art. 32 - As atividades classificadas como Baixo Potencial Poluidor/Degradador – PPD, nos termos do anexo IV da presente Lei, submeter-se-ão ao Licenciamento Simplificado.

§ 1º - As atividades passíveis de Licenciamento Simplificado e que também possuam como potencial poluidor a emissão de ruídos de instrumentos sonoros e/ou caixas de som, devem requerer separadamente a Autorização Especial de acordo com o disposto no Título VI da Seção IV desta Lei.

§ 2º – A Licença Ambiental Simplificada não autoriza a instalação de comunicação visual no estabelecimento, sendo necessário requerer separadamente a licença de publicidade.

§ 3º - A Licença Ambiental Simplificada não exime o responsável de atender ao disposto no Art. 55 desta Lei, e, quando necessário, a Autorização da Supressão Vegetal, o Plano de Manejo, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.

CAPÍTULO II **Do Licenciamento Ambiental Regular**

Art. 33 - As atividades enquadradas em uma das situações descritas nos incisos abaixo se submeterão ao Licenciamento Ambiental Regular:

I - Quando classificada como Médio ou Alto Potencial Poluidor/Degradador - PPD, nos termos do Anexo IV;



II - Quando gerar, em seus processos produtivos, efluentes Industriais, definidos na NBR 9800/1987, independente do destino final;

III - Quando gerar poluentes atmosféricos, sejam eles em forma de gases, odores, fumaças ou poeiras, em proporções que ultrapassem os limites estabelecidos pelo Órgão Ambiental local, ou em sua falta, pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente;

IV - Quando fizer uso de caldeiras.

§ 1º - Nos casos de atividades instaladas em Unidades de Conservação, independentemente de qualquer classificação, faz-se necessário a anuência da gestão da Unidade de Conservação e estudo ou planos ambientais, a critério do órgão ambiental.

§ 2º - As atividades consideradas de Médio ou Alto Potencial Poluidor – PPD, nos termos do Anexo IV, deverão atender ao disposto no art. 55 desta lei e, quando necessário, apresentar Estudo Ambiental a ser definido de acordo com a especificidade do empreendimento, Plano de Controle Ambiental Anual, Plano de Manejo, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.

§ 3º - As atividades ou empreendimentos que necessitem de engenhos de propaganda e publicidade devem requerer separadamente a licença de publicidade.

CAPÍTULO III

Das Isenções

Art. 34 - As atividades que não se enquadrarem em nenhum dos critérios definidos nos capítulos I e II deste título, mas que possuem como potencial poluidor a emissão de ruídos de instrumentos sonoro e/ou caixas de som, serão isentas de licenciamento ambiental devendo obter a devida Autorização Especial de acordo com o disposto no Título VI da Seção IV.

Art. 35 - As atividades que não se enquadrarem em nenhum dos critérios definidos nos capítulos I e II deste título, mas que possuem como potencial poluidor a geração de resíduos devem se adequar ao disposto no art. 55 desta lei.



Art. 36 - Não serão isentas de licenciamento as atividades descritas nos arts. 32 e 33, devendo, nestes casos, o empreendedor formular requerimento de aprovação de licença ambiental junto ao IQUAMA, se enquadrando em licenciamento simplificado ou regular a depender do potencial poluidor, podendo ainda ser requerida a autorização e/ou planos previstos nos citados artigos ou os de entendimento do órgão ambiental por decisão fundamentada por Parecer Técnico.

Art. 37 - Nos casos em que se fizer necessária declaração de isenção emitida pelo órgão ambiental, deve o requerente se submeter a procedimento específico.

Parágrafo único. A declaração de isenção prevista no caput deste artigo não exime da obrigação de obter previamente a devida licença de publicidade nos casos em que existam necessidade de engenhos de propaganda e publicidade.

TÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO VEGETAL

Art. 38 - A Supressão e o corte de árvores deverá ser requerida através do sistema nacional de controle da origem dos produtos florestais - SINAFLOR.

Art. 39 - O serviço exclusivo de poda de vegetação é passível de autorização ambiental, devendo o interessado requerer ao IQUAMA.

TÍTULO IV DA REGULARIZAÇÃO SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 40 - As atividades, obras ou empreendimentos já instalados, em instalação ou em operação, sem as licenças ambientais, poderão regularizar-se obtendo, em caráter corretivo, as licenças ambientais pertinentes, mediante a comprovação de viabilidade ambiental do empreendimento.

§ 1º - A demonstração da viabilidade ambiental dependerá da análise, pelo órgão municipal ambiental competente, dos documentos, projetos e estudos exigíveis para a obtenção da Licença Prévia, da Licença de Instalação e Licença de Operação, sendo esta última quando for o caso.

§ 2º - A continuidade do funcionamento do empreendimento, atividade ou obra concomitantemente com o processo de licenciamento ambiental previsto pelo caput dependerá de manifestação técnica favorável do órgão ambiental municipal, com



previsão das condições e dos prazos para funcionamento do empreendimento até a sua regularização.

§ 3º - A possibilidade de concessão de licença ambiental, em caráter corretivo, não desobriga os empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como dos que possam causar degradação ambiental de obterem o prévio licenciamento ambiental, nem impede a aplicação de penalidades pela instalação ou operação sem a licença competente.

Art. 41 - A responsabilidade por infração ambiental decorrente da instalação ou da operação de empreendimento, obra ou atividade sem as licenças ambientais correspondentes será excluída pela denúncia espontânea, se o infrator, concomitantemente com a denúncia espontânea, formalizar pedido de licenciamento ambiental, em caráter corretivo, e demonstrar a viabilidade ambiental obtendo a licença.

§ 1º - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com o empreendimento.

§ 2º - A denúncia espontânea, na forma do caput, não exclui a responsabilidade administrativa pelas demais infrações cometidas em decorrência da instalação ou operação do empreendimento ou atividade.

TÍTULO V

DAS LICENÇAS PARA ENGENHO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Art. 42 - O licenciamento para engenhos de propaganda e publicidade consiste no procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental autoriza a instalação de Outdoors, Placas, Painéis, Totens, Letreiros e outros dispositivos de transmissão de mensagens publicitárias, após análise da ficha de caracterização e dos demais documentos exigidos pelo órgão ambiental competente, com a realização de vistoria, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas.

Art. 43 - A licença para engenhos de propaganda e publicidade poderá ser concedida para o período mensal ou anual, sendo esta última limitado o prazo máximo a (três) anos.



§ 1º - Deverão ser requeridas tantas licenças quantos forem os engenhos a serem instalados.

§ 2º - Após o vencimento da Licença, o responsável deverá realizar a retirada no prazo de 10 (dez) dias da data do encerramento, e recompor a área/local onde foi instalado o engenho de publicidade.

§ 3º - O não cumprimento do disposto no "caput" anterior deste artigo implicará na retirada do material por parte do Poder Público, sendo repassado todo o custo operacional ao infrator e o material só será devolvido ao proprietário após o pagamento dos custos e multas devidas.

Art. 44 - Qualquer alteração quanto ao local, dimensão, propriedade e instalação do engenho implicará novo licenciamento e cadastramento, devendo o seu proprietário ou responsável, no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência, tomar as seguintes providências junto ao(s) órgão(s) competente(s):

- I - proceder a baixa do engenho originário, objeto da alteração;
- II - efetuar o licenciamento e o cadastramento do engenho alterado.

TÍTULO VI DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL ESPECIAL

Art. 45 - Será expedida a Autorização Ambiental Especial para as atividades que não se enquadrarem nas licenças constantes nos Títulos I, II e IV da Seção IV desta Lei e que possuam natureza ou caráter temporário.

Parágrafo único. Se a atividade não possuir natureza ou caráter "Temporário", será classificada como "Permanente" e estará sujeita à Licença Ambiental de Operação.

Art. 46 - Se enquadram como Autorização Ambiental Especial aquelas atividades temporárias que possuam como potencial poluidor a emissão atmosférica, de ruídos de instrumentos sonoros e/ou caixas de som.

Art. 47 - Para as atividades que não forem temporárias, as análises da poluição atmosférica e sonora serão incluídas no processo de licenciamento, sem necessidade de procedimento específico.



Art. 48 - A Autorização Ambiental Especial terá prazo de no máximo 01 (um) ano e, a critério do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA, de forma fundamentada, em razão da peculiaridade, ser renovada uma única vez este prazo por igual período.

Parágrafo único. O prazo máximo para eventos particulares devem ser de 01(um) dia, ou, caso necessário, a critério do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA, de forma fundamentada, poderá ser renovada em razão de sua peculiaridade.

TÍTULO VII DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 49 - Fica instituído o mecanismo da compensação ambiental para os efeitos de impactos ambientais não mitigáveis, com ônus para o empreendedor, a ser definido por ocasião do licenciamento ambiental dos empreendimentos que causem significativo impacto ao meio ambiente, bem como para a efetiva reparação de prejuízo ambiental específico causado por atividade desenvolvida ou a ser desenvolvida.

§ 1º - Para fins de fixação da compensação ambiental, em obediência ao artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerados pelo órgão ambiental competente, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de Conservação através do pagamento da compensação ambiental.

§ 2º - O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI, no patamar de 0,5% para todos os empreendimentos em licenciamento, com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir:

$CA = VR \times GI$, onde:

CA = Valor da Compensação Ambiental;

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do



empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; e

GI = Grau de Impacto = 0,5%.

§ 3º - Caberá ao Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo com as informações a que se refere o parágrafo. 2º deste Artigo.

§ 4º - O Valor Monetário do Empreendimento será informado pelo empreendedor e deverá ser calculado com base no índice de custo do setor da construção civil - CUB, fornecido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON/CE vigente no mês anterior da concessão da licença.

§ 5º - O empreendedor, caso não concorde com o custo da obra determinado de acordo com o parágrafo anterior, deve apresentar orçamento próprio, assinado por técnico legalmente habilitado, acompanhado de comprovação de responsabilidade técnica, emitida pelo respectivo conselho, justificativo demonstrando o custo mais baixo, cabendo ao órgão licenciador analisar e julgar tal recurso.

§ 6º - O prazo para o pagamento do valor correspondente à compensação ambiental de atividade ou empreendimento licenciado pelo órgão municipal ambiental competente não poderá ser superior ao da respectiva implantação, ficando a emissão do "habite-se" condicionada à verificação de sua integral satisfação.

§ 7º - Os investimentos destinados à elaboração e à implementação de planos, programas e ações não exigidos pela legislação ambiental, mas estabelecidos no processo de licenciamento para mitigação e melhoria da qualidade ambiental, não integrarão os custos para o cálculo da compensação ambiental.

§ 8º - A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho.

§ 9º - Os empreendimentos que não sejam passíveis de EIA/RIMA, mas causaram impactos irreversíveis ou significativos ao meio ambiente, deverão firmar compromisso de ressarcimento em forma de pagamento de recurso que deverá ser destinado a obras de recuperação ou requalificação urbana. A forma de cálculo deverá ser estabelecida por meio de decreto do chefe do poder executivo.



Art. 50 - A compensação ambiental, no âmbito da Política Municipal do Meio Ambiente de Aracati, será fixada por meio da celebração de Termo de Compromisso, aplicando-se subsidiariamente o disposto na Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Parágrafo único. O termo de compromisso tem por objetivo determinar o valor e o meio pelo qual o empreendedor deve cumprir a obrigação de compensação ambiental por relevantes impactos ambientais ocasionados pela implantação/operação de atividade ou empreendimento sujeito à obtenção de licença ambiental.

Art. 51 - Em atividades ou empreendimentos implantados, em implantação ou que venham a ser instalados sem o correspondente licenciamento ambiental, o valor da compensação ambiental será estabelecido no respectivo procedimento de licenciamento para regularização, observando-se o disposto nos arts. 53 e 54 desta Lei.

TÍTULO VIII DOS PRAZOS

Art. 52 - Para atividades, obras ou empreendimentos serão adotados os seguintes prazos de validade das licenças ambientais:

I - A Licença Prévia – L.P.: terá prazo de 03 (três) anos podendo ser renovada, uma única vez, por igual período;

II - A Licença de Instalação - L.I.: terá prazo de 03 (três) anos, podendo ser renovada, uma única vez, por igual período;

III - A Licença de Operação - L.O.: terá prazo de 05 (cinco) anos, salvo para Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Lagoas de Estabilização ou similares, que terão o prazo de 02 (dois) anos.

§ 1º - A Licença Simplificada para a construção civil terá o mesmo prazo de validade do previsto no inciso II deste artigo.

§ 2º - A Licença Simplificada para as atividades terá o mesmo prazo de validade do previsto no inciso III do deste artigo.

§ 3º - Caso tenha alguma alteração nas atividades, nas obras ou nos empreendimentos, no decorrer do prazo de tais licenças, a solicitação de alteração deve ser previamente



requerida junto ao órgão ambiental através de processo específico e apresentação de documentação complementar, e as modificações ficam condicionadas a emissão de nova Licença incluindo as alterações solicitadas.

Art. 53 - Quando a renovação da Licença Ambiental for requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias antes da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, fica esta automaticamente prorrogada até manifestação do órgão municipal ambiental competente.

§ 1º - No caso da Licença Simplificada, para esta ser automaticamente prorrogada até manifestação do órgão municipal ambiental competente, deverá ser requerida com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Caso o interessado protocole o pedido de renovação após as condições previstas no caput deste artigo e em seu parágrafo 1º, mas antes do vencimento da licença, não terá direito à prorrogação automática de validade descrita.

§ 3º - Expirado o prazo de validade da licença, sem que seja requerida a sua renovação, ficará caracterizada infração ambiental, estando sujeito o infrator às penas previstas em lei, observado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 54 - Empreendimentos, que por sua natureza, não é obrigatória a Licença de Operação, a validade da Licença de Instalação deverá ser renovada enquanto o empreendimento estiver sendo negociado. Ex: Parcelamento de Solo.

Art. 55 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa e renovada sempre que ocorrer solicitação de complementação pelo órgão ambiental, durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.



§ 2º - O interessado terá 60 (sessenta) dias, a contar da comunicação da reprovação do estudo ambiental, para manifestar seu interesse na continuidade do feito, propondo-se, de acordo com o caso, à apresentação de novos estudos, sob pena de arquivamento.

§ 3º - Em caso de não atendimento de providências ou documentos requisitados pelo IQUAMA mediante ofício, no prazo fixado, o processo será indeferido e será encaminhada comunicação ao interessado, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar.

§ 4º - Decorrido o prazo do inciso anterior sem manifestação do interessado, o processo será arquivado definitivamente.

§ 5º - Se o interessado ainda possuir interesse em obter o licenciamento ambiental para a mesma obra ou empreendimento, deverá protocolar novo pedido de licença e pagar o respectivo custo.

§ 6º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente

TÍTULO IX DAS TAXAS

Art. 56 - Fica alterado o Anexo X da Lei Complementar N° 005/2017, de 29 de setembro de 2017, e os tributos cobrados para os Processos de Licenciamento Ambiental Regular, Licença Simplificada, Regularizações Ambientais, Análises de Estudos Ambientais e outras autorizações de competência do IQUAMA, serão cobrados na forma disposta no Anexo III da presente Lei.

Art. 57 - Os valores dos custos operacionais a serem pagos pelo interessado para a realização dos serviços concernentes à análise e expedição de Licença Prévia (LP), de Instalação (LI), de Operação (LO), Licença Simplificada (LS) e Autorização Ambiental (AA) serão em função da Área, da Distância e do Potencial Poluidor Degrador - PPD do empreendimento ou atividade disposto no Anexo IV desta Lei, correspondendo ao resultado da multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR municipal, ou outro índice que venha a substituí-la.

§ 1º - Sempre que solicitados estudos ambientais, a remuneração de análise será calculada conforme disposto no Anexo III desta Resolução.



§ 2º - Se a obra ou o empreendimento a ser licenciado estiver inserido em unidade de conservação ou sua zona de amortecimento o custo do licenciamento será acrescido de 30% (trinta por cento) sobre o valor da licença.

§ 3º - O Potencial Poluidor Degrador - PPD do empreendimento, obra ou atividade objeto do licenciamento ou autorização ambiental classifica-se como Baixo - B, Médio - M, ou Alto - A.

§ 4º - Nos empreendimentos ou Atividades em que o Anexo IV não estabelecer critério específico para classificação do Potencial Poluidor Degrador - PPD, fica a critério do órgão ambiental municipal estabelecer, de acordo com a especificidade;

§ 5º - Verificadas divergências de ordem técnica nas informações prestadas pelo requerente do licenciamento ou autorização que importem na elevação dos custos correlatos, deve a diferença constatada ser quitada antes da emissão da licença/autorização pelo IQUAMA referente ao pedido formulado.

§ 6º - A comunicação da diferença será feita pelo IQUAMA através do envio de ofício ao interessado, com aviso de recebimento - AR, na qual constará o prazo para a quitação da diferença, o que se fará através de boleto expedido pelo IQUAMA.

§ 7º - Eventual reprovação de estudo ambiental mediante parecer fundamentado, bem como indeferimento do pedido de licença ou autorização, por parte do IQUAMA, não implicará, em nenhuma hipótese, na devolução da importância recolhida.

Art. 58 - Para renovação de licença ou autorização ambiental será cobrado o valor da taxa de concessão da respectiva licença/autorização.

Parágrafo único. Vencida a licença ambiental sem o respectivo pedido de renovação, considerar-se-á esta automaticamente revogada e o interessado deverá requerer nova licença ambiental, cujo custo operacional observará aos critérios de regularização de licença ambiental previstos nesta Lei.

Art. 59 - A definição do valor das taxas que serão cobradas para os Processos de requerimento de licença ambiental para regularização de atividades, obras e empreendimentos, sujeitas ao licenciamento ambiental, em funcionamento ou construção sem licença, obedecerá aos critérios estabelecidos no Anexo III desta Lei.



Art. 60 - Não estão isentos dos pagamentos das taxas e do Licenciamento Ambiental, as obras e os empreendimentos públicos municipal, estadual ou federal, que constar nos grupos do Anexo IV desta Lei.

Parágrafo único. São isentos dos pagamentos das taxas de requerimento e análise de estudos as obras e os empreendimentos do poder público do município do Aracati que serão executadas com recurso exclusivamente municipal, sendo necessária apresentação de declaração emitida pelo Gestor da Secretaria Municipal executora da obra, incluindo valor total da obra e comprovação da dotação orçamentária.

SEÇÃO V

TÍTULO I

DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

CAPÍTULO I

Da Fiscalização do Controle Urbanístico

Art. 61 - A fiscalização urbanística executa o controle das mais variadas atividades desenvolvidas no município. O trabalho tem o objetivo de organizar o meio em que vivemos e preservar sua identidade, buscando garantir as condições mínimas de segurança, conforto, higiene e organização no uso dos bens e no exercício de suas atividades de acordo com as normas vigentes.

Parágrafo único. A fiscalização das obras e posturas será exercida pelo Instituto de Qualidade do Meio Ambiente, através de servidores autorizados em observância a esta Lei, revogando o capítulo de Fiscalização da Lei 048/2001.

Art. 62 - A fiscalização ambiental consiste no dever que o poder público tem de fiscalizar as condutas daqueles que se apresentam como potenciais ou efetivos poluidores, causadores de danos e utilizadores dos recursos naturais, de forma a garantir a preservação do meio ambiente para a coletividade de forma sustentável em conformidade com as normas vigentes.

Art. 63 - Ao servidor responsável pela fiscalização, antes de iniciar qualquer procedimento, deverá identificar-se perante o proprietário, responsável técnico ou seus prepostos.



CAPÍTULO II

Das Infrações

Art. 64 - Constitui infração toda ação ou omissão que contraria as disposições desta lei, da lei 048/2001 ou de outras leis e atos baixados pelo governo municipal no exercício regular do seu poder de polícia.

§ 1º. Percebida a violação, esta deverá ser levada a conhecimento do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente, por qualquer autoridade municipal, por qualquer servidor ou pessoa física que a presenciar, devendo fazer comunicação acompanhada de prova ou devidamente testemunhada.

§ 2º. A comunicação mencionada no parágrafo anterior deverá ser feita por escrito, devidamente assinada e contendo o nome completo, documento pessoal, a profissão e o endereço de seu autor, podendo o IQUAMA manter sigilo sobre os dados da pessoa que informar a suposta irregularidade.

§ 3º. Recebida a representação, a autoridade competente providenciará as diligências para verificar a veracidade da infração que violar as normas vigentes e, conforme couber, notificar preliminarmente o infrator, autuá-lo ou arquivar a comunicação.

§ 4º. A notificação é instrumento fiscal para levantamento de informações tais como documentos, dados, títulos, etc. que não incorre, necessariamente em penalidades, salvo descumprimento de seus termos.

§ 5º - Quanto à forma de efetivação, a notificação ocorre como ato contínuo e necessário para que o infrator possa efetivar o cumprimento da obrigação, se valendo do contraditório e ampla defesa, conforme Art. 5º, LIV, LV da Constituição Federal, podendo o órgão fiscalizador fazer uso das seguintes modalidades:

- I – de forma pessoal pelo infrator;
- II – via correios com aviso de recebimento;
- III – por endereço eletrônico;
- IV – pelo cartório, em juízo;
- V – pela disponibilização na imprensa oficial;
- VI – por oficial de justiça;
- VII – por edital, estando o infrator em local incerto e não sabido.



§ 6º - As modalidades previstas anteriormente para as notificações serão válidas também para o caso de necessidade na entrega de auto de infração e embargos.

CAPÍTULO III **Do Auto de Infração**

Art. 65 - Auto de Infração é o instrumento no qual é lavrada a descrição de ocorrência que, por sua natureza, características e demais aspectos peculiares, denote ter a pessoa física ou jurídica, contra a qual é lavrado o auto, infringido os dispositivos da lei 048/2001 apontando-se as penalidades correspondentes.

Art. 66 - O Auto de Infração deverá ser lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, contendo as seguintes informações:

- I – endereço da atividade ou obra;
- II – nome do proprietário, do construtor e do responsável técnico, ou somente do proprietário quando se tratar de auto-construção;
- III – data da ocorrência;
- IV – descrição da ocorrência que constitui a infração e os dispositivos legais violados;
- V – penalidade aplicada;
- VII – intimação para a correção da irregularidade;
- VIII – prazo para a apresentação de defesa;
- IX – identificação e assinatura do autuante e do autuado e de testemunhas, se houver.

Parágrafo único. As omissões ou incorreções do Auto de Infração não acarretarão sua nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

Art. 67 - A ciência da infração se dará de forma pessoal, podendo também ser de acordo com as modalidades previstas no Art.64, § 5º desta lei.



§ 1º. A assinatura do infrator no auto não implica confissão, nem a aceitação dos seus termos.

§ 2º. A recusa da assinatura no auto, por parte do infrator, não agravará a pena, nem impedirá a tramitação normal do processo.

CAPÍTULO IV

Da Defesa do Autuado

Art. 68 - O autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa contra a autuação, a partir da data da ciência do auto.

§ 1º. A defesa far-se-á por petição, instruída com a documentação necessária para justificar a inobservância dos preceitos legais.

§ 2º. A apresentação de defesa no prazo legal suspende a exigibilidade da multa até decisão de autoridade administrativa.

Art. 69 – Fica instituída a Comissão Julgadora de Processos para analisar a defesa apresentada, de acordo com os critérios exigidos em Lei para o melhor funcionamento do Órgão e com o intuito de dar uma resposta célere à sociedade.

Art.70 – A referida Comissão será composta por 03 (três) membros, sendo 02 (dois) fiscais do IQUAMA e, ainda, o Procurador Jurídico do referido Órgão, sendo válida para as ações/processos tanto do controle ambiental quanto do urbanístico com os seus respectivos fiscais.

Parágrafo único. O fiscal que efetuou a Notificação, Autuação, Embargos, Multas e afins não poderá compor a Comissão que for julgar a sua ação/processo, no entanto, deverá prestar esclarecimentos sobre a ocorrência, caso solicitado.

Art. 71 – A Comissão se reunirá, ordinariamente, todas as quartas-feiras, no período vespertino, com o horário a ser determinado entre os membros da Comissão. No caso de impossibilidade de realização, a reunião será realizada em data determinada posteriormente pela Superintendente.

Art. 72 - Na ausência de defesa ou sendo esta julgada improcedente, serão aplicadas as penalidades pelo IQUAMA.



CAPÍTULO V **Das Penalidades**

Art. 73 - As infrações aos dispositivos da lei 048/2001 serão sancionadas com as seguintes penalidades:

I - multa;

II - embargo de obra;

III - interdição de edificação;

IV – demolição e/ou remoção;

V- apreensão (item acrescentado pela lei 088/2006, de 23 de fevereiro de 2006);

VI – cassação de licença de atividade e obra pertinentes ao controle urbano.

§ 1º. A imposição das penalidades não se sujeita à ordem em que estão relacionadas neste artigo.

§ 2º. A aplicação de uma das penalidades previstas neste artigo não prejudica a aplicação de outra, se cabível.

§ 3º. A aplicação de penalidade de qualquer natureza não exonera o infrator do cumprimento da obrigação a que esteja sujeito, nos termos da lei 048/2001.

Art. 74 - Pelas infrações às disposições da lei 048/2001 serão aplicadas ao responsável técnico ou ao proprietário, as penalidades previstas no quadro do anexo 2, da lei supracitada.

Parágrafo único. Cabe ao IQUAMA a definição dos prazos máximos para regularização da obra ou postura, conforme a infração, o tipo de penalidade (multa, interdição, embargo, demolição/remoção, apreensão e cassação de licença) e demais características da obra.

CAPÍTULO VI **Das Multas**



Art. 75 - Lavrado o auto de infração, com pena de multa, o infrator realizará o pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias.

§ 1º. A aplicação da multa poderá ter lugar em qualquer época, durante ou depois de constatada a infração.

§ 2º. A multa não paga no prazo legal será inscrita em dívida ativa.

§ 3º. Os infratores que estiverem em débito relativo a multas no Município, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de licitações, receber isenções, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a qualquer título, com a administração municipal.

§ 4º. As reincidências terão o valor da multa multiplicada progressivamente de acordo com o número de vezes em que for verificada a infração.

Art. 76 - As multas previstas nesta lei, para aplicação de penalidades pecuniárias serão fixadas no valor mínimo de 50 (UFIRM) e no máximo de 300.000 (UFIRM), em conformidade com o Art.318 da Lei Complementar 005/2017 de Aracati.

§ 1. A graduação das multas far-se-á tendo em vista:

I - a gravidade do fato, os motivos da infração, as circunstâncias, e suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator;

III - a situação econômica do infrator.

Art. 77 - As infrações constantes na Lei nº 048/2001 do Código de Obras e Posturas do Município de Aracati serão classificadas como leves, graves ou gravíssimas, de acordo com Anexo V, o qual faz parte integrante desta Lei.

Art. 78 - A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente:

I - Nas infrações leves, de 50,00 (UFIRM) a 4.000 (UFIRM);

II - Nas infrações graves, de 3.000 (UFIRM) a 155.000 (UFIRM);



III – Nas infrações gravíssimas, de 6.000 (UFIRM) a 300.000 (UFIRM).

Art. 79 – O valor da multa será calculado, dentro da margem estabelecida da infração correspondente, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes do infrator e da infração que serão verificadas pela Comissão Julgadora de Processos, de acordo com os critérios abaixo.

§ 1. São circunstâncias atenuantes que deverão ser levados em conta pela comissão:

- I – Menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
- II – Espontânea reparação total do dano;
- III – Limitação significativa do prejuízo causado;
- IV – Se o infrator é primário.

§ 2. São circunstâncias agravantes:

- I – Se o infrator for reincidente;
- II – Cometer a infração de forma continuada;
- III – Ter o infrator agido com dolo direto ou eventual;
- IV – Se houver dano coletivo;
- V – Ter a infração sido cometida em domingos, feriados ou período noturno, mediante prova cabal.

§ 3. A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração do mesmo tipo.

§ 4. No caso de infração continuada caracterizada pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida, a penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente até cessar a infração.

CAPÍTULO VII

Do Embargo da Obra

Art. 80 - As obras em andamento sejam elas de reforma, construção ou demolição, serão embargadas tão logo seja verificada a infração que autorize esta penalidade, conforme o quadro do anexo 2 da Lei 048/2001.

§ 1º. A verificação da infração será feita mediante vistoria realizada pelo IQUAMA.



§ 2º. Feito o embargo e lavrado o respectivo auto, o responsável pela obra poderá apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, não possuindo efeito suspensivo, e só após o processo será julgado pela autoridade competente para aplicação das penalidades correspondentes.

§ 3º - A ciência do embargo se dará de forma pessoal, podendo também ser de acordo com as modalidades previstas no Art.64, § 5º desta lei.

§ 4º. O embargo só será suspenso quando forem eliminadas as causas que o determinaram.

CAPÍTULO VIII

Da Interdição

Art. 81 - Uma obra concluída, seja ela de reforma ou construção, deverá ser interditada tão logo verificada a infração que autorize esta penalidade, conforme o quadro do anexo 2 da Lei 048/2001.

§ 1º. Tratando-se de edificação habitada, o IQUAMA deverá notificar os ocupantes do local com irregularidade a ser corrigida e, se necessário, interditará sua utilização, através do auto de interdição.

§ 2º. O Município, através do IQUAMA, deverá promover a desocupação compulsória da edificação, se houver insegurança manifesta, com risco de vida ou de saúde para os moradores ou trabalhadores.

§ 3º. A interdição só será suspensa quando forem eliminadas as causas que a determinaram.

CAPÍTULO IX

Da Demolição

Art. 82 - A demolição de uma obra, seja ela de reforma ou construção, ocorrerá quando verificada a infração que autorize esta penalidade, conforme o quadro do anexo 2 da Lei 048/2001.

Art. 83 - Quando a obra estiver licenciada, a demolição dependerá da anulação, cassação ou revogação da licença para construção feita pelo órgão competente do Município.



Parágrafo único. O procedimento descrito no caput deste artigo depende de prévia notificação ao responsável pela obra, ao qual será dada oportunidade de defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 84 - Deverá ser executada a demolição imediata de toda obra clandestina, mediante ordem sumária do IQUAMA.

§ 1º. Entende-se como obra clandestina toda aquela que não possuir licença para construção.

§ 2º. A demolição poderá não ser imposta para a situação descrita no caput deste artigo, desde que a obra, embora clandestina, atenda às exigências desta Lei, da Lei 048/2001 e das demais legislações pertinentes e que se providencie a regularização formal da documentação, com o pagamento das devidas multas.

Art. 85 - É passível de demolição toda obra ou edificação que, pela deterioração natural do tempo, se apresentar ruínosa ou insegura para sua normal destinação, oferecendo risco aos seus ocupantes ou à coletividade.

Parágrafo único. Mediante vistoria, do IQUAMA emitirá notificação ao responsável pela obra ou aos ocupantes da edificação, e fixará prazo para início e conclusão das reparações necessárias, sob pena de demolição.

Art. 86 - Não sendo atendida a intimação para demolição, em qualquer caso descrito nesta seção, esta poderá ser efetuada pelo IQUAMA, correndo por conta do proprietário as despesas dela decorrentes.

CAPÍTULO X

Da Apreensão

(acrescentado pela lei 088/2006, de 23 de fevereiro de 2006)

Art. 87 - A apreensão consiste na tomada de bens que constituírem prova material de infração aos dispositivos estabelecidos na Lei 048/2001 e demais normas pertinentes.

Parágrafo único. Na apreensão lavrar-se-à, inicialmente, auto de apreensão que conterá a descrição dos bens apreendidos e a indicação do lugar onde estarão depositados.



Art. 88 - Os bens apreendidos poderão ser liberados, por requerimento do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de apreensão e a critério da autoridade competente, mediante pagamento das despesas referentes à apreensão e guarda dos bens.

§ 1º. No caso de material ou mercadoria perecível, o prazo para liberação será de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do momento da apreensão.

§ 2º. Não caberá, em qualquer caso, responsabilidade à prefeitura pelo perecimento das mercadorias apreendidas em razão de infração à norma em vigor, em caso de inobservância dos prazos estabelecidos no parágrafo anterior.

Art. 89 - No caso de não serem liberados dentro dos prazos constantes do artigo anterior, os bens apreendidos serão levados a leilão público pela prefeitura, na forma da lei.

§ 1º. A importância apurada será aplicada no pagamento das multas devidas, bem como de todas as despesas oriundas da infração.

§ 2º. O infrator terá o prazo de trinta dias, contados da data da efetivação do leilão para requerer o possível saldo do valor apurado.

§ 3º. Os bens apreendidos, não requeridos no prazo estabelecido, e próprios para o consumo, serão doados a instituições hospitalares, escolares ou de assistência social.

Art. 90 - O IQUAMA promoverá sempre e constantemente, a articulação do exercício do seu poder de polícia administrativa para o ordenamento do uso e da ocupação do solo com o exercício das competências correspondentes nos demais níveis municipais, além de ter a faculdade de regulamentar a aplicação das penalidades previstas neste capítulo.

TÍTULO II **DA FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

CAPÍTULO I **Da Fiscalização Ambiental**



Art. 91 - As ações fiscalizatórias promovidas pelo IQUAMA na seara ambiental serão executadas tendo como base as orientações e os princípios estabelecidos nesta lei e deverão estar em conformidade com as legislações estaduais e federais vigentes.

Art. 92 - A responsabilidade de planejar e executar as ações fiscalizatórias ambientais no Município de Aracati ficará a cargo da Gerência de Fiscalização do IQUAMA e de seus fiscais competentes, que desenvolverá ações preventivas e repressivas no sentido de garantir o cumprimento da legislação ambiental Municipal, Estadual e Federal, através de coordenação, planejamento, supervisão e promoção de ações de fiscalização na área de atuação.

Art. 93 - No que tange aos procedimentos de aplicações de multas e prazos para defesa deverá ser observado os termos da legislação pertinente a nível municipal, estadual e Federal, observando sempre que a defesa administrativa deve ser dirigida à "Autoridade Julgadora de Autos de Infração da Superintendência do IQUAMA - Aracati"

Art. 94 - O IQUAMA promoverá sempre e constantemente, a articulação do exercício do seu poder de polícia administrativa para o ordenamento do uso e da ocupação do solo com o exercício das competências correspondentes nos demais níveis municipais, além de ter a faculdade de regulamentar a aplicação das penalidades previstas neste capítulo.

SEÇÃO VI

TÍTULO I

DO SISTEMA PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS

CAPÍTULO I

DA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Art. 95 - O Sistema para Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil será constituído por um conjunto integrado de áreas físicas e ações, descritas a seguir:

I - rede de pontos de entrega para pequenos volumes de resíduos da construção civil, implantada em bacias de captação de resíduos, denominados Recitulos;

II - serviço disque coleta para pequenos volumes direcionado a geradores privados de resíduos da construção civil;



III - ações voltadas para a informação, orientação e educação ambiental dos geradores, transportadores de resíduos, munícipes, instituições sociais multiplicadoras, definidas em programas específicos e permanentes;

V - ações de gestão integrada, incluindo o controle e fiscalização definidas em programa específico;

Art. 96 - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão ser elaborados e implementados pelos grandes geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

Art. 97 - Os pequenos e grandes geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.

Art. 98 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em locais inadequados, como corpos d'água, lotes vagos, fundos de vale e em áreas protegidas por lei.

Art. 99 - Cabe aos geradores a responsabilidade sobre o gerenciamento dos resíduos produzidos nas atividades de construção, reformas, reparos e demolições de estruturas, edificações e estradas, bem como, por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos.

Art. 100 - Com base nas Resoluções CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e 348, de 16 de agosto de 2004 os resíduos da construção civil serão classificados da seguinte forma:

I - Resíduos Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

- a) de construção, demolição, reformas, e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem;
- b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa e concreto;
- c) de processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios) produzida nos canteiros de obras;



II - Resíduos Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros.

III - Resíduos Classe C: são os resíduos não perigosos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso.

IV - Resíduos Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

CAPÍTULO II DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 101 - O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é composto pela rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, denominados, Recitulhos.

§ 1º - Os Recitulhos constituem serviço da Administração Pública podendo ser operados exclusivamente por particulares, desde que o serviço público em referência seja outorgado por meio de concessão ou permissão, precedidas de licitação, nos termos da legislação federal pertinente.

§ 2º - Os Recitulhos serão implantados, preferencialmente, em locais anteriormente degradados por ações de deposição irregular de resíduos.

§ 3º - Os Recitulhos também devem receber de munícipes e pequenos transportadores cadastrados, descargas de resíduos de construção, limitadas ao volume de 2 (dois) metros cúbicos por evento de descarga ou por viagem/dia.

§ 4º - Não será permitida nos Recitulhos, a descarga de resíduos domiciliares não inertes, oriundos do preparo de alimentos, e ainda resíduos industriais ou resíduos dos serviços de saúde.



§ 5º - Desde que aprovados pelo órgão ambiental, os Recitulhos poderão ser operados em parceria ou de forma compartilhada, com associação de moradores ou de bairro do entorno da área, visando, com isso, promover a inserção social da comunidade do entorno.

§ 6º - Será considerada preferencial para concessão dos Recitulhos que as empresas ou entidades interessadas desenvolvam ações de coleta seletiva de lixo reciclável, em cumprimento as suas funções originais e a operação realizada na área.

Art. 102 - Os geradores de pequenos volumes, após o preenchimento da ficha de caracterização no órgão ambiental e posterior recebimento de código de autorização, poderão recorrer, por meio do Disque Coleta para Pequenos Volumes, à remoção dos resíduos, que deverá ser realizada pela empresa contratada pelo serviço de limpeza municipal.

Parágrafo único - A implantação e operação do serviço de Disque Coleta para pequenos volumes deverá ser de responsabilidade da empresa de coleta pública.

Art. 103 - O Poder Público deverá destinar áreas e espaços livres reservados ao uso público para a instalação dos Recitulhos, preferencialmente os já degradados, visando a recuperação destes espaços nos aspectos paisagísticos e ambientais.

CAPÍTULO III

DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Art. 104 - O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ser apresentado por grandes geradores de resíduos sólidos ou da construção civil que se enquadrem nas características abaixo estabelecidas:

I - Proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em volume superior a 600 (seiscentos) litros diários;

II - Condomínio residencial ou de uso misto, cuja soma dos resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de



Normas Técnicas (ABNT), gerados pelas unidades autônomas que os compõem, seja em volume total médio diário igual ou superior a 600 (seiscentos) litros;

III- Geradores de resíduos sólidos perigosos, qualquer que seja seu volume; ou

IV - Geradores de resíduos da construção civil que produzam volume superior a 2.000 l (dois mil litros) equivalente a 2,0 m³ (dois metros cúbicos) de resíduos da construção civil, por evento de descarte ou viagem/dia;

§ 1º - Os empreendimentos, atividades ou obras, incluindo reformas e resíduos de massa verde, que não se enquadrem nos critérios acima estabelecidos, deverão requerer gratuitamente a Isenção do Plano de Gerenciamento de Resíduos, através do preenchimento e assinatura do Formulário de Preenchimento de Pequeno Gerador requerido ao Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA.

§ 2º - Ficam isentos da apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil os considerados pequenos geradores, e cuja a obra possua até 300 m² (trezentos metros quadrados) de área construída ou até 100 m² (cem metros quadrados) no caso de demolição.

§ 3º - Os geradores de grandes volumes de resíduos de construção civil cujos empreendimentos dependam da expedição de alvará ou autorização de aprovação, deverão desenvolver e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, em conformidade com as diretrizes da Resolução nº 307/02, 348/04, sob pena de não ser expedido o respectivo Alvará, a Autorização ou o Habite-se.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES PELO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

Art. 105 - São responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos:

I - o Proprietário do imóvel e/ou do empreendimento;

II - o Construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha poder de decisão na construção ou reforma;

III - as Empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta, transporte, beneficiamento e disposição de resíduos de construção civil.



Art. 106 - É proibida a deposição ou lançamento de resíduos sólidos urbanos:

I - nos passeios, vias, logradouros públicos, praças, jardins, terrenos baldios, escadaria, passagens, canais, pontes, nascentes, córregos, rios, lagos, lagoas, áreas de preservação permanentes, maciços florestais e demais áreas de interesse ambiental;

II - nas caixas públicas receptoras, sarjetas, valas e outras passagens de águas pluviais, bem como reduzir a vazão em tubulações, pontilhões ou outros dispositivos;

III - nos poços de vistorias de redes de drenagem de águas públicas, esgotos, eletricidade, telefone, buelro e semelhantes;

IV - em poços e cacimbas, mesmo que abandonados;

Parágrafo único. Os meios de transportes que transportarem qualquer tipo de resíduo urbano e os depositarem nos locais citados no caput estarão sujeitos, além da multa, a sua apreensão e remoção para o depósito da Prefeitura. Dependendo a sua liberação do pagamento das despesas da remoção adequada dos resíduos e das multas.

Art. 107 - Responderá pela infração e/ou acidentes ambientais, quem por qualquer modo os cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar, estabelecendo-se para tanto o seguinte princípio para identificar os responsáveis:

I - gerador, quando a infração e/ou acidente ocorrer em suas instalações;

II - transportador, quando a infração ou acidente ocorrer durante o transporte;

III - responsável pela unidade receptora, quando a infração ou acidente ocorrer em suas instalações.

Parágrafo único. O proprietário da área incorrerá na mesma infração imputada aos responsáveis previstos no caput deste artigo, naquilo que lhe for pertinente e imputado por esta Lei.

SEÇÃO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



Art. 108 - O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença ou autorização expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da licença ou autorização;

III - Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;

IV - Descumprimento dos condicionantes da Licença ou Autorização Ambiental expedida.

Art. 109 - Os estudos ambientais apresentados devem obedecer ao Termo de Referência emitido pelo órgão.

§ 1º - Termo de Referência é um documento elaborado pelo órgão ambiental licenciador municipal, que define os parâmetros e estabelece as diretrizes e os critérios gerais minimamente necessários para a elaboração do estudo ambiental específico.

§ 2º - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por empresas ou profissionais cadastrados junto ao órgão licenciador municipal, às expensas do empreendedor ou de quem tiver interesse.

§ 3º - O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos ambientais serão responsáveis pelas informações apresentadas e omissões constatadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

Art. 110 - O IQUAMA poderá, mediante parecer técnico que embase decisão motivada, assegurado o princípio do contraditório, modificar as medidas de controle e de adequação do empreendimento ou determinar dispensa ou complementação dos estudos apresentados, sempre no interesse da proteção ambiental.

Art. 111 - As atividades constantes no Anexo IV, desta Lei, deverão observar suas normas e critérios de classificação para fins de licenciamento ambiental.



Art. 112 - No licenciamento de atividades, obras ou empreendimentos, deve constar despacho e/ou parecer do setor responsável, atestando a adequabilidade da atividade ao sistema viário e ao zoneamento de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Diretor Municipal.

Art. 113 - Nos casos em que os requerimentos submetidos à aprovação apresentarem pendências técnicas sanáveis, deverá o interessado solucioná-las no prazo máximo 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento de comunicado oficial, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado, se solicitado com a devida justificativa.

§ 1º - O interessado poderá apresentar recurso ao chefe da Coordenadoria responsável pela análise do processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

§ 2º - A inexistência de manifestação do empreendedor dentro do prazo mencionado no presente artigo resultará no arquivamento do processo.

Art. 114 - Os requerimentos apresentados com deficiência documental serão liminarmente indeferidos e arquivados antes de serem submetidos a qualquer análise.

Parágrafo único. Os interessados serão notificados do indeferimento do processo por deficiência documental, podendo apresentar recurso ao chefe da Coordenadoria responsável pela análise do processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Art. 115 - O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, com apresentação de nova documentação e mediante novo pagamento de custo da licença requerida.

Art. 116 - No Licenciamento Ambiental dos empreendimentos sujeitos ao EIA/RIMA é obrigatória a realização de Audiência Pública, disciplinada em lei específica.

§ 1º - O Poder Público Municipal publicará Edital no Diário Oficial e em jornal de grande circulação local, comunicando a realização da Audiência Pública, com no mínimo 15 (quinze) dias úteis de antecedência.

§ 2º - Constará do edital mencionado no § 1º deste artigo:

- a) - Data, local e hora da audiência;



b) - Endereço completo do local onde se encontra o EIA/RIMA à disposição dos interessados.

§ 3º - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas referentes à realização da audiência pública.

§ 4º - A Audiência Pública obedecerá, além das normas estabelecidas pela Legislação Federal pertinente, as seguintes condições:

I - Preliminarmente será obrigatória a leitura e apresentação do projeto em análise, que deverá:

- a) Ser apresentado pela equipe técnica responsável pela elaboração do EIA/RIMA;
- b) Conter informações a respeito da área de influência do projeto;
- c) Utilizar linguagem acessível, ilustrada por mapas, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender e analisar os impactos, bem como as consequências ambientais de sua implantação;
- d) A Audiência Pública deverá ocorrer em dia útil, em horário diurno, e preferencialmente em localidade da área de influência direta do projeto;

II - No processo de discussão deve-se analisar, preferencialmente, as questões e implicações técnicas socioambientais do projeto.

Art. 117 - Nos casos de empreendimentos a serem instalados em áreas de loteamentos, áreas industriais ou distritos industriais previamente licenciados, caso não se verifique mudança do uso definido na licença original, o licenciamento para o novo empreendimento será iniciado a partir da Licença de Instalação - LI, podendo ser requerido Estudos Ambientais, inclusive EIA-RIMA.

Art. 118 - Empreendimentos ou Atividades que possuem Licença Ambiental vigente, ou Licença Ambiental vencida, emitidas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, podem requerer a renovação ou a regularização no Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA, de acordo com os critérios abaixo estabelecidos:

- a) Licença Ambiental a vencer: o interessado poderá requerer renovação, gozando de todos os direitos estabelecidos no Art. 45 da presente lei, desde que não tenha feito qualquer modificação no empreendimento ou atividade autorizada, comprove o



atendimento a todos os condicionantes da Licença expedida pelo órgão ambiental estadual, e não responda a processos administrativos na SEMACE.

b) Licença Ambiental vencida: o interessado deverá requerer a Regularização, de acordo com o disposto no Título IV da Seção IV.

§ 1º - Nos casos de empreendimentos ou atividades que possuam Licença vigente emitida pela SEMACE, e necessitam requerer a Licença Ambiental subsequente, o licenciamento poderá ser absorvido pelo Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA.

§ 2º - O prosseguimento do licenciamento disposto no parágrafo anterior será autorizado desde que o interessado não tenha feito qualquer modificação no empreendimento ou atividade autorizada, comprove o atendimento a todos os condicionantes da Licença expedida anteriormente pelo órgão ambiental estadual, e não responda a processos administrativos na SEMACE.

§ 3º - A mudança de requerente, pessoa física ou jurídica, deverá ocorrer em procedimento específico anterior as solicitações previstas neste artigo.

§ 4º - Caso o empreendimento tenha sido modificado sem autorização, independente da Licença estar vencida ou a vencer, o empreendedor deverá solicitar alteração de Projeto através de procedimento de regularização, ficando a critério do órgão ambiental a autorização e continuidade da ampliação.

Art. 119 - Sempre que solicitados estudos ambientais, a remuneração de análise será calculada pela fórmula proposta para esse fim, todavia, o número horas técnicas de trabalho serão definidos como segue:

TIPO DE ESTUDO	HORAS TRABALHADAS
Análise de Risco	(10)
Estudo Ambiental Simplificado (EAS)	(10)
Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA)	(10)
Gerenciamento de Risco	(10)
Plano de Controle Ambiental (PCA)	(10)

50 de 73



Plano de Controle e Monitoramento Ambiental (PCMA)	(10)
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)	(10)
Relatório Ambiental Preliminar (RAP)	(10)
Perícia Ambiental	(10)
Relatório de Controle Ambiental (RCA)	(10)
Estudo de Impacto sobre Vizinhança	(10)
Auditoria Ambiental	(10)
Plano de Desmatamento Racional (PDR)	(16)
Plano de Manejo Florestal (PMF)	(16)
Relatório Ambiental Simplificado (RAS)	(16)
Plano de Contingência	(10)
Plano de Emergência	(10)
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)	(10)
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	(10)
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)	(10)
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/ RIMA)	A definir para cada caso
Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, Programas e Planos Públicos (AAEPPPP)	A definir para cada caso

Parágrafo único. Para a definição de quantidade de horas necessárias para a análise de Estudo Ambiental não elencados, ou que não possuam definição de valor expresso no Anexo III, aplica-se a menor quantidade de hora definida na tabela acima.



Art. 120 - Os pedidos de licenciamento protocolizados no IQUAMA deverão ser analisados à luz da legislação vigente à época da concessão, renovação ou regularização da respectiva licença, mesmo aquelas provenientes da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

§ 1º - Caso pretenda garantir a continuidade de empreendimentos desenvolvidos em várias etapas, o interessado deverá obter Licença Prévia (LP) para a concepção geral do empreendimento, prevendo cronograma físico de execução das etapas e empreendimentos individuais e respectivos prazos.

§ 2º - Para alterar o cronograma de execução, o interessado deverá solicitar nova Licença Prévia (LP) para concepção geral do empreendimento com o novo cronograma de execução.

Art. 121 - Obedecida a Legislação própria e os parâmetros estabelecidos nesta Lei, as competências da estrutura do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente de Aracati - IQUAMA serão fixadas em Regulamento a ser aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo no prazo de até 90 (noventa) dias a partir da publicação desta Lei.

Art. 122 - Ficam transferidas para o Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati - IQUAMA a execução de todos os projetos, convênios, acordos, ajustes e contratos referentes ao controle urbano e rural características urbanas consolidadas que a municipalidade mantém em órgãos e entidades públicas e privadas.

Art. 123 - Os tributos cobrados para os Processos de Regularizações, Permissões, Licenças e outras autorizações de competência do IQUAMA, serão cobrados por este Instituto na forma disposta no Anexo III da presente lei.

Art. 124 - O Poder Executivo, no interesse da Administração, fica autorizado a efetuar transferência de recursos para custeio total ou complementar de despesas do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati - IQUAMA, desde que atendidos claramente os interesses locais e os dispositivos constantes no inciso II do Art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo a aplicação desses recursos no pagamento de:

- I - Despesas com pessoal e encargos sociais;
- II - Execução de suas atribuições.



Art. 125 - Os processos de contratação e/ou convênios que forem regidos pela Lei Nº 8.666/93, serão elaborados e processados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aracati.

Art. 126 - Aplica-se a legislação federal, ou na ausência da mesma aplica-se a legislação estadual, como norma geral nas hipóteses não reguladas pela presente Lei.

Parágrafo único. Na hipótese não regulada pela presente Lei, se houver legislação federal e estadual sobre o mesmo assunto, aplica-se a mais restritiva.

Art. 127 - A presente Lei será regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 128 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observando os Princípios da Anterioridade e da Noventena, no que couber, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO I – CARTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019

NOMENCLATURA DO CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO MENSAL
Superintendente	1	R\$ 9.000,00
Procurador Autárquico	1	R\$ 4.500,00
Assessor Técnico	2	R\$ 4.500,00
Coordenador de Desenvolvimento e Meio Ambiente	1	R\$ 1.900,00
Gerente Operacional de Unidade de Conservação	1	R\$ 2.500,00
Gerente de Zoneamento e Georreferenciamento	1	R\$ 998,00
Coordenador de Controle Ambiental	1	R\$ 1.900,00
Gerente de Licenciamento e Monitoramento Ambiental	1	R\$ 998,00
Gerente de Fiscalização Ambiental	1	R\$ 998,00
Coordenador de Obras e Posturas	1	R\$ 1.900,00
Gerente de Controle Urbano	1	R\$ 998,00
Gerente de Fiscalização de Controle Urbano	1	R\$ 998,00
Coordenador de Gestão Administrativa e Financeira	1	R\$ 1.900,00
Gerente Financeiro de Pessoal, Patrimônio e Logística	1	R\$ 998,00
Gerente de Protocolo e Arquivo	1	R\$ 998,00
Coordenador de Sistemas de Informação	1	R\$ 1.900,00

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO II – CARTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019

ORGANOGRAMA DO INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE



PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.


BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO III - CARTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019
TABELA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FÓRMULA
1	Ambulante ou camelô, pessoa física, que exerce atividade profissional de forma itinerante, com ou sem emprego de tabuleiro ou outro apetrecho.	10 UFIRM/ dia 80 UFIRM/ mês 300 UFIRM/ ano 20 UFIRM/ dia em eventos especiais
2	Ambulante ou camelô, pessoa física, que exerce atividade profissional em local definido pelo Poder Público Municipal, com ou sem emprego de tabuleiro ou outro apetrecho.	15 UFIRM/ dia 150 UFIRM/ mês 300 UFIRM/ ano 40 UFIRM/ dia em eventos especiais
3	Aprovação de Projeto e concessão de alvará de construção para empreendimentos residenciais, construídos ou em construção sem qualquer autorização, por m2	1,8 UFIRM
4	Aprovação de Projeto e concessão de alvará de construção para empreendimentos não residenciais, construídos ou em construção sem qualquer autorização:	$V = \{ [G \times (B \times C) + (I \times THT \times FCHT)] \times PAT \}$
5	Licença Ambiental Prévia - LP	$V = \{A \times (B \times C) + (D \times E) + (G \times P) + F\}$
6	Licença Ambiental de Instalação - LI	$V = \{A \times (B \times C) + (D \times E) + (G \times P)\}$
7	Licença Ambiental de Operação - LO	$V = \{A \times (B \times C) + (D \times E) + (G \times P)\}$
8	Autorização para poda de árvore	$V = \{A \times (B \times C)\} \times H$
9	Licença Ambiental Simplificada	$V = A \times (LP + LI)$
10	Consulta Prévia	300 UFIRM
11	Autorização Ambiental para atividades de natureza ou caráter Temporário com Potencial Poluidor Degradador Baixo	$V = \{A \times (B \times C) + (G \times P)\}$
12	Autorização Ambiental com Potencial Poluidor Degradador Médio	$V = \{A \times (B \times C) + (G \times P)\}$
13	Autorização Ambiental com Potencial Poluidor Degradador Alto	$V = \{A \times (B \times C) + (G \times P)\}$



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

14	Regularização de obras e empreendimentos, sujeitos ao licenciamento ambiental, em construção sem qualquer licença ambiental	$V = \{[A \times (LP + LI) + (D \times E)] + F\} \times G$
15	Regularização de obras e empreendimentos, sujeitos ao licenciamento ambiental, em construção com licença ambiental vencida	$V = (PAT \times LI) \times G$
16	Regularização de atividades e empreendimentos, sujeitas a Licença de Operação, em funcionamento sem qualquer licença ambiental	$V = \{[A \times (LP + LI + LO) + (D \times E)] + F\} \times G$
17	Regularização de atividades e empreendimentos, sujeitas a Licença de Operação, em funcionamento com licença ambiental vencida	$V = \{PAT \times (LI + LO)\} \times G$
18	Análise de estudos: Análise de Risco; Estudo Ambiental Simplificado (EAS); Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA); Gerenciamento de Risco; Plano de Controle Ambiental (PCA); Plano de Controle e Monitoramento Ambiental (PCMA); Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); Relatório Ambiental Preliminar (RAP); Perícia Ambiental; Relatório de Controle Ambiental (RCA); Relatório de Controle Ambiental (RCA); Estudo de Impacto sobre Vizinhança; Auditoria Ambiental; Plano de Contingência; Plano de Plano de Emergência; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS); Plano de Desmatamento Racional (PDR); Plano de Manejo Florestal (PMF); Relatório Ambiental Simplificado (RAS).	$V = \{[(B \times C) + (A \times THT \times FCHT)] \times PAT\}$
19	Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT)	150 UFIRM
20	Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental-RAMA	50% do valor atualizado da respectiva licença requerida anteriormente
21	Cadastro de Consultores	285 UFIRM
22	Declaração de Isenção	SEM CUSTO
23	Certidão Negativa de Débito Ambiental	SEM CUSTO
24	Índice de Fumaça/Veículo inspecionado	30 UFIRM
25	Revalidação de Plantas	SEM CUSTO
26	Cadastro de Produtos Agrotóxicos Comercializados no Estado (validade 5 anos)	240 UFIRM

57 de 78



27	Alteração de Cadastro de Agrotóxico	80 UFIRM
28	Coleta e Transporte de Resíduos sólidos não Perigosos	750 UFIRM/ano por cada veículo
29	Coleta e Transporte de Resíduos Vegetais e da Construção Civil	750 UFIRM/ano por cada veículo
30	Coleta e Transporte de Resíduos sólidos Perigosos	1.165 UFIRM/ano por cada veículo
31	Coleta e Transporte de Resíduos sólidos Perigosos de Serviços de Saúde	1.235 UFIRM/ano por cada veículo
32	Coleta e Transporte exclusivo de Resíduos Sólidos Recicláveis	250 UFIRM/ano por cada veículo

Onde:

V =	Preço Global expresso em UFIRM
A =	Quantidade mínima de Técnicos envolvidos na análise: A1 = 1 (para empreendimentos ou atividades de PPD Baixo) A2 = 2 (quantidade para empreendimentos ou atividades de PPD Médio) A3 = 3 (quantidade para empreendimentos ou atividades de PPD Alto)
B =	Despesas de deslocamento, observada a seguinte escala, tornando-se como referencial o centro de Aracati: Até 4Km = 150 UFIRM Maior que 4km e menor que 8km = 200 UFIRM Maior que 8km = 250 UFIRM
C =	Quantidade de deslocamentos previstos C1 = 1 (para área construída bruta de até 1.000m ²) C2 = 2 (para área construída bruta acima de 1.001m ² até 3.000m ²) C3 = 3 (para área construída bruta acima de 3.001m ²)
D =	Despesas com consultores equivalentes a 5.000 UFIRM, se contratados com justificativa
E =	Quantidade de consultores
F =	Câmara Técnica correspondente a 1.500 UFIRM, para EIA/RIMA
G =	Área da atividade: G1 = 1 (para área construída bruta de até 200m ²) G2 = 1,2 (para área construída bruta acima de 201m ² até 500m ²) G3 = 1,4 (para área construída bruta acima de 501m ² até 1.000m ²) G4 = 1,6 (para área construída bruta acima de 1.001m ² até 3.000m ²) G5 = 1,8 (para área construída bruta acima de 3.001m ² até 5.000m ²) G6 = 2 (área construída bruta acima de 5.001m ²)
H =	Área para desmatamento ou poda: H1 = 1,1 (para área de perímetro com até 50m ²)



	H2 = 1,4 (para área de perímetro de 51m ² até 500m ²) H3 = 1,7 (para área de perímetro de 501m ² até 1.000m ²) H4 = 2 (para área de perímetro acima de 1.001m ²)
P =	Potencial Poluidor Degradador: P1 = 200 UFIRM (Potencial Poluidor Degradador Baixo) P2 = 500 UFIRM (Potencial Poluidor Degradador Médio) P3 = 800 UFIRM (Potencial Poluidor Degradador Alto)
LP =	Total do preço global expresso resultante do custo da Licença Prévia
LI =	Total do preço global expresso resultante do custo da Licença de Instalação
LO =	Total do preço global expresso resultante do custo da Licença de Operação
THT =	Total de horas técnicas necessárias para análise do processo
FCHT =	Fator custo unitário de hora técnica = 21,7756 UFIRM/hora
PAT =	Peso atribuído ao fator análise técnica = 1,5
I =	Quantidade de Técnicos envolvidos na análise: I1 = 1 (para área construída bruta de até 200m ²) I2 = 1 (para área construída bruta acima de 201m ² até 500m ²) I3 = 2 (para área construída bruta acima de 501m ² até 1.000m ²) I4 = 3 (para área construída bruta acima de 1.001m ² até 3.000m ²) I5 = 3 (para área construída bruta acima de 3.001m ² até 5.000m ²) I6 = 4 (para área construída bruta acima de 5.001m ²)

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.


BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO IV – CARTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019

**LISTA DE ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DO
ARACATI – CE**

CLASSIFICAÇÃO PELO POTENCIAL POLUIDOR DEGRADADOR – PPD

CÓDIGO	ATIVIDADE	PPD
01.00	AGROPECUÁRIA	
01.01	Criação de Animais – Sem Abate (avicultura, ovinocaprino cultura, suinocultura, bovinocultura, escargot, ranicultura)	M
01.02	Cultivo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares	B
01.03	Floricultura (com defensivos)	A
01.04	Floricultura (sem defensivos)	M
01.05	Projetos Agrícolas de sequeiro (com defensivos)	A
01.06	Projetos Agrícolas de sequeiro (sem defensivos)	M
01.07	Projetos de Assentamentos e de Colonização	M
01.08	Projetos de Irrigação (com defensivos)	A
01.09	Projetos de Irrigação (sem defensivos)	M
01.10	Registro de estabelecimento comercializador de agrotóxicos	M (AA)
01.11	Registro de estabelecimento utilizador de agrotóxicos	A (AA)
01.12	Registro de empresas prestadoras de serviço utilizadoras de agrotóxicos (dedetizadoras)	A (AA)
01.13	Cadastro de produtos agrotóxicos comercializados no Estado	A (AA)
01.14	Plantios Florestais com Espécies Exóticas (sem irrigação e sem aplicação de agrotóxicos)	M
01.15	Plantios Florestais com Espécies Exóticas (com irrigação e com aplicação de agrotóxicos)	A
01.16	Plantios Florestais com Espécies Nativas (sem irrigação e sem aplicação de agrotóxicos)	B
01.17	Plantios Florestais com Espécies Nativas (com irrigação e com aplicação de agrotóxicos)	A
01.18	Outros	
02.00	AQUICULTURA	
02.01	Carcinicultura	M
02.02	Carcinicultura – Laboratórios de Larvicultura	M
02.03	Piscicultura – Produção em Viveiros	M
02.04	Piscicultura – Produção em Tanque – Rede	M
02.05	Piscicultura – Produção de Alevinos	M
02.06	Piscicultura – Criação de Peixes Ornamentais	B



02.07	Piscicultura – Pesque & Pague	M
02.08	Algicultura, Mitilicultura e Ostreicultura	B
02.09	Outros	
03.00	COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PRODUTOS	
03.01	Armazenamento Temporário de Resíduos das Classes I – Perigoso ou A – Serviço de Saúde	A
03.02	Armazenamento Temporário de Resíduos Diversos – Exceto Classes I e A	M
03.03	Aterro Industrial / Landfarming	A
03.04	Aterro Sanitário	A
03.05	Coleta e Transporte de Resíduos Agrícolas, Comerciais, Urbanos e de Construção Civil	M (AA)
03.06	Coleta e Transporte de Resíduos Industriais – Exceto Classes I e A	M (AA)
03.07	Coleta e Transporte de Resíduos Industriais – Classes I e A	A (AA)
03.08	Coleta, Transporte e Descarte de Resíduos Sólidos e Líquidos de Embarcações, Plataformas de Petróleo, Terminais de Distribuição de Combustíveis e Indústrias	A (AA)
03.09	Co-Processamento de Resíduos	A
03.10	Transporte e Destinação de resíduos de esgotos sanitários, inclusive aqueles provenientes de fossas	A (AA)
03.11	Disposição de resíduos especiais de agroquímicos e suas embalagens usadas	A (AA)
03.12	Disposição de resíduos especiais de serviços de saúde e similares	A (AA)
03.13	Disposição Final de Resíduos Industriais	A (AA)
03.14	Incineração de Resíduos Sólidos	A (AA)
03.15	Tratamento de Resíduos Sólidos – Classes II-A e II-B	M
03.16	Transporte de Cargas Perigosas, Produtos Perigosos ou Inflamáveis	A (AA)
03.17	Usina de Reciclagem/Triagem de Resíduos	M
03.18	Armazenamento de Produtos Perigosos	A
03.19	Transporte de embalagens vazias de produtos agrotóxicos	A (AA)
03.20	Outros	
04.00	ATIVIDADES DIVERSAS	
04.01	Terraplenagem	M (AA)
04.02	Recuperação de Áreas Contaminadas ou Degradadas	M
04.03	Substituição de Equipamentos Industriais	M (AA)
04.04	Testes Pré-Operacionais	M (AA)
04.05	Outros	
05.00	ATIVIDADES FLORESTAIS	



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

05.01	Desmatamento – Limpeza de Terreno para implantação de empreendimentos	M (AA)
05.02	Desmatamento – Limpeza de Terreno Para Uso Alternativo do Solo visando a implantação de atividades agrícolas e pecuárias	M (AA)
05.03	Desmatamento para Agricultura Familiar	B (AA)
05.04	Desmatamento - Limpeza de Terreno para implantação de Projetos de Reflorestamento	M (AA)
05.05	Uso do Fogo Controlado	A (AA)
05.06	Exploração Florestal sob a forma de Manejo Florestal, Agroflorestal, Silvistoril e Agrosilvistoril	M (AA)
05.07	Exploração de Talhão de Plano de Manejo Florestal, Agroflorestal, Silvistoril e Agrosilvistoril	M (AA)
05.08	Supressão Vegetal (Corte de árvore) nativa/frutífera/ornamental	B (AA)
05.09	Manejo de Fauna Silvestre (Levantamento)	B (AA)
05.10	Manejo de Fauna Silvestre (Monitoramento)	M (AA)
05.11	Manejo de Fauna Silvestre (Salvamento)	A (AA)
05.12	Intervenção em Área de Preservação Permanente	A (AA)
05.13	Certificado de Reposição Florestal	B (AA)
05.14	Outros	
06.00	ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	
06.01	Desmembramento	B
06.02	Parcelamento / Loteamento	M
06.03	Unificação de Imóveis Rurais	B
06.04	Outros	
07.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS	
07.01	Beneficiamento de Gemas	M
07.02	Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos	M
07.03	Britagem de Pedras	M
07.04	Fabricação de Produtos e Artefatos Cerâmicos	M
07.05	Produção de Gesso	M
07.06	Produção de Telhas e Tijolos	M
07.07	Produção de Cal	M
07.08	Produção de Cimento	A
07.09	Outros	
08.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
08.01	Armazenamento, Fracionamento e Distribuição de Óleos Vegetais, Essências para Desinfetantes e Álcool	M
08.02	Base de Armazenamento, Envasamento e ou Distribuição de Combustíveis e Derivados de Petróleo	A
08.03	Lavagem de Veículos	B



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (08) 3421.278

08.04	Postos de Revenda de Combustíveis e Derivados de Petróleo – com ou sem lavagem e ou lubrificação de veículos	M
08.05	Postos ou Centrais de Recolhimento de Embalagem de Agrotóxicos Triplíce Lavadas	A
08.06	Frigoríficos	B
08.07	Outros	
09.00	CONSTRUÇÃO CIVIL	
09.01	Empreendimentos Multifamiliares – Sem Infra- Estrutura (Condomínios e Conjuntos habitacionais)	M
09.02	Empreendimentos Multifamiliares – Com Infra- Estrutura (Condomínios e Conjuntos Habitacionais)	B
09.03	Empreendimentos Unifamiliares – Sem Infra- Estrutura	M
09.04	Empreendimentos Unifamiliares – Com Infra- Estrutura	B
09.05	Autódromos	M
09.06	Cemitérios	A
09.07	Construção de Muro de Contenção	M
09.08	Distrito e Pólo Industrial	A
09.09	Hipódromos	B
09.10	Hospitals e Congêneres	M
09.11	Clinicas e Congêneres	M
09.12	Kartódromos	B
09.13	Laboratórios de Análises Clínicas, Biológicas, Radiológicas e Físico-Químicas	M
09.14	Penitenciárias	M
09.15	Torre Meteorológica, Anemométrica	B
09.16	Barraca de Praia	B
09.17	Complexo Turístico e Hoteleiro	A
09.18	Hotéis	M
09.19	Pousadas, Hospedarias	B
09.20	Parques Temáticos e de Vaquejada	M
09.21	Aeroportos Nacionais e Internacionais	A
09.22	Aeroportos Regionais	M
09.23	Depósito para Armazenamento e Distribuição de Produtos Não Perigosos	B
09.24	Depósitos e Terminais de Produtos Químicos e Produtos Perigosos	A
09.25	Dutos, Gasodutos, Oleodutos e Minerodutos	A
09.26	Implantação de Tubovia e Transportadoras de Correia	M
09.27	Pista de Pouso	M
09.28	Portos	A
09.29	Marinas	A



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

09.30	Outros	
10.00	EXTRAÇÃO DE MINERAIS	
10.01	Jazidas de Empréstimo para Obras Civas	B (AA)
10.02	Extração Água Mineral	M
10.03	Extração de Areia	M
10.04	Extração de Argila	M
10.05	Extração de Argila Diatomácea	M
10.06	Extração de Rochas de Uso Imediato na Construção Civil	M
10.07	Extração de Rochas Ornamentais	M
10.08	Extração de Gemas	M
10.09	Extração de Gipsita	A
10.10	Extração de Minerais Metalíferos	A
10.11	Extração de Minerais Pegmatíticos	M
10.12	Extração de Laterita Ferruginosa	M
10.13	Extração de Magnesita	A
10.14	Extração de Petróleo e Gás Natural	A
10.15	Extração de Saibro	M
10.16	Extração de Rochas Vulcânicas	A
10.17	Extração de Sal	M
10.18	Outros	
11.00	GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
11.01	Linhas de Distribuição até 15kV	B
11.02	Linhas de Transmissão acima de 138 kV	A
11.03	Linhas de Transmissão de até 138 kV	M
11.04	Parque Eólico / Usina Eólica / Central Eólica	M
11.05	Pequena Central Hidrelétrica – PCH	A
11.06	Subestação Abaixadora de Tensão / Seccionadora	A
11.07	Unidade de Co-Geração de Energia Elétrica	M
11.08	Usina Hidrelétrica	A
11.09	Usina Termoelétrica, inclusive Móvel	A
11.10	Energia Solar/Fotovoltaica	M
11.11	Energia a partir de Biomassas	A
11.12	Outros	
12.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE BORRACHA	
12.01	Beneficiamento de Borracha Natural	M
12.02	Fab.de Espuma de Borracha e de Artefatos de Borracha, inclusive látex	M
12.03	Fabricação e Recondicionamento/Recuperação de Pneumáticos	M
12.04	Outros	



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

13.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE COUROS E PELES	
13.01	Acabamento de Couros e Peles	A
13.02	Curtume e outras Preparações de Couros e Peles	A
13.03	Fabricação de Artefatos diversos de Couros e Peles	M
13.04	Fabricação de Cola Animal	A
13.05	Secagem e Salga de Couros e Peles	A
13.06	Outros	
14.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FUMO	
14.01	Atividades de Beneficiamento do Fumo	A
14.02	Fabricação de Cigarros, Charutos, Cigarilhas e similares	A
14.03	Outros	
15.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA	
15.01	Fabricação de Artefatos de Madeira	M
15.02	Fabricação de Chapas, Placas de Madeira Aglomerada, Prensada e Compensada	M
15.03	Fabricação de Estruturas de Madeira e de Móveis	M
15.04	Fabricação de Lápis, Palitos e outros	M
15.05	Preservação e Tratamento de Madeira	M
15.06	Serraria e Desdobramento de Madeira	M
15.07	Produção de Carvão Vegetal	M
15.08	Outros	
16.00	INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE	
16.01	Fabricação e montagem de Carrocerias, Tanques e Caçambas para Caminhões	A
16.02	Fabricação de Peças e Acessórios	A
16.03	Fabricação e Montagem de Aeronaves	A
16.04	Fabricação e Montagem de Veículos Ferroviários	A
16.05	Fabricação e Montagem de Veículos Rodoviários	A
16.06	Fabricação e Reparo de Embarcações e Estruturas Flutuantes	A
16.07	Outros	
17.00	INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE COMUNICAÇÃO	
17.01	Fabricação de Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	A
17.02	Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos, Eletrodomésticos, Informática e Telecomunicações	A
17.03	Fabricação de Componentes Eletromecânicos	A
17.04	Fabricação de Pilhas, Baterias e Outros Acumuladores Eletroquímicos	A
17.05	Recuperação de Transformadores	A
17.06	Outros	
18.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

18.01	Beneficiamento de Algodão	M
18.02	Beneficiamento de Cera de Carnaúba	M
18.03	Beneficiamento de Fibras Vegetais	B
18.04	Processamento de Sementes de Algodão	M
18.05	Outros	
19.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PAPEL E CELULOSE	
19.01	Fabricação de Artefatos de Papel, Papelão, Cartolina, Cartão e Fibra Prensada	M
19.02	Fabricação de Celulose e Pasta Mecânica	A
19.03	Fabricação de Papel e Papelão a partir da celulose	A
19.04	Transformação de Papel, inclusive Reciclados	M
19.05	Outros	
20.00	INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	
20.01	Agroindústria	M
20.02	Beneficiamento de Sal	M
20.03	Beneficiamento, Moagem, Torrefação e Fabricação de Produtos Alimentares	M
20.04	Destilaria de Alcool	A
20.05	Engarrafamento e Gaseificação de Água Mineral/Adicionada de Sais	M
20.06	Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar	A
20.07	Fabricação de Bebidas Alcoólicas	M
20.08	Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas	M
20.09	Fabricação de Conserva	M
20.10	Fabricação de Doces	M
20.11	Fabricação de Farinha de Trigo	M
20.12	Fabricação de Fermentos e Leveduras	M
20.13	Fabricação de Frios e Derivados de Carne	M
20.14	Fabricação de Massas Alimentícias	M
20.15	Fabricação de Rações Balanceadas e de Alimentos Preparados para Animais	M
20.16	Fabricação de Rapadura e Açúcar Mascavo	M
20.17	Fabricação de Vinagre	M
20.18	Indústria de Beneficiamento de Coco	M
20.19	Abatedouros e Charqueadas e Derivados de Origem Animal	A
20.20	Preparação de Pescados e Fabricação de Conservas de Pescado	A
20.21	Preparação, Beneficiamento e Industrialização de Leite e Derivados – Laticínios	A
20.22	Refino/Preparação de Óleo e Gordura Vegetal	M
20.23	Usina de Açúcar e Alcool	A
20.24	Fabricação de Gelo	B



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

20.25	Beneficiamento de Amêndoas de Castanha de Caju	M
20.26	Beneficiamento de Frutas e suas Polpas	M
20.27	Beneficiamento de Mandioca - farinha	M
20.28	Beneficiamento de Mandioca - fecularia	M
20.29	Beneficiamento de Mel de Abelha	B
20.30	Beneficiamento de Milho	B
20.31	Beneficiamento de Trigo	B
20.32	Panificadoras – consumidores de Matéria Prima de Origem Florestal	M
20.33	Outros	
21.00	INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA	
21.01	Fabricação de Artefatos de Material Plástico/Termoplástico	B
21.02	Fabricação de Laminados Plásticos	B
21.03	Fabricação de Móveis Plásticos	M
21.04	Fabricação de Plástico	B
21.05	Indústria de Produtos de Plástico Tipo PVC e derivados	B
21.06	Indústria de Sacos de Ráfia e Tecidos Plásticos	B
21.07	Produção de Espuma Plástica	B
21.08	Reciclagem de Plásticos	M
21.09	Outros	
22.00	INDÚSTRIA MECÂNICA	
22.01	Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios com Trat. Térmico e sem Trat. de Superfície	M
22.02	Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios com Trat. Térmico e Trat. de Superfície	A
22.03	Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios sem Trat. Térmico e com Trat. de Superfície	M
22.04	Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios sem Trat. Térmico e de Superfície	M
22.05	Fabricação de Instalações Frigoríficas	M
22.06	Fabricação de Máquinas de Costura	M
22.07	Fabricação de Refrigeradores	M
22.08	Fabricação de Ventiladores	M
22.09	Fabricação e Montagem de Aerogeradores	M
22.10	Indústria de Geradores Eólicos e Elétricos	M
22.11	Indústria Metalmeccânica	A
22.12	Industrialização de Sistemas Energéticos	M
22.13	Manutenção Industrial	M
22.14	Montagem de Bombas Hidráulicas	M
22.15	Outros	
23.00	INDÚSTRIA METALÚRGICA	



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

23.01	Artefatos de Ferro/Aço e de Metais Não-Ferrosos com Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.02	Artefatos de Ferro/Aço e de Metais Não-Ferrosos sem Tratamento de Superfície	A
23.03	Fabricação de Aço e de Produtos Siderúrgicos	A
23.04	Fabricação de Artefatos de Alumínio	A
23.05	Fabricação de Autopeças para Veículos	A
23.06	Fabricação de Componentes para Aerogeradores	A
23.07	Fabricação de Embalagens Metálicas	A
23.08	Fabricação de Estruturas Metálicas com Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.09	Fabricação de Estruturas Metálicas sem Tratamento de Superfície	A
23.10	Fabricação de Móveis de Aço e Estruturas Metálicas	A
23.11	Metalúrgica de Metais Preciosos	A
23.12	Metalúrgica de Retificação de Peças de Máquinas Industriais	A
23.13	Metalúrgica do Pó, inclusive Peças Moldadas / Estamparia	A
23.14	Metalúrgica dos Metais Não-Ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive Ouro	A
23.15	Prod. de Fundidos de Ferro e Aço / Forjados / Arames / Laminados com Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.16	Prod. de Fundidos de Ferro e Aço / Forjados / Arames / Laminados sem Tratamento de Superfície	A
23.17	Prod. de Laminados / Ligas / Artefatos de Metais Não-Ferrosos com Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.18	Prod. de Laminados / Ligas / Artefatos de Metais Não-Ferrosos sem Tratamento de Superfície	A
23.19	Prod. de Soldas e Anodos	A
23.20	Relaminação de Metais Não-Ferrosos, inclusive Ligas	A
23.21	Serviços de Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.22	Siderurgia	A
23.23	Têmpera e Cementação de Aço, Recozimento de Arames, Tratamento de Superfície	A
23.24	Tratamento de Metais	A
23.25	Outros	
24.00	INDÚSTRIA QUÍMICA	
24.01	Beneficiamento de Cloro	A
24.02	Fabricação de Artefatos de Fibra Sintética	A
24.03	Fabricação de Combustíveis Não-Derivados de Petróleo	A
24.04	Fabricação de Concentrados Aromáticos Naturais, Artificiais e Sintéticos	A



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

24.05	Fabricação de Domissanitários: Desinfetantes, Saneantes, Inseticidas, Germicidas e Fungicidas	A
24.06	Fabricação de Espuma de Baixa Densidade	A
24.07	Fabricação de Fertilizantes e Agroquímicos	A
24.08	Fabricação de Fios de Borracha e Látex Sintéticos	A
24.09	Fabricação de Fósforos de Segurança e Artigos Pirotécnicos	A
24.10	Fabricação de Perfumarias e Cosméticos	M
24.11	Fabricação de Pólvora / Explosivos / Detonantes e Munição para Caça / Desportos	A
24.12	Fabricação de Preparados para Limpeza e Polimento	M
24.13	Fabricação de Produtos Derivados do Processamento de Petróleo	A
24.14	Fabricação de Produtos Derivados do Processamento de Rochas Betuminosas	A
24.15	Fabricação de Produtos Farmacêuticos e Veterinários	M
24.16	Fabricação de Produtos Químicos para Borracha	A
24.17	Fabricação de Produtos Químicos para Calçados	A
24.18	Fabricação de Resinas para Lonas de Freio	A
24.19	Fabricação de Resinas, Fibras e Fios Artificiais e Sintéticos	A
24.20	Fabricação de Sabão e Detergentes	M
24.21	Fabricação de Velas	M
24.22	Fabricação de Solventes Secantes e Graxas	A
24.23	Fabricação de Tinta em Pó, Solventes e Corantes	A
24.24	Fabricação de Tintas, Adesivos, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Impermeabilizantes	A
24.25	Indústria de Fabricação de Concentrados de Cor para Plásticos	A
24.26	Indústria de Fabricação de Princípios Ativos e Defensivos Agrícolas	A
24.27	Indústria de Recuperação de Extintores de Incêndio	M
24.28	Indústria de Gases e Equipamentos	M
24.29	Prod. de Álcool Etilico, Metanol e Similares	A
24.30	Prod. de Óleos / Gorduras e Ceras Vegetais e Animais	A
24.31	Prod. de Óleos Essenciais, Vegetais e Produtos Similares, da Destilação da Madeira	A
24.32	Prod. de Sustâncias e Fabricação de Produtos Químicos	A
24.33	Produção de Argamassa e Massa de Reboco Especiais para Construção Civil	M
24.34	Produção de CO ²	M
24.35	Produção de Gorduras Vegetais Hidrogenadas	M
24.36	Produção de Oxigênio Gasoso	M
24.37	Recuperação e Refino de Solventes, Óleos Minerais, Vegetais e Animais	A



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

24.38	Reembalagem de Produtos Químicos (Soda Cáustica)	A
24.39	Refinaria de Petróleo	A
24.40	Tançagem de Hidrocarbonetos e Álcool	A
24.41	Outros	
25.00	INDÚSTRIA TÊXTIL, DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS, COURO E PELES	
25.01	Beneficiamento de Fibras Têxteis, Vegetais, de origem Animal e sintéticos	M
25.02	Confeções	B
25.03	Fabricação de Artigos de Cama, Mesa e Banho	B
25.04	Fabricação de Calçados, Cintos e Bolsas e seus Componentes	M
25.05	Fabricação de Entretelas e Colarinhos	B
25.06	Fabricação de Estofados	M
25.07	Fabricação de Etiquetas	B
25.08	Fabricação de Fitas Têxteis	B
25.09	Fabricação de Sandálias e Solas para Calçados	M
25.10	Fabricação de Zíper	M
25.11	Fiação de Algodão – sem tingimento	M
25.12	Fiação e Tecelagem – sem tingimento	M
25.13	Indústria Têxtil – com tingimento	A
25.14	Malharia, Tinturaria/Tingimento, Acabamento e Estamparia	A
25.15	Outros Acabamentos em peças do Vestuário e Artigos Diversos de Tecidos	M
25.16	Fabricação de Redes	M
25.17	Fabricação de Elásticos	B
25.18	Outros	
26.00	INDÚSTRIAS DIVERSAS	
26.01	Produção/Beneficiamento de Vidros e Similares	A
26.02	Fabricação de Artefatos de Cimento / Concreto	M
26.03	Fabricação de Artefatos de Fibra de Vidro	A
26.04	Fabricação de Colchões	M
26.05	Fabricação de Giz Escolar	B
26.06	Fabricação de Isolantes Térmicos	M
26.07	Fabricação de Lentes	B
26.08	Fabricação de Semi-Jóias (Bijouterias) – sem banho	B
26.09	Fabricação de Semi-Jóias (Bijouterias) – com banho	A
26.10	Gráficas e Editoras	M
26.11	Lavanderia Industrial	M
26.12	Produção de Emulsões Asfálticas	M
26.13	Produção de Mistura Asfáltica	M
26.14	Usina de Asfalto	M



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

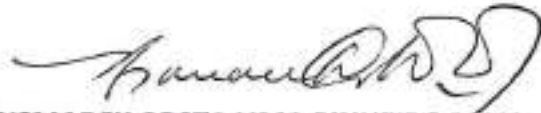
26.15	Usina de Produção de Concreto	M
26.16	Usina Móvel de Areia Asfáltica usinada a quente	M (AA)
26.17	Outros	
27.00	INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA/PAISAGÍSTICA	
27.01	Áreas para Reassentamentos Humanos Urbanos	M
27.02	Implantação de Equipamentos Sociais	B
27.03	Projetos Urbanísticos/Paisagísticos diversos	M
27.04	Requalificação Urbana	M
27.05	Balneário Público	M
27.06	Pólo de Lazer	B
27.07	Implantação de Praça Pública e Ginásio Poliesportivo em área urbana consolidada	B
27.08	Outros	
28.00	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E DE OBRAS DE ARTE	
28.01	Ferrovias – Construção e Ampliação	M
28.02	Ferrovias – Manutenção	B (AA)
28.03	Passagem Molhada sem Barramento de Recurso Hídrico	B
28.04	Passagem Molhada com Barramento de Recurso Hídrico	B
28.05	Pontilhões e Pontes	A
28.06	Rodovias – Construção e Ampliação	M
28.07	Rodovias – Manutenção	B (AA)
28.08	Rodovias - Restauração	M
28.09	Estradas – Construção e Ampliação	M
28.10	Estradas – Manutenção e Restauração	B
28.11	Outros	
29.00	SANEAMENTO AMBIENTAL	
29.01	Estação de Tratamento de Água (ETA Convencional)	M
29.02	Estação de Tratamento de Água com simples desinfecção	B
29.03	Sistema de Abastecimento de Água com simples desinfecção - SAA	B
29.04	Sistema de Abastecimento de Água com Tratamento Completo	M
29.05	Sistema de Esgotamento Sanitário com ETE Não Simplificada	A
29.06	Sistema de Esgotamento Sanitário com ETE Simplificada - Fossa Séptica e Valas de Infiltração – Fossa Séptica, Sumidouros, Filtro Simplificado e Filtro Anaeróbico	M
29.07	Implantação de Banheiros Químicos	M (AA)
29.08	Outros	
30.00	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	
30.01	Estação de Rádio Base para Telefonia Móvel	M
30.02	Estação Repetidora - Sistema de Telecomunicações	B
30.03	Implantação de Sistemas de Telecomunicações	B
30.04	Rede de Telefonia e de Fibra Ótica	B



30.05	Outros	
31.00	OBRAS HÍDRICAS	
31.01	Açudes, Barragens e Diques	M
31.02	Canais de Derivação, interligação de bacias hidrográficas e implantação de sistema adutor	M
31.03	Canais para Drenagem	M
31.04	Captação de Águas Subterrâneas – Poço	M
31.05	Dragagem e Derrocamento em Corpos de Água	M
31.06	Retificação de Corpos Hídricos Correntes	A
31.07	Outros	
32.00	EMPREENHIMENTOS DE FAUNA	
32.01	Criação de Passeriformes Silvestres Nativos – Criação Amadora	B
32.02	Atividade de Criação e Exploração Econômica de Fauna Exótica e de Fauna Silvestre – Jardim Zoológico	M
32.03	Centro de Triagem da Fauna Silvestre - CETAS	M
32.04	Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre Nativa - CRAS	M
32.05	Manutenção da Fauna Silvestre – Mantenedor de Fauna Silvestre	M
32.06	Criação/Criadouro de Fauna Silvestre para fins de Pesquisa	M
32.07	Criação/Criadouro de Fauna Silvestre para fins de Conservação	M
32.08	Atividade de Criação e Exploração Econômica de Fauna Exótica e de Fauna Silvestre-Criação Comercial	M
32.09	Atividade de Criação e Exploração Econômica de Fauna Exótica e de Fauna Silvestre-Revenda de animais vivos	M
32.10	Matadouros, Abatedouros, Frigoríficos, Charqueadas e derivados de Origem Animal - Fauna Silvestre	A
32.11	Outros	

OBS: Atividades sujeitas à Autorização Ambiental (AA). Caso possuam natureza permanente, será necessário requerer a Licença de Operação - LO, ou Regularização de Licença de Operação - REGLO se for o caso.

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.


BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



LEI COMPLEMENTAR Nº 29 / 2021

ARACATI, 29 DE JUNHO DE 2021

ALTERA A LEI Nº 045, DE 04 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA CIDADE DE ARACATI, DA SEDE E NÚCLEOS PRAIANOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O **PREFEITO MUNICIPAL DO ARACATI**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que a Câmara Municipal de Aracati aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - A presente lei altera a Lei nº 045, de 04 de Julho de 2001, redefinindo a **ÁREA DE PROTEÇÃO URBANA (APUR)**, A **ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANA 1 e 4 (ZDU 1 e ZDU 4)**, **ZONA ESPECIAL DE INTERESSE DE SOCIAL 5 e 6 (ZEIS 5 ZEIS 6)** e a **ZONA DE EXPANSÃO URBANA 1 e 5 (ZEU 1 e ZEU 5)**.

Art. 2º - O artigo 17 a Lei nº 045, de 04 de Julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 17** - A Área de Proteção Urbana – APUR - compreende as áreas contíguas às Áreas de Preservação Ambiental Urbana, na margem direita do Rio Jaguaribe, funcionando como área de transição com as outras áreas ou zonas de uso.

§ 1º - Consideram-se Áreas de Proteção Urbana da cidade de Aracati, para efeito desta lei, as faixas correspondentes a 6 m (seis metros) de largura para o lado da margem direita do Rio Jaguaribe, a partir do fim do trapézio (saia) do dique de proteção do município, seguindo por toda a sua extensão.

§ 2º - As delimitações das Áreas de Proteção Urbana são as constantes no Anexo I com o Mapa 1, parte integrante desta lei."

Art. 3º - A **ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANA 1 (ZDU 1)**, **ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANA (ZDU 4)** e **ZONA ESPECIAL DE INTERESSE DE SOCIAL 6 (ZEIS 6)**, ambas na margem direita do Rio Jaguaribe; e as **ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 5 (ZEIS 5)**, **ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU 1)** e a **ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU 5)** ambas na margem esquerda do Rio Jaguaribe serão acrescidas das áreas com índices e limites constantes no Anexo I com o Mapa 1; e MAPAS e MEMORIAL DESCRITIVO GEOREFERENCIADO, no anexo II, parte integrante desta Lei.



LEI COMPLEMENTAR Nº 29 / 2021

ARACATI, 29 DE JUNHO DE 2021

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições legais em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2021.


BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal

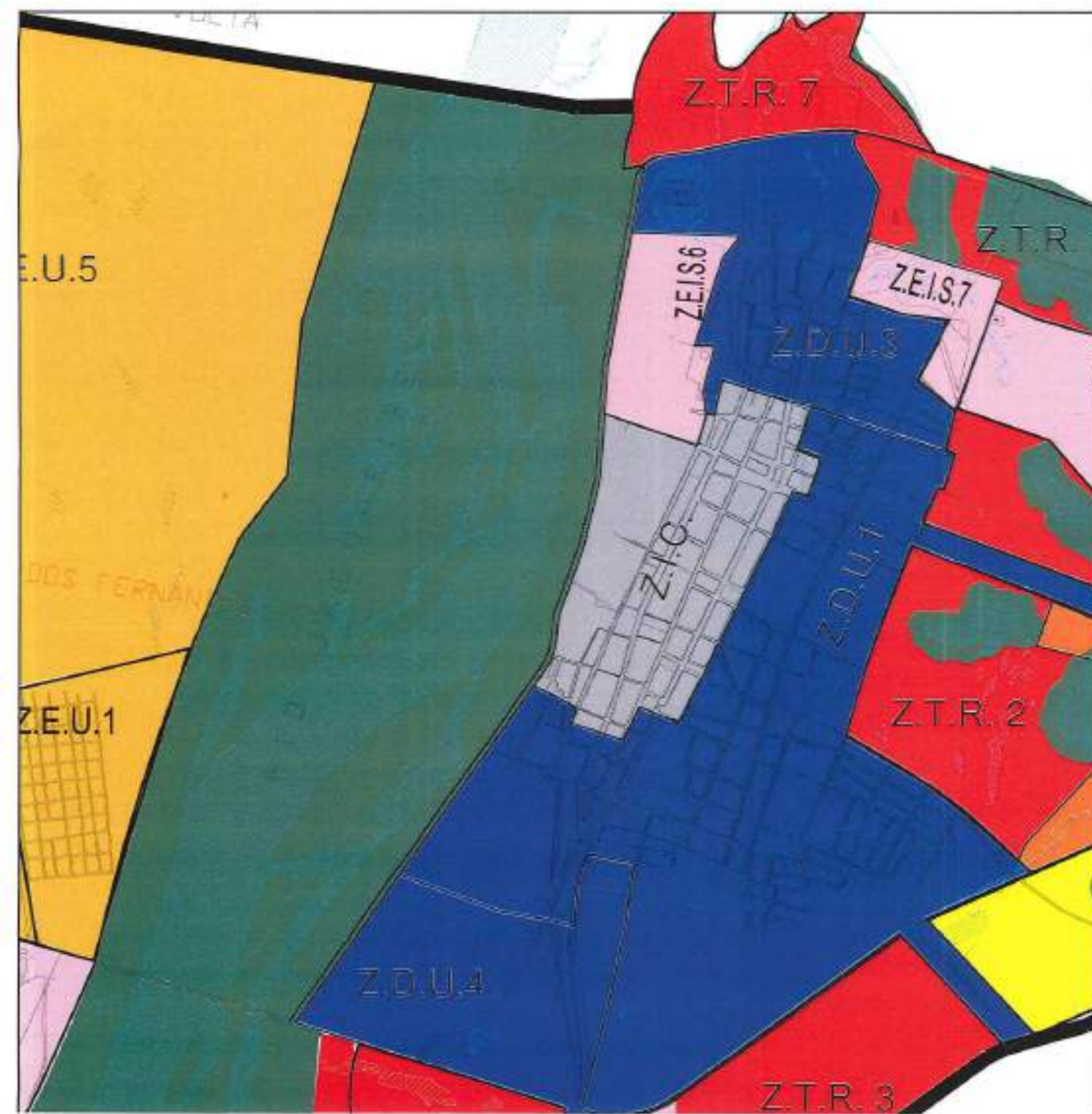


PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

LEI COMPLEMENTAR Nº 29 / 2021

ARACATI, 29 DE JUNHO DE 2021

ANEXO I



LEGENDA

- Z.D.U. - Zona de Desenvolvimento Urbano
- Z.E.U. - Zona de Expansão Urbana
- Z.T. - Zona de Transição
- Z.T.R. - Zona de Transição Rigorosa
- Z.E.I.S. - Zona Especial de Interesse Social
- Z.I.E.A. - Zona de Influência de Equipamento Aeroportuário
- Z.I.C. - Zona de Interesse Cultural
- Z.I. - Zona Industrial
- Z.INST. - Zona Institucional
- ZPP - Zona de Preservação Permanente
- Perímetro Urbano

Mapa em Escala de 1:50.000 e Alterado em 11/2011



DATA:
24/08/2011

REVISÃO:
Mapa: Centro do Sítio - CRA-CI 0403

Folha: Vassourinhas Unidas - CRA-CI 0540-0

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 MAPA: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - SEDE DO MUNICÍPIO
 MACROZONEAMENTO URBANO



LEI COMPLEMENTAR Nº 29 / 2021

ARACATI, 29 DE JUNHO DE 2021

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

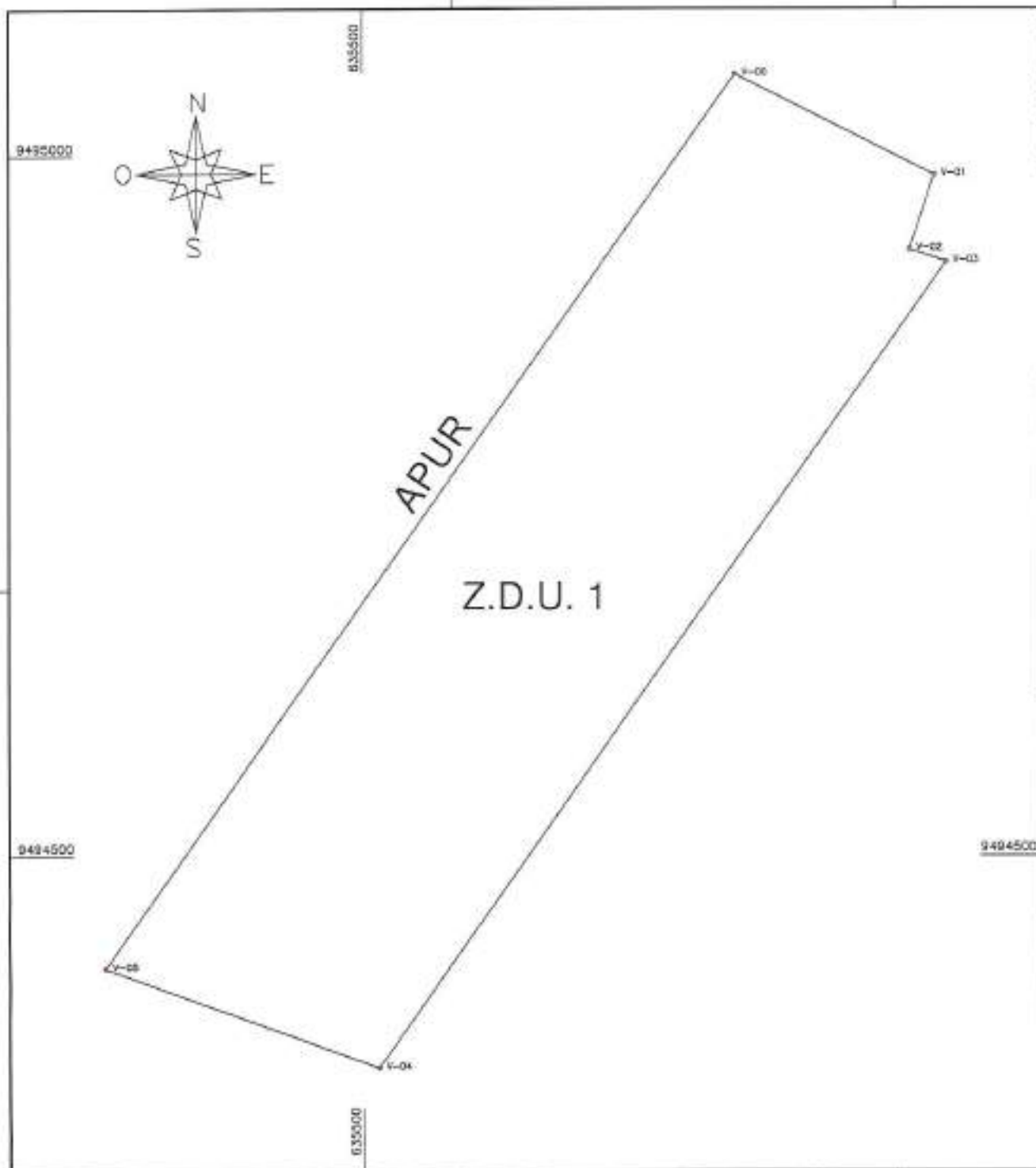
Imóvel : ACRESCENTA-SE À Z.D.U. 1
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI
Município : Aracati U.F: Ce - BR
Comarca : Aracati
Área (ha) : 15,1711
Perímetro (m) : 1.933,35

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto **V-00**, de coordenadas **N 9.495.058,31m e E 635.764,69m**; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **116°58'11"** por uma distância de **158,84m**, até o ponto **V-01**, de coordenadas **N 9.494.986,27m e E 635.906,26m**; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **198°05'12"** por uma distância de **56,15m**, até o ponto **V-02**, de coordenadas **N 9.494.932,89m e E 635.888,83m**; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **108°44'59"** por uma distância de **27,46m**, até o ponto **V-03**, de coordenadas **N 9.494.924,07m e E 635.914,83m**; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **215°02'22"** por uma distância de **703,35m**, até o ponto **V-04**, de coordenadas **N 9.494.348,19m e E 635.511,01m**; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **290°04'17"** por uma distância de **207,02m**, até o ponto **V-05**, de coordenadas **N 9.494.419,24m e E 635.316,56m**; deste segue confrontando com a Área de Proteção Urbana - APUR, com azimute de **35°02'22"** por uma distância de **780,53m**, até o ponto **V-00**, onde teve início essa descrição.

Todas as coordenadas, azimutes e distâncias aqui descritas, estão georreferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de projeção UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39 WGr**, tendo como Datum o **SIRGAS 2000**

Aracati-CE, 26/05/2021

2



LADOS		AZIMUTES	DISTANCIA (m)	COORDENADAS (UTM)	
Vértices	Vértices			E (metros)	N (metros)
V-00	V-01	118°58'11"	158,84	635.784,69	9.495.058,31
V-01	V-02	198°05'12"	56,15	635.905,26	9.494.986,27
V-02	V-03	108°44'59"	27,46	635.886,83	9.494.932,69
V-03	V-04	215°02'22"	703,35	635.914,83	9.494.924,07
V-04	V-05	290°04'17"	207,02	635.511,01	9.494.348,19
V-05	V-00	35°02'22"	780,53	635.316,56	9.494.419,24

PLANTA DO IMÓVEL

FL. ÚNICA

Imóvel: ACRÉSCENTA-SE À Z.D.U. 1
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI
 Município: Aracati
 Cidade: Aracati
 Estado (UF): Ce
 Data: 26/05/2021
 Escala: 1:3000

Área e Perímetro:

Área:
 151710.99 m²
 15.1711 ha
 Perímetro (m):
 1933.35 m

ASSINATURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel : ACRESCENTA-SE À Z.D.U. 4
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI
Município : Aracati U.F: Ce - BR
Comarca : Aracati
Área (ha) : 12,0480
Perímetro (m) : 1.621,49

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto **V-00**, de coordenadas **N 9.494.419,24m** e **E 635.316,56m**; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **110°04'17"** por uma distância de **207,02m**, até o ponto **V-01**, de coordenadas **N 9.494.348,19m** e **E 635.511,01m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **215°02'22"** por uma distância de **52,91m**, até o ponto **V-02**, de coordenadas **N 9.494.304,88m** e **E 635.480,63m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **214°42'58"** por uma distância de **287,82m**, até o ponto **V-03**, de coordenadas **N 9.494.068,29m** e **E 635.316,72m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **215°17'38"** por uma distância de **212,55m**, até o ponto **V-04**, de coordenadas **N 9.493.894,81m** e **E 635.193,91m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **215°08'10"** por uma distância de **44,58m**, até o ponto **V-05**, de coordenadas **N 9.493.858,36m** e **E 635.168,26m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **287°40'34"** por uma distância de **209,66m**, até o ponto **V-06**, de coordenadas **N 9.493.922,02m** e **E 634.968,50m** ; deste segue confrontando com a Área de Proteção Urbana - APUR, com azimute de **35°08'10"** por uma distância de **107,76m**, até o ponto **V-07**, de coordenadas **N 9.494.010,14m** e **E 635.030,51m** ; deste segue confrontando com a Área de Proteção Urbana - APUR, com azimute de **35°17'38"** por uma distância de **211,81m**, até o ponto **V-08**, de coordenadas **N 9.494.183,02m** e **E 635.152,89m** ; deste segue confrontando com a Área de Proteção Urbana - APUR, com azimute de **34°42'58"** por uma distância de **287,38m**, até o ponto **V-00**, onde teve início essa descrição.

Todas as coordenadas, azimutes e distâncias aqui descritas, estão georreferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de projeção UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39 WGr**, tendo como Datum o **SIRGAS 2000**



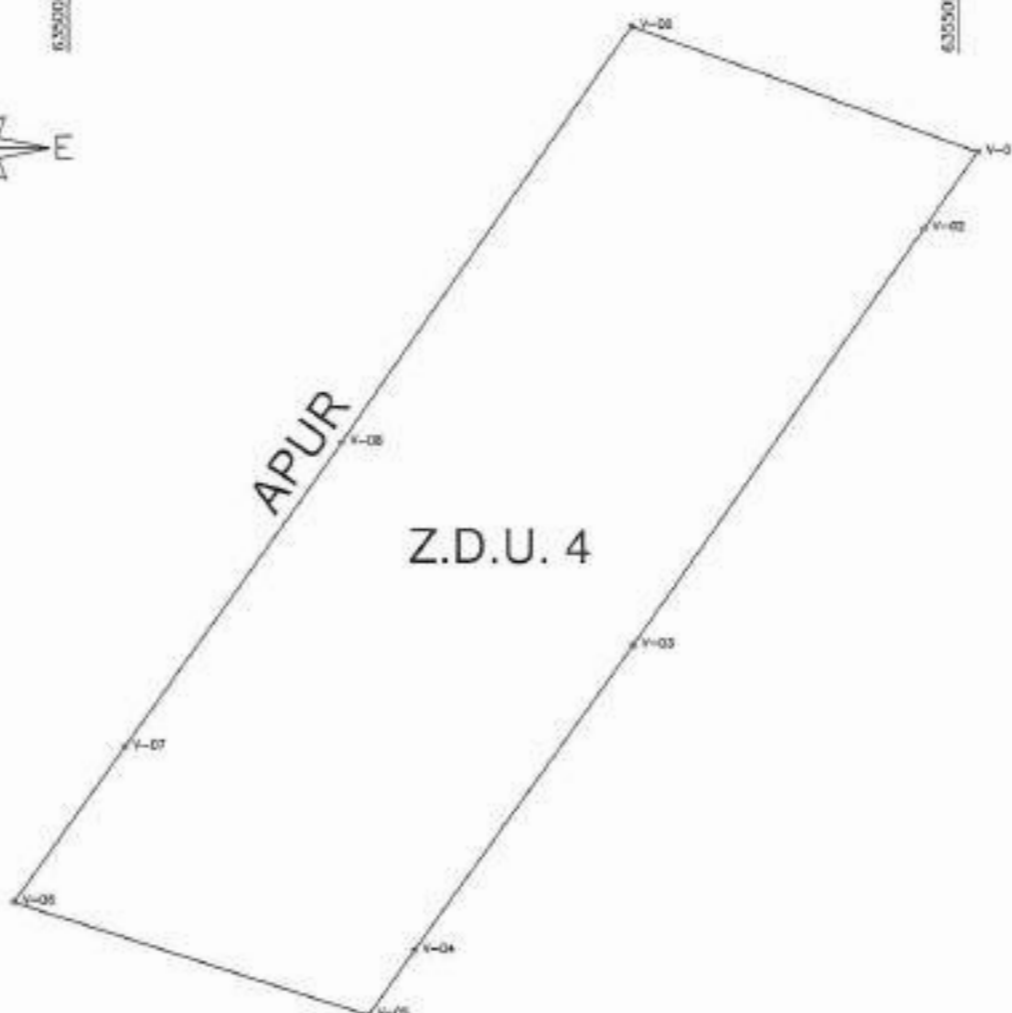


6355000

6355000

9494000

9494000



LADOS		AZMUTES	DISTANCIA (m)	COORDENADAS (UTM)	
Vértices	Vértices			E (metros)	N (metros)
V-00	V-01	110°04'17"	207,02	635.316,56	9.494.419,24
V-01	V-02	215°02'22"	52,91	635.511,01	9.494.348,19
V-02	V-03	214°42'58"	287,82	635.480,63	9.494.304,88
V-03	V-04	215°17'38"	212,55	635.316,72	9.494.068,29
V-04	V-05	215°08'10"	44,38	635.193,91	9.493.894,81
V-05	V-06	287°40'34"	209,66	635.166,26	9.493.858,36
V-06	V-07	35°08'10"	107,76	634.968,50	9.493.922,02
V-07	V-08	35°17'38"	211,81	635.030,51	9.494.010,14
V-08	V-00	34°42'58"	287,38	635.152,89	9.494.183,02

PLANTA DO IMÓVEL

PL ÚNICA

Invet: ACRESCENTA-SE À Z.D.U. 4
 Proprietor: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI
 Município: Aracati
 Conexo: Aracati
 Estado (UF): Ce
 Data: 26/05/2021
 Escala: 1:3000

Áreas e Perímetros

Área:
 120480.19 m²
 12.0480 ha
 Perímetro (m):
 1621.49 m

X53NATIPAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

MEMORIAL DESCRITIVO

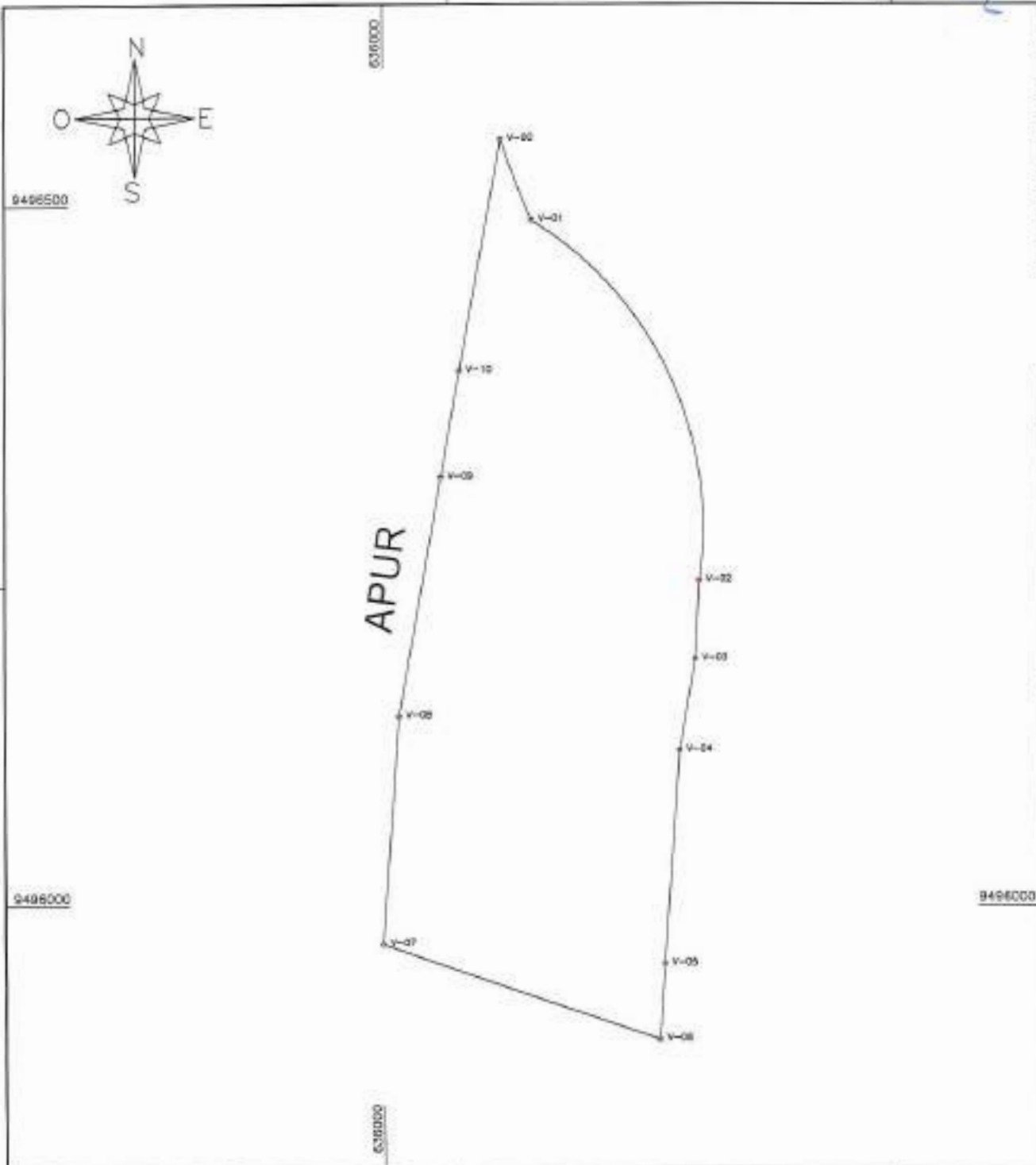
Imóvel : ACRESCENTA-SE À Z.E.I.S. 6
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI
Município : Aracati U.F: Ce - BR
Comarca : Aracati
Área (ha) : 9,7398
Perímetro (m) : 1.480,11

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto **V-00**, de coordenadas **N 9.496.547,66m** e **E 636.083,29m**; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **159°28'10"** por uma distância de **61,85m**, até o ponto **V-01**, de coordenadas **N 9.496.489,74m** e **E 636.104,98m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **155°17'11"** por uma distância de **283,60m**, até o ponto **V-02**, de coordenadas **N 9.496.232,11m** e **E 636.223,55m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **182°51'23"** por uma distância de **56,17m**, até o ponto **V-03**, de coordenadas **N 9.496.176,01m** e **E 636.220,75m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **189°53'05"** por uma distância de **66,05m**, até o ponto **V-04**, de coordenadas **N 9.496.110,95m** e **E 636.209,41m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **184°06'42"** por uma distância de **152,51m**, até o ponto **V-05**, de coordenadas **N 9.495.958,83m** e **E 636.198,48m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **183°49'59"** por uma distância de **54,08m**, até o ponto **V-06**, de coordenadas **N 9.495.904,87m** e **E 636.194,86m** ; deste segue confrontando com diversos, com azimute de **289°05'38"** por uma distância de **207,31m**, até o ponto **V-07**, de coordenadas **N 9.495.972,69m** e **E 635.998,96m** ; deste segue confrontando com a Área de Proteção Urbana - APUR, com azimute de **4°06'42"** por uma distância de **163,08m**, até o ponto **V-08**, de coordenadas **N 9.496.135,34m** e **E 636.010,65m** ; deste segue confrontando com a Área de Proteção Urbana - APUR, com azimute de **9°53'05"** por uma distância de **173,35m**, até o ponto **V-09**, de coordenadas **N 9.496.306,12m** e **E 636.040,41m** ; deste segue confrontando com a Área de Proteção Urbana - APUR, com azimute de **9°59'48"** por uma distância de **76,82m**, até o ponto **V-10**, de coordenadas **N 9.496.381,77m** e **E 636.053,74m** ; deste segue confrontando com a Área de Proteção Urbana - APUR, com azimute de **10°05'56"** por uma distância de **168,50m**, até o ponto **V-00**, onde teve início essa descrição.

Todas as coordenadas, azimutes e distâncias aqui descritas, estão georreferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de projeção UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como Datum o SIRGAS 2000

Aracati-Ce, 26/05/2021

2



LADOS		AZIMUTES	DISTANCIA (m)	COORDENADAS (UTM)	
Vértices	Vértices			E (metros)	N (metros)
V-00	V-01	159°28'10"	61,85	636.053,29	9.496.547,66
V-01	V-02	155°17'11"	283,60	636.104,88	9.496.489,74
V-02	V-03	182°51'23"	56,17	636.223,55	9.496.232,11
V-03	V-04	189°53'05"	66,05	636.220,75	9.496.176,01
V-04	V-05	184°06'42"	152,51	636.209,41	9.496.110,95
V-05	V-06	153°49'59"	54,08	636.198,48	9.495.958,83
V-06	V-07	289°05'38"	207,31	636.194,86	9.495.904,57
V-07	V-08	4°08'42"	163,08	636.995,96	9.495.972,69
V-08	V-09	9°53'05"	173,36	636.010,65	9.496.135,34
V-09	V-10	9°59'45"	75,82	636.040,41	9.496.308,12
V-10	V-00	10°05'56"	168,50	636.053,74	9.496.381,77

PLANTA DO IMÓVEL		R. ÚNICA
Imóvel:	ACRESCENTA-SE À Z.E.I.S. 8	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	
Município:	Aracati	
Cidade:	Aracati	
Estado (UF):	Ce	
Data:	25/05/2021	
Escala:	1:3000	
Área e Perímetro: Área: 97397,64 m² 9.7398 ha Perímetro (m): 1480,11 m		
ASSINATURAS PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI		



LEI COMPLEMENTAR Nº 030/ 2021

ARACATI, 27 DE AGOSTO DE 2021

“ALTERA A LEI 017/2019 DO INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO ARACATI (IQUAMA) NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O **PREFEITO MUNICIPAL DO ARACATI**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que a Câmara Municipal de Aracati aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - O presente Projeto de Lei altera modifica a Lei Complementar nº 017/2019.

Art. 2º - O Art. 14 da Lei 017/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.14 - O Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati-IQUAMA exercerá suas atividades através da seguinte estrutura básica, conforme Anexo I desta lei:

I - DIREÇÃO SUPERIOR:

1. Superintendência

II. ÓRGÃOS DE ASSESSORIA:

2. Assessoria Técnica
3. Procuradoria Autárquica

III - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:

4. Coordenação de Desenvolvimento e Meio Ambiente
 - 4.1. Gerência Operacional da Unidade de Conservação
5. Coordenação de Licenciamento e Monitoramento
 - 5.1. Gerência de Licenciamento e Monitoramento
6. Coordenação de Fiscalização e Controle Urbano
 - 6.1. Gerência de Fiscalização e Controle Urbano

IV - ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL



7. Coordenação de Gestão Administrativo e Financeiro
 - 7.1. Gerência Patrimonial e Financeira
 - 7.2. Gerência Financeira, de Pessoal, Patrimônio e Logística"

Art. 3º - O Art. 15 da Lei 017/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15 - Ficam criados na estrutura administrativa do IQUAMA os cargos efetivos e de provimento em comissões constantes no Anexo I desta Lei, com símbolos, denominações e quantificações ali previstas.

Parágrafo único. O organograma do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente de Aracati – IQUAMA passa a vigorar de acordo com o Anexo II desta Lei."

Art. 4º - Fica acrescentado o inciso III e seus parágrafos ao artigo 20 da Lei 017/2019 na forma descrita abaixo:

"Art. 20

(...)

III – Fica instituído o LAD – Licenciamento Ambiental por Declaração, cabendo ao Município de Aracati conceder licença que autoriza a localização, instalação e a operação de atividade, mediante declaração de compromisso aos critérios, pré-condições, requisitos e condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora, através do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente de Aracati – IQUAMA"

§ 1º - O prazo de validade ou renovação desta licença será de 02 (dois) anos.

§ 2º - Serão objeto do LAD as atividades exercidas pelo Agricultor Familiar, Empreendedor Familiar de produtos agrícola e artesanal e beneficiários do Programa de Reforma Agrária.

§ 3º - O valor do LAD fica determinado em no mínimo de 50 UFIRM e máximo de 100 UFIRM para Emissão de Licença e Autorizações, além de 20 UFIRM para a solicitação e publicação da concessão LAD.

§ 4º - Todas as emissões do LAD deverão ser publicadas no site do IQUAMA.

§ 5º - Os critérios e documentações necessárias para requerimento do LAD serão determinados pelo IQUAMA, por meio de instrução normativa."

M



Art. 5º - O artigo 78 da Lei 017/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 78 - A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente:

I – Nas infrações leves, de 40,00 (UFIRM) à 4.000 (UFIRM);

II – Nas infrações graves, de 900 (UFIRM) à 155.000 (UFIRM);

III – Nas infrações gravíssimas, de 5.000 (UFIRM) à 300.000 (UFIRM).”

Art. 6º - O artigo 88 da Lei 017/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 88 - Os bens apreendidos poderão ser liberados, por requerimento do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de apreensão e a critério da autoridade competente, mediante pagamento das despesas referentes à apreensão e guarda dos bens. Despesas que serão cobradas conforme o item B da tabela de custos do Anexo III da Lei 017/2019, acrescidos de custos referentes ao armazenamento se for o caso, comprovadas por documento emitido pelo órgão competente da apreensão.”

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2021.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal



ANEXO I

NOMENCLATURA DO CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO MENSAL
Superintendente	1	R\$ 10.000,00
Procurador Autárquico	1	R\$ 4.500,00
Assessor Técnico	2	R\$ 4.500,00
Coordenador de Desenvolvimento e Meio Ambiente	1	R\$ 2.500,00
Gerente Operacional da Unidade de Conservação	1	R\$ 2.500,00
Coordenador de Licenciamento e Monitoramento	1	R\$ 2.500,00
Gerente de Licenciamento e Monitoramento	1	R\$ 1.100,00
Coordenador de Fiscalização e Controle Urbano	1	R\$ 2.500,00
Gerente de Fiscalização de Controle Urbano	1	R\$ 1.100,00
Coordenador de Gestão Administração e Financeiro	1	R\$ 2.500,00
Gerente de Patrimônio e Financeiro	1	R\$ 1.100,00
Gerente Financeiro, Pessoal, Patrimônio e Logística	1	R\$ 1.100,00

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2021.

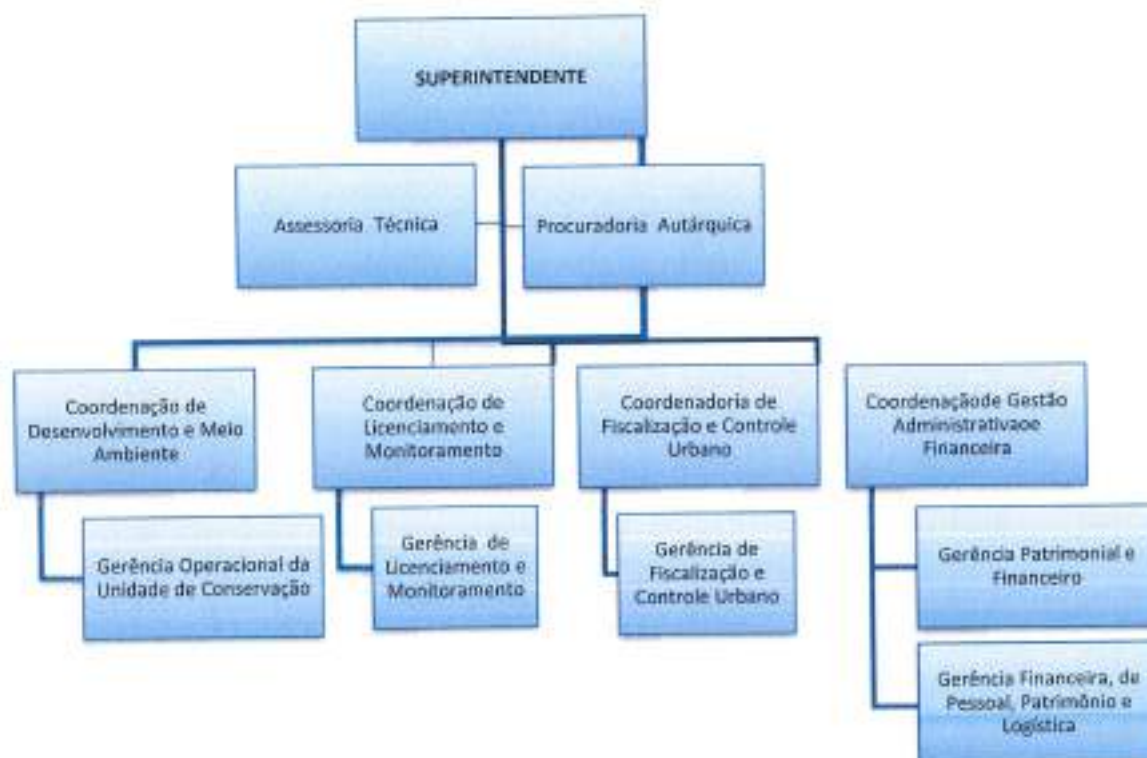
BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO-MAIA

Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO II

ORGANOGRAMA DO INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE



PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati

LEI COMPLEMENTAR Nº 064/2025

ARACATI/CE, 29 DE OUTUBRO DE 2025.

**INSTITUI O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO
DE ARACATI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACATI, ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Esta Lei Complementar promove a revisão da Lei Complementar nº 01, de 2009, e institui o novo Plano Diretor do Município do Aracati.

Parágrafo único. A presente Lei Complementar está fundamentada nos princípios da Constituição Federal, da Lei nº 10.257, de 1º de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º. O Plano Diretor do Município do Aracati é o instrumento básico da política municipal de desenvolvimento territorial sustentável e aplica-se a todo o território do município, compreendendo áreas urbanas e rurais.

Art. 3º. O Plano Diretor de que trata esta Lei integra o sistema de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e prioridades nele contidas.

TÍTULO I – DO PROPÓSITO, VISÃO, VALORES, OBJETIVOS E DIRETRIZES

Art. 4º. Este Plano Diretor estabelece para Aracati, vinculado às suas origens, história, tradições e aos valores aracatienses, o propósito de um novo tempo e de novas oportunidades.

Art. 5º. A visão do Município, estabelecida nesta Lei Complementar, é de que, em 10 (dez) anos, Aracati será referência estadual e reconhecida regionalmente como cidade inovadora, próspera, sustentável e justa para seus moradores e visitantes.

Art. 6º. Os valores que regem este Plano Diretor do Aracati são:

I – Inclusão social;

II – Sustentabilidade;



III – Cultura;

IV – Tradição;

V – Criatividade;

VI – Diversidade;

VII – Produtividade;

VIII – Inovação;

IX – Responsabilidade compartilhada.

Art. 7º. O objetivo geral do Plano Diretor do Aracati é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Art. 8º. São objetivos específicos do Plano Diretor do Aracati:

I – Combater a pobreza e as desigualdades;

II – Estimular a geração de emprego e renda e incentivar o empreendedorismo e a inovação;

III – Proteger e preservar o meio ambiente;

IV – Proteger e preservar o patrimônio histórico, arquitetônico e cultural;

V – Promover o desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial sustentável;

VI – Garantir a oferta adequada e universalmente acessível de bens e serviços públicos e de equipamentos urbanos;

VII – Fortalecer a gestão urbana democrática, participativa e transparente.

Art. 9º. São diretrizes gerais do Plano Diretor do Aracati:

I – Incentivo à economia do Município, com fomento à criação de novos negócios e atração de indústrias estratégicas;

II – Planejamento e gestão estratégica do turismo, com ampliação da oferta turística e diversificação das atividades além do turismo de sol e praia;

III – Apoio à população rural e ao seu desenvolvimento sustentável;

- IV – Incentivo ao micro e pequeno empreendedor;
- V – Fortalecimento de lideranças e apoio às cooperativas dos setores produtivos;
- VI – Simplificação, modernização e desburocratização dos procedimentos e da prestação dos serviços públicos;
- VII – Ordenamento territorial e regulamentação do uso e ocupação do solo, com proteção das áreas do sítio histórico e de interesse ambiental, preservação dos recursos naturais e contenção da expansão urbana desordenada;
- VIII – Preservação e valorização do patrimônio natural e cultural, com estímulo ao uso e ocupação adequados do sítio histórico e das áreas de interesse ambiental;
- IX – Requalificação e urbanização de áreas públicas, promovendo lazer e bem-estar da população urbana e rural;
- X – Recuperação ambiental de áreas degradadas;
- XI – Prioridade a obras de infraestrutura viária, de energia, saneamento, abastecimento d'água e comunicações;
- XII – Implantação e/ou revitalização de equipamentos públicos;
- XIII – Desenvolvimento de diferenciais competitivos na oferta turística, com inovação e implantação de infraestrutura de apoio ao turista;
- XIV – Incentivo à geração e uso de energias renováveis;
- XV – Apoio prioritário a programas e projetos de regularização de atividades e edificações, juntamente com promoção da habitação de interesse social;
- XVI – Estruturação do sistema viário e integração da função de mobilidade com o planejamento do uso e ocupação do solo;
- XVII – Priorização dos modos de transporte ativos sobre os motorizados e dos serviços públicos de transporte sobre o transporte individual;
- XVIII – Integração dos modos e serviços de transporte urbano;
- XIX – Promoção do acesso à cidade de maneira equitativa;

XX – Produção e atualização do cadastro multifinalitário municipal, visando à integração do cadastro fiscal com dados sobre estrutura urbana, serviços públicos e atividades econômicas;

XXI – Promoção da educação de qualidade, como meio de redução das desigualdades sociais, fortalecimento da cidadania e construção de uma sociedade com senso crítico e identidade;

XXII – Promoção de programas de educação para a cidadania (turismo, trânsito, meio ambiente, cultura) e de capacitação profissional;

XXIII – Promoção do acesso aos serviços de saúde e à garantia de um ambiente protegido, saudável e sustentável;

XXIV – Promoção de ambiente seguro, com políticas públicas preventivas e comunitárias de combate à violência e à criminalidade;

XXV – Garantia dos direitos fundamentais à liberdade de expressão e de manifestação, à diversidade e à identidade, sem qualquer forma de preconceito ou discriminação de origem, raça, cor, religião, idade, gênero, orientação sexual ou outra;

XXVI – Articulação de parcerias com entes públicos e privados, nacionais e internacionais, para viabilização de obras, serviços, projetos e programas de interesse social e utilidade pública.

TÍTULO II – DOS EIXOS ESTRATÉGICOS

Art. 10. Compõem os eixos estratégicos do Plano Diretor de Aracati:

I – Desenvolvimento socioeconômico e redução da desigualdade;

II – Desenvolvimento com qualidade de vida no campo e na cidade;

III – Cidadania e inclusão social;

IV – Governança.

§ 1º Os eixos estratégicos foram definidos em conformidade com:

a) As referências internacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 para o desenvolvimento global e da Nova Agenda Urbana – ONU Habitat II;



b) As referências nacionais da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade;

c) As referências municipais da Lei Orgânica do Município e do Plano Plurianual (PPA).

Art. 11. Os Objetivos, Diretrizes, Ações e Instrumentos associados aos eixos estratégicos estão sistematizados no Anexo III – Tabela de Objetivos, Diretrizes, Ações e Instrumentos para Implementação do Plano Diretor, devidamente relacionados aos ODS e aos programas do PPA a que se vinculam.

TÍTULO III – DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E REDUÇÃO DA DESIGUALDADE

Art. 12. Este eixo estratégico, com ênfase no combate à pobreza e na diminuição das desigualdades, compreende as políticas públicas voltadas ao incentivo à criação de empregos, à garantia de trabalho digno e ao desenvolvimento da economia local, estimulando a inovação e a criatividade.

Art. 13. As ações estratégicas e prioritárias do Eixo de Desenvolvimento Socioeconômico e Redução da Desigualdade são:

- I – Incentivar a agricultura familiar e os pequenos empreendedores rurais;
- II – Estimular os arranjos público-privados envolvendo a carcinicultura, a cajucultura e o agroextrativismo;
- III – Fortalecer a assistência técnica e a extensão rural para os pequenos produtores;
- IV – Promover a melhoria do ambiente de negócios e estimular a abertura de novos empreendimentos;
- V – Elevar a participação do PIB industrial, agregando preferencialmente indústrias de alta intensidade de mão de obra e base tecnológica;
- VI – Atrair empreendedores, jovens profissionais e universitários, visando à instalação do setor da Indústria 4.0;
- VII – Fomentar pequenos e médios negócios com a criação de agentes econômicos locais;

- VIII – Estimular a criação de cooperativas nos ramos do comércio e serviços;
- IX – Criar um Centro de Inteligência de Apoio à Economia Local (CIELOL), com integração ao “Sistema S”;
- X – Estimular parcerias com universidades e com o IFCE, promovendo a produção e difusão do conhecimento tecnológico;
- XI – Promover encontros regionais e estaduais, seminários, feiras e eventos que fomentem o desenvolvimento econômico;
- XII – Criar uma rede e banco de dados de tecnologias sociais e produtivas, favorecendo negociações e uso de técnicas cooperativas;
- XIII – Criar o Centro de Inovação e Tecnologias (CIT+), com biblioteca, auditório, salas de estudo/treinamento e laboratórios temáticos;
- XIV – Elaborar Plano Diretor de Turismo, com diagnóstico, análise de cenário, estudo de mercado, plano de ação, indicadores e comitê de gestão;
- XV – Estruturar o Observatório de Inteligência Turística Municipal;
- XVI – Promover capacitação profissional de empreendedores locais ligados ao turismo, artesãos, pescadores e produtores rurais;
- XVII – Estruturar novos roteiros e produtos turísticos além do turismo de sol e praia;
- XVIII – Fomentar a identidade turística do destino em conexão com a sustentabilidade.

TÍTULO IV – DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO E NA CIDADE

Art. 14. Este eixo estratégico trata do desenvolvimento e ordenamento territorial do município, compreendendo as áreas urbanas, ambientais e rurais, com foco em políticas de proteção ambiental, valorização do patrimônio cultural e natural, mobilidade, habitação, serviços e equipamentos públicos.

Art. 15. As ações estratégicas e prioritárias do Eixo de Desenvolvimento com Qualidade de Vida no Campo e na Cidade são:

- I – Monitorar o desmatamento de manguezais, dunas e matas ciliares, os impactos ambientais de falésias, usinas eólicas e carcinicultura;

- II – Incentivar a produção de mudas e o reflorestamento, principalmente nas margens de rios e nascentes;
- III – Preservar recursos naturais e qualidade ambiental, incluindo dunas móveis, lagoas freáticas, falésias e áreas de tabuleiros;
- IV – Disciplinar os vetores de expansão urbana, principalmente nas margens do Rio Jaguaribe e no litoral;
- V – Ampliar o acesso a fontes alternativas de energia, como o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR);
- VI – Fomentar o ecoturismo em todo o território, com foco em Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba;
- VII – Estimular a educação ambiental, cultura de limpeza pública e sustentabilidade;
- VIII – Incentivar programas de regularização fundiária e assistência técnica;
- IX – Promover programas de regularização de atividades econômicas;
- X – Implantar política tarifária de transporte público equitativa;
- XI – Exigir acessibilidade universal em espaços públicos e privados;
- XII – Implantar faixas exclusivas para transporte público e modos ativos;
- XIII – Implantar projetos de conforto e segurança para deslocamentos a pé e por bicicleta;
- XIV – Estruturar a integração dos modos de transporte, inclusive com readequação do terminal rodoviário;
- XV – Mitigar os custos ambientais, sociais e econômicos da mobilidade urbana;
- XVI – Priorizar transporte público coletivo entre centralidades;
- XVII – Mitigar impactos de circulação e estacionamento em áreas adensadas;
- XVIII – Racionalizar a abertura de vias em áreas sem adensamento urbano;
- XIX – Ampliar a pavimentação de vias rurais;



- XX – Incentivar o uso de energias limpas no transporte público, inclusive escolar;
- XXI – Promover a educação no trânsito;
- XXII – Definir e monitorar indicadores de planejamento urbano;
- XXIII – Estabelecer estratégias de financiamento para planos e projetos;
- XXIV – Implantar programa de fiscalização de obras e análise de projetos no sítio histórico, em parceria com o IPHAN/CE;
- XXV – Realizar estudo detalhado sobre os núcleos do sítio histórico;
- XXVI – Elaborar sinalização urbana, comunicação visual e implantação subterrânea de fiação nas áreas comerciais do sítio histórico;
- XXVII – Definir vocações de uso para o sítio histórico, respeitando sua tipologia e ocupação;
- XXVIII – Elaborar legislação urbanística específica para o sítio histórico com apoio do IPHAN/CE;
- XXIX – Implantar Escritório Técnico do IPHAN/CE e Memorial do Sítio Histórico em imóvel tombado;
- XXX – Manter inventários atualizados do patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e natural;
- XXXI – Integrar a margem direita do Rio Jaguaribe ao sítio histórico e requalificar seus espaços públicos;
- XXXII – Promover o restauro e a manutenção dos edifícios públicos do sítio histórico;
- XXXIII – Promover o conhecimento e a divulgação da história e cultura de Aracati;
- XXXIV – Celebrar parceria com a UFC para implantação de campus avançado com cursos voltados à pesca e oceanografia.

SEÇÃO I – DO MACROZONEAMENTO

Art. 16. O macrozoneamento territorial do Município do Aracati visa atender ao ordenamento territorial e à dinamização do uso e ocupação do solo, em

sintonia com as necessidades da população e com as características urbanas e ambientais, delimitando três macrozonas e zonas especiais:

I – Macrozona Ambiental;

II – Macrozona Urbana;

III – Macrozona Rural;

IV – Zonas Especiais.

CAPÍTULO I – DAS MACROZONAS

Art. 17. A Macrozona Ambiental divide-se e agrupa-se de acordo com as seguintes características:

I – **Zona de Proteção Ambiental e Uso Restrito (ZPA):** porções do território que englobam trechos de praia, dunas, falésias, restingas, planícies fluviomarinhas, fluviais e lacustres, associadas à presença de recursos naturais relevantes, com diretrizes de uso baseadas na proteção legal e na preservação do patrimônio paisagístico. Subdivide-se em:

a) Subzona da Orla;

b) Subzona das Falésias.

II – **Zona de Ocupação Condicionada (ZOC):** áreas com baixa densidade de ocupação, limitada infraestrutura instalada e atributos ambientais significativos, com potencial para recuperação mediante uso urbano sustentável, implantando-se ou complementando-se a infraestrutura necessária.

III – **Zona de Uso Sustentável (ZUS):** áreas com características naturais de relevante valor ambiental e uso sustentável, estabelecidas conforme a legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC).

Art. 18. A Macrozona Urbana corresponde à área inserida no perímetro urbano do Município, caracterizada por áreas de urbanização consolidada e de expansão urbana.

Art. 19. A Macrozona Urbana divide-se e agrupa-se segundo as seguintes categorias

I – Zonas de Desenvolvimento Urbano (ZDU-1 e ZDU-2): zonas urbanas adensadas e consolidadas, com diversidade de atividades, onde os parâmetros urbanísticos devem estimular o uso e a ocupação;

II – Zonas de Expansão Urbana (ZEU): áreas de baixa densidade populacional destinadas ao crescimento urbano, cuja ocupação será disciplinada por parâmetros específicos;

III – Zona de Transição (ZT-1 e ZT-2): áreas com baixa densidade populacional e reduzida capacidade de absorção das águas pluviais

Art. 20. A Macrozona Rural compreende as áreas do município não classificadas como zonas ou núcleos urbanos, predominando atividades agropecuárias, extrativistas ou similares.

Art. 21. A instalação de empreendimentos em áreas rurais dependerá de diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e no zoneamento municipal.

Art. 22. As Zonas Especiais são porções do território com características específicas que exigem tratamento diferenciado na definição dos parâmetros de uso e ocupação do solo, classificando-se em:

I – Zona Especial de Desenvolvimento Econômico e Turístico (ZEDET): áreas de vocação econômica e turística, localizadas em zonas urbanas ou rurais;

II – Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC): área que compreende o sítio histórico tombado e sua zona de entorno, subdividida em:

a) ZEIC I-1: área delimitada pelo conjunto tombado pelo IPHAN;

b) ZEIC I-2: área de entorno do conjunto tombado;

III – Zona Especial de Equipamento Aeroportuário: área localizada no entorno do aeroporto regional, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica;

IV – Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): áreas destinadas à regularização fundiária e promoção da moradia digna para populações de baixa renda;

V – Zona Especial Industrial (ZI): áreas preferencialmente destinadas à implantação de atividades industriais, podendo estar integradas a políticas de incentivos fiscais.



Art. 23. As Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico e Turístico (ZEDET) classificam-se da seguinte forma:

- I – ZEDET Canoa Quebrada;
- II – ZEDET Majorlândia;
- III – ZEDET Quixaba;
- IV – ZEDET Lagoa do Mato;
- V – ZEDET Fontainha;
- VI – ZEDET Retirinho;
- VII – ZEDET Beirada;
- VIII – ZEDET Santa Tereza (Sede Distrital);
- IX – ZEDET Mata Fresca (Sede Distrital);
- X – ZEDET Barreira dos Vianas (Sede Distrital).

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, instituir novas Zonas Especiais ou ampliar as classificadas neste artigo.

Art. 24. As normas de uso e ocupação das Macrozonas e das Zonas Especiais serão definidas pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Aracati, respeitando as diretrizes desta Lei Complementar.

Art. 25. A demarcação das Macrozonas, com suas subdivisões, e das Zonas Especiais consta do Anexo I – Mapa de Zoneamento Municipal.

SEÇÃO II – DA MOBILIDADE URBANA E DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Art. 26. A mobilidade urbana compreende o planejamento integrado entre o desenvolvimento urbano e as necessidades de deslocamento de pessoas e cargas, de forma segura, confortável e equitativa, priorizando:

os modos ativos sobre os demais modos:

- o transporte público sobre o transporte individual motorizado;
- a circulação de cargas em relação aos veículos privados.

Art. 27. São Projetos Estruturantes do Sistema Viário Municipal:

I – Alargamento da BR-304 entre as vias Cel. Pompeu e Av. Dragão do Mar, com implantação de dois pontos de retorno e acessos seguros às áreas urbanas da sede e aos distritos ao sul;

II – Interseção viária BR-304 x Av. Dragão do Mar x Estrada do Dique (Rodoanel);

III – Acesso perimetral de Canoa Quebrada pelo lado leste;

IV – Interligação paisagística entre Canoa Quebrada e Majorlândia.

Art. 28. O Sistema Viário Municipal do Aracati será classificado conforme as seguintes tipologias:

I – **Rodovia (ROD):** via estadual ou federal com fluxo ininterrupto, ligando municípios, distritos ou estados;

II – **Rodovia Municipal (RODM):** via que interliga distritos do município com fluxo contínuo;

III – **Via Estrutural (VES):** interliga regiões e bairros, com fluxo veicular prioritário;

IV – **Via Complementar (VCO):** interliga as vias locais (VLO) às vias estruturais (VES);

V – **Via Local (VLO):** permite acesso interno a todas as áreas urbanizadas, priorizando pedestres e bicicletas;

VI – **Via de Tráfego Calmo (VTC):** destina-se principalmente à circulação de pedestres, com controle de velocidade e circulação veicular limitada;

VII – **Via Paisagística (VPA):** permite acesso a áreas de interesse ambiental ou turístico, podendo acumular funções de VES ou VCO.

Art. 29. São integrantes do Sistema Viário Básico Municipal as vias classificadas como ROD, RODM, VES e VCO nos trechos inseridos no perímetro urbano.

Art. 30. Os trechos das vias ROD e RODM localizados no perímetro urbano assumirão características de vias estruturais (VES).

SEÇÃO III – DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Art. 31. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros urbanísticos:

I – **Índice de Aproveitamento (IA):** fator que, multiplicado pela área do terreno, define a área de construção computável;

II – **Taxa de Permeabilidade (TP):** percentual do terreno livre de edificação ou pavimentação, destinado à infiltração de águas pluviais;

III – **Recuo:** distância entre a projeção da edificação e os limites do terreno;

IV – **Gabarito Máximo da Edificação:** altura máxima da edificação medida a partir do nível do passeio, até a laje de cobertura do último pavimento habitável;

V – **Dimensões do Lote:** medidas correspondentes à área total, testada e profundidade do lote.

Art. 32. Área de Construção Computável é aquela efetivamente utilizada para fins de cálculo do potencial construtivo do lote, nos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 33. Os valores destes parâmetros urbanísticos deverão estimular ou inibir a ocupação urbana, conforme as diretrizes definidas para cada zona, dispostas na Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS e na Lei da Área de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada e da Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE.

CAPÍTULO I – DO EIXO DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

Art. 34. Este eixo propõe a implementação de políticas públicas que promovam e garantam os direitos fundamentais de todos os cidadãos, como a liberdade de expressão e de manifestação, a valorização da diversidade e da identidade, a segurança, bem como a garantia de um ambiente protegido, saudável e sustentável.

Art. 35. As ações estratégicas e prioritárias do Eixo de Cidadania e Inclusão Social são:

I – Ampliar o número de "areninhas", com construção e reforma de quadras esportivas e áreas de lazer nas comunidades, incluindo praças, academias ao ar livre, ciclofaixas e calçadas seguras;

II – Avançar na requalificação dos espaços públicos, priorizando a urbanização do dique e das margens do Rio Jaguaribe, aproveitando seu potencial paisagístico e favorecendo a prática de esportes náuticos;

III – Requalificar a região das lagoas, propondo um sistema integrado de áreas de lazer com valorização ambiental e tratamento paisagístico adequado;



IV – Incentivar a promoção e valorização das atividades de grupos culturais dos diversos territórios;

V – Ampliar a rede de saneamento básico (abastecimento de água, acesso à rede coletora e tratamento de esgoto, coleta e destinação de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais);

VI – Construir o aterro sanitário municipal;

VII – Construir e adequar os cemitérios públicos;

VIII – Fiscalizar e regulamentar o escoamento e o tratamento dos resíduos sanitários oriundos da carcinicultura;

IX – Ampliar o acesso à educação básica de qualidade, especialmente nas áreas rurais;

X – Apoiar o desenvolvimento da educação superior e técnica;

XI – Reformar, construir, manter e adquirir equipamentos para fins educacionais;

XII – Implantar uma nova territorialização das unidades básicas de saúde;

XIII – Ampliar a atuação da Unidade de Saúde Móvel, juntamente com campanhas itinerantes voltadas a exames oftalmológicos, de diabetes, ginecológicos, urológicos e ampliação do acesso ao atendimento odontológico;

XIV – Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde, visando à melhoria e à humanização do atendimento na rede pública;

XV – Promover a atualização e reforma das unidades de saúde ainda não contempladas, bem como verificar os equipamentos públicos desativados que possam dar suporte aos serviços de saúde;

XVI – Promover o atendimento domiciliar ao idoso;

XVII – Apoiar ações de prevenção e atuação comunitária, promovendo ambientes seguros, mediação de conflitos, prevenção ao vandalismo, segurança no trânsito e no transporte público;

XVIII – Apoiar ações voltadas à defesa dos direitos humanos e da cidadania, com base no respeito à diversidade, à equidade e à dignidade humana;



XIX – Apoiar ações voltadas aos direitos das mulheres e à equidade de gênero, bem como projetos de geração de renda para mulheres de baixa renda;

XX – Ampliar e manter os equipamentos públicos de Proteção Social Básica, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros.

TÍTULO V – DO EIXO DA GOVERNANÇA MUNICIPAL

Art. 36. Este eixo tem como propósito a aplicação de políticas públicas voltadas à melhoria contínua da governança e da gestão pública com qualidade, eficiência, eficácia e efetividade, assegurando a participação e o controle social, a transparência, o acesso à informação e a utilização responsável das finanças e dos investimentos públicos.

Art. 37. As ações estratégicas e prioritárias do Eixo da Governança Municipal são:

I – Regular e efetivar o funcionamento dos Conselhos Municipais previstos na legislação de uso e ocupação do solo, com destaque para o Conselho Municipal da Área de Proteção Ambiental (APA) de Canoa Quebrada e da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Estevão;

II – Apoiar as associações de moradores das comunidades de baixa renda;

III – Apoiar a realização de conferências e audiências públicas;

IV – Criar e fortalecer mecanismos de monitoramento das políticas públicas e a governança digital;

V – Complementar e atualizar os dados de interesse público nos portais eletrônicos de todos os órgãos e secretarias municipais;

VI – Promover a melhoria do ambiente de negócios, com foco na desburocratização, simplificação e digitalização dos serviços públicos;

VII – Promover parcerias público-privadas para implantação de internet gratuita em, no mínimo, 20% das praças públicas até 2025;

VIII – Criar e regulamentar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão previsto em lei;

IX – Promover capacitação e formação continuada dos servidores municipais;



X – Transformar o cadastro atual do Município de Aracati em ferramenta integrada e multifinalitária, incorporando dados fiscais, urbanísticos e territoriais;

XI – Promover parcerias para ampliação da captação de recursos financeiros para o Município;

XII – Apoiar ações de controle e fiscalização dos Fundos Municipais.

TÍTULO VI – DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA

Art. 38. Para garantir o desenvolvimento urbano sustentável e o cumprimento das funções sociais da cidade, serão utilizados os instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001), no Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), na Lei de Regularização Fundiária (Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017) e respectivas regulamentações, com vistas à:

I – Indução do desenvolvimento sustentável;

II – Regularização fundiária.

Art. 39. São instrumentos da política urbana:

I – Parcelamento ou edificação (arts. 5º e 6º da Lei nº 10.257/2001);

II – Consórcio imobiliário (art. 46 da Lei nº 10.257/2001);

III – Direito de superfície (arts. 21 a 24 da Lei nº 10.257/2001);

IV – Direito de preempção (art. 25 da Lei nº 10.257/2001);

V – Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso (arts. 28 e 29 da Lei nº 10.257/2001);

VI – Transferência do direito de construir (art. 35 da Lei nº 10.257/2001);

VII – Operações urbanas consorciadas (arts. 32 a 34-A da Lei nº 10.257/2001);

VIII – Concessão de direito real de uso (arts. 49, 55, 65, 69 e 87 da Lei nº 13.465/2017);

IX – Demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;

X – Direito de laje;



XI – Legitimação de posse;

XII – Legitimação fundiária;

XIII – Regularização Fundiária Urbana (REURB);

XIV – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), nos termos da Lei Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008;

XV – Estudos prévios de viabilidade ambiental (EVAs), conforme Resolução CONAMA nº 237/1997;

XVI – Estudo de Impacto Ambiental (EIA), conforme Resolução CONAMA nº 001/1986;

XVII – Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), conforme arts. 36 a 38 da Lei nº 10.257/2001.

Art. 40. Além dos instrumentos listados neste capítulo, o Município de Aracati poderá instituir, por meio de lei específica, outros instrumentos urbanísticos aplicáveis, não excluindo outros elementos decorrentes de legislação federal ou estadual pertinentes.

CAPÍTULO I – DOS INSTRUMENTOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 41. Para fins desta Lei, consideram-se instrumentos urbanísticos indutores do desenvolvimento sustentável os seguintes:

I – Parcelamento ou edificação;

II – Consórcio imobiliário;

III – Direito de superfície;

IV – Direito de preempção;

V – Outorga onerosa do direito de construir;

VI – Outorga onerosa de alteração de uso;

VII – Transferência do direito de construir;

VIII – Operações urbanas consorciadas;



IX – Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

SEÇÃO I – DO PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO

Art. 42. Lei municipal específica poderá determinar, nas zonas urbanas, o parcelamento ou edificação do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação, nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 43. Para fins desta Lei, consideram-se:

I – *Solo urbano não edificado*: terrenos ou glebas com área igual ou superior a 250 m², cujo índice de aproveitamento utilizado seja igual a zero;

II – *Imóveis subutilizados*: imóveis edificados, com área igual ou superior a 250 m², com mais de 60% de sua área construída sem uso há mais de cinco anos;

III – *Imóveis não utilizados*: imóveis edificados cujas áreas construídas estejam sem uso há mais de cinco anos.

Parágrafo único. Excluem-se dessa classificação os imóveis desocupados em virtude de litígio judicial, desde que comprovada a impossibilidade de sua utilização.

SEÇÃO II – DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

Art. 44. Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, regularização fundiária, reforma, conservação ou construção, por meio da qual o proprietário transfere ao Município seu imóvel, recebendo, após a realização das obras, unidades urbanizadas ou edificadas equivalentes ao valor original, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público.

§1º. O valor das unidades a serem entregues ao proprietário corresponderá ao valor do imóvel antes das obras.

§2º. O consórcio imobiliário proposto por proprietários causadores de núcleos urbanos informais, ou seus sucessores, não os eximirá das responsabilidades administrativas, civis ou penais.

Art. 45. É facultado ao Município realizar consórcios imobiliários, especialmente para:

- I – Viabilizar empreendimentos habitacionais de interesse social;
- II – Recuperar imóveis tombados ou de interesse de preservação paisagística, histórica, cultural ou arqueológica.

SEÇÃO III – DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

Art. 46. O Município poderá receber ou conceder, direta ou indiretamente, por meio de suas autarquias ou empresas, o direito de superfície para viabilizar as diretrizes desta Lei.

§1º. O direito de superfície compreende o uso do solo, subsolo e espaço aéreo do terreno, conforme contrato e respeitando a legislação urbanística.

§2º. A concessão poderá ser gratuita ou onerosa.

§3º. O direito de superfície poderá ser utilizado em consórcios imobiliários e operações urbanas consorciadas.

SEÇÃO IV – DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 47. O direito de preempção confere ao Município preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.

Art. 48. O Município poderá exercer o direito de preempção para:

- I – Regularização fundiária;
- II – Execução de programas habitacionais;
- III – Constituição de reserva fundiária;
- IV – Ordenamento e controle da expansão urbana;
- V – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- VI – Criação de espaços públicos e áreas verdes;
- VII – Criação de unidades de conservação ou proteção ambiental;
- VIII – Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Art. 49. O direito de preempção poderá ser exercido em todo o território municipal para os fins previstos nesta Lei.

SEÇÃO V – DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO DE USO

Art. 50. A outorga onerosa do direito de construir autoriza o Município a permitir construções acima do coeficiente básico e de gabarito máximo da edificação previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, mediante pagamento de contrapartida pelo beneficiário.

§1º. A outorga poderá incidir sobre imóveis situados em zonas urbanas e especiais.

§2º. A Lei de Uso e Ocupação do Solo poderá prever coeficientes máximos diferenciados para determinadas áreas, de acordo com a infraestrutura existente e o adensamento projetado.

Art. 51. A contrapartida financeira será calculada pelas fórmulas:

I. Para construções acima do coeficiente básico:

$$VT_{ITBI} = 0,30 \times VT \times \left(\frac{IA_{des} - IA_{bas}}{IA_{bas}} \right)$$

Onde:

- IA_{des} : índice de aproveitamento pretendida;
- IA_{bas} : índice de aproveitamento básico;
- VT : Valor do m² do terreno para cálculo do ITBI;
- Ad : Área total do lote, em metros quadrados

II. Para construções acima do gabarito máximo:

$$VT_{ITBI} \times 0,30 \times Ad \times h$$

- VT_{ITBI} : Valor do m² do imóvel para cálculo do ITBI, incluindo a edificação;
- Ad : área total de qualquer elemento adicionado superior à permitida pelo gabarito;
- h : corresponde à altura que ultrapassa o gabarito máximo permitido em m.

§1º - Caso sejam acrescentados mais de um elemento a partir do gabarito máximo, e esses tenham alturas diferentes, cada um deve ser calculado de forma individual, e a somatória de todos deverá ser calculada ao final.



§2º - Para as construções que extrapolam cumulativamente o Índice de Aproveitamento Básico e o gabarito máximo, serão aplicadas as fórmulas previstas nos incisos I e II deste artigo, individualmente para cada parâmetro extrapolado, calculando-se a contrapartida financeira total nos seguintes termos:

CFT = Maior CF Individual de extrapolação + 0,25 x Menor CF Individual de extrapolação

Onde,

- CFT: Contrapartida financeira total
- CF Individual: Contrapartida financeira calculada individualmente para cada parâmetro extrapolado

§3º-A concessão da outorga onerosa do direito de construir será gratuita nos casos de habitação de Interesse social, executados pela Prefeitura Municipal do Aracati, Governo Estadual ou Governo Federal.

Art. 52. Será permitida a alteração de uso do solo mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

§1º. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso de que trata este artigo possibilita a adoção de usos e regimes urbanísticos específicos em determinada área urbana ou rural, mediante pagamento de contrapartida financeira pelo beneficiário.

§2º. Os imóveis inseridos nas Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico e Turístico (ZEDET), estarão isentos do pagamento da contrapartida financeira referente à Outorga Onerosa de Alteração de Uso.

§3º. Imóveis localizados em área rural, que passem a integrar a área urbana, mas que continuem sendo utilizados exclusivamente para atividades rurais, não estarão sujeitos ao pagamento da contrapartida financeira pela alteração de uso, tampouco à cobrança de IPTU, enquanto não houver manifestação de Interesse em modificar o uso ou os índices urbanísticos aplicáveis.

Art. 53. Lei municipal específica estabelecerá as condições e as zonas em que se aplicará a Outorga Onerosa de Alteração de Uso, determinando:

- I – A fórmula de cálculo da cobrança;
- II – As hipóteses de isenção do pagamento;
- III – A contrapartida devida pelo beneficiário.

Art. 54. Os recursos arrecadados com a aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso serão destinados prioritariamente a:

- I – Regularização fundiária;
- II – Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
- III – Constituição de reserva fundiária;
- IV – Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
- V – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- VI – Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
- VII – Criação de unidades de conservação ou de proteção de áreas de interesse ambiental;
- VIII – Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Art. 55. A contrapartida financeira da Outorga Onerosa do Direito de Construir e da Alteração de Uso poderá ser substituída, a critério do Município, pela doação de imóveis ou pela execução de obras de infraestrutura urbana, desde que requerida pelo beneficiário e aprovada pelo órgão competente.

Parágrafo único. Os imóveis doados e as obras executadas deverão corresponder ao valor da contrapartida financeira, sem gerar ônus adicional ao Município.

SEÇÃO VI – DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 56. A transferência do direito de construir é o instrumento que permite ao proprietário de um imóvel exercer, em outro local ou alienar, total ou parcialmente, mediante escritura pública, o potencial construtivo não utilizado em seu próprio imóvel, quando este for considerado necessário para:

- I – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- II – Preservação, quando o imóvel for de interesse histórico, paisagístico, social ou cultural;
- III – Realização de programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social;
- IV – Criação de parques urbanos ou de unidades de conservação;
- V – Implantação de diretrizes de prolongamento, modificação ou ampliação de vias integrantes do sistema viário básico.

Parágrafo único. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar, ao Poder Público, total ou parcialmente, imóvel destinado aos fins previstos nos incisos I a V.

Art. 57. O potencial construtivo cedido será calculado pela fórmula:

$$PC = ATI \times IABas$$

$$PC = ATI \times IABas$$

Onde:

ATI = Área do Terreno de Interesse do Município (m²);

IABas = Índice de Aproveitamento Básico definido na LUOS.

Art. 58. O potencial construtivo transferível será calculado pela fórmula:

$$PCT = PC \times \frac{VTC_{ITBI}}{VTR_{ITBI}}$$

Onde:

PCT = Potencial Construtivo Transferível;

PC = Potencial Construtivo;

VTC_{ITBI} = Valor do m² do imóvel cedente para cálculo do ITBI;

VTR_{ITBI} = Valor do m² do terreno receptor do potencial para cálculo do ITBI.

Art. 59. Poderão receber potencial construtivo transferível os imóveis localizados em qualquer zona do território municipal, exceto nas zonas ambientais e de transição.

Art. 60. Lei municipal específica regulamentará as condições de aplicação da Transferência do Direito de Construir.

SEÇÃO VII – DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 61. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de promover, em área específica, transformações urbanísticas

estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, em conformidade com as funções sociais da cidade e a requalificação urbana.

Art. 62. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas:

- I – Modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, incluindo alterações nas normas edilícias, considerando o impacto ambiental gerado;
- II – Regularização de construções, reformas ou ampliações realizadas em desacordo com a legislação vigente;
- III – Concessão de incentivos a projetos que adotem tecnologias sustentáveis e que reduzam impactos ambientais.

Art. 63. Observados os termos previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, cada operação urbana consorciada deverá ser aprovada por lei específica, a qual conterá o plano da operação, incluindo, no mínimo:

- I – Definição da área a ser abrangida;
- II – Programa básico de ocupação da área;
- III – Programa de atendimento econômico e social à população diretamente afetada pela operação;
- IV – Finalidades da operação;
- V – Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV);
- VI – Contrapartidas a serem exigidas de proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do art. 33 da Lei Federal nº 10.257/2001;
- VII – Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhada com representação da sociedade civil.

§1º. Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal, nos termos do inciso VI deste artigo, serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada.



§2º. A partir da aprovação da lei específica mencionada no caput, serão nulas quaisquer licenças e autorizações expedidas pelo Poder Público municipal em desacordo com o plano da operação urbana consorciada.

Art. 64. As operações urbanas consorciadas poderão ser realizadas em qualquer área do território municipal.

SEÇÃO VII- DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)

Art. 65. A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) definirá os empreendimentos e atividades públicas ou privadas, localizados em áreas urbanas, que dependerão da elaboração de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) como condição para obtenção de licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento.

Art. 66. O EIV deverá analisar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade sobre a qualidade de vida da população da área afetada e de suas proximidades, devendo abranger, no mínimo, os seguintes aspectos:

- I – Adensamento populacional;
- II – Equipamentos urbanos e comunitários;
- III – Uso e ocupação do solo;
- IV – Valorização imobiliária;
- V – Geração de tráfego e demanda por transporte público;
- VI – Ventilação e iluminação;
- VII – Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

§1º. Os documentos integrantes do EIV deverão ser amplamente divulgados, assegurando-se plena publicidade.

§2º. A apresentação do EIV não dispensa, quando exigível, a elaboração e aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), nos termos da legislação ambiental vigente.

Art. 67. O órgão licenciador poderá exigir do empreendedor a adoção de medidas mitigadoras e corretivas necessárias para eliminar ou reduzir os impactos negativos identificados no EIV.

CAPÍTULO I – DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 68. Para os fins desta Lei, consideram-se instrumentos urbanísticos destinados à regularização fundiária:

- I – Direito de laje;
- II – Regularização Fundiária Urbana (REURB);
- III – Legitimação de posse;
- IV – Legitimação fundiária;
- V – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS).

SEÇÃO I – DO DIREITO DE LAJE

Art. 69. O proprietário de uma construção-base poderá ceder as superfícies superiores ou inferiores da edificação, de modo que o titular da laje constitua unidade distinta daquela originalmente edificada sobre o solo.

§1º. O direito real de laje abrange a superfície construída ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, configurando unidade imobiliária autônoma, sem contemplar as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-base.

§2º. A instituição do direito real de laje não implica atribuição de fração ideal do terreno ao titular da laje, nem participação proporcional nas áreas já edificadas.

§3º. O direito real da laje será instituído mediante a abertura de matrícula própria no registro de imóveis.

SEÇÃO II – DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB)

Art. 70. A Regularização Fundiária Urbana (Reurb) é o procedimento que, por meio de um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, visa à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.

Parágrafo único. A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada a núcleos urbanos informais comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016.

Art. 71. São modalidades da Reurb:



I – *Reurb de Interesse Social (Reurb-S)*: aplicável a núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal;

II – *Reurb de Interesse Específico (Reurb-E)*: aplicável a núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada nos termos do inciso I.

Art. 72. São objetivos específicos da Reurb, além dos objetivos gerais desta Lei:

I – Identificar os núcleos urbanos informais passíveis de regularização, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos, visando melhorar as condições urbanísticas e ambientais;

II – Criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano, constituindo direitos reais em favor dos ocupantes;

III – Ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, priorizando a permanência dos ocupantes nos núcleos regularizados.

Art. 73. A aprovação municipal da Reurb corresponderá à aprovação urbanística e ambiental do projeto de regularização fundiária.

SEÇÃO III – DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE

Art. 74. A legitimação de posse é instrumento de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, por meio do qual o Poder Público reconhece a posse de imóvel integrante da Reurb.

§1º. O instrumento, conversível em direito real de propriedade, conterá a identificação dos ocupantes, tempo de ocupação e natureza da posse.

§2º. A legitimação de posse não se aplica a imóveis urbanos de titularidade do Poder Público.

SEÇÃO IV – DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 75. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade, conferida por ato do Poder Público no âmbito da Reurb, àquele que detenha posse de unidade imobiliária urbana em núcleo informal consolidado existente até 22 de dezembro de 2016.

Art. 76. Na Reurb de Interesse Social (Reurb-S), a legitimação fundiária será concedida mediante o cumprimento das seguintes condições:

I – O beneficiário não pode ser concessionário, foreiro ou proprietário exclusivo de outro imóvel urbano ou rural;

II – O beneficiário não pode ter sido anteriormente contemplado com legitimação de posse ou fundiária para imóvel com a mesma finalidade, ainda que em núcleo distinto;

III – Em caso de imóvel com finalidade não residencial, o Município deverá reconhecer o interesse público da ocupação.

Art. 77. A legitimação fundiária, em qualquer modalidade da Reurb, confere ao ocupante o direito à unidade imobiliária urbana livre e desembaraçada de ônus ou gravames registrados na matrícula de origem, exceto aqueles vinculados diretamente ao próprio legitimado.

Art. 78. Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, poderão reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária.

SEÇÃO V – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS)

Art. 79. As famílias com renda mensal de até três salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm direito à assistência técnica pública e gratuita para projeto e construção de habitação de interesse social, nos termos da Lei Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008.

§1º. A assistência técnica poderá ser oferecida diretamente às famílias ou por meio de cooperativas, associações de moradores ou grupos organizados.

§2º. Os serviços de ATHIS devem priorizar:

I – Iniciativas sob regime de mutirão;

II – Zonas habitacionais legalmente declaradas como de interesse social.

Art. 80. A garantia do direito previsto no art. 87 deverá ser efetivada com apoio financeiro da União para a execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia.

SEÇÃO VI – DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA



Art. 81. O Poder Público Municipal poderá identificar poligonais com adensamento consolidado para programas de regularização social e regularização específica.

Parágrafo único. Nessas poligonais deverão ser verificadas as características das ocupações, sendo que os imóveis nelas inseridos somente serão regularizados de acordo com os índices urbanísticos próprios, constantes de Decreto que definirá a respectiva polygonal.

Art. 82. Nas áreas de ocupação irregular não serão admitidos novos parcelamentos em desacordo com a legislação urbanística incidente da área.

TÍTULO VII – DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 83. São princípios da gestão democrática do desenvolvimento sustentável:

- I – Legalidade, como limite da atuação administrativa;
- II – Impessoalidade, vedada a atuação com fins pessoais, discriminatórios ou promocionais;
- III – Moralidade, baseada em padrões éticos de probidade, boa-fé e instrumentos de fiscalização da gestão pública;
- IV – Publicidade e transparência, asseguradas por:
 - a) Eficiência, desburocratização e celeridade dos serviços públicos;
 - b) Instituição do planejamento e orçamento participativo;
 - c) Ampla divulgação dos atos administrativos, salvo hipóteses legais de sigilo;
- V – Prevalência do interesse público como finalidade da Administração Pública;
- VI – Independência entre as esferas governamentais e a sociedade civil.

CAPÍTULO I – DO SISTEMA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA MUNICIPAL

Art. 84. Fica criado o Sistema Municipal de Governança Municipal, com a finalidade de promover desenvolvimento sustentável de forma contínua, dinâmica e flexível.

Art. 85. O Sistema Municipal de Governança é composto pelos seguintes órgãos e estruturas:

- I – Poder Executivo, por meio de suas secretarias e autarquias;
- II – Conselhos Municipais;
- III – Fundos Municipais;
- IV – Sistema de Informações Municipais de Aracati (SIMA).

Art. 86. São constituídos como Conselhos Municipais:

- I – Conselho de Alimentação Escolar;
- II – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
- III – Conselho Municipal de Assistência Social;
- IV – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;
- VI – Conselho Municipal de Educação;
- VII – Conselho Municipal de Políticas Culturais;
- VIII – Conselho Municipal de Saúde;
- IX – Conselho Municipal de Turismo;
- X – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- XI – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
- XII – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
- XIII - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa LGBT

Parágrafo Único - Outros Conselhos poderão ser instituídos por decreto municipal.

CAPÍTULO II – DA DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

Art. 87. É assegurada a participação da população na gestão democrática das políticas públicas, por meio das seguintes instâncias:

- I – Conferências Municipais;
- II – Assembleias Territoriais;



III – Audiências Públicas;

IV – Iniciativas populares de projetos de lei, planos e programas;

V – Plebiscitos e referendos populares;

VI – Orçamento Participativo Municipal.

CAPÍTULO III – DA DIVULGAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INTERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE

Art. 88. São diretrizes para a divulgação, capacitação e interação das políticas públicas com a sociedade:

I – Incentivo à aproximação da população com as políticas públicas, promovendo cidadania ativa;

II – Reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de sua autonomia;

III – Estimulo à comunicação com a sociedade, garantindo visibilidade, transparência e participação;

IV – Uso de linguagem acessível e clara a todos os cidadãos;

V – Desburocratização, modernização e simplificação da relação entre poder público e sociedade, com incentivo ao uso de serviços digitais acessíveis, inclusive por dispositivos móveis.

Art. 89. Fica instituída a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, com os seguintes princípios:

I – foco no cidadão;

II – linguagem como meio para redução das desigualdades e para promoção do acesso aos serviços públicos, da transparência, da participação e do controle social;

III – simplificação dos atos da administração pública.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, definir outras diretrizes além das previstas neste artigo.

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 90. O Poder Executivo Municipal elaborará os seguintes planos:

I – Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;

II – Plano Diretor Estratégico de Turismo;

III – Revisão do Plano Municipal de Mobilidade.

Art. 91. A fiscalização do cumprimento das normas urbanísticas e ambientais previstas nesta Lei será realizada pelos órgãos competentes do Município, no âmbito de suas atribuições legais.

Art. 92. Quando, no âmbito de procedimentos de fiscalização, não for possível localizar ou identificar pessoalmente o infrator, a notificação será realizada por edital, a ser publicado no sítio eletrônico oficial do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Aracati – IQUAMA, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para ciência e apresentação de defesa.

§1º. A publicação do edital em meio eletrônico produzirá todos os efeitos legais da notificação pessoal.

§2º. Para fins de transparência, os editais permanecerão disponíveis no sítio eletrônico do IQUAMA pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

§3º. A notificação por edital será considerada válida a partir do término do prazo estabelecido no caput, independentemente de manifestação do notificado.

Art. 93. Integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Mapa do Perímetro Urbano;

II – Mapa do Zoneamento Municipal;

III – Tabela de Objetivos, Diretrizes, Ações e Instrumentos para Implementação do Plano Diretor.

Art. 94. Esta Lei fundamentará a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o Sistema Viário e os Códigos de Obras e Posturas do Município.

Art. 95. No que a legislação federal e estadual não dispuser, o Município tem competência suplementar para legislar sobre a matéria.



Art. 96. Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 01, de 2009.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.

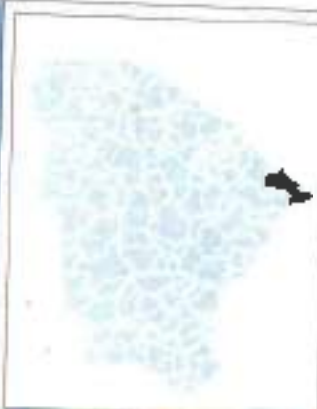


ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I

LEI COMPLEMENTAR N° 064/2025

Mapa do Perímetro Urbano



LEGENDA

Apresenta o Município de Aracati

- Rodovia
- Área de preservação ambiental
- Área de preservação ambiental
- Área de preservação ambiental

LEGENDA CARTOGRAFICA

Unidade de Medida: 1:100.000

Unidade: Metro

Unidade: Metro

PLANO DIRETOR DE ARACATI

MAPA: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO

ESCALA GRÁFICA: 0 1 km

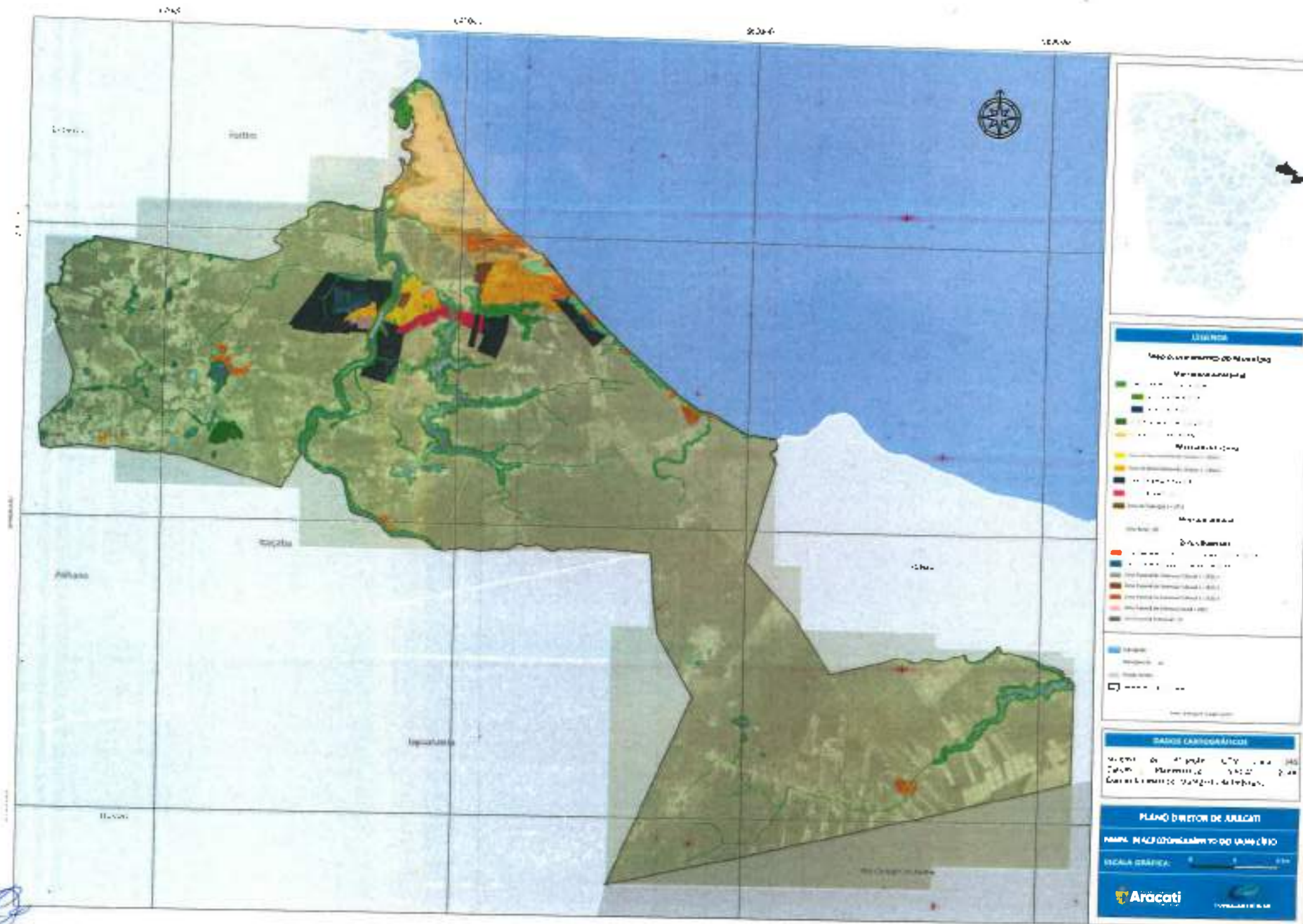
ARACATI

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO II

LEI COMPLEMENTAR Nº 064/2025
Mapa do Zoneamento Municipal





ANEXO III – Tabela de Objetivos, Diretrizes, Ações e Instrumentos para Implementação do Plano Diretor

EIXO - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E REDUÇÃO DA DESIGUALDADE				
OBJETIVO 1 - COMBATER A POBREZA E AS DESIGUALDADES				
DIRETRIZ	AÇÃO	INSTRUMENTOS	ODS Atendidos	Programas PPA
D3 - Apoio à população rural e seu desenvolvimento sustentável.	Incentivo à agricultura familiar e dos pequenos empreendedores rurais.	- Plano de Desenvolvimento Rural e Programa de Desenvolvimento Territorial – Prodeter - Programas que elevem a participação dos produtos locais nos serviços públicos, a exemplo da alimentação escolar com o Programa Alimenta Brasil-CDS - Programa já existentes como: "Hora de Plantar", "Hora do Trator" e Programa Garantia Safra - Programa Aracati Mais Frutas (existente com apoio do BNB) - Feiras de produtos dos agricultores familiares e artesãos	1, 2, 8 e 12	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Estimular os arranjos público-privados envolvendo	- Parcerias Público-Privadas - Incentivos Fiscais e desburocratização	11, 12, 13 e 17	0006 Educação e Controle Ambiental



	a cardinicultura, a cajucultura e o agroextrativismo para empresas que tenham boas práticas sociais e ambientais.	- Feiras/Fóruns de desenvolvimento econômico - Regulamentações municipais de Certificações ESG (ambiental, social e governança)		
	Fortalecer a assistência técnica e extensão rural para os pequenos produtores.	- Parcerias com Universidades - Programas de Capacitação	1, 2, 8 e 12	0008 Educação e Controle Ambiental

EIXO - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E REDUÇÃO DA DESIGUALDADE

OBJETIVO 2 – FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, POTENCIALIZANDO AS VANTAGENS COMPETITIVAS, A INOVAÇÃO E O EMPREENDEDORISMO.

DIRETRIZ	AÇÃO	INSTRUMENTOS	ODS Atendido	Programas PPA
D1 - Incentivo à economia do município com fomento à criação de novos negócios e atração de indústrias estratégicas.	Promover a melhoria do ambiente de negócios e estimular a abertura de novos negócios.	- Programa Aracati Competitivo e Sustentável - Projeto Sondagem para o Ambiente de Negócios de Aracati - Lei da Liberdade Econômica – MEI	8 e 10	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Elevar a participação do PIB industrial, agregando, preferencialmente,	- Programas de Incentivos Fiscais - Parcerias Público-Privadas	8, 9, 10 e 17	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento 0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública



	Indústria de base tecnológica e estratégica.			
	Atrair empreendedores, jovens profissionais e universitários visando a atração do setor da Indústria 4.0.	- Fundos voltados à pesquisa científica - Programa Aracati Competitivo e Sustentável - Projeto Aracati Polo do Nômade Digital no Ceará	8, 9, 10 e 17	
D2 - Estabelecer o planejamento e gestão estratégica do turismo, bem como a ampliação da oferta turística com a diversificação das atividades além do turismo de sol e praia.	Elaborar Plano Diretor de Turismo que contemple: diagnóstico e prognóstico com análise de cenário atual e tendências, estudos de mercado e da oferta, plano de ação baseado em estratégias e objetivos bem definidos, indicadores de monitoramento e de avaliação, e criação de comitê de gestão e operacionalização.	- Plano Diretor Estratégico de Turismo - Catálogo de oportunidade e modernização do turismo - Prospectar Fundos de Investimento Internacionais	8, 11, 16, 17.	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Estruturar o Observatório de Inteligência Turística Municipal. Estruturar um observatório para levantamento e organização de dados sobre o turismo de Aracati e para realização de pesquisas e análises sobre o perfil do turista, demanda, avaliações/comentários	- Parcerias Público-Privadas (Consórcios, convênios e etc) - Plano Diretor estratégico de Turismo	8, 11, 16 e 17.	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública



	dos turistas disponíveis em portais na internet e redes sociais.			
D4 - Incentivo ao micro e pequeno empreendedor.	Fomentar os pequenos e médios negócios com a criação de agentes econômicos locais.	- Programas de suporte/consultorias para empreendimentos de pequeno e médio porte, inclusive, MEIs. - Incentivos Fiscais e desburocratização. - Programa Aracati Competitivo e Sustentável – Projeto Meu Carrinho Empreendedor e Nossas Guerreiras	8, 12 e 17	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Estimular a criação de cooperativas no ramo de comércio e serviços.	Programas de criação e suporte de cooperativas	8, 12 e 17	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Criar um Centro de Inteligência de Apoio à Economia Local – CIELOL com integração ao Sistema S	- Parcerias Público-Privadas - Programas de Extensão e Capacitação	8, 12 e 17	0001 Infraestrutura e Equipamentos
	Promover a capacitação profissional dos agentes atuantes na cadeia produtiva do turismo.	Programa Aracati Competitivo e Sustentável: Projeto Capacitação Integrada com o Sistema S	1, 4, 8 e 17	0006 Educação e Controle Ambiental
D13 - Desenvolver diferenciais competitivos na oferta turística, com inovação de equipamentos e	Estruturar novos roteiros e produtos turísticos, para além do turismo sol e praia, para dinamizar a	Projetos de rotas de visitação turística que envolvam roteiros para além do turismo sol e praia, incluindo roteiros culturais	1, 5, 8, 10, 12 e 14	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 0006 Educação e Controle Ambiental



infraestrutura de apoio ao turista.	oferta e aumentar o ciclo do turista, conforme prioridades estabelecidas pela Secretaria de Turismo e iniciativa privada (trade turístico).	(artesanato) e náuticos (Rio Jaguaribe e lagoas). - Programas/Projeto Culturais que promovam a valorização da cultura da pesca, do artesanato local e promoção da rede de artesãos; - Parcerias público-privadas, incluindo Fundos de Investimento Internacionais, para oferecer infraestrutura adequada para receber o turista.		
	Fomentar o fortalecimento da identidade turística do destino relacionando com sustentabilidade	- Programa Bandeira Azul (IAR – Instituto Ambientes em Rede www.iarbrasil.org.br) - Programas vinculados ao fortalecimento do ecoturismo e de esportes aquáticos (windsurf) - Incentivos Fiscais - Programa Aracati Competitivo e Sustentável - Projeto Certificação Ambiental	11, 13, 14, 15.	0006 Educação e Controle Ambiental 0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
D 26 - Articulação de parcerias com entes públicos e privados, nacionais e internacionais, com a finalidade de potencializar os meios e recursos para incentivar o	Estimular Parcerias com Universidades e IFCE – promovendo a difusão e produção do conhecimento tecnológico;	- Programas de Extensão e Capacitação - Fundos voltados a pesquisa científica	8 e 17	0006 Educação e Controle Ambiental



empreendedorismo e inovação.	Promover encontros regionais e estaduais, seminários, feiras e eventos que promovam o desenvolvimento econômico.	• Feiras/Fóruns de desenvolvimento econômico • Parcerias Público-Privadas	8 e 17	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública
	Criar uma rede e banco de dados de tecnologias sociais e produtivas, favorecendo as negociações e o uso de técnicas cooperativas, de comercialização e produtivas.	• Banco de dados on-line de tecnologias sociais e produtivas • Incentivos Fiscais e desburocratização • Programas que elevem a participação dos produtos locais no comércio municipal, estadual, nacional e internacional	8, 9 e 17	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública
	Criação de Centro de Inovação e Tecnologias (CIT+) com biblioteca, auditório, salas de estudo/treinamento e laboratórios de designers, tecnologias produtivas, educativas e informacionais.	• Fundos voltados à pesquisa científica • Parcerias Público Privadas • Programas de Extensão e Capacitação • Programa Aracati Competitivo e Sustentável - Projeto Aracati Polo do Nômade Digital no Ceará e Aracati Cidade Polo para Nômades Digitais no Ceará.	4, 8, 9 e 17	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos



EIXO - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO E NA CIDADE

OBJETIVO 3- PROTEGER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE:

DIRETRIZ DO PLANO DIRETOR	Ação	Instrumento	OOS Atendidos	Programas PPA
D10 - Recuperação ambiental de áreas degradadas	Monitorar, periodicamente, a evolução do desmatamento de manguezais, dunas fixas e matas ciliares com ênfase ao controle ambiental, o ravinamento das falésias, e os impactos ambientais das atividades de usinas eólicas, carcinicultura e outras atividades de médio e alto potencial poluidor degradador.	- Fiscalização Ambiental - Sistema de monitoramento via geoprocessamento e sensoramento remoto das áreas ambientalmente sensíveis.	3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 15	0006 Educação e Controle Ambiental
	Incentivar a produção de mudas e reflorestamento, principalmente, nas margens dos rios e nascentes de água.	- Legislação do Licenciamento Ambiental - Plano de recuperação de áreas degradadas	3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 15	0004 Recursos Hídricos Preservados
	Preservar os recursos naturais e a qualidade ambiental, especialmente: das superfícies de deflação ativas (entre Canoa Quebrada e Quixaba); do extenso e representativo campo de dunas móveis e lagoas freáticas associadas em Canoa Quebrada, das Dunas fixas e falésias distribuídas em todo o litoral municipal.	- Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - Plano de recuperação de áreas degradadas - Plano de Manejo das Unidades de Conservação	3, 6, 7, 11, 12, 13 e 15	0004 Recursos Hídricos Preservados 0006 Educação e Controle Ambiental



D7 - Ordenamento territorial e regulamentação de uso e ocupação do solo, de modo a proteger as áreas do sítio histórico e de interesse ambiental, preservar os recursos naturais e evitar a expansão urbana desordenada	Disciplinar os vetores de expansão urbana, em direção às áreas de tabuleiros pré-litorâneos, a sul e sudoeste do município, dada a elevada concentração urbana às margens do Rio Jaguaribe e na faixa litorânea municipal;	- Plano Diretor - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo	3, 6, 7, 11, 12, 13 e 15	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
D14 - Incentivo à geração e uso de energias renováveis	Ampliar o acesso as fontes alternativas de energia, em especial no meio rural, provendo que equipamentos sejam geridos com energia renovável, à exemplo do Sistema Integrado de Saneamento Rural - SISAR.	- Parcerias Público-Privadas - Parcerias com bancos de fomento - Incentivos fiscais	7, 9, 10, 11, 12, 13 e 17	0006 Educação e Controle Ambiental
D 22 - Promoção de programas de educação para a cidadania (turismo, trânsito, ambiental, cultura) e de capacitação profissional.	Fomentar atividades de ecoturismo, em todo o território municipal, mas principalmente em Canoa Quebrada, Majorlândia e Quicaba, visando o desenvolvimento sustentável da atividade de turismo local.	- Programas de fortalecimento do ecoturismo - Parcerias Público-Privadas	3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 15	0006 Educação e Controle Ambiental
	Possibilitar a criação de educação ambiental e cultura de limpeza pública, sustentabilidade e gestão ambiental.	- Programas de educação ambiental - Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos - Cooperativas de Catadores de Lixo - Programa de implantação da Rede de Coleta de Lixo	3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 15	0006 Educação e Controle Ambiental



EIXO - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO E NA CIDADE

OBJETIVO 4 – PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO E O ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL

DIRETRIZ DO PLANO DIRETOR	Ação	Instrumento	ODS Atendidos	Programas PPA
D15 - Apoio prioritário aos programas e projetos de regularização de atividades e edificações, juntamente com a promoção de habitação de interesse social.	Estimular programas de regularização fundiária e assistência técnica.	- Plano de Habitação de Interesse Social - Zonas de Habitação e Interesse Social - Regulamentar a REURB - Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS)	1, 10, 11 e 17	0002 Habitabilidade 0003 Regularização Fundiária
	Promover programas de regularização de atividades econômicas	Programa Aracati Competitivo e Sustentável - Projeto "Marco Zero" no Licenciamento das Atividades Econômicas	8, 10 e 11	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
D19 - Promoção do acesso à cidade de maneira equitativa.	Implantar política tarifária do transporte público equitativa.	- Incentivos Fiscais e sociais - Plano de Mobilidade	1, 8, 10 e 11	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
	Exigir acessibilidade universal em espaços públicos e privados, incluindo adequação de espaços públicos já em	- Aplicação de normas técnicas no licenciamento. - Código de Obras de	1, 8, 10 e 11	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos

Handwritten signature

	operação.	- Posturas - Plano de Acessibilidade - Plano de Mobilidade		
D17 - Priorização dos modos de transporte ativos sobre os motorizados e dos serviços de transporte públicos sobre o transporte individual.	Implantar faixas/espacos exclusivos para circulação e estacionamento para modos ativos e transporte público.	- Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - Plano de Mobilidade	10, 11 e 13	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
	Elaborar e implantar projetos que melhorem o conforto e a segurança dos deslocamentos a pé e por bicicleta, incluindo roteiros turísticos de bicicleta.	- Plano de Mobilidade - Parcerias Público-Privadas - Plano de Arborização - Plano de Acessibilidade - Plano de Caminhabilidade e padronização de calçadas - Projetos de Rotas para que o aracatiense e o turista explorem a cidade através do uso de bicicleta.	3, 10, 11 e 13	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
D18 - Integração dos modos e serviços de transporte urbano	Implantar infraestrutura e formas de controle operacional e tarifário de forma a assegurar a integração entre os modos de transporte. Incluindo a readequação do terminal rodoviário.	- Plano de Mobilidade - Incentivos Fiscais e sociais	9, 10 e 11	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
D18 - Estruturação do sistema viário e integração da função de mobilidade com planejamento do uso e a ocupação do solo	Mitigar os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade.	- Parcerias Público-Privadas - Incentivos Fiscais - Lei do Sistema Viário	11, 12 e 13	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Priorizar projetos de transporte público coletivo entre as centralidades do	- Básico - Lei de Parcelamento.	10 e 11	

160

	município. Mitigar os impactos de circulação e estacionamento de veículos nas áreas urbanas mais adensadas. Racionalizar a abertura de novas vias em territórios sem adensamento urbano, visando não induzir à dispersão urbana. Ampliar os serviços de pavimentação de vias de acesso às comunidades rurais.	Uso e Ocupação do Solo Plano de Mobilidade Urbana	11 11	
D14 - Incentivo à geração e uso de energias renováveis	Incentivar o uso de energias renováveis e menos poluentes, com prioridade para os serviços de transporte público, incluindo o transporte escolar.	- Parcerias Público-Privadas - Incentivos Fiscais - Programas de Extensão e Capacitação - Fundos voltados à pesquisa científica	7, 9, 11, 12 e 13	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
D22 - Promoção de programas de educação para a cidadania (turismo, trânsito, ambiental, cultura) e de capacitação profissional.	Promover educação no trânsito para condutores veiculares já habilitados e futuros condutores	Programa de educação no trânsito	4, 10 e 11	0006 Educação e Controle Ambiental
D20 - Produção e atualização do cadastro multifinalitário municipal, visando à integração do cadastro fiscal existente com dados relativos à	Definir, monitorar, analisar e divulgar indicadores de avaliação do planejamento urbano, visando o aprimoramento da gestão e dos serviços prestados.	Plataforma para gerenciamento dos indicadores relativos à estrutura urbana	9, 10, 11 e 17	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública



estrutura urbana, aos serviços públicos e às atividades econômicas.				
D 28 - Articulação de parcerias com entes públicos e privados, nacionais e internacionais, com a finalidade de potencializar os meios e recursos para viabilizar obras, serviços, projetos e programas de interesse social e utilidade pública.	Estabelecer estratégias de financiamento de planos, programas, projetos e intervenções.	- Operações Urbanas Consorciadas - Parcerias Público-Privadas (Consórcios, convênios e etc)	11 e 17	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento

EIXO - DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO E NA CIDADE

OBJETIVO 5 - PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL;

DIRETRIZ DO PLANO DIRETOR	Ação	Instrumento	OGS Atendidos	Programas PPA
D6 - Simplificação, modernização, e desburocratização dos procedimentos e da prestação dos serviços públicos.	Implantar um programa sistemático de análise de projetos arquitetônicos e fiscalização de obras na área do sítio histórico em conjunto com o IPHAN/CE	Programa Aracati Competitivo e Sustentável - Projeto Aracati Digital	11 e 17	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública
D7 - Ordenamento territorial e regulamentação de uso e ocupação do solo, de modo a proteger as áreas	Realizar estudo que contemple as características de uso e ocupação e os níveis de preservação, entre outros elementos arquitetônicos e urbanísticos, dos 6 (seis) núcleos que conformam o sítio histórico de Aracati	- Portaria de uso e ocupação do solo em conjunto com o IPHAN/CE - Código de Obras e	11 e 17	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento



do sítio histórico e de interesse ambiental, preservar os recursos naturais e evitar a expansão urbana desordenada.	Elaborar sinalização urbana e comunicação visual, bem como a implantação subterrânea das fiações aéreas, com implementações preferenciais nas áreas onde se desenvolvem atividades de comércio e serviços no sítio histórico	Posturas • Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo • Plano de Comunicação Visual para o Sítio Histórico • Parcerias Público-Privadas		0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
DB - Preservação e valorização do patrimônio natural e cultural e estímulo ao uso e ocupação adequados do sítio histórico e das áreas de interesse ambiental	Definir vocações de uso para o sítio histórico de Aracati, respeitando-se os seus modelos de ocupação e as suas tipologias arquitetônicas e urbanísticas, para eliminação ou mitigação do problema do abandono dos imóveis tombados e a intensificação da dinâmica urbana do local	• Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo • Lei de Incentivo ao Patrimônio Histórico-Cultural de Aracati • Parcerias Público-Privadas e Operações Urbanas Consorciadas • Programa Aracati Competitivo e Sustentável - Projeto Distrito Criativo e Tecnológico no Centro Histórico	11	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Elaborar legislação urbanística específica por parte do IPHAN/CE e da Prefeitura Municipal de Aracati que contribua para a regulação e adequação das proposições programáticas e das intervenções físicas na área.	• Portaria de uso e ocupação do solo em conjunto com o IPHAN/CE • Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano • Lei de Incentivo ao	11	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento

		Patrimônio Histórico de Aracati		
	Implantar o Escritório Técnico do IPHAN/CE e do Memorial do Sítio Histórico de Aracati em imóvel do conjunto tombado;	- Parcerias Público-Privadas. - Operações Urbanas Consorciadas	11 e 17	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
	Produzir e manter atualizados os inventários referentes ao patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e natural de Aracati.	Inventários, cadastros e registros dos acervos de histórico, arquitetônico, cultural e natural de Aracati.	11	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
D9 - Requalificação e urbanização de áreas públicas, promovendo lazer e bem-estar da população do campo e da cidade.	Integração da margem direita do Rio Jaguaribe com o sítio histórico e requalificação das praças, espaços públicos, vias e passeios no sítio histórico de Aracati.	- Concurso de projeto urbanístico para a margem direita do Rio Jaguaribe - Parcerias Público-Privadas - Planos/Projetos de acessibilidade e sinalização urbana para os espaços públicos (praças, passeios, vias etc.) do sítio histórico de Aracati (área tombada e de entorno). - Plano/Projeto de arborização e tratamento paisagístico dos logradouros públicos do Sítio Histórico de Aracati (área tombada e de entorno);	3, 11 e 17	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
D12 - Implantação e/ou revitalização de equipamentos públicos	Promover o restauro e a manutenção dos edifícios públicos do Sítio histórico.	Lei de Incentivo ao Patrimônio Histórico de Aracati	11	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos



D 22 - Promoção de programas de educação para a cidadania (turismo, trânsito, ambiental, cultura) e de capacitação profissional.	Promover o conhecimento e a divulgação sobre a história e a cultura de Aracati e a importância de sua preservação e valorização.	+ Plano de Marketing + Agenda Cultural + Programa de educação patrimonial vinculado às escolas da cidade e centros comunitários, estimulando a compreensão e a apropriação coletiva.	4. 11 e 17	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública
D 25 - Articulação de parcerias com entes públicos e privados, nacionais e internacionais, com a finalidade de potencializar os meios e recursos para viabilizar obras, serviços, projetos e programas de interesse social e utilidade pública.	Realizar parceria com a Universidade Federal do Ceará – UFC, de forma a implantar no município um campus avançado desta, composto pelos cursos de Engenharia de Pesca e Oceanografia, a ser locado na área do sítio histórico e margem direita do Rio Jaguaribe (plav);	Parcerias Institucionais.	17	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos



EIXO - CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

OBJETIVO 6 - GARANTIR A OFERTA ADEQUADA E UNIVERSALMENTE ACESSÍVEL DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DE EQUIPAMENTOS URBANOS.

DIRETRIZ DO PLANO DIRETOR	Ação	Instrumentos	ODS Atendidos	Programas PPA
D9 - Requalificação e urbanização de áreas públicas, promovendo lazer e bem-estar da população do campo e da cidade.	Ampliar o número de "areninhas", construção e reforma de quadras esportivas e construção de áreas de lazer nas comunidades, com praças, academias ao ar livre, ciclofaixas e calçadas seguras.	- Projetos urbanos - Parcerias Público-Privadas	3, 10, 11 e 17	0007 Desenvolvimento do Esporte e Lazer
	Avançar na requalificação dos espaços públicos, priorizando a urbanização do dique e das margens do Rio Jaguaribe, aproveitando o potencial paisagístico do rio e favorecendo a prática de esportes náuticos.	Projeto urbano de revitalização do Dique e do Rio Jaguaribe com estímulo à prática de esportes náuticos.	3, 10, 11 e 17	0007 Desenvolvimento do Esporte e Lazer
	Requalificação da região das lagoas, propondo um sistema integrado de áreas de lazer com valorização ambiental e tratamento paisagístico adequado.	Projeto urbano	3, 10, 11 e 17	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
	Incentivar a promoção e valorização das atividades de grupos culturais de diversos territórios.	- Campanhas culturais - Fundos de incentivo à cultura	4, 11 e 17	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública
D11 - Prioridade a	Ampliar rede de Saneamento	Plano Municipal de	3, 6, 10, 11,	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos

Handwritten signature

obras de infraestrutura viária, de energia, saneamento, abastecimento d'água e comunicações.	Básico (abastecimento de água, acesso à rede coletora e tratamento de esgoto, acesso a coleta e destinação de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais)	Saneamento Básico	12 e 17	
	Construir o aterro sanitário municipal	* Plano Municipal de Saneamento Básico	3, 6, 10, 11 e 12	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
	Construir e adequar os cemitérios públicos	* Fundo Municipal	3, 11 e 12	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
	Fiscalizar e regulamentar o escoamento e tratamento dos resíduos sanitários advindos da carcinicultura.	* Fiscalização Ambiental	3, 6, 10, 11 e 12	0005 Gestão de Resíduos Sólidos
D21 - Promover educação de qualidade, auxiliando na redução de desigualdades sociais, no fortalecimento da cidadania e na construção de uma sociedade com senso crítico e identidade.	Ampliar o acesso à educação básica de qualidade, em especial nas áreas rurais.	* Fundos de incentivo à Educação Parcerias Público Privadas	4, 8, 10, 11 e 17	0006 Educação e Controle Ambiental
	Apoiar o desenvolvimento da Educação Superior e Técnica.			
	Reformar, construir, manter e adquirir equipamentos para fins educacionais.			
D23 - Promover o acesso aos serviços de saúde e bem como a um ambiente protegido, saudável e sustentável para a população.	Implantar nova territorialização das unidades básicas de serviço de saúde.	* Política Municipal de Saúde	3, 10 e 11	0008 Atenção Primária à Saúde
	Ampliar a Unidade de Saúde Móvel, juntamente com campanhas itinerantes voltadas aos exames oftalmológicos,	* PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso) * Programa Sorriso	3, 10 e 11	0009 Atenção Especializada à Saúde



	diabéticos, ginecológicos e urológicos, bem como ampliação do acesso a atendimento odontológico. Promover as capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública Promover a atualização e reforma das unidades de saúde que ainda não foram contempladas, verificando também os equipamentos públicos desativados e que podem dar suporte ao serviço de saúde. Promover atendimento domiciliar ao idoso	para ampliação do acesso a atendimento odontológico	3, 4, 10 e 11 3, 10 e 11 3, 10 e 11	
024 - Promover um ambiente seguro através de políticas públicas preventivas e comunitárias de combate a violência e a criminalidade.	Apoio à atuação preventiva e comunitária, promovendo ambiente seguro, mediação de conflitos, prevenção ao vandalismo, segurança no trânsito e no transporte dos passageiros.	• Plano de segurança preventivo e comunitário.	3 e 16	0002 Habitabilidade
025 - Garantir os direitos fundamentais à liberdade de expressão, de manifestação, à diversidade e identidade, sem preconceitos de origem, raça, cor, religião, idade, gênero, orientação sexual e	Apoiar ações voltadas à defesa dos direitos humanos e da cidadania, com base no respeito à diversidade, à equidade e à dignidade humana.	• Elaboração dos Planos de Direitos Humanos (Mulheres, LGBT, Igualdade Racial, Idosos, Pessoas com Deficiência) • Programas de Prevenção de Violações e	3, 5, 10 e 16	0002 Habitabilidade 0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública



quaisquer outras formas de discriminação.		Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Programa de assistência social à Pessoa Idosa.		
D25 - Garantir os direitos fundamentais à liberdade de expressão, de manifestação, à diversidade e identidade, sem preconceitos de origem, raça, cor, religião, idade, gênero, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação.	Apoiar ações voltadas aos direitos das mulheres e equidade de gênero, bem como projetos de geração de renda para as mulheres de baixa renda.	- Implantação do Centro de Referência para Mulheres Vítima de Violência Domiciliar - Implantação de Delegacias de Combate à Violência contra as Mulheres. - Aracati Competitiva e Sustentável - Projeto Nossas Guerreiras	3, 5, 10 e 16	0002 Habitabilidade 0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
	Ampliar e manter os equipamentos públicos da Proteção Social Básica, como (CREAS, CRAS, outros).	Fundo Municipal	10 e 11	0001 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos

EIXO - GOVERNANÇA

OBJETIVO 7 - FORTALECER A GESTÃO URBANA DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE.

DIRETRIZ DO PLANO DIRETOR	Ação	Instrumento	ODS Atendidos	Programas PPA
D5 - Fortalecimento da liderança e apoio às cooperativas dos setores produtivos.	Efetivar o funcionamento dos Conselhos Municipais previstos nas legislações de uso e ocupação do solo do município regulamentando-os (em especial o Conselho Municipal da APA de Canoa Quebrada)	Conselhos Municipais	11 e 16	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Apoiar as associações de moradores das comunidades de baixa renda.	Programas de incentivo às associações.	11 e 18	0002 Habitabilidade
	Apoiar a realização de Conferências e Audiências Públicas	Plano de Comunicação	11 e 16	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
D6 - Simplificação, modernização, e desburocratização dos procedimentos e da prestação dos serviços públicos.	Criar e reforçar os Mecanismos de Monitoramento das ações políticas e a governança digital.	- Sistema de informação sobre as políticas públicas. - Programa Aracati Competitiva e Sustentável - Fórum Aracati Cidade Competitiva	9, 10, 11, 16 e 17	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública
	Complementar e atualizar os dados de interesse público nas páginas eletrônicas de todos os órgãos e secretarias da administração municipal.	Portal da transparência	9 e 16	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública
	Promover a melhoria no ambiente de negócios, de forma a desburocratizar, simplificar e digitalizar os serviços públicos.	Programa Aracati Competitiva e Sustentável - Projeto Sondagem do	9 e 16	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento



		- Ambiente de Negócios - Programa Aracati Competitiva e Sustentável - Projeto Aracati Digital		
	Promover parcerias público-privadas para a implantação de internet gratuita em 20% das praças públicas municipais até 2025.	Programa Aracati Competitiva e Sustentável - Projeto Conecta Aracati.	9, 11 e 17	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Crear e Regular o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão previsto em Lei	- Criação e regulamentação do Conselho Municipal da Cidade - Criação e regulamentação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	16	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Promover a capacitação e formação de servidores nos diversos órgãos do município.	- Programas de qualificação profissional e capacitação técnica de funcionários públicos - Estruturação e Modernização das carreiras públicas	4 e 16	0034 Gestão e Des. de Pessoas da Administração Municipal
D20 - Produção e atualização do cadastro multifinalitário	Transformar o cadastro atual de Aracati em uma ferramenta integrada, robusta e	Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM)	9, 11, 16 e 17	0036 Tecnologia da Informação e Comunicação Pública



municipal, visando à integração do cadastro fiscal existente com dados relativos à estrutura urbana, aos serviços públicos e às atividades econômicas.	utilitária, capaz de somar ao aspecto fiscal as demais dimensões de planejamento.			0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
D 26 - Articulação de parcerias com entes públicos e privados, nacionais e internacionais, com a finalidade de potencializar os meios e recursos para viabilizar obras, serviços, projetos e programas de interesse social e utilidade pública.	Promover parcerias a fim de ampliar a captação de recursos financeiros para o Município.	• Uso dos Instrumentos Urbanísticos Previstos no Estatuto das Cidades • Parcerias público-privadas • Estabelecimento de consórcios intermunicipais • Adesão a Programas federais e estaduais de estímulo ao desenvolvimento econômico e social.	11 e 17	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento
	Apoiar as ações de Controle dos Fundos Municipais	• Auditorias • Atualizar legislações referentes aos Fundos • Registro da movimentação financeira dos Fundos e acompanhamento da implantação das ações beneficiadas pelo Fundo	16	0038 Qualidade e Eficiência no Planejamento



LEI COMPLEMENTAR Nº 065/2025

ARACATI/CE, 29 DE OUTUBRO DE 2025.

**INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS
DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACATI, ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciona a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta lei institui o conjunto de regulamentos urbanísticos e edifícios previstos na legislação municipal vigente e demais instrumentos aplicados na produção do espaço urbano da cidade.

§ 1º Os profissionais responsáveis pelos projetos também devem observar os dispostos nas seguintes normas:

- I. legislação de Uso e Ocupação do Solo;
- II. legislação de Proteção ao Patrimônio Histórico e Natural;
- III. normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- IV. código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e demais regulamentos municipais, estaduais e federais;
- V. demais normas de legislação federal, estadual e municipal pertinentes, no âmbito de suas respectivas competências ao uso específico de edificação.

§ 2º Toda edificação, construída ou reformada, deverá adotar, preferencialmente, medidas de sustentabilidade, economia de recursos naturais e tecnologias de eficiência energética.

§ 3º A construção, reforma, ampliação ou "retrofit" das edificações devem ser executadas de modo a proporcionar mobilidade e acessibilidade apropriada a todos os espaços públicos e privados da cidade, observada, no que couber, a normas técnicas pertinentes, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais legislações municipais, estaduais e federais.

Art. 2º. Os projetos arquitetônicos de construção, reforma, ampliação ou "retrofit" das edificações localizadas no Sítio Tombado devem cumprir as exigências definidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-se também às licenças referentes a imóveis situados na poligonal de tombamento, e a aprovação, modificação ou revogação de projetos de obras que possam repercutir de alguma forma na segurança, na integridade estética, na ambiência ou na visibilidade do bem tombado, assim como em sua inserção no conjunto panorâmico ou urbanístico circunjacente.

CAPÍTULO I – RESPONSABILIDADES

SEÇÃO I - DO MUNICÍPIO

Art.3º. Cabe ao Município de Aracati, por meio de suas unidades orgânicas competentes:

- I. licenciar projetos de arquitetura, obras e edificações em conformidade com a Legislação Municipal vigente e demais normas e regulamentações pertinentes;
- II. fiscalizar a execução das atividades disciplinadas por este Código e demais normas em vigor aplicáveis às obras, edificações e equipamentos;
- III. expedir o certificado de conclusão de edificação – “Habite-se”;
- IV. exigir manutenção preventiva permanente das edificações em geral para assegurar à população condições satisfatórias de segurança e habitabilidade, de acordo com os parâmetros e prazos estabelecidos na Legislação Municipal, nas demais normas e regulamentos pertinentes;
- V. aplicar penalidades administrativas cabíveis aos infratores, pessoa física e jurídica, profissionais, que exercerem atividades inerentes a edificações, obras e equipamentos, bem como, aos proprietários e possuidores, a qualquer título, pelos projetos, obras e edificações que venham a descumprir as normas legais e regulamentares pertinentes, referentes a este Código, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e Parcelamento do Solo e ao Plano Diretor;

Art. 4º. O Município de Aracati é o ente licenciador de obras, sendo os requerentes dos pedidos de licenciamento, pessoas físicas e/ou jurídicas, proprietários, possuidores a qualquer título, profissionais responsáveis por projetos, obras e edificações, responsáveis solidários pela veracidade das informações prestadas em todo o respectivo processo administrativo.

Parágrafo Único. O Município de Aracati não assume responsabilidade técnica ou civil perante as informações prestadas pelos proprietários, operários ou terceiros, ao conceder uma licença.

Art. 5º. No local da obra, em posição bem visível, serão afixadas placas de obras, enquanto perdurarem os serviços, contendo nome do empreendedor, tipo de empreendimento, número do Alvará, validade do Alvará, número do processo, endereço da obra e sigla do órgão expedidor.

SEÇÃO II – DO PROPRIETÁRIO

Art. 6º. Incumbe ao proprietário ou possuidor da edificação ou instalação, ou usuário a qualquer título, conforme o caso:

- I. conservar as edificações, obras e equipamentos em condições de utilização e funcionamento, bem como obras que estejam paralisadas e edificações fechadas ou abandonadas, independentemente, do motivo que gerou a não utilização, observando as normas estabelecidas neste Código;
- II. responder perante o Município e terceiros, pelos danos e prejuízos causados em função do estado e manutenção das edificações, instalações e equipamentos;
- III. responder por todas as consequências, diretas ou indiretas, advindas das obras efetuadas.

SEÇÃO III - DO PROFISSIONAL

Art. 7º. A elaboração de projetos, a execução e a implantação de obras e a instalação de equipamentos será realizada por profissionais qualificados e habilitados, nos termos da legislação federal relativa ao exercício profissional.

§1º Os profissionais qualificados e habilitados irão responder na medida de suas atribuições técnicas estabelecidas pelos seus respectivos Conselhos de Classe e no presente Código.

§2º Os profissionais habilitados à elaboração dos projetos de arquitetura e complementares responderão pelo implemento dos parâmetros urbanísticos relevantes estabelecidos no Art. 13 deste Código, assim como pelos demais parâmetros legais e normas técnicas existentes, conteúdo das peças gráficas, memoriais descritivos previstos, estudos, relatórios e demais dados técnicos necessários para a execução das obras.

Art. 8º. A responsabilidade pelos diferentes projetos, cálculos e memórias relativos à execução de obras e instalações cabe sempre e exclusivamente aos profissionais que os assinarem, assim como a responsabilidade pela execução de obras de qualquer natureza será atribuída exclusivamente aos profissionais que, no respectivo projeto, assinarem com essa finalidade.



Parágrafo Único. O responsável técnico pela autoria do projeto, o responsável técnico pela execução da obra e os proprietários assumem a completa responsabilidade pelo cumprimento desta Lei Complementar e das demais normas em vigor aplicáveis às obras e edificações.

TÍTULO II – DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I – DO LICENCIAMENTO DE OBRAS

Art. 9º. A execução de obras de construção, total ou parcial, reformas, reconstruções de edifícios públicos ou particulares, somente poderão ser procedidas após a aprovação do respectivo projeto e a emissão de Alvará de Construção, em conformidade com as exigências previstas na Lei de uso e ocupação do solo do Município e nesta legislação.

Art.10. A expedição de Alvará de Construção para a execução das obras dependerá do pagamento prévio das taxas de licença, valor de acordo com o que estabelece o Código Tributário Municipal.

Art. 11. A solicitação de licença para execução de obras de construção, total ou parcial, reformas ou reconstruções será feita por meio de requerimento, no órgão municipal competente.

§ 1º Para emissão do Alvará de Construção, os projetos serão analisados conforme os parâmetros urbanísticos relevantes, estabelecidos no Art.13 nesta legislação.

• § 2º Os requerentes dos pedidos de Alvará de Construção no procedimento regular, pessoas físicas e/ou jurídicas, proprietários, possuidores a qualquer título, profissionais responsáveis por projetos, obras e edificações assumirão, na medida de sua responsabilidade, o integral cumprimento de todas as exigências legais e normas técnicas referentes à edificação.

§ 3º Será exigida a documentação legal cabível, conforme estabelecido em Portaria específica, expedida pelo o órgão municipal competente.

§ 4º A licença para execução de obras não se confunde e nem suprime da necessidade do licenciamento ambiental.

Art. 12. Se, do exame do pedido de licenciamento, resultar a verificação de que há erro ou insuficiência de elementos para o seu deferimento, serão feitas as respectivas exigências, através de notificações ao requerente, dentro do processo.



§ 1º. O não cumprimento das exigências contidas nas notificações ou a não apresentação de recursos pelo prazo de 30 (trinta) dias após a sua emissão acarretará no indeferimento do processo e seu consequente arquivamento.

§ 2º. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias será necessário novo requerimento para reanálise do pedido.

Art. 13. São considerados parâmetros urbanísticos relevantes para o procedimento de análise de projetos de edificações:

- I. Zoneamento;
- II. Sistema viário;
- III. Índice de Aproveitamento;
- IV. Limite de altura da construção;
- V. Recuos mínimos;
- VI. Taxa de permeabilidade;
- VII. Calçada na via pública;
- VIII. Acesso de pedestres e acessibilidade;
- IX. Poligonal das Áreas Tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Art. 14. O Alvará de Construção terá o prazo de validade de 03 (três) anos, a partir da data de sua emissão.

Art. 15. O Alvará de Construção poderá ser renovado dentro do seu prazo de validade, por 01 (uma) vez e por igual período, desde que obedecidos todos os parâmetros previsto na legislação vigente à época de sua emissão.

Art. 16. Findo o prazo de validade do Alvará de Construção, sem que o mesmo tenha sido renovado, será necessário o requerimento de um novo Alvará de Construção.

Parágrafo Único. O projeto obedecerá aos parâmetros da lei vigente no momento de abertura do novo processo de Alvará de Construção.

Art. 17. O Alvará de Construção deverá permanecer no local da obra, bem como as plantas dos projetos licenciados e os termos de responsabilidade técnica.

CAPÍTULO II – DA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Art. 18. A regularização das edificações, em construção ou concluídas, em desacordo com a legislação poderá ser requerida ao Órgão Municipal Competente, instruída com os documentos legais cabíveis, conforme estabelecido em Portaria específica.

§1º Os requerentes dos pedidos de regularização das edificações assumirão, na medida de sua responsabilidade, o integral cumprimento das exigências legais referentes à segurança dos sistemas construtivos e instalações, à segurança dos usuários da edificação e aos impactos ambientais ocasionados pelas atividades exercidas.

§2º O procedimento para regularização da edificação e suas devidas taxas de expediente será estabelecido por meio de lei específica.

Art. 19. Na área tombada e seu entorno todo licenciamento de projeto, obra ou intervenção somente serão permitidos caso atenda às recomendações definidas pelo o IPHAN em portaria ou legislação específica.

CAPÍTULO III – MODIFICAÇÃO NO PROJETO LICENCIADO

Art. 20. São permitidas modificações nos projetos licenciados, desde que respeitada a legislação vigente, mediante solicitação no órgão municipal competente.

§1º O Alvará de Construção será reemitido com os dados referentes às alterações solicitadas que foram apresentados pelo requerente e validados pelos profissionais técnicos envolvidos.

§2º. Ao requerente, no ato do pedido de modificação do projeto licenciado, fica facultada a aplicação da legislação vigente à época do pedido de alteração ou daquela vigente quando do licenciamento original.

§3º A taxa de licenciamento para expedição da modificação de Alvará de Construção será definida em legislação específica.

Art. 21. A obra executada em desacordo com o projeto aprovado deverá ser regularizada junto ao órgão municipal competente.

Art. 22. Na área tombada e seu entorno, todo licenciamento de projeto, obra ou intervenção somente será permitido caso atenda às recomendações definidas pelo o IPHAN em portaria ou legislação específica.

CAPÍTULO IV – ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO: PEQUENAS OBRAS E REFORMAS

Art. 23. Estão dispensadas de alvará de construção, as obras com as seguintes características:

- I. Obras de alteração no interior de edifícios, que não impliquem em modificações na estrutura ou de área construída;
- II. pintura;
- III. pisos ou revestimentos;

- IV. construção, reconstrução e demolição de muros que não exijam elementos estruturais;
- V. quaisquer serviços de limpeza, remendo e substituições de revestimentos de muros;
- VI. impermeabilização de terraços;
- VII. substituições de telhas, de calhas, condutores em geral e esquadrias;

Parágrafo Único. A dispensa do alvará de construção não suprime a necessidade da autorização de outros órgãos.

Art. 24. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional habilitado responsável pelos serviços de construção será exigido conforme determinado pelos conselhos profissionais.

CAPÍTULO V – LICENÇA DA CONSTRUÇÃO AUTODECLARATÓRIA SIMPLIFICADA

Art. 25. Fica instituído o procedimento para expedição de Alvará de Construção Autodeclaratório para o Município de Aracati.

Art. 26. Para efeito desta Lei Complementar, o Alvará de Construção Autodeclaratório é o procedimento simplificado, no qual o requerente declara a veracidade das informações relativas ao licenciamento da atividade ou edificação.

Art. 27. A regulamentação dos procedimentos para a emissão do Alvará de Construção Autodeclaratório serão estabelecidos por decreto específico.

CAPÍTULO VI – DAS OBRAS PARCIAIS

Art. 28. Para efeito desta Lei consideram-se obras parciais intervenções em edificações existentes, tais como:

- I. reforma;
- II. reconstrução de edificação;
- III. "retrofit".

Art. 29. Na área tombada e seu entorno, todo licenciamento de projeto, obra ou intervenção somente será permitido caso atenda às recomendações definidas pelo o IPHAN, em portaria ou legislação específica.



SEÇÃO I – REFORMA

Art. 30. Considera-se reforma a alteração nas condições da edificação existente, com ou sem mudança de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança.

Parágrafo Único: Os acréscimos não poderão ser feitos em área de afastamento e devem estar de acordo com a legislação vigente na época da reforma.

Art. 31. A reforma em edificações que não comprovem regularidade poderá obter licenças para reforma desde que a edificação existente atenda o recuo de frente conforme lei vigente referente à atividade objeto do licenciamento.

Parágrafo único. Em caráter excepcional será permitido a reconstrução de imóvel demolido ou ruído, desde que por documentação hábil e desenhos arquitetônicos se possibilite a recomposição fiel da primitiva edificação.

SEÇÃO II – RECONSTRUÇÃO

Art. 32. Considera-se reconstrução a recuperação e recomposição de uma edificação, mantendo-se as características anteriores.

Parágrafo Único. Permite-se a reconstrução quando a edificação sofrer dano total ou parcial provocado por sinistros como incêndio, catástrofes naturais, ou tiver estruturas comprometidas que ofereçam riscos à segurança e outros não intencionados.

Art. 33. O projeto de reconstrução deverá seguir os mesmos procedimentos de licenciamento de uma nova construção.

SEÇÃO III – RETROFIT

Art. 34. Considera-se "retrofit" um conjunto de ações, visando a modernização, requalificação e a revitalização de edificação existente com mais de 10 (dez) anos de construção.

§1º A volumetria existente deve ser aproveitada e os parâmetros de ocupação devem atender às recomendações definidas pelo IPHAN em portaria ou legislação específica.

§2º A mudança de atividade será admitida desde que o seu uso esteja de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo.



§3º É permitido a remodelação ou atualização do edifício nos ambientes internos, através de incorporação de novas tecnologias e conceitos, visando a valorização do imóvel.

§4º A solicitação da licença de retrofit deve ser aprovada pelos os órgãos municipais competentes e pelo órgão federal responsáveis pelas políticas de proteção do patrimônio histórico e a artístico no município, de acordo com a legislação federal vigente.

CAPÍTULO VII – DAS DEMOLIÇÕES

Art. 35. A demolição de qualquer construção ou edificação só poderá ser executada mediante licença expedida pelo órgão municipal competente, e de acordo com as normas da ABNT.

§1º É obrigatória a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional habilitado responsável pela demolição, quando da solicitação da referida licença.

§2º No requerimento deverão constar os métodos a serem usados na demolição.

§3º O Município poderá, sempre que julgar conveniente, estabelecer o horário para a execução da demolição.

Art. 36. Em qualquer demolição, o profissional responsável e o proprietário deverão adotar todas as medidas necessárias e possíveis, sugeridas pelo órgão técnico municipal competente, para garantir a segurança dos operários, do público, das benfeitorias, dos logradouros e das propriedades vizinhas.

Art. 37. A Prefeitura Municipal poderá obrigar a demolição dos prédios que, a juízo do órgão técnico competente, estejam ameaçados de desabamento ou de obras em situação irregular, cujos proprietários não cumprirem as determinações deste Código.

Parágrafo Único. A Prefeitura Municipal poderá efetuar diretamente a demolição, caso o proprietário não a providencie, cobrando do mesmo as despesas, acrescidas de uma taxa de 20% (vinte por cento).

CAPÍTULO V – DA CONCLUSÃO DE OBRAS – HABITE-SE

Art. 38. A edificação nova, reformada ou reconstruída só poderá ser utilizada após a obtenção do certificado de conclusão de edificação (Habite-se).

§1º O "habite-se" será concedido pelo órgão municipal competente, depois de comprovado que a obra está concluída de acordo com o projeto licenciado.

§2º Poderá ser emitido "habite-se" para as edificações tombadas sem a necessidade da prévia emissão do Alvará de Construção, desde que não tenham sido realizadas reformas e ampliações após a publicação desta lei.

Art. 39. No caso de edificações constituídas de diversas unidades, poderá ser concedido o "habite-se" parcial para a unidade que puder ser utilizada independentemente da obra estar completamente concluída.

Art. 40. Será concedido "habite-se" parcial nos seguintes casos:

- a) quando se tratar de uma edificação composta de parte comercial e parte residencial e puder, cada uma, ser utilizada independentemente, quando concluída;
- b) quando se tratar de edificação multifamiliar, caso em que poderá ser concedido o "habite-se" para a unidade residencial que esteja completamente concluída;
- c) quando se tratar de mais de uma edificação construída no mesmo lote, devendo estar prontas as obras necessárias para o perfeito acesso àquela que estiver concluída.

Parágrafo Único: quando se tratar de edificação multifamiliar, caso em que poderá ser concedido o "habite-se" para a unidade residencial que esteja completamente concluída, desde que estejam concluídas todas as obras de infraestrutura do residencial multifamiliar e todas as áreas de uso comum (acessos, muros, portarias, piscina e etc).

Art. 41. O "Habite-se" é documento hábil que possibilita a averbação da área construída na Matrícula do imóvel, nos termos da legislação tributária municipal.

CAPÍTULO VIII – HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 42. Consideram-se Conjuntos Habitacionais de Interesse Social (HIS) os projetos destinados à urbanização de áreas, incluindo a infraestrutura, enquadrados em programas de cooperativas habitacionais e entidades governamentais, federais, estaduais e municipais para atendimento de moradia da população de baixa renda.

Art. 43. A implantação de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social observará a legislação federal específica, e as Leis Municipais ou legislação vigente na época do licenciamento.



TÍTULO III – EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS

Art. 44. A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios e complementares, suas instalações e equipamentos, embora que temporários, será procedida de forma a obedecer ao projeto licenciado, às normas técnicas e à legislação pertinentes, além das regulamentações específicas aprovadas pelo Ministério do Trabalho, assegurando o direito de vizinhança e o respeito ao meio ambiente, com a finalidade de garantir a segurança dos trabalhadores, da comunidade, das propriedades vizinhas e dos logradouros públicos.

Art. 45. O responsável técnico por uma obra ou serviço, bem como o proprietário, deverão adotar medidas capazes de evitar incômodos à vizinhança pela queda de detritos, pela produção de poeira ou ruídos excessivos.

§1º O poder público poderá determinar os parâmetros para regulamentação do caput deste artigo.

Art. 46. É obrigatório o isolamento e a colocação de elementos de segurança e proteção do canteiro de obras, de acordo com as normas vigentes.

§1º Fica isenta de licença a instalação dos elementos referidos no caput do artigo quando contidos nos limites do lote.

§2º A instalação dos elementos de proteção não poderá prejudicar a visualização de placas de sinalização e de informação, a eficiência de equipamentos de iluminação e de sinalização, a arborização pública e o acesso às instalações de concessionárias de serviços públicos.

§3º A instalação de tapume fora dos limites do lote será admitida, excepcionalmente, quando estritamente necessário e pelo menor tempo possível, mediante licença para a sua instalação, nos seguintes casos:

I. nas edificações construídas no alinhamento e em casos devidamente justificados, podendo ocupar, no máximo, a metade da largura do passeio, deixando largura livre 1,00m (um metro), livre de quaisquer obstáculos, para circulação de pedestres;

II. nos lotes atingidos por projeto de alinhamento, o tapume poderá ocupar a área de recuo, a título precário, desde que não prejudique as condições locais de circulação e acessibilidade e seja recuado para o alinhamento projetado tão logo o acabamento externo da obra esteja concluído.



Art. 47. Nas obras finalizadas ou paralisadas por mais de 60 (sessenta dias) dias quaisquer elementos que avancem sobre o logradouro devem ser retirados e os tapumes substituídos por isolamento em caráter permanente como gradis ou muros, respeitando-se o alinhamento oficial e reparados eventuais estragos ocasionados aos logradouros públicos.

Parágrafo Único. Em caso da não retirada dos elementos citados no caput, dentro do prazo legal, o município promoverá a sua remoção, cobrando as despesas, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da multa devida.

Art.48. Serão permitidas no canteiro da obra licenciada as instalações temporárias necessárias à execução dos serviços, apenas enquanto durarem esses serviços.

Art. 49. Os andaimes, tapumes, canteiros de obras, stand de vendas e unidade modelo deverão ser retirados e eventuais estragos ocasionados aos logradouros públicos, devidamente reparados, antes da formalização da solicitação do certificado de conclusão de edificação (Habite-se).

TÍTULO IV- DAS EXIGÊNCIAS GERAIS RELATIVAS ÀS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50. Os parâmetros urbanos estão estabelecidos na Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo do Município de Aracati de acordo com o zoneamento.

Art.51. As fundações, estruturas, coberturas, paredes, pavimentos e acabamentos serão projetados, calculados e executados de acordo com as respectivas normas técnicas oficiais e legislação específica.

Art.52. Elementos construtivos definitivos, como fundações, componentes estruturais, coberturas e as paredes serão completamente independentes das edificações vizinhas e não deverão ultrapassar a linha de divisa do terreno.

Art.53. É obrigatória a colocação de tapumes, galerias, andaimes e telas sempre que se executarem obras de construção, obras parciais ou demolição, excetuando os casos onde o imóvel já seja protegido por muro ou grade, conforme normas técnicas oficiais e legislação específica.

CAPÍTULO II – ELEMENTOS PROJETADOS EM BALANÇO



Art.54. Na área tombada as fachadas deverão seguir obrigatoriamente as recomendações estabelecidas pelo o IPHAN.

Art.55. Serão permitidas lajes técnicas destinadas à instalação dos aparelhos de ar-condicionado e similares, com distância máxima de um metro em relação ao plano da fachada.

Art.56. Nas zonas onde forem permitidas edificações no alinhamento, as marquises deverão obedecer às normas técnicas oficiais quando a segurança e acessibilidade.

Art.57. As edificações poderão utilizar marquises em balanço, como proteção para acesso e circulação, avançando sobre as faixas de recuos, quando:

- I. forem engastadas na edificação e não tiverem colunas de apoio na parte que avança sobre o recuo obrigatório;
- II. permitirem o escoamento das águas pluviais exclusivamente para dentro dos limites do lote;
- III. equipamentos e maquinários só poderão ser colocados sobre a marquise até uma distância de um metro do plano de fachada;
- VI. obedecer à Legislação de Segurança e Proteção contra incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

CAPÍTULO III – MUROS E VEDAÇÕES

Art.58. Quando as divisas entre os lotes forem fechadas por muros de alvenaria, estes deverão possuir condições de estabilidade e ser feitos sobre alicerces de pedra ou concreto.

Art.59. A Prefeitura Municipal poderá exigir dos proprietários a construção de muros de arrimo e de proteção sempre que houver desnível do terreno em relação ao do logradouro público, ou quando houver desnível entre os lotes que possa ameaçar a segurança das construções existentes.

Parágrafo Único. No caso em que o nível do terreno for inferior ao do logradouro público, os muros construídos não poderão impedir ou reduzir a vista panorâmica, prejudicar aspectos paisagísticos ou históricos, podendo a Prefeitura Municipal exigir sua demolição total ou parcial nos casos em que julgar necessário.

CAPÍTULO IV – COBERTURAS

Art.60. A cobertura das edificações, deverá obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais, no que diz respeito à resistência ao fogo, isolamento térmico,

isolamento e condicionamento acústico, resistência e impermeabilidade, devendo ser de material durável e resistente à ação dos agentes atmosféricos e à corrosão.

TÍTULO V – COMPARTIMENTO DAS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I – CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTOS

Art.61. Os compartimentos das edificações classificam-se em 4 (quatro) tipos em razão da função a que se destinam, a qual determina o seu dimensionamento, e a necessidade de ventilação e insolação naturais, conforme se segue:

- I. de permanência prolongada;
- II. de permanência transitória;
- III. sem permanência;
- IV. especiais.

Art.62. Compartimentos de permanência prolongada são aqueles que poderão ser utilizados, pelo menos, para uma das funções ou atividades seguintes:

- I. dormir ou repousar;
- II. estar ou lazer;
- III. trabalhar ou estudar;
- IV. reunir ou recrear;
- VI. tratamento médico ou recuperação de pessoas.

Art.63. Compartimentos de permanência transitória são aqueles que poderão ser utilizados, pelo menos, para uma das funções ou atividades seguintes:

- I. circulação e acesso de pessoas;
- II. higiene pessoal;
- III. zeladoria e serviços de manutenção;
- IV. lavagem de roupa e serviços de limpeza;
- V. troca e guarda de roupas;
- I. preparo e consumo alimentos.

Art.64. Compartimentos especiais são aqueles que, embora podendo comportar as funções ou atividades relacionadas nos artigos anteriores, apresentam características e destinação específicas.

Parágrafo Único. Consideram-se compartimentos especiais, entre outros com destinações similares, os seguintes:

- I. auditórios e anfiteatros;
- II. cinemas, teatros e salas de espetáculos;
- III. bibliotecas, museus e galerias de arte;
- IV. estúdios de gravação, rádio e televisão;
- V. laboratórios fotográficos, cinematográficos e de som;
- VI. centros cirúrgicos e salas de exames de imagens;
- VII. salas de terapias e de tratamentos clínicos;
- VIII. salas de análises laboratoriais;
- IX. salas de computadores, transformadores e telefonia;
- X. estufas e laboratórios industriais.

Art.65. Compartimentos sem permanência são aqueles que não comportam permanência humana ou habitabilidade, caracterizados no projeto.

- I. depósito para guarda de materiais, utensílios ou peças sem a possibilidade de qualquer atividade no local;
- II. lajes técnicas, salas de máquinas e equipamentos, servidores.

Art.66. O dimensionamento dos compartimentos classificados segundo a sua destinação deve observar as normas técnicas pertinentes e constitui obrigação dos responsáveis técnicos pelos projetos e execução da obra, bem como da construtora e incorporadora responsável pela construção

CAPÍTULO II – ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E ACÚSTICA DOS COMPARTIMENTOS

Art.67. Os padrões de iluminação, ventilação e acústica de todos os compartimentos e ambientes deverão atender às normas técnicas oficiais ou legislação específica.



Parágrafo Único. o atendimento das exigências estabelecidas no caput deste artigo constitui obrigação dos responsáveis técnicos pelos projetos e execução da obra, bem como da construtora e incorporadora responsável pela construção.

CAPÍTULO III – SANITÁRIOS

Art.68. Toda edificação deverá dispor de instalações sanitárias calculadas em razão de sua população e em função da atividade desenvolvida, conforme normas técnicas oficiais e legislação específica.

Parágrafo Único. O cálculo de que trata este artigo é de obrigação dos responsáveis técnicos pelos projetos e execução da obra, bem como a construtora e incorporadora responsável pela construção da edificação.

Art.69. Serão obrigatórias instalações sanitárias para pessoas com deficiências, nas edificações de uso público, ainda que de propriedade privada.

Art.70. Os sanitários e vestiários destinados a pessoas com deficiências deverão atender às normas técnicas oficiais.

Art.71. Os vestiários, quando necessários às edificações, conforme o que dispõe o presente Código, deverão observar as exigências seguintes:

I. Nas edificações constituídas de unidades autônomas, os vestiários poderão ser distribuídos pelas respectivas unidades, de acordo com a necessidade de cada atividade, desde que observem as proporcionalidades pelos andares e as quantidades fixadas em normas técnicas oficiais;

II. Nos vestiários, deverá ser prevista a utilização por pessoas com deficiência, utilizando-se as dimensões indicadas pelas normas específicas.

TÍTULO VI – CIRCULAÇÃO, SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE

Art.72. Toda edificação e equipamento deve atender às disposições construtivas consideradas essenciais para a segurança de uso e circulação dos usuários, estabelecidas nas normas técnicas oficiais ou legislação específica.

Art.73. As edificações existentes, que não atenderem aos requisitos mínimos de segurança e acessibilidade estabelecidos na legislação federal, estadual e municipal, deverão ser adaptadas e submetidas ao licenciamento de obras parciais e à concessão de licença para funcionamento de qualquer atividade ou instalação.

Art.74. As circulações e acessos de uso comum ou coletivo, em edificações destinadas à habitação coletiva, comércio ou prestação de serviço, industrial, uso institucional, de uso misto e similar, deverão atender às exigências contidas nas normas técnicas oficiais, código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e demais regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará – CBMCE

Art.75. O número de elevadores e suas dimensões dependerão do cálculo de tráfego, realizado conforme as normas técnicas oficiais.

Art.76. As esteiras rolantes podem ser aparelhos de transporte vertical, inclinado ou horizontal, instalados conforme as normas técnicas oficiais.

CAPÍTULO I – ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Art.77. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos públicos e privados deverão seguir, no que couber, a norma técnica NBR 9050-15 da ABNT (acessibilidade), Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a legislação municipal específica em vigor.

Parágrafo Único. A construção, reforma ou ampliação das edificações públicas e privadas, deverá ser executada de modo que seja ou se torne acessível às pessoas com deficiência, observada a legislação em vigor.

CAPÍTULO II – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

Art.78. Os locais para estacionamento de veículos, quando projetados, poderão ser cobertos ou descobertos e obedecerão às seguintes exigências:

- I. a declividade dos pisos de estacionamentos não poderá ser superior a cinco por cento;
- II. a altura mínima dos estacionamentos, inclusive em toda a extensão das rampas de acesso será de 2,30m (dois metros e trinta centímetros);
- III. os espaços para acesso, circulação e estacionamento de veículos serão dimensionados e executados livres de qualquer interferência;
- IV. o estacionamento em subsolo, desde que totalmente enterrado, em edificações residenciais, será permitido nas áreas de afastamento frontal.

§ 1º Deverão manter o mínimo de vagas para pessoas com deficiência, prevista em Lei Federal, seguindo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2º As garagens em subsolo ou pavimento elevado deverão possuir acesso exclusivo para veículos através de rampas ou elevadores automotivos.



§ 3º As rampas destinadas à circulação de veículos obedecerão aos seguintes parâmetros:

- I. inclinação máxima de vinte por cento, devendo sempre existir um trecho horizontal mínimo de seis metros entre dois lances de rampa;
- II. largura mínima de dois metros e cinquenta centímetros quando construída em linha reta e três metros quando em curva, cujo raio médio mínimo deverá ser de cinco metros e cinquenta centímetros;
- III. as rampas para acesso ao subsolo ou pavimento elevado deverão ter início no mínimo a três metros para o interior do alinhamento do lote.

Art.79. Os acessos e circulação das áreas destinadas a estacionamento de veículos deverão atender às seguintes condições:

- I. a abertura de passagem de veículos (automóveis ou utilitários) terá a largura mínima de 3,00m (três metros); nos casos de uma única abertura para entrada e saída de veículos, a largura mínima será de 5,00m (cinco metros), exceto quando em residências unifamiliares;
- II. a abertura de passagem de veículos de carga e descarga terá largura mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), nos casos de uma única abertura, para entrada e saída de veículos, a largura mínima será de 7,00m (sete metros);
- III. os estabelecimentos deverão contar com área destinada à formação de fila para acessos de entrada e saída localizada em área interna ao lote, a fim de não prejudicar o trânsito nas vias públicas;
- IV. os estacionamentos comerciais, sejam em edifício-garagem ou não, deverão ter área de acumulação, acomodação e manobra de veículos, dimensionada de forma a comportar, no mínimo, 5% (cinco por cento) de sua capacidade;
- V. quando se tratar de estacionamento com acesso controlado, o espaço de acumulação deverá estar situado entre o alinhamento predial e o local de controle;
- VI. as circulações com largura dupla para comportar o trânsito nos 2 (dois) sentidos, deverão ter sua separação estabelecida com "taxas", "capacetes", "tachão", "tartaruga", "olho de gato" ou outro material apropriado;
- VII. as garagens ou estacionamentos deverão ter circulação em faixa dupla, caso o acesso e a circulação sejam compostos pelo fluxo de entrada e saída de veículos;
- VIII. as garagens ou estacionamentos deverão ter circulação atendendo às seguintes dimensões:
 - a) 3,00m (três metros), para vagas em paralelo ou inclinadas em qualquer uso;

b) 5,00m (cinco metros), para vagas perpendiculares, em faixa com sentido único ou duplo, para o uso residencial multifamiliar e para os usos não residenciais.

Art.80. Para o Residencial Multifamiliar ou Não Residencial, os acessos deverão atender às seguintes exigências:

- I. O acesso terá extensão limitada a 5,00m e a soma da extensão de cada acesso deverá ocupar no máximo 50% da testada do lote.
- II. Para testadas com mais de um acesso, o intervalo entre estes não poderá ser menor que 5,00m (cinco metros).

Parágrafo único. Para todos os tipos de uso do solo, o rebaixamento das guias deverá obedecer aos mesmos critérios relativos às dimensões e aos espaçamentos dos acessos.

Art.81. As vagas de estacionamento, quando projetadas, terão as seguintes características:

- I. terão forma retangular com 2,30m x 4,50m (dois metros e quarenta centímetros de largura e quatro metros e cinquenta centímetros comprimento);
- II. deverão estar obrigatoriamente demarcadas com o número de cada vagas indicado;
- III. deverão ter acesso direto e desimpedido às faixas de circulação de veículos;
- IV. manter o mínimo de vagas para pessoas com deficiência, prevista em Lei Federal, seguindo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art. 82. Nas edificações de uso de uso comercial ou público, a disposição os estacionamentos devem observar:

- I. Devem garantir acesso direto das vagas a circulação;
- II. Devem reservar vagas para veículos que transportem pessoa com deficiência, conforme normas técnicas;
- III. Serão dispensados da exigência de demarcação da faixa relativa à circulação, no caso das vagas com acesso direto pelo logradouro;
- IV. Poderão ocupar as faixas de recuos;
- V. Quando houver a exigência de carga e descarga de caminhões, deverá ser prevista, no mínimo, uma vaga para caminhão, compatível com o porte e atividade do estabelecimento a ser servido.



TÍTULO VII – DAS OBRAS COMPLEMENTARES

Art.83. As obras complementares executadas, como decorrência ou parte das edificações, compreendem, entre outras similares, as seguintes:

- I. abrigos para carros;
- II. pérgolas;
- III. guaritas;
- IV. piscinas e reservatórios d'água;
- V. passagens cobertas;
- VI. toldos e vitrines;
- VII. reservatórios de água
- VIII. churrasqueiras, decks e fornos a lenha;
- IX. quiosque;
- X. lixeiras e abrigo para medidores.

§1º As obras de que trata o presente artigo deverão obedecer às disposições nesta Lei, ainda que, nos casos devidamente justificáveis, se apresentem isoladas, sem constituir complemento de uma edificação.

§2º As obras complementares relacionadas no caput não serão consideradas para efeito do cálculo do índice de aproveitamento do lote, desde que não ultrapasse 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) de área de coberta.

CAPÍTULO I – ABRIGOS PARA CARROS

Art.84. Os abrigos para carros deverão observar as seguintes condições:

- I. terão altura livre mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros);
- II. serão abertos em, pelos menos, 2 (dois) lados, onde poderá haver elementos estruturais de apoio.

Art.85. Os abrigos para registros ou medidores, bem como as cabines de força ou para outros fins similares, deverão observar estritamente os limites e exigências estabelecidas pelas normas técnicas oficiais.

Parágrafo único. Os abrigos para registros ou medidores poderão ocupar as faixas dos recuos mínimos obrigatórios das divisas e do alinhamento, observando-se as limitações das normas técnicas oficiais.

CAPÍTULO II – PÉRGOLAS

Art.86. A pérgola, quando descoberta, será permitida nas áreas dos afastamentos laterais, frontal e de fundos.

- I. terá pé-direito mínimo de 2,30m (dois metros e trinta centímetros);
- II. será aberta em todos os seus lados, podendo ter elementos estruturais de apoio.

Art.87. A pérgola coberta será tratada com os mesmos critérios do abrigo para carro e passagem coberta.

CAPÍTULO III – GUARITAS

Art.88. As guaritas e portarias não serão computadas para índice de aproveitamento, e poderão ser localizadas nas faixas de recuos mínimos obrigatórios.

Parágrafo Único. As guaritas terão área máxima de cobertura de 25m² (vinte e cinco metros quadrados), caso contrário serão computadas no índice de aproveitamento e não poderão ocupar as faixas de recuos mínimos obrigatórios.

CAPÍTULO IV – PISCINAS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA

Art.89. As piscinas e os reservatórios d'água enterrados deverão ter estrutura apta para resistir às pressões da água que incidem sobre as paredes e o fundo, bem como do terreno circundante, de modo a garantir a segurança dos usuários e das edificações vizinhas.

Art.90. É obrigatória a instalação em todas as piscinas de uso residencial, públicas ou de uso coletivo, de sistema hidráulico antissucção, dispondo, inclusive, de tampas antiaprisionamento nos drenos, para evitar o turbilhonamento e o enlace de cabelos e/ou sucção de outros membros do corpo humano.

Art.91. É obrigatória a instalação de um marcador de profundidade, em local visível nas piscinas públicas.

CAPÍTULO V – PASSAGENS COBERTAS

Art.92. São admitidas passagens cobertas, ligando blocos ou prédios entre si ou ainda servindo de acesso coberto entre o alinhamento e as entradas do prédio, desde que observados normas técnicas oficiais.

Parágrafo Único. Atendidos os requisitos estabelecidos no caput, as passagens cobertas não serão computadas para efeito de índice de aproveitamento.

CAPÍTULO VI – TOLDOS E VITRINES

Art.93. Será permitida a instalação de toldos nas edificações, desde que satisfaçam as seguintes condições:

- I. deverão possuir balanço máximo de 2,00m (dois metros);
- II. não deverão prejudicar a arborização e iluminação pública, bem como a visibilidade de placas de nomenclaturas das vias ou de numeração dos prédios.

Art.94. Os toldos poderão ser localizados na faixa de recuo mínimo, desde que observem as seguintes condições:

- I. ser engastados na edificação, não podendo haver colunas de apoio;
- II. poderão avançar, sobre os passeios, desde que seja respeitada as regras de acessibilidade da calçada no máximo,

Art.95. As vitrines poderão ser instaladas em passagens, corredores, vãos de entrada, em halls ou vestibulos, desde que não alterem as dimensões destas dependências de forma a prejudicar a livre circulação do público.

CAPÍTULO VI – RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Art.96. Toda edificação deverá possuir pelo menos um reservatório de água.

Parágrafo único. O órgão responsável pelo abastecimento de água fará as exigências que se tornem necessárias à perfeita distribuição domiciliar.

Art.97. Os reservatórios d'água elevados e torres, com até 5,00m (cinco metros) de altura, deverão observar os recuos mínimos de frente para a atividade e 1,50m (um metro e meio) para as divisas laterais e fundos.

§1º Os reservatórios d'água sobre as edificações que possam ser construídas nas divisas laterais do lote deverão observar o afastamento mínimo de 0,50m (cinquenta centímetros) para a referida divisa.

§2º Os reservatórios d'água elevados e torres com mais de 5,00m (cinco metros) de altura, deverão observar o acréscimo em seus recuos, de 0,15m (quinze centímetros) por metro ou fração acima de 5,00m (cinco metros) de altura

CAPÍTULO IX – CHURRASQUEIRAS E FORNOS A LENHA

Art.98. As churrasqueiras e fornos a lenha de uso doméstico ou comercial deverão ser executados com materiais resistentes a altas temperaturas, de modo a garantir a segurança dos usuários e das edificações do entorno.



§1º Quando construídas nas divisas do imóvel ou de outros compartimentos da edificação deverão distar um mínimo de 20cm (vinte centímetros) das mesmas e serem executadas em material que comprovadamente garanta isolamento térmico.

§2º As churrasqueiras e fornos a lenha de uso doméstico ou comercial poderão ocupar as faixas decorrentes dos afastamentos desde que:

- I. Possuam área máxima de 1,50m² (um metro e cinquenta centímetros quadrados);
- II. Nenhuma de suas dimensões, no plano horizontal, seja superior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

§3º As churrasqueiras e fornos a lenha deverão ser executados de modo a não lançar fumaça em imóveis de terceiros.

CAPÍTULO X – QUIOSQUE

Art.99. Os quiosques são pequenas estruturas que servem para a finalidade comercial e de serviços.

§1º Até o limite máximo de 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) de área construída, os quiosques não serão computados no Índice de aproveitamento do terreno e poderão ocupar as faixas de recuos mínimos obrigatórios.

§2º Se houver mais de 1 (um) quiosque, a soma de suas áreas deverá ser computada no índice de aproveitamento do terreno, caso ultrapasse o total de 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados)

§3º O quiosque que tiver área superior ao limite estabelecido no §1º, deverá observar os recuos mínimos de frente, e recuos laterais e fundos de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

CAPÍTULO XI – LIXEIRA E ABRIGO PARA MEDIDORES

Art.100. Os abrigos para registros ou medidores, bem como as cabines de força ou para outros fins similares, deverão observar estritamente os limites e exigências estabelecidas pelas normas técnicas oficiais.

Parágrafo único. As lixeiras e os abrigos para medidores serão permitidos nos afastamentos laterais e frontal e deverão ter acesso direto para rua.



TÍTULO VIII – DAS OPERAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO

CAPÍTULO I – DAS CALÇADAS E DA ACESSIBILIDADE

Art.101. Os responsáveis por imóveis edificados ou não, com frente para vias ou logradouros públicos onde já se encontrem implantados os meios-fios, são obrigados a construir ou reconstruir as respectivas calçadas, na extensão correspondente à sua testada e mantê-las em perfeito estado de conservação e limpeza, independentemente de qualquer notificação ou intimação, sendo vedada a colocação de objetos que venham a interferir na passagem dos pedestres.

§1º Consideram-se responsáveis pelos imóveis o proprietário, o condomínio, o possuidor do imóvel, o titular do domínio útil ou ocupante a qualquer título.

§2º Somente serão tolerados reparos de calçadas, quando a área em mau estado de conservação não exceder de 50% (cinquenta por cento) da área total.

§3º Consideram-se como inexistentes, não só as calçadas construídas ou reconstruídas em desacordo com as determinações deste Código, como também os respectivos consertos feitos nas mesmas condições, devendo as referidas calçadas serem obrigatoriamente reconstruídas de modo a garantir a acessibilidade.

§4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará na lavratura, por irregularidade constatada, de auto de infração, cabendo ao responsável providenciar a construção, reconstrução ou conserto da calçada, no prazo de 60 (sessenta dias).

§5º No caso dos imóveis localizados nas esquinas, obrigam-se também os responsáveis a construir, rampas de acesso às calçadas para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, nas partes contíguas aos cruzamentos das vias em que estão situadas, de acordo com este Código e as Normas Técnicas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art.102. O Município poderá executar os serviços de construção, reconstrução ou conserto da calçada, conforme o caso, cobrando dos responsáveis o custo dos serviços respectivos, quando o interesse público reclamar, urgentemente, a construção ou reconstrução.

Parágrafo único. O custo dos serviços será calculado de acordo com tabela de preços de serviços em vigor usada pelo órgão responsável por obras no município.



Art.103. No caso de as calçadas serem danificadas por execução de serviços de entidades públicas ou empresas concessionárias de serviços públicos, a obrigatoriedade da imediata reconstrução ou conserto das calçadas respectivas ficará a cargo do responsável pela execução da obra ou serviço, que estará sujeito à multa, no caso da não recomposição da calçada, conforme os padrões estabelecidos neste Código.

SEÇÃO I - DOS CRITÉRIOS DE CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS

Art.104. As calçadas deverão ser construídas, reconstruídas ou reparadas com materiais resistentes, capazes de garantir a formação de uma superfície firme, estável, contínua, sem ressalto ou depressão, com pavimentação não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante sob qualquer condição (seco ou molhado) de acordo com as especificações deste Código, e das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes à acessibilidade e à execução e utilização de passeios públicos.

Art.105. A calçada padrão deve ser construída ou reconstruída, de modo a priorizar a circulação de pedestres, garantindo acessibilidade, segurança e conforto, conforme a seguinte subdivisão:

- I. faixa livre, destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, que deverá atender às seguintes características:
 - a) ter superfície regular, firme, contínua, antiderrapante e que não cause trepidação em dispositivos com rodas sob qualquer condição;
 - b) ter inclinação longitudinal acompanhando a topografia da rua;
 - c) ter inclinação transversal constante e não superior a 3% (três por cento);
 - d) ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica e desprovida de obstáculos, equipamentos de infraestrutura urbana, mobiliário, vegetação, rebaixamento de guias para acesso de veículos ou qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária;
 - e) ter altura livre de interferências construtivas de, no mínimo, 3m (três metros) do nível da calçada e de interferências de instalações públicas, tais como placas de sinalização, abas ou coberturas de mobiliário urbano e toldos retráteis, de, no máximo, 2m (dois metros) do nível da calçada;

- f) ter largura mínima total de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), respeitadas as Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
 - g) corresponder a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da largura total da calçada, quando esta tiver mais de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) de largura;
- II. faixa de serviço, destinada a acomodar o mobiliário urbano, a vegetação e os postes de iluminação ou sinalização, que deverá atender às seguintes características:
- a) deve situar-se em posição adjacente à guia, exceto em situações atípicas, mediante autorização da prefeitura;
 - b) poderá receber rampa ou inclinação associada ao rebaixamento de guia para fins de acesso de veículos em edificações e similares;
 - c) ter largura mínima de 1,00m (um metro);
- III. faixa de acesso, destinada à acomodação das interferências resultantes da implantação, do uso e da ocupação das edificações, exclusivamente nas calçadas com mais de 2m (dois metros) de largura, que poderá conter:
- a) áreas de permeabilidade e vegetação;
 - b) implantação de acesso a estacionamento em recuo frontal, desde que respeitada a faixa de transição entre o alinhamento do imóvel e a faixa livre, com inclinação transversal máxima de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento);
 - c) rampa de acomodação para acesso ao imóvel com inclinação transversal máxima de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).

§ 1º Nas situações onde não for possível a organização das calçadas em 3 (três) faixas em razão de sua largura total ser insuficiente, as calçadas poderão ser organizadas em 2 (duas) faixas, devendo ser compostas dos mesmos elementos elencados nos incisos I e II, e respectivas alíneas, do "caput" deste artigo.

§ 2º A largura total das calçadas é medida a partir do alinhamento do lote até o bordo externo da guia.



Art.106. O rebaixamento de calçadas e guias para travessia de pedestres atenderá aos critérios de projetos estabelecidos nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art.107. O rebaixamento de calçadas e guias junto às vagas destinadas ao estacionamento de veículos que transportam pessoas com deficiência nas vias e logradouros públicos atenderá aos critérios estabelecidos nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

CAPÍTULO II – DA LIMPEZA PÚBLICA

Art.108. Compete à Prefeitura, em colaboração com seus munícipes, o planejamento e execução do serviço de limpeza pública, mantendo limpa a área do Município mediante varrição, capinação e raspagem de vias públicas, bem como coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares.

Art.109. Para assegurar as indispensáveis condições de salubridade, o Município fiscalizará a limpeza:

- I. dos logradouros públicos;
- II. dos edifícios de habitação individual e coletiva;
- III. dos sanitários públicos.

§1º. Será objeto de fiscalização a limpeza dos terrenos localizados nas áreas urbanas.

§2º. À limpeza dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, aplicam-se, no que couber, as normas de limpeza e posturas aplicáveis aos edifícios de habitação individual e coletiva, sem prejuízo do disposto na legislação sanitária.

Art.110. A execução dos serviços de limpeza pública pela Prefeitura poderá ser realizada diretamente ou por terceiros, observadas as prescrições legais próprias.

Art.111. Todas as edificações deverão possuir recipiente adequado, fixo ou móvel, para acondicionamento dos resíduos sólidos.

§1º Os recipientes móveis destinados à guarda dos resíduos sólidos, somente serão colocados nas ruas na hora da passagem dos veículos destinados a sua remoção.

§2º Não é permitido depositar resíduos no logradouro público fora dos recipientes adequados.



§3º As lixeiras dos edifícios deverão ser mantidas limpas e asseadas, não sendo permitida a manutenção de resíduos sólidos fora delas.

Art.112. É proibido depositar resíduos sólidos, detritos, animais mortos, material de construção e entulhos, mobiliário usado, folhagem, material de podas, resíduos de limpeza de fossas sépticas, óleo, gordura, graxa, tintas e qualquer material ou sobras, nas calçadas ou leito das vias e logradouros públicos, em praças, canteiros e jardins, nas praias, em áreas de preservação, em qualquer terreno, assim como ao longo ou no leito dos rios, canais, córregos, lagos e depressões.

Art.113. A remoção de resíduos da construção civil, do descarte de mobiliário de qualquer natureza e da poda de árvores será efetuada pelos respectivos proprietários e depositados em local apropriado.

Art.114. Os resíduos sólidos em geral, removidos pelo Município ou pelos geradores, deverão ter destinação final adequada nos termos da legislação específica.

Art.115. Os mercados públicos e locais reservados a feiras deverão dispor de recipientes destinados à colocação dos resíduos sólidos produzidos nessas unidades, separando, no mínimo, os resíduos secos dos resíduos úmidos, que serão recolhidos periodicamente pelo serviço de coleta pública, dando destinação ambientalmente adequada.

Art.116. Qualquer ato que perturbe, prejudique ou impeça a execução da varrição ou outros serviços de limpeza pública, sujeitará o infrator às sanções previstas.

Art.117. Os proprietários de terrenos não edificados são obrigados a zelar para que seus imóveis, não sejam utilizados como depósito de resíduo, detritos e similares.

CAPÍTULO III – DA CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

SEÇÃO I – REGRAS GERAIS

Art.118. Para preservação de maneira geral da higiene e conservação dos logradouros públicos é proibido:

- I. efetuar escavações nos logradouros públicos, remover ou alterar a pavimentação, levantar ou rebaixar pavimento, calçadas ou meio-fio, sem prévia autorização da Prefeitura;



- II. fazer ou lançar condutos ou passagens de qualquer natureza, de superfície, subterrâneos ou elevados, ocupando ou utilizando vias ou logradouros públicos sem autorização expressa da Prefeitura;
- III. obstruir ou concorrer, direta ou indiretamente, para a obstrução de valas, calhas, bueiros, ou bocas-de-lobo, ou impedir, por qualquer forma, o escoamento das águas;
- IV. despejar águas servidas e resíduos sólidos nos logradouros públicos ou terrenos não edificadas;
- V. deixar cair água de aparelho de ar-condicionado e de jardineiras sobre as calçadas;
- VI. efetuar, nos logradouros públicos, reparos em veículos, troca de óleo e lavagem, excetuando-se os casos de emergência e substituição de pneus;
- VII. embarçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nos logradouros públicos, com cavaletes, bandeiras ou quaisquer outros objetos de propaganda ou não, sem a devida autorização;
- VIII. fazer varredura do interior dos prédios, terrenos e veículos para as vias públicas, assim como despejar ou atirar papéis, reclames ou quaisquer detritos para os receptores e bocas-de-lobo ou sobre o leito de logradouros públicos;
- IX. estender ou colocar nas escadas, corrimões, sacadas, jardineiras, varandas ou janelas no alinhamento da via pública quaisquer objetos que possam causar perigo aos transeuntes;
- X. soltar balões com mecha acesa em toda a área do Município;
- XI. causar dano a bem do patrimônio público;
- XII. utilizar os logradouros públicos para a prática de jogos ou desportos, fora dos locais determinados em praças ou parques; exclui-se da proibição a realização de competições esportivas, desde que, com local ou itinerários predeterminados e autorizados pela Prefeitura;
- XIII. estacionar veículos sobre e em áreas verdes, praças, jardins ou praças;
- XIV. retirar areia, bem como fazer escavações nas margens dos rios, riachos e lagoas sem a prévia autorização da Prefeitura;
- XV. lançar condutos de águas servidas ou efluentes, bem como detritos de qualquer natureza, nas praias rios, riachos e lagoas;
- XVI. capturar aves ou peixes nos parques, praças ou jardins públicos;
- XVII. estacionar veículos equipados para atividade comercial, propaganda, "shows", espetáculos ou similares, nos logradouros públicos, sem prévia autorização da Prefeitura;
- XVIII. conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam comprometer o asseio das vias públicas;

- XIX. queimar, no logradouro público ou mesmo na área interna do imóvel, quaisquer resíduos sólidos que causem poluição ambiental.

SEÇÃO II – DO LICENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOS NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art.119. As obras ou serviços nos logradouros públicos, em sua superfície, subterrâneos ou aéreos, relativos à infraestrutura urbana, pavimentação, drenagem, urbanização, paisagismo ou quaisquer outras que impliquem em movimento de terra, contenção de talude, rebaxamentos de meios-fios, concordância dos alinhamentos nas esquinas, aberturas de gárgulas para o escoamento de águas pluviais sob as calçadas, aterros ou cortes, canalização de cursos d'água ou execução de qualquer obra nas margens de recursos hídricos, só poderão ser executados em conformidade com as disposições deste Código e da Lei de Parcelamento, Uso, Ocupação do Solo e com a prévia autorização do Órgão Municipal competente pelas obras públicas.

§1º Nos casos em que a lei exige, o pedido deverá ser instruído com a licença ambiental emitida pelo o Órgão Ambiental competente.

§2º Sempre que a execução da obra ou serviço implicar interdição de parte do logradouro público, deverá ser autorizado pelo Órgão Municipal responsável pelo trânsito.

§3º As obras ou serviços nos logradouros públicos, preferencialmente, deverão ocorrer em horário que cause o menor desconforto possível ao cidadão.

§4º No caso de o logradouro público ser danificado, por execução de serviços de entidades públicas ou empresas concessionárias de serviços públicos, a obrigatoriedade da imediata reconstrução ou conserto do logradouro público respectivo ficará a cargo do responsável pela execução da obra ou serviço, que estará sujeito à multa, no caso da não recomposição do logradouro, conforme os padrões estabelecidos neste Código e nas normas técnicas vigentes.

CAPÍTULO IV – DA INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.120. A instalação de qualquer mobiliário urbano dependerá de autorização prévia da Administração Municipal.



Art.121. São considerados como mobiliário urbano de uso e utilidade pública os destinados ao serviço público, e os de domínio público:

- I. abrigo de parada de transporte público de passageiro;
- II. totem indicativo de parada de ônibus;
- III. sanitário público;
- IV. postes de iluminação pública;
- V. painel informativo institucional;
- VI. placas e unidades identificadoras de vias e logradouros públicos;
- VII. placas de sinalização de trânsito;
- VIII. totem de identificação de espaços e edifícios públicos;
- IX. cabine de segurança pública;
- X. quiosque para informações culturais ou turísticas;
- XI. bancas de jornal e revistas;
- XII. bicicletários;
- XIII. lixeiras;
- XIV. estrutura para disposição de sacos plásticos de lixo destinada à reciclagem;
- XV. grade de proteção de terra ao pé de árvores;
- XVI. protetores de árvores;
- XVII. gradil de proteção e orientação;
- XVIII. contêineres;
- XIX. relógio (tempo, temperatura e poluição);
- XX. abrigos para pontos de taxi;
- XXI. parklets ou espaços de convivência dos cidadãos;
- XXII. equipamentos destinados aos exercícios físicos;
- XXIII. caixas de instalação de concessionária.

Parágrafo único. Poderão ser criados outros tipos de mobiliário urbano, através de ato do poder executivo, além dos elencados acima, de acordo com a necessidade e o interesse público.

Art.122. A instalação de mobiliário urbano depende de prévia autorização pelo Órgão Municipal competente.

Art.123. O mobiliário urbano pertencerá a um elenco de tipos e obedecerá a padrões definidos pelo Poder Executivo, exceto aquele de caráter artístico, como escultura ou obelisco.

§1º A definição dos tipos e dos padrões será feita pelos órgãos responsáveis pela gestão urbana, ambiental, cultural e de trânsito, que observarão critérios técnicos e especificação para cada tipo e para cada padrão as seguintes condições, dentre outras:

- I. dimensão;
- II. formato;
- III. cor;
- IV. material;
- V. tempo de permanência;
- VI. horário de instalação, substituição ou remoção;
- VII. posicionamento no logradouro público, especialmente em relação a outro mobiliário urbano.

§2º O Poder Executivo poderá adotar diferentes padrões para cada tipo de mobiliário urbano, podendo acoplar dois ou mais tipos, bem como poderá adotar padrões distintos para cada área do Município.

§3º A localização e o desenho do mobiliário urbano deverão ser definidos de forma a evitar danos ou conflitos com a arborização urbana existente.

Art.124. A instalação de mobiliário urbano nas calçadas deverá necessariamente observar uma faixa de circulação de, no mínimo, metade de sua largura, nunca inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

Parágrafo único. Em calçadas já existentes, com largura inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), a instalação de mobiliário urbano deverá ficar restrita àqueles de extrema necessidade, como placas de sinalização de trânsito, semáforos, hidrantes e iluminação pública, de modo a não haver prejuízo da faixa livre, reservada ao trânsito de pedestres.

Art.125. Em via pública somente poderá ser autorizada a instalação de mobiliário urbano quando:

- I. tecnicamente não for possível ou conveniente sua instalação na calçada e atenda ao interesse público;
- II. tratar-se de palanque, palco, arquibancada ou similar, desde que destinados à utilização em evento temporário autorizado e que não impeçam o trânsito de pedestre;
- III. tratar-se de mobiliário urbano destinado à utilização em feira ou evento previamente autorizado;
- IV. tratar-se de fechamento de quarteirão, visando à reorganização do sistema de circulação e a criação de áreas verdes e de lazer;
- V. tratar-se de instalação de parklets ou espaços de convivência dos cidadãos, quando atenderem ao estabelecido neste Código e regulamentação específica.

Art.126. Os elementos do mobiliário urbano não poderão:

- I. ocupar ou estar projetados sobre o leito carroçável das vias, com exceção das placas e painéis que veiculam informações relacionadas ao trânsito e dos parklets ou espaços de convivência dos cidadãos;
- II. obstruir a circulação de pedestres ou configurar perigo ou impedimento à locomoção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
- III. obstruir o acesso a faixas de travessias de pedestres, escadas rolantes ou entradas e saídas de público, sobretudo as de emergência ou para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
- IV. estar localizados no canteiro central, exceto pontos de ônibus, relógios e termômetros digitais;
- V. estar localizados nas esquinas das vias públicas, com exceção da sinalização viária, placas com nome de logradouros e hidrantes, garantindo-se sempre a visibilidade entre veículos e pedestres.

SEÇÃO II – MESAS, CADEIRAS E ELEMENTOS DE OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM

Art.127. Os passeios dos logradouros, bem como as áreas de afastamento frontal, poderão ser ocupados para a colocação de mesas, cadeiras e elementos de obstrução de passagem, por hotéis, bares, restaurantes, quiosques, delicatessen e similares, desde que obedecido o disposto nesta Seção e nas demais normas pertinentes, no que couber, sem ocasionar obstrução na passagem de pedestres, sendo garantido 1,20 m (um metro e vinte) de passeio público para os pedestres.

Parágrafo único. É proibida a instalação de cobertas permanentes ou não na área referida no caput, admitindo-se apenas os guarda-sóis removíveis nas mesas e nos toldos retráteis, desde que estes se encontrem fixados apenas na parede da edificação.

Art.128. A ocupação referida no artigo anterior dependerá de autorização a ser fornecida a título precário, pelo órgão municipal competente.

CAPÍTULO V – DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES

SEÇÃO I – EM LOGRADOURO PÚBLICO

SUBSEÇÃO I - DA LICENÇA DO COMÉRCIO AMBULANTE, FEIRAS LIVRES E FEIRAS DE ARTESANATOS

Art.129. O exercício do comércio informal, caracterizado através da prestação de serviço, comercialização ou exposição de produtos diversos depende de autorização

prévla, a título precário, a ser concedida de acordo com as normas vigentes, pelo Órgão Municipal competente, classificando-se nas seguintes categorias:

- I. **camelô:** é aquele comerciante que se caracteriza pela prestação de serviço ou comercialização de produtos diversos, com ponto fixo, que obrigatoriamente instala e desinstala diariamente sua estrutura de trabalho, em local e horário pré-determinado e autorizado pelo Poder Público;
- II. **ambulante:** é o comerciante que vende seus produtos ou serviços sem ponto fixo e de forma itinerante, devidamente autorizado pelo Poder Público.

§1º A licença para o exercício do comércio na categoria de camelô ou ambulante será concedida por prazo mínimo de 1 (um) ano, podendo ser renovada, a juízo do órgão competente da Prefeitura.

§2º Os camelôs e ambulantes a que se refere este artigo estão sujeitos à fiscalização do cumprimento da legislação vigente e pertinente à sua respectiva atividade.

§3º A definição das regras específicas de ocupação para cada categoria será regulamentada por ato do poder executivo.

Art.130. A solicitação para a comercialização ou exposição de produtos deverá especificar:

- I. Nome do vendedor ou expositor;
- II. Local ou locais de comercialização ou exposição;
- III. Período e horário;
- IV. Natureza e tipo dos produtos.

Parágrafo único. O Poder Público incentivará os permissionários à formalização como microempreendedor individual (MEI).

Art.131. O comerciante ambulante deverá respeitar os modelos previamente aprovados de equipamentos, pelo órgão competente da Administração Municipal, mantendo em perfeito estado de conservação e limpeza o local e os equipamentos utilizados para a comercialização e respeitando o local designado para a sua autorização.

Art.132. As feiras-livres e feiras de artesanatos serão sempre de caráter transitório e de venda exclusivamente a varejo, destinando-se à comercialização de produtos e prestação de serviços, a serem devidamente estabelecidos pelo Poder Público Municipal por meio de norma regulamentadora.



Art.133. As feiras, de qualquer natureza, serão localizadas, orientadas e fiscalizadas pelo Órgão Municipal competente, ao qual cabe redimensioná-las, remanejá-las ou proibir o seu funcionamento.

Art.134. A autorização para o funcionamento e localização das feiras-livres e feiras de artesanatos, será atribuição do Órgão Municipal competente, observado o disposto na legislação especial pertinente.

Art.135. Para o exercício da atividade em feira-livre e feiras de artesanatos, além da autorização, o feirante deverá ser previamente cadastrado no Órgão Municipal competente, servindo os elementos do referido cadastro como suporte para as ações relacionadas à qualificação dos comerciantes e à otimização dos serviços ali prestados.

Art.136. A Administração Municipal poderá cancelar a matrícula do feirante reincidente no descumprimento de suas obrigações fiscais.

Art.137. A Administração Municipal adotará as medidas necessárias ao cumprimento das disposições do presente Título, bem como disciplinará o funcionamento de feiras especiais, entendidas como aquelas destinadas a fomentar atividades culturais, artesanais, regionais, folclóricas e turísticas.

TÍTULO IX – DO USO DA PROPRIEDADE

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.138. Este Código regula e disciplina, com fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei do Código Tributário do Município de Aracati, na legislação urbanística, e outras legislações que disponham sobre o tema, a expedição do Alvará de Funcionamento de estabelecimentos e de atividades diversas e da Licença Sanitária no Município de Aracati.

CAPÍTULO II – DA LICENÇA SANITÁRIA

Art.139. A Licença Sanitária é o documento emitido pelo Órgão Municipal de vigilância sanitária que formaliza o registro e o controle sanitário do estabelecimento, visando garantir boas condições de funcionamento no tocante à saúde da população.

Parágrafo único. Deverá ser observada a legislação municipal competente, que trata sobre as licenças sanitárias.



CAPÍTULO III – DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Art.140. O Alvará de Funcionamento é o documento que verifica os aspectos urbanísticos e autoriza o início do funcionamento de qualquer atividade não residencial, econômica ou não, estabelecida em imóvel, sendo a sua emissão prévia ao início da atividade.

§1º Considera-se estabelecimento o local onde quaisquer pessoas físicas e/ou jurídicas desenvolvam quaisquer atividades econômicas, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

§2º A expedição do Alvará de Funcionamento ensejará o pagamento da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e de Atividades Diversas, nos termos da legislação tributária municipal.

Art.141. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

Art.142. Os critérios para a expedição do Alvará de Funcionamento são aqueles constantes na legislação urbanística e em outras legislações que disponham sobre o tema, passando o mesmo a ser emitido pelo o Órgão Municipal Competente.

Art.143. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades.

Art.144. O Alvará de Funcionamento terá validade definida na legislação tributária municipal.

Art.145. Para mudança do local de estabelecimento deverá ser solicitado novo Alvará de Funcionamento, que verificará a análise da legislação urbanística e em outras legislações que disponham sobre o tema.

Art.146. É obrigação do responsável pelo exercício e funcionamento da atividade aprovada pelo Poder Público Municipal realizar o cancelamento do Alvará de Funcionamento quando a atividade for encerrada.



TÍTULO X – POSTURAS REFERENTES À MANUTENÇÃO DA ORDEM E CONVIVÊNCIA URBANA

CAPÍTULO I – DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

Art.147. Divertimentos públicos, para efeito desta Lei, são aqueles que se realizarem nos logradouros públicos ou em recintos fechados de livre acesso ao público em geral.

Art.148. As exposições de caráter cultural-educativo, artesanais, circos, espetáculos, shows, parques de diversões e congêneres, bem como os divertimentos públicos de qualquer natureza, somente poderão instalar-se, localizar-se e funcionar com a prévia autorização da Prefeitura.

Parágrafo único. A licença para funcionamento de circos, parques de diversões, espetáculos, shows e congêneres, somente será concedida após a apresentação da Certificação de Conformidade expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado Do Ceará, sendo exigida na oportunidade a apresentação de Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico, e Responsabilidade Técnica dos profissionais envolvidos nas estruturas e equipamentos utilizados, além da documentação exigida pelo órgão competente da Prefeitura.

Art.149. As exposições de caráter cultural-educativo, artesanais, circos, espetáculos, shows, parques de diversões e congêneres, nos logradouros públicos, serão autorizados a critério da Prefeitura, desde que:

- I. não prejudique ou cause danos à arborização ou qualquer recurso natural, pavimentação, iluminação e ao patrimônio público;
- II. não prejudique o tráfego de veículos e circulação dos pedestres;
- III. não cause qualquer prejuízo à população, quanto ao seu sossego, tranquilidade e segurança.

Art.150. Na localização e instalação de circos e de parques de diversões, deverão ser observadas, além do laudo do Corpo de Bombeiros, a instalação exclusivamente em terrenos adequados em locais que ofereçam segurança, facilidade de acesso e estacionamento, a critério da Administração Municipal.

Art.151. As dependências do circo e a área dos parques de diversões deverão ser obrigatoriamente mantidas em permanente estado de limpeza e higiene.



Art.152. Para efeito deste Código, os teatros do tipo portátil e desmontável serão equiparados aos circos.

CAPÍTULO II – DAS PASSEATAS, DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES, DOS COMÍCIOS POLÍTICOS, DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS, CÍVICAS OU DE CARÁTER POPULAR

Art.153 A realização de passeatas e manifestações populares em logradouros públicos é livre, desde que:

- I. não haja outro evento previsto para o mesmo local, no mesmo dia e hora;
- II. não sejam de caráter ofensivo em palavras, gestos, denegrindo a imagem alheia;
- III. sejam aprovados pelos os Órgãos Municipais Competentes, informando dia, local e natureza do evento, conforme regulamentação de cada órgão;
- IV. não ofereçam riscos à segurança pública.

Art.154. Para a realização de comícios políticos, festividades Religiosas, cívicas, ou de caráter popular nos logradouros públicos, deverá ser solicitada:

- I. sejam aprovados pelos os Órgãos Municipais Competentes, Informando dia, local e natureza do evento, conforme regulamentação de cada órgão;
- II. a conservação do pavimento, da arborização, do ajardinamento, e do escoamento das águas pluviais, ficando a cargo dos responsáveis a reparação dos estragos por acaso verificados;
- III. serem removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do encerramento dos festejos ou comícios.

§1º No caso da armação de palcos, palanques ou arquibancadas deve ser apresentado registro técnico de profissional responsável pela instalação e segurança da estrutura.

Art.155. Poderão ser armados coretos ou palanques provisórios nos logradouros públicos, para comícios políticos, festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular, desde que:

- I. Sejam aprovados pela Prefeitura, quanto à sua localização;
- II. Não perturbem o trânsito público;
- III. Não prejudiquem o calçamento nem o escoamento das águas pluviais correndo por conta dos responsáveis pelas festividades os estragos por acaso verificados.



Parágrafo Único. Uma vez findo o prazo estabelecido no item III a Prefeitura promoverá a remoção do coreto ou palanques, cobrando ao responsável as despesas de remoção, dando ao material removido o destino que entender.

CAPÍTULO III – DO TRÂNSITO EM ÁREAS PÚBLICAS

Art.156. O trânsito, de acordo com a legislação vigente é livre, e sua regulamentação tem por objetivo manter a ordem, a segurança e o bem estar dos transeuntes e da população em geral.

Art.157. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas, na área tombada, pela necessidade de sua preservação, ou quando exigências policiais o determinarem.

Parágrafo Único. Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito, deverá ser colocada sinalização vermelha claramente visível de dia e luminosa à noite.

Art.158. Compreende-se na proibição do artigo anterior o depósito de quaisquer materiais, inclusive de construção, nas vias públicas em geral.

§ 1º Tratando-se de materiais cuja descarga não possa ser feita diretamente no interior dos prédios, será tolerada a descarga e permanência na via pública, com o mínimo prejuízo ao trânsito, por tempo não superior a 3 (três) dias.

§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior, os responsáveis pelos materiais depositados na via pública deverão advertir os veículos, à distância conveniente, dos prejuízos causados ao livre trânsito.

Art.159. É expressamente proibido danificar ou retirar sinais colocados nas vias, estradas ou caminhos públicos, para advertência de perigo ou impedimento de trânsito.

CAPÍTULO IV – ADOÇÃO DE ÁREAS VERDES

Art.160. O titular do Poder Executivo Municipal, atendido o interesse público, poderá celebrar convênio com entidades da iniciativa privada e da sociedade civil organizada, de forma individual ou consorciada, a fim de promover melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, mediante mútua colaboração nos serviços inerentes à implantação, reforma, manutenção e conservação de parques, praças, áreas verdes, mobiliário urbano e demais espaços públicos ou livres do Município.

§1º Consideram-se melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais os projetos, obras, serviços, ações e intervenções, relativos a bens públicos municipais e a bens privados ou públicos tombados em caráter provisório ou definitivo, ou preservados, nos termos da legislação municipal pertinente, que resultem no atendimento do interesse público e na melhoria da qualidade da vida urbana.

§2º Não se inclui nas melhorias urbanas referidas neste Código a implantação de edificações permanentes, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, com autorização expressa do titular do Poder Executivo Municipal, sendo tais edificações, ao final, incorporadas ao patrimônio público municipal, sem qualquer indenização ao parceiro privado, por apresentar doação ao ente público.

§3º O convênio autorizará apenas a realização dos serviços de melhoria urbana pactuados, com o direito às sinalizações indicativas das parcerias nos termos deste Código e legislação específica, não representando a celebração do convênio qualquer cessão, concessão, permissão ou autorização, a qualquer título, dos respectivos bens, que permanecerão na integral posse e propriedade do Município.

§4º O acesso e uso do bem público pelo particular se darão na estrita necessidade da realização das melhorias pactuadas, sem qualquer prejuízo a seu uso regular de acordo com sua natureza e destinação.

§5º Quando o convênio for estabelecido de forma consorciada, o segmento privado integrante do consórcio deverá indicar o seu representante legal.

Art.161. O procedimento para a adoção de equipamentos públicos e de verdes complementares deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo municipal, na esfera de suas competências e estrutura administrativa.

TÍTULO XI – DA POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I – DAS REGRAS GERAIS

Art.162. É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause comprovada poluição ou degradação ambiental, acima dos limites máximos e parâmetros estabelecidos nas Normas Técnicas e legislação específica.

Art.163. Sujeitam-se ao disposto nesta Lei Complementar todas as atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, meios de

transportes, que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.

Parágrafo único. Os serviços com fins educacionais, realizados por instituições devidamente credenciadas junto aos órgãos reguladores do ensino regular, poderão ser excepcionados, quanto à produção de sons ou de geração de trânsito superior aos das normas técnicas, desde que tais serviços sejam referentes à comemoração de datas representativas da cultura local e datas históricas, dispensadas as formalidades.

Art.164. O Poder Executivo, por meio do órgão municipal competente, tem o dever de determinar ou solicitar medidas de emergência, a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou iminente risco à saúde pública e ao meio ambiente, observada a legislação vigente.

CAPÍTULO II – DA POLUIÇÃO SONORA

Art.165. É proibido perturbar o bem-estar e o sossego públicos ou da vizinhança, com ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma, que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados neste Código.

Art.166. As vibrações serão consideradas prejudiciais quando ocasionarem ou puderem ocasionar danos à saúde, ao bem-estar público ou danos materiais ou quando ultrapassem os níveis estabelecidos neste Código.

Art.167. Para fins de aplicação da presente lei, considera-se:

I. período diurno (PD) - período compreendido entre 7h e 22h (sete horas e vinte e duas horas), exceto os sábados, domingos e feriados, nacionais ou constantes do calendário oficial do Município, quando este período será entre 9h e 22h (nove hora e vinte e duas horas);

II. período noturno (PN) - o horário complementar ao período diurno, sendo o tempo compreendido entre 22h e 7h (vinte e duas horas e sete horas), exceto os sábados, domingos e feriados, nacionais ou constantes do calendário oficial do Município, quando este período será entre 22h e 9h (vinte e duas horas e nove horas);

III. som - fenômeno físico capaz de produzir a sensação auditiva no homem;

IV. ruído - todo som que gera ou possa gerar incômodo;



V. ruído de fundo - todo e qualquer ruído proveniente de uma ou mais fontes sonoras, que esteja sendo captado durante o período de mediações e que não seja proveniente da fonte objeto das mediações;

VI. decibel (dB) - escala de indicações de nível de pressão sonora;

VII. dB (L) - escala de indicação de nível de pressão sonora relativa à curva de ponderação "A";

VIII. poluição sonora - qualquer alteração adversa da característica do ambiente causada por som ou ruído e que, direta ou indiretamente, seja nociva à segurança ou ao bem estar da coletividade e/ou transgrida as disposições às nesta Lei.

Art.168. A emissão de sons e ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais, religiosas ou recreativas e outros, no Município de Aracati, obedecerá aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos por esta norma sem prejuízo da legislação federal e estadual aplicáveis.

Art.169. As atividades deverão obedecer aos níveis máximos de sons e ruídos preconizados pela NBR 10.151 e suas atualizações, divulgada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art.170. O procedimento de medição dos níveis de pressão sonora será aferido por profissionais legalmente habilitados na área tecnológica, com a utilização de medidores de nível de pressão sonora do Tipo 1, seguindo o estabelecido na NBR.

§ 1º Todos os componentes dos medidores de nível de pressão deverão ser devidamente calibrados, anualmente, pelo INMETRO ou por instituições credenciadas por este.

§ 2º A medição de sons e ruídos será aferida a partir do local base de indicação do reclamante, devendo o relatório constar o procedimento aplicado.

§ 3º O microfone do aparelho medidor de nível de pressão sonora deverá ficar afastado, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros de quaisquer obstáculos e um metro e vinte centímetros do solo, bem como guardado de tela/filtro ereto, quando necessário, a critério do órgão competente por sua certificação.

Art.171. O uso de explosivos em desmontes de rochas e obras deverá obedecer aos critérios na NBR - 9653 e NBR -7497 da ABNT, ou das que sucederem.

§ 1º Para utilização de explosivos em pedreiras, o horário permitido era ser o de 10 às 17 horas, nos dias úteis.



§ 2º Para utilização de explosivos em obras civis em geral, o horário permitido será o compreendido entre 10 e 15 horas, nos dias úteis.

Art.172. O uso de fogos de artifícios será passível de autorização ambiental e serão permitidos somente fogos de artifício sem emissão sonora.

Art.173. Deverão dispor de proteção, instalação ou meios adequados isolamento acústico, que não permitam a propagação de sons e ruídos para o exterior mais do que o permitido, devendo esta restrição constar no Alvará de Licença para estabelecimentos:

- I. os estabelecimentos recreativos, culturais, educacionais, filantrópicos, religiosos, industriais, comerciais ou de prestação de serviços, geradores de sons e ruídos.
- II. toda e qualquer instalação de máquina ou equipamentos;
- III. os estabelecimentos com atividade de música ao vivo e ou serviços de mecânica, metalúrgica, marcenaria;
- IV. os locais tais como canis, granjas, clínicas veterinárias e congêneres, onde haja atividade econômica.

§ 1º As obras necessárias às adequações estabelecidas aqui ficarão condicionadas à aprovação do IPHAN.

§ 2º Fica valendo, para os fins de regularização, a comprovação da solicitação ao IPHAN da realização das adequações.

Art.174. Nos logradouros públicos é expressamente proibida a queima de morteiros, bombas e foguetes de artifício em geral.

Art.175. Não se compreendem nas proibições deste Código os ruídos produzidos por:

- I. vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral, de acordo com a legislação própria;
- II. sinos de igreja ou templo, desde que sirvam exclusivamente para indicar as horas ou para anunciar a realização de atos ou cultos religiosos;
- III. bandas de músicas, desde que em procissões, cortejos ou desfiles públicos;
- IV. sirenes ou aparelhos de sinalização sonora de ambulâncias, carros de bombeiros ou assemelhados;
- V. manifestações em recintos destinados à prática de esportes, com horário previamente licenciado.

Art.176. Nas proximidades de Repartições Públicas, Escolas, Hospitais, Sanatórios, Teatros, Tribunais ou de Igrejas, nas horas de funcionamento e, permanentemente,

para caso de hospitais e sanatórios, ficam proibidos ruídos, barulhos e rumores, bem como a produção daqueles sons permitidos no artigo anterior.

Art.177. Em qualquer zona do município, somente durante os festejos carnavalescos, de ano novo, manifestações tradicionais e outras festas folclóricas, serão toleradas a produção de sons acima dos limites citados nesta lei.

Art.178. Para dar cumprimento ao disposto nesta Lei, os órgãos municipais competentes poderão promover, além da atuação administrativa, a sanção, a interdição por lacre, bem como, do estabelecimento, a demolição administrativa e o desmonte de equipamentos.

Parágrafo Único. O Município instituirá um programa de educação ambiental voltado para o controle e o combate da poluição sonora.

CAPÍTULO III – DA POLUIÇÃO DO AR

Art.179. Caberá ao Município, por meio do órgão municipal de meio ambiente, licenciar, controlar e monitorar a implantação de atividades e empreendimentos que possam, de qualquer forma, comprometer a qualidade do ar.

§ 1º A fiscalização será realizada pelo Poder Executivo Municipal.

§ 2º São incluídos no âmbito de abrangência deste artigo os poluentes do ar emitidos:

- I. por fontes móveis ou estacionárias;
- II. durante o manuseio e a transformação por processos físicos, químicos ou biológicos, associados à industrialização ou à transformação;
- III. em estocagem ou transporte;
- IV. por despejo, derrame ou vazamento acidentais;
- V. por incineração de materiais de natureza orgânica ou inorgânica; e
- VI. direta ou indiretamente pela prática de queimadas de resíduos e restos de podas, pela capina e limpeza em terrenos.

§ 3º As fontes de emissão de poluição atmosférica referidas no parágrafo anterior deverão obedecer aos limites máximos de emissão estabelecidos pela legislação federal, estadual e municipal de modo a atender a padrões mínimos de qualidade do ar.

§ 4º O Município poderá estabelecer padrões de qualidade do ar e de emissão de poluentes mais restritivos do que os fixados pela legislação federal e estadual, bem como incluir novos poluentes de interesse, conforme as realidades locais.

§ 5º Para atendimento aos §3º e §4º deste artigo, estudos técnico-científicos poderão ser realizados mediante ações de um Grupo de Trabalho Interinstitucional devidamente instituído e supervisionado pelo órgão municipal de meio ambiente.

Art.180. No âmbito da manutenção da qualidade do ar, fica proibido:

- I. a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material;
- II. a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d'água, em qualquer obra de construção (ou reforma), operação de britagem, moagem e estocagem;
- III. a emissão de odores, pós, partículas, névoas, gases e fumaças que apresentem acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente;
- IV. a emissão de substâncias tóxicas, conforme definido em legislação específica;
- V. a transferência ou transporte de materiais que causem incômodo ou prejuízo à saúde humana ou provoquem emissões de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

Parágrafo Único. A instalação e funcionamento de incineradores de resíduos sólidos dependerá de prévio licenciamento pelo órgão municipal de meio ambiente.

Art.181. As emissões de fumaça dos motores a diesel não poderão exceder os valores estabelecidos pela legislação ou norma específica vigente.

Art.182. Para a medição dos parâmetros ambientais deverão ser utilizadas metodologias de coleta e análise estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou pelo Poder Executivo Municipal.

Art.183. Os parâmetros para o monitoramento da qualidade do ar no âmbito da cidade de Aracati deverão obedecer aos limites máximos de emissão estabelecidos pela Legislação Federal, Estadual e Municipal, de modo a atender aos padrões mínimos de qualidade do ar.

§ 1º O Município poderá estabelecer padrões de qualidade do ar de emissão de poluentes mais restritivos do que os fixados pela Legislação Federal e Estadual, bem como, incluir novos poluentes oriundos das atividades locais.



§ 2º Os índices não contemplados nas normas técnicas oficiais e legislação específica serão medidos tendo como base os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou legislação específica vigente.

CAPÍTULO IV – DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS

Art.184. Os usos preponderantes da água são aqueles definidos na legislação federal e estadual, assim como os critérios para a classificação dos corpos de água.

Art.185. É obrigatória a ligação de toda construção, considerada habitável, à rede pública de abastecimento de água e aos coletores públicos de esgotos.

Art.186. Mesmo existindo rede pública de abastecimento de água, poderá o particular fazer uso de fontes alternativas de captação de água superficial ou subterrânea, desde que outorgado pelo órgão gestor estadual de recursos hídricos, ouvidos outros órgãos competentes.

Art.187. Os efluentes poderão ser lançados na rede de drenagem de águas pluviais, quando não houver rede pública coletora de esgoto, desde que garantido o tratamento para atender aos padrões de lançamento determinados pelas legislações federal, estadual e municipal, e licenciados pelo órgão municipal de meio ambiente.

§ 1º As Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) deverão priorizar o reuso dos efluentes, desde que obedecidos os critérios estabelecidos pelas normas técnicas oficiais e legislações específicas.

§ 2º As Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) propostas para os empreendimentos a serem construídos serão licenciadas pelo órgão municipal de meio ambiente.

Art.188. Os sistemas de tratamento de efluentes devem adotar novas tecnologias que priorizem soluções ecológicas e de reuso.

Art.189. No caso de inexistência de rede pública de esgoto, caberá ao construtor, empreendedor e incorporador prover toda a infraestrutura necessária, incluindo o tratamento dos esgotos, adotando os procedimentos de preservação do bem água para as novas edificações.

§ 1º É obrigatória a instalação de dispositivos hidráulicos para o controle e a redução do consumo de água em todos os empreendimentos imobiliários não residenciais, públicos e privados, que venham a ser executados a partir da edição desta Lei.

§ 2º As águas pluviais captadas pelas edificações e encaminhadas a um reservatório de acumulação, podem ser utilizadas em atividades que não requeiram o uso potável.

§ 3º A lavagem de ruas, praças e passeios, prédios municipais e outros logradouros, bem como a irrigação de jardins, praças, campos esportivos e outros equipamentos poderão ser realizadas com água de reuso, não potável, proveniente de Estações de Tratamento de Efluentes, desde que atendidas as normas técnicas oficiais e legislação específica.

§ 4º No caso dos condomínios, a transferência da responsabilidade do construtor, empreendedor e incorporador aos adquirentes dos imóveis pela operação e manutenção do sistema de tratamento dos efluentes do empreendimento, só se dará após a constituição do condomínio, garantida a responsabilização das construtoras, incorporadoras e afins pelos vícios, defeitos e danos decorrentes da construção, nos termos da Lei.

Art.190. Para efeito de alcance de objetivos propostos por esta Lei, o Município estabelecerá a utilização de fontes alternativas de obtenção de água que compreendem:

- I. a captação, armazenamento e utilização de água proveniente das chuvas; e
- II. a captação, armazenamento e utilização de águas servidas.

Art.191. Os efluentes líquidos, provenientes de Indústrias, deverão ser coletados separadamente, através de sistemas próprios independentes, conforme sua origem e natureza, assim determinadas:

- I. coleta de efluentes industriais;
- II. coleta de efluentes sanitários e não sanitários em separado.

Art.192. As indústrias deverão priorizar a criação de sistemas de reuso de seus efluentes, evitando assim o seu lançamento no meio ambiente.

Parágrafo Único. As indústrias já existentes deverão promover a sua adequação às regras estabelecidas por este Código, no prazo de até 03 (três) anos.

Art.193. O lodo proveniente de sistema de tratamento de efluentes, bem como o material proveniente da limpeza de fossas sépticas, banheiros químicos, sanitários de ônibus deverão ter transporte e disposição final adequada.

Parágrafo Único. O responsável pelo transporte e disposição final adequada, deverá ter credenciamento e licenciamento ambiental no Município de Aracati.



Art.194. Sob qualquer pretexto as águas servidas das edificações, sejam estas residenciais ou comerciais, não poderão ser vertidas para os logradouros a fim de livrá-los do contato com substâncias cáusticas e corrosivas que venham a poluir calçadas, sarjetas e pavimentação dos logradouros.

Parágrafo Único. A limpeza dos logradouros e a retirada do lixo domiciliar ficarão a cargo do órgão de limpeza urbana municipal, que usará no transporte do lixo e detritos as viaturas de pequeno porte, adequado ao local.

Art.195. Não será permitida a disposição de resíduos no Município de Aracati coletados pelas empresas limpa fossas em outros municípios.

§ 1º A entidade responsável por receber estes resíduos deverá possuir sistema de tratamento adequado a fim de eliminar por completo a presença de contaminantes característicos destas atividades.

§ 2º É proibida a disposição do lodo e efluentes coletados pelas empresas limpa fossas em galerias de águas pluviais ou em corpos d'água.

Art.196. As empresas responsáveis pela coleta, transporte ou tratamento de efluentes, deverão lançar os efluentes tratados dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, de modo a não causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.

Art.197. Os efluentes coletados pelas empresas limpa fossas deverão ser transportados e acondicionados de forma segura e adequada, não sendo permitidos vazamentos, nem manobras operacionais que venham causar danos ao meio ambiente e à saúde pública.

Art.198. O processo de rebaixamento do lençol freático deverá preservar as características geológicas do terreno e do seu entorno, e resguardar a segurança das edificações vizinhas.

§ 1º O empreendedor, construtor ou incorporador deverá apresentar o estudo ambiental relativo ao rebaixamento de lençol freático temporário ao órgão municipal de meio ambiente.

§ 2º No caso de rebaixamento de lençol freático contínuo o empreendimento deverá apresentar estudo ambiental ao órgão municipal de meio ambiente, visando estabelecer forma adequada de reuso ou realimentação do aquífero.

§ 3º Não será permitido o lançamento de águas de rebaixamento de lençol freático, temporário ou contínuo, na rede coletora de esgotos da concessionária dos serviços de água e esgoto.



Art.199. O volume de água proveniente do rebaixamento do lençol freático deverá ter, preferencialmente, a função de realimentar o aquífero, e nos casos onde não é tecnicamente possível a realimentação do aquífero, é vedado o descarte em galerias pluviais, permitindo o seu bombeamento e armazenamento do volume de água para fins de irrigação das áreas verdes do empreendimento ou áreas públicas situadas em sua proximidade ou outros usos indicados no estudo ambiental.

CAPÍTULO V – ORDENAMENTO DA PAISAGEM E DA POLUIÇÃO VISUAL

Art.200. Este Capítulo regula a instalação de anúncios em imóveis públicos e particulares, visíveis por qualquer observador situado no logradouro público, ou no interior de equipamentos públicos, sem prejuízo do disposto em legislação específica.

Art.201. Constituem objetivos do ordenamento da paisagem urbana do Município de Aracati o atendimento ao Interesse público, em consonância com os direitos fundamentais e com a necessidade de conforto ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida urbana, garantindo especialmente:

- I. a organização, o controle e a orientação do uso de mensagens visuais de qualquer natureza, respeitando o Interesse coletivo, as necessidades de conforto ambiental e as prerrogativas individuais;
- II. a segurança das edificações e da população;
- III. as condições de segurança, de fluidez e de conforto no deslocamento de veículos e pedestres;
- IV. os critérios de instalação relacionados ao ordenamento da paisagem e do controle da poluição visual;
- V. o equilíbrio dos diversos agentes atuantes na cidade, inclusive através do incentivo à cooperação de entidades e particulares, na promoção da melhoria da paisagem urbana do Município.

Art.202. Considera-se paisagem urbana o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, edifícios, anteparos, superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura, de segurança e de veículos automotores, anúncios de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, equipamentos de informação e comodidade pública, mobiliário

urbano e logradouros públicos, visíveis por qualquer observador situado em áreas de uso comum do povo.

Art.203. Qualquer intervenção na paisagem ou instalação de anúncios visíveis do logradouro público ou instalados em equipamentos públicos dependerá de autorização do órgão ambiental competente e do pagamento das taxas devidas, ficando proibida a sua instalação antes da expedição da respectiva licença.

§ 1º O licenciamento de anúncio em veículos tipo táxi, mototáxi, alternativos tipos Topic, Bestas, Sprinter, Towner e outros correlatos e de transporte público coletivo, bem como na sua infraestrutura, como paradas de ônibus, terminais, estações e similares será de responsabilidade do Órgão Executivo de Transporte do Município.

§ 2º Caberá ao órgão municipal de meio ambiente analisar e classificar novas tecnologias de veiculação de anúncios.

§ 3º Fica dispensado do previsto no caput, anúncio indicativo do tipo letreiro, desde que possua área máxima de 1,00m² (um metro quadrado) e seja único no estabelecimento.

Art.204. Quanto à finalidade, os anúncios são classificados em:

I. anúncio indicativo: aquele que visa apenas identificar, no próprio local da atividade, os estabelecimentos e/ou profissionais que fazem uso do anúncio indicativo, tais como letreiros e totens;

II. anúncio publicitário: aquele destinado à veiculação de publicidade, instalado fora do local onde se exerce a atividade, em equipamentos de divulgação tipo "outdoor", "frontlight", "backlight", dispositivo de transmissão de mensagem (DTM) e placa de LED, empena, bem como em mobiliário urbano;

III. anúncio provisório: aquele que possui características específicas, com finalidade cultural, educativa, de esporte e lazer, eleitoral, imobiliária e promocional, confeccionado em material perecível como pano, tela, papel, papelão, plástico não rígido, pintado ou adesivado, nos termos deste Código e de legislação específica.

Art.205. Quanto às características físicas, materiais constitutivos e tempo de exposição consideram-se os seguintes tipos de anúncios:

I. outdoor: anúncio publicitário fixado no solo, construído em estrutura metálica ou de similar resistência, com ou sem iluminação, destinado à colocação de cartazes em papel ou outro material, substituíveis periodicamente;



II. placa: anúncio publicitário, constituído por materiais que, expostos por longo período de tempo, não sofram deterioração física substancial, apoiado sobre estrutura própria, caracterizando-se pela rotatividade das mensagens, tais como *frontlight* e *backlight*;

III. letreiro: anúncio caracterizado pela afixação de signos ou símbolos em fachadas, muros, gradis, portas de enrolar, tapumes e em elementos do mobiliário urbano, através de estrutura própria, pintura, adesivo ou outros materiais;

IV. faixa, bandeira, estandarte, flâmulas e banners: anúncios executados em material não rígido, de caráter provisório;

V. balão ou blimp: equipamento inflado por ar, de forma esférica, com diâmetro máximo de 2,00m (dois metros), que possua estrutura de sustentação e que seja de caráter provisório;

VI. dispositivo de transmissão de mensagem (DTM): painel luminoso, feito de material resistente, apoiado sobre estrutura própria e dotado de equipamento que transmite múltiplos anúncios publicitários, através de dispositivo mecânico ou eletrônico, tais como: placas compostas de triedros rotativos que alternam mensagens, bem como placas de LED (diodo emissor de luz);

VII. totem: anúncio indicativo, fixado no solo, normalmente constituído por estrutura de dupla-face em suporte monolítico, luminoso ou não, cuja altura inferior (H_i) é zero;

VIII. empena: anúncio publicitário, luminoso ou não, instalado nas empenas cegas de imóveis privados residenciais, comerciais ou mistos e em fachada de edifícios, cujas obras estejam inconclusas e abandonadas;

IX. panfleto e folheto: folha impressa com informação publicitária sobre produto, evento ou serviço.

Art.206. Quanto ao uso de iluminação e de transmissão de múltiplas mensagens, os anúncios se caracterizam como:

I. luminosos: aqueles que possuem dispositivo luminoso próprio ou que tenham sua visibilidade possibilitada ou reforçada por qualquer tipo de iluminação externa, ainda que não afixados diretamente na estrutura do anúncio;

II. não luminosos: aqueles que não possuem dispositivo luminoso ou de iluminação;

III. animados: aqueles que possuem programação de múltiplas mensagens, movimentos, mudanças de cores, jogos de luz ou qualquer dispositivo de iluminação intermitente;

IV. Inanimados: aqueles que não possuem nenhum dos recursos mencionados no inciso anterior.

Art.207. Toda e qualquer propaganda ou publicidade nos termos do artigo anterior requer prévia licença da Prefeitura e pagamento de taxa de licença para propaganda e publicidade.

§ 1°. Será fixado no Código Tributário o valor da taxa de que trata o "caput" deste artigo.

§ 2°. Qualquer tipo de publicidade, na área tombada e seu entorno, deverá submeter-se à aprovação prévia do IPHAN.

Art.208. O prazo de vigência da autorização será de 03 (três) anos, sempre renovável por igual período, a pedido do requerente, salvo os anúncios provisórios previstos nessa lei.

Art.209. Qualquer alteração nas características, localização, dimensão ou estrutura de sustentação do anúncio implicará na exigência de imediata solicitação de nova licença.

Art.210. Os pedidos de licença para a publicidade ou propaganda por meio de cartazes ou anúncios deverão mencionar:

I. A indicação dos locais em que serão colocados ou distribuídos os cartazes ou anúncios;

II. A natureza do material de confecção;

III. As dimensões;

IV. As inscrições e o texto;

V. As cores empregadas.

Art.211. Tratando-se de anúncios luminosos, os pedidos deverão ainda indicar o sistema de iluminação a ser adotado.

§ 1º Não serão permitidos anúncios luminosos no Sítio Histórico e em seu entorno imediato;

§ 2º Os anúncios luminosos serão colocados a uma altura mínima de 2,50m, do passeio.

Art.212. Para os fins desta Lei, não são considerados anúncios:

I. os logotipos, logomarcas e indicativos de produtos comercializados de postos de abastecimento, lojas de conveniência e serviços, quando veiculados nos equipamentos

próprios do mobiliário obrigatório, como testeiras, adesivos, e placas obrigatórias, totens, bombas, densímetros e similares;

II. as tabelas de preços de combustíveis, com área máxima de 2,00m² (dois metros quadrados), por face;

III. as denominações de prédios e condomínios;

IV. os que contenham referências que indiquem lotação, capacidade, entrada e saída de veículos e os que recomendem cautela ou indiquem perigo, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;

V. os que contenham mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou municipal;

VI. os que contenham mensagens indicativas de cooperação entre os Entes Públicos Municipal, Estadual ou Federal;

VII. os que contenham mensagens de divulgação das ações de órgãos da Administração Direta;

VIII. os que contenham indicação de monitoramento de empresas de segurança, desde que possuam área máxima de 0,50m² (cinquenta centímetros quadrados);

IX. os que contenham as bandeiras dos cartões de crédito aceitos nos estabelecimentos comerciais, desde que possuam área máxima de 0,50m² (cinquenta centímetros quadrados);

X. a identificação das empresas nos veículos automotores utilizados para a realização de seus serviços;

XI. os logotipos, logomarcas ou letreros dos estabelecimentos obrigados a manter registrados no Ministério da Educação, nos Conselhos Estaduais ou Municipais de Educação, desde que não ultrapassem 10% (dez por cento) da área visual do prédio.

Art.213. O pedido de licenciamento de anúncios de qualquer natureza deverá ser requerido presencialmente, ou por via eletrônica, a critério do órgão municipal de meio ambiente, competente para analisar os requerimentos.

Art.214. Toda e qualquer propaganda ou publicidade deverá oferecer condições de segurança ao público, bem como observar as características e funções definidas no projeto arquitetônico de construções aprovadas pelo Município, de forma que não as prejudiquem.

Art.215. Nos casos de propaganda ou publicidade colocadas ou instaladas sobre imóveis edificados ou não, que requeiram estruturas de sustentação, serão exigidos

projeto e cálculo das instalações e memorial descritivo do material a ser usado, elaborados por profissionais habilitados.

Art.216. As propagandas e anúncios luminosos, quando atendidas outras exigências, poderão projetar-se em balanço, avançando até 1/3 (um terço) da largura do passeio dos logradouros públicos e a uma altura mínima de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) do nível do passeio.

Art.217. os parâmetros serão verificados com base nas declarações fornecidas pelo requerente e, se a solicitação se enquadrar nas normas estipuladas pela legislação, será expedida a autorização para anúncio com seu respectivo número.

Parágrafo Único. Caso a fiscalização constate, a qualquer momento, inexatidão entre as informações prestadas e as verificadas no local, a licença será cassada e o responsável técnico responderá pelos dados divergentes.

Art.218. Nas localidades conhecidas como zona pralana, áreas de interesse turístico do município, as placas que identificam e denominam os estabelecimentos comerciais serão padronizadas conforme regulamentação por decreto do executivo municipal.

Art.219. No caso de anúncios, propagandas, letreiros e publicidade já existentes e em desacordo com este Código, o órgão competente fará a notificação necessária, determinando o prazo para retirada, reparação, limpeza ou regularização.

Parágrafo Único. Expirado o prazo estipulado na notificação, o Município efetuará os serviços necessários, cobrando dos responsáveis as multas aplicadas.

TÍTULO XII – DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE URBANÍSTICO E MEIO AMBIENTE

Art.220. Os Órgãos Municipais competentes executarão a fiscalização relativa à aplicação deste Código, e exercerão as atividades de vistoria, autuação, imposição de medidas administrativas, julgamento de defesas e recursos, e aplicação das penalidades legais.

Parágrafo único. O órgão responsável pelo licenciamento exercerá as atividades de Concessão, Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental, das Atividades, Serviços, Licenças e Alvarás.

Art.221. É garantido a todos os cidadãos o direito de denunciar a ocorrência de ato ou fato caracterizador de violação à legislação, por meio dos canais de comunicação disponibilizados pelos órgãos competentes, os quais adotarão as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

Art.222. É assegurado aos fiscais municipais, no exercício de sua função, acesso a imóvel, estabelecimento, área, obra, ou equipamento, sejam eles públicos ou particulares, e aos seus compartimentos, mediante a apresentação de sua identidade funcional.

§1º O acesso do fiscal municipal a imóvel habitado e de uso exclusivamente residencial fica condicionado ao consentimento de seu ocupante ou à autorização judicial.

§2º Havendo impedimento ou oposição ao acesso do fiscal municipal ao local a ser fiscalizado ou, ainda, recusa ou impossibilidade de identificar corretamente o infrator, poderá ser requisitada a presença da autoridade policial para assegurar a diligência, assegurada a inviolabilidade do domicílio.

Art.223. No exercício do controle preventivo e corretivo das situações que alterem ou possam alterar as condições do ambiente natural e/ou construído, cabe aos agentes que irão exercer a fiscalização e monitoramento:

- I. efetuar vistorias, levantamentos e avaliações em geral;
- II. analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho de atividades, processos e equipamentos;
- III. colher as amostras necessárias para análises técnicas e de controle;
- IV. verificar a observância das normas, padrões e parâmetros técnicos estabelecidos pela legislação;
- V. expedir notificações;
- VI. exercer outras atividades pertinentes que lhe forem designadas.

§ 1º Compete exclusivamente ao fiscal municipal:

- I. apurar a ocorrência de infrações e a procedência de denúncias;
- II. exigir medidas necessárias para a correção das irregularidades;
- III. lavrar autos de infração e termos acessórios;
- IV. exercer, além de outras atividades que lhe forem designadas, aquelas previstas pelas leis e portarias do Município de Aracati para o ambiente de especialidade Fiscalização.

§2º Os agentes públicos serão responsabilizados por atos e declarações decorrentes de suas funções, sendo passíveis de punição, de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal por falta grave, nos casos de dolo, culpa, omissão ou falsidade.

§3º O servidor público que dolosamente concorra para a prática de infração às disposições legais ou que facilite o seu cometimento, devidamente apurado em processo administrativo disciplinar, fica sujeito às cominações administrativas e penais

cabíveis, sem prejuízo da obrigação solidária com o autor, de reparar o dano ambiental a que der causa.

Art.224. As autorizações previstas neste Código serão sempre a título precário, podendo a Administração Municipal determinar sua cassação, a qualquer tempo, visando preservar o interesse público.

Parágrafo Único. Os documentos fiscais ou cópias que comprovem as autorizações concedidas pelo Poder Público Municipal devem permanecer nos locais das atividades para serem apresentados à fiscalização, quando solicitados.

Art.225. Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Município serão chamados para colaborar na execução das atividades fiscalizadoras.

CAPÍTULO II – DAS INFRAÇÕES,AUTO DE INFRAÇÃO, DEFESA DO AUTUADO,PENALIDADES ,MULTAS,EMBARGOS DE OBRA, INTERDIÇÃO, DEMOLIÇÃO,APREENSÃO

Art.226. Constitui infração, Auto de infração, defesa do autuado, penalidades , multas, embargos de obra, interdição, demolição, apreensão toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código, da Lei Complementar nº 17/2019, Lei Complementar nº 48/2001, ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos normativos que disciplinam o Poder de Polícia.

Art.227. Os procedimentos administrativos acima devem seguir o disposto na Lei Complementar nº17/ 2019 ou suas atualizações.

TÍTULO XI– DA ÉTICA NA RELAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE

CAPÍTULO I – DA DIVULGAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INTERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE

Art.228. O presente título dispõe sobre a divulgação, capacitação e interação das políticas públicas com a sociedade no processo de elaboração, acompanhamento e monitoramento.

Art.229. São diretrizes para a divulgação, capacitação e interação das políticas públicas com a sociedade:

- I. promoção, no interesse educacional do povo, da aproximação com as políticas públicas, de forma a propiciar uma cidadania ativa;
- II. reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de sua autonomia;
- III. incentivo à comunicação com a sociedade, com vistas a oferecer visibilidade, transparência e a estimular sua participação;
- IV. uso de linguagem simples e compreensível a qualquer cidadão;
- V. desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis.

Art.230. São canais de comunicação das políticas públicas:

- I. plataformas digitais e portais eletrônicos;
- II. portal da transparência;
- III. redes sociais;
- IV. ouvidoria;
- V. aplicativos;
- VI. e-mail;
- VII. telefone;
- VIII. serviço de informação ao cidadão (SIC);
- IX. convenções públicas;
- X. consultas públicas;
- XI. audiências públicas;
- XII. câmaras técnicas.

Parágrafo único. Caberá ao poder público promover monitoramento de desempenho dos seus canais de atendimento, devendo monitorar, no mínimo, as seguintes informações:

- I. quantidade de solicitações em andamento e concluídas em determinado período;
- II. tempo médio de atendimento; e
- III. grau de satisfação dos usuários.



Art.231 Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta devem estabelecer rotinas e cronogramas de capacitação com a sociedade, a fim de compartilhar conhecimento e facilitar o entendimento dos serviços públicos, sua aplicação e legislação.

CAPÍTULO II – DA LINGUAGEM SIMPLES COM FOCO NO CIDADÃO

Art.232. Fica instituída a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, com os seguintes princípios:

- I. o foco no cidadão;
- II. a linguagem como meio para redução das desigualdades e para promoção do acesso aos serviços públicos, transparência, participação e controle social;
- III. simplificação dos atos da administração pública federal.

Art.233. Para fins desta Lei, considera-se:

- I. Linguagem Simples: o conjunto de práticas, instrumentos e sinais usados para transmitir informações de maneira clara e objetiva, a fim de facilitar a compreensão de textos;
- II. Texto em Linguagem Simples: o texto em que as ideias, as palavras, as frases e a estrutura são organizadas para que o leitor encontre facilmente o que procura, compreenda o que encontrou e utilize a informação.

Art.234. A administração pública municipal, para criar ou alterar qualquer ato, observará as seguintes diretrizes:

- I. conhecer e testar a linguagem com o público-alvo;
- II. usar linguagem respeitosa, amigável, simples e de fácil compreensão;
- III. usar palavras comuns e que as pessoas entendam com facilidade;
- IV. não usar termos discriminatórios;
- V. usar linguagem adequada às pessoas com deficiência;
- VI. evitar o uso de jargões e palavras estrangeiras;
- VII. evitar o uso de termos técnicos e explicá-los quando necessário;
- VIII. evitar o uso de siglas desconhecidas;
- IX. reduzir comunicação duplicada e desnecessária;
- X. usar elementos não textuais, como imagens, tabelas e gráficos de forma complementar.

§ 1º Caberá ao Poder Executivo definir diretrizes complementares a esta Lei.

§ 2º A aplicação das diretrizes estabelecidas por esta Lei não prejudicará a disponibilização integral das informações.

TÍTULO XII – DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

Art.235. O presente TÍTULO dispõe sobre a participação da sociedade civil no processo de elaboração das legislações, normas e tomadas de decisão dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal e entidades mediante a realização de Consultas Públicas, Audiências Públicas e Câmaras Técnicas.

CAPÍTULO I - DAS CONSULTAS PÚBLICAS

Art.236. As consultas públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:

- I. divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seu objeto, metodologia e o momento de realização;
- II. disponibilização prévia e em tempo hábil dos documentos que serão objeto da consulta em linguagem simples e objetiva, e dos estudos e do material técnico utilizado como fundamento para a proposta colocada em consulta pública e a análise de impacto regulatório, quando houver;
- III. utilização da internet e de tecnologias de comunicação e informação;
- IV. sistematização das contribuições recebidas;
- V. publicidade de seus resultados;
- VI. compromisso de resposta às propostas recebidas.

Art.237. Na criação de ambientes virtuais de participação social devem ser observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes:

- I. promoção da participação de forma direta da sociedade civil nos debates e decisões do governo;
- II. fornecimento às pessoas com deficiência de todas as informações destinadas ao público em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência;



- III. disponibilização de acesso aos termos de uso do ambiente no momento do cadastro;
- IV. explicitação de objetivos, metodologias e produtos esperados;
- V. garantia da diversidade dos sujeitos participantes;
- VI. definição de estratégias de comunicação e mobilização, e disponibilização de subsídios para o diálogo;
- VII. utilização de ambientes e ferramentas de redes sociais, quando for o caso;
- VIII. priorização da exportação de dados em formatos abertos e legíveis por máquinas;
- IX. sistematização e publicidade das contribuições recebidas;
- X. utilização prioritária de softwares e licenças livres como estratégia de estímulo à participação na construção das ferramentas tecnológicas de participação social; e
- XI. fomento à integração com instâncias e mecanismos presenciais, como transmissão de debates e oferta de oportunidade para participação remota.

Art.238. Por deliberação dos Conselhos ligados aos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal, as propostas de atos normativos poderão ser submetidas à consulta pública.

Art.239. A consulta pública será formalizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município – DOM e divulgada no sítio dos Órgãos, Agências do Poder Público Municipal na Internet.

§1º A publicação de que trata o caput deverá conter:

- I. o período de recebimento de sugestões e contribuições;
- II. a forma do encaminhamento das sugestões e contribuições;
- III. a indicação do link no sítio dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal na internet onde se encontra a minuta objeto da consulta pública e os demais documentos importantes para a sua apreciação.

§2º O período de consulta pública terá início 07 (sete) dias após a publicação de que trata o caput e terá duração de, no mínimo, de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado a critério dos Conselhos ligados aos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal.

Art.240. Durante a consulta pública, ficarão disponíveis no sítio dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal na internet:

- I. a exposição de motivos do ato normativo que se pretende editar;



- II. a proposta do ato normativo;
- III. o formulário de sugestões e contribuições.

Art.241. A participação da sociedade civil e dos agentes regulados nas consultas públicas far-se-á, preferencialmente, por meio eletrônico mediante o preenchimento do formulário de sugestões e contribuições.

Parágrafo Único. As sugestões e contribuições também poderão ser encaminhadas aos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal por via postal para o endereço indicado na publicação da consulta pública.

Art.242. Concluído o prazo para o encaminhamento das sugestões e contribuições, a área técnica responsável pela condução do processo de elaboração do ato normativo deverá divulgar no sítio dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal na internet um Relatório da Consulta Pública – RCP, que deverá conter, no mínimo:

- I. o número de sugestões e contribuições recebidas no total;
- II. dados estatísticos sobre as sugestões e contribuições;
- III. a consolidação das principais sugestões e contribuições;
- IV. a manifestação motivada sobre o acatamento ou a rejeição das principais sugestões e contribuições;
- V. a identificação das sugestões e contribuições incorporadas à proposta do ato normativo.

CAPÍTULO II – DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Art.243. As audiências públicas realizadas no âmbito do Poder Executivo são regidas por este CAPÍTULO e devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:

- I. divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especialmente junto aos movimentos sociais e entidades da sociedade civil, especificado seu objeto, metodologia e o momento de realização;
- II. livre acesso aos sujeitos afetados e cidadãos;
- III. sistematização das contribuições recebidas;
- IV. publicidade, com ampla divulgação de seus resultados, e a disponibilização do conteúdo dos debates;
- V. compromisso de resposta às propostas recebidas.

Art.244. Por deliberação dos Conselhos ligados aos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal, o processo decisório dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal em matérias relevantes para o setor poderá ser precedido de realização de

audiência pública, quando solicitado em legislação específica, para ouvir e colher subsídios da sociedade civil e dos agentes regulados.

Art.245. A convocação da audiência pública será formalizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município – DOM e divulgada no sítio dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal na internet.

Art.246. A publicação de que trata o Artigo 285 deste Código deverá conter:

- I. a data e local da realização da audiência pública;
- II. a matéria objeto da audiência pública;
- III. o endereço eletrônico para requerimento dos cidadãos em participar da audiência pública;
- IV. a indicação do link no sítio dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal na internet onde será divulgada a audiência pública.

Parágrafo Único. No momento da inscrição, o cidadão deverá apresentar os pontos a defender e indicar, quando for o caso, sua representatividade.

Art.247. Na hipótese de ocorrência de grande número de requerimentos de inscrição, e objetivando garantir a participação igualitária dos cidadãos, os Órgãos e Agências do Poder Público Municipal poderão ampliar os dias de realização da audiência pública.

Art.248. Quaisquer documentos referentes à audiência pública poderão ser encaminhados para o endereço eletrônico fornecido pelos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal.

Art.249. Quando a audiência pública for realizada em ambiente virtual, qualquer cidadão poderá ter acesso à sua transmissão pela internet, sem limite de vagas e independente de prévia inscrição.

Art.250. Após a realização de todas as etapas da audiência pública, a área técnica responsável pela condução do processo deverá divulgar no sítio dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal na internet um Relatório da Audiência Pública – RAP, que deverá conter, no mínimo:

- I. a ata da audiência pública e seus respectivos anexos;
- II. a consolidação das principais sugestões e contribuições dos participantes;
- III. dados estatísticos relativos à participação na audiência pública;
- IV. a identificação das sugestões e contribuições incorporadas ao processo decisório dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal.

CAPÍTULO III – DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art.251. As Câmaras Técnicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:

- I. divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seu objeto, metodologia e o momento de realização;
- II. disponibilização prévia e em tempo hábil dos documentos que serão objeto da discussão em Câmara Técnica em linguagem simples e objetiva, e dos estudos e do material técnico utilizado como fundamento para a proposta colocada em discussão em Câmara Técnica e a análise de impacto regulatório, quando houver;
- III. utilização da internet e de tecnologias de comunicação e informação;
- IV. sistematização das contribuições recebidas;
- V. publicidade de seus resultados;
- VI. compromisso de resposta às propostas recebidas.

Art.252. Por deliberação dos Conselhos ligados aos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal, o processo decisório no órgão municipal competente em matérias relevantes para o setor poderá ser precedido de realização de câmara técnica para ouvir e colher subsídios de determinados órgãos, entidades, pessoas naturais ou jurídicas, previamente convidados.

Art.253. A câmara técnica será formalizada mediante a expedição de ofício aos convidados, que deverá conter no mínimo:

- I. a data e local da realização da câmara técnica;
- II. a matéria objeto da câmara técnica.

Art.254. Aplicam-se ao funcionamento das câmaras técnicas, no que couber, os procedimentos previstos neste Código.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.255. O Poder Executivo, à vista da evolução técnica das construções, da arquitetura, dos materiais bem como dos costumes, promoverá a implantação dos mecanismos necessários à constante atualização das prescrições técnicas deste Código.

Parágrafo Único. Decreto do Poder Executivo regulamentará as disposições constantes deste artigo, não podendo extrapolar os limites e critérios da presente Lei.

Art.256. Os processos administrativos e de licenciamento cujos requerimentos vierem a ser protocolados até 120 (cento e vinte) dias após a data da publicação desta Lei, à opção expressa do requerente, poderão reger-se pela legislação anterior.

Art.257. Será de inteira responsabilidade do cidadão a obtenção, junto aos órgãos competentes, de todos os elementos necessários ao licenciamento das obras de que trata este Código.

Art.258. Os processos de licenciamento de obras, que dependam de anuência prévia ou parecer de órgão de outras esferas de governo, só poderão ser licenciados, pelo Município, quando o cidadão cumprir as exigências emanadas daqueles órgãos.

Art.259. Os processos administrativos para renovação de Alvará de Construção poderão reger-se pela legislação urbanística vigente à época da sua aprovação ou a atual, de acordo com a opção expressa do requerente.

Art.260. Serão aplicadas às obras e atividades disciplinadas por esta Lei Complementar as normas pertinentes da Legislação Federal e Estadual, quando couber.

Art.261. A critério do Município, no interesse da preservação do patrimônio histórico, artístico ou cultural, as reformas, restaurações e ampliações em edificações existentes poderão ser dispensadas de exigências do presente Código, mediante justificativa ou laudo técnico.

Parágrafo único. Para a aplicação do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada legislação específica que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural.

Art.262. Poderá ao Município de Aracati no prazo de 12 (doze) meses a atualização do Código Tributário do Município com os valores das penalidades e multas referentes a este código, no que couber.

Art.263. Esta Lei Complementar entra em vigor 30 dias (trinta) dias após sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I

DEFINIÇÕES

- Afastamento ou Recuo - distância entre a construção e as divisas do lote em que está localizada.
- Agente poluidor - pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental
- Altura inferior - a distância vertical entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio imediatamente abaixo do referido anúncio.
- Altura superior - a distância vertical entre o ponto mais alto do anúncio e o ponto mais alto do passeio imediatamente abaixo do referido anúncio.
- Alvará - documento que comprova a concessão de licença administrativa expedida pelo município para o exercício de um direito, dentro dos limites da licença concedida.
- Anúncio - qualquer veículo de comunicação visual presente na paisagem urbana, visível a partir de logradouro público ou instalados em equipamentos públicos, composto de área de exposição e estrutura de sustentação.
- Aquaponia - sistema de cultivo integrado de peixes (piscicultura) e de plantas com as raízes submersas na água (hidroponia).
- Aquicultura - conjunto de técnicas para cultivar organismos aquáticos com finalidades diferentes em água salgada ou em água doce.
- Área de lazer - local destinado à descontração e diversão, independentemente da existência de instalações destinadas a atividades recreativas.
- Área de recreação - local dotado de instalações para a realização de atividades recreativas.
- Área não-edificante - área de terreno onde é proibido construir.
- Área não-parcelável - faixa de terreno onde é proibido o parcelamento do solo.
- Área verde - área destinada aos espaços de domínio público que desempenhem função ecológica, paisagística e recreativa.



- **Áreas degradadas** - é aquela que, após distúrbios, teve eliminados, juntamente com a vegetação, os seus meios de regeneração bióticos, como o banco de sementes, banco de plântulas (mudas), chuva de sementes e rebrota
- **Áreas protegidas** - constituem espaços geográficos claramente definidos, reconhecidos, destinados e geridos, por meios legais ou outras alternativas eficientes, com o objetivo de conservar, a longo prazo, a natureza, os serviços associados aos ecossistemas e os valores culturais
- **Áreas verdes** - área onde há a predominância de vegetação arbórea, que englobam as praças, os jardins públicos, corredores verdes, parques urbanos e unidades de conservação.
- **Arnuamento** - disposição e distribuição das vias, bem como, os atos e benfeitorias necessárias à sua implantação.
- **Backlight** - placa de divulgação de anúncio publicitário, fixado no solo, apoiado sobre estrutura própria, feito de material resistente, dotado de lâmpadas que iluminam a mensagem internamente.
- **Bens ambientais** - a atmosfera, as águas superficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera biodiversidade
- **Bicicletário**: é o equipamento destinado a abrigar bicicletas do público em geral, adaptável a estações de metrô, ônibus e trens, escolas e instituições.
- **Cabine de segurança**: é o equipamento destinado a abrigar policiais durante 24 horas por dia, com acesso externo tipo balcão para atendimento dos transeuntes, com capacidade para prestação de primeiros socorros, contendo pequeno sanitário, além de espaço para detenção provisória de, pelo menos, 1 (uma) pessoa.
- **Coeficiente de aproveitamento** - relação entre a área de construção no lote e a área total do lote.
- **Comunidades rurais** - aglomerados de residências de trabalhadores rurais, resultantes ou não de projetos oficiais de assentamento.
- **Condomínio Urbanístico** - forma de parcelamento na modalidade de loteamento, com perímetro
- **Curva de nível** - linha de igual altitude, tomando por base (altitude zero) o nível do mar.
- **Decibel** - unidade de intensidade física relativa do som desenvolvimento sustentável.



- **Degradação ambiental** - a alteração adversa das características do meio ambiente emissões
- **Desdobro** - forma de parcelamento do solo em que um lote é dividido em um ou mais lotes.
- **Desmembramento** - forma de parcelamento do solo em que há subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação com aproveitamento do sistema viário existente, sem abertura de novas vias ou logradouros públicos, nem prolongamento ou modificação dos existentes.
- **Empena cega** - qualquer uma das faces da edificação que não apresente aberturas destinadas à iluminação, ventilação e insolação.
- **Empreendimento** - termo genérico utilizado para designar loteamento, Condomínio Urbanístico ou edificação em que se desenvolvem atividades empreendedoras
- **Equipamento Comunitário** - equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.
- **Equipamento público** - gênero que engloba os equipamentos comunitários, equipamento urbano e equipamento destinado à administração pública
- **Equipamento Urbano** - equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.
- **Fechado**, em que a gleba é dividida em lotes autônomos aos quais correspondem frações ideais de áreas de uso comum, incluídas as vias internas privadas, sob responsabilidade de manutenção e custeio dos condôminos.
- **Fitossanidade**: também chamada de sanidade da planta. Envolve conjunto de técnicas adotadas no manejo do indivíduo, como o controle de pragas e doenças.
- **Fonte poluidora** - considera-se fonte poluidora efetiva ou potencial, toda atividade, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo fixo ou móvel, que cause ou possa causar emissão ou lançamento de poluentes, ou qualquer outra espécie de degradação da qualidade ambiental.
- **Fração ideal** - Índice de participação abstrata e indivisa de cada condômino nas coisas comuns, expresso sob forma decimal, ordinária ou percentual;



- **Frontlight** - placa de divulgação de anúncio publicitário, fixado no solo, apoiado sobre estrutura própria, feito de material resistente, dotado de lâmpadas que iluminam a mensagem externamente.
- **Gestão ambiental** - é o sistema que inclui atividades de planejamento, responsabilidades, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental.
- **Gleba** - imóvel que não tenha sido objeto de parcelamento do solo para fins urbanos.
- **Grade de proteção de terra ao pé de árvores**: é aquela elaborada em forma de gradil, destinada à proteção das bases de árvores em calçadas, podendo servir de piso no mesmo nível do pavimento das referidas calçadas.
- **Habite-se** - denominação da autorização dada pela autoridade municipal para a utilização de uma edificação.
- **Imóvel rural** - área destinada à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial;
- **Inexistente ou insuficiente**, área destinada ao reflorestamento com espécies nativas. Não se confunde com reserva legal.
- **Lixeiras**: é o mobiliário destinado ao descarte de material inservível de pouco volume, serão instaladas nas calçadas, em pontos e intervalos estratégicos, sem prejuízo do tráfego de pedestres ou de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
- **Lote** - unidade imobiliária resultante de loteamento ou desmembramento.
- **Loteamento** - forma de parcelamento do solo em que há subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou com o prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
- **Meio ambiente** - o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e política, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas
- **Mezanino**: É o piso elevado de um compartimento, com altura reduzida, sem fechamento ou divisões, cobrindo apenas parcialmente a área do mesmo e satisfazendo as alturas mínimas exigidas pela legislação.
- **Mudanças climáticas** - são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar.



- **Níveis de pressão sonora** - o nível médio de energia do ruído encontrado integrando-se os níveis individuais de energia ao longo de determinado período de tempo e dividindo-se pelo período, medido em db(A).
- **Painéis de mensagens variáveis:** são equipamentos eletrônicos destinados a veicular mensagens de caráter exclusivamente informativo e de utilidade no que se refere ao sistema viário e de trânsito da cidade.
- **Painel informativo** - é o painel luminoso para informação a transeuntes, consistindo num sistema de sinalização global para a cidade, que identificará mapas de áreas, marcação dos pontos de interesse turístico, histórico e de mensagens de caráter educativo.
- **Placas de sinalização de trânsito:** são placas que objetivam informar e orientar os usuários da via no curso de seu deslocamento, fornecendo-lhes as informações necessárias para a definição das direções e sentidos a serem por eles seguidos, e as informações quanto às distâncias a serem percorridas nos diversos segmentos do seu trajeto.
- **Placas e unidades identificadoras de vias e logradouros públicos:** são aquelas que identificam as vias e logradouros públicos, instaladas nas respectivas confluências.
- **Poluente** - toda e qualquer forma de matéria ou energia que provoque poluição nos termos deste artigo, em quantidade, em concentração ou com característica em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei, respeitadas as legislações federal e estadual.
- **Poluição ambiental** - a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente preserve a preservação ambiental.
- **Poluição sonora** - toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade e transgrida as disposições fixadas nesta Lei.
- **Poluição visual** - qualquer alteração resultante de atividades ou intervenções que causem degradação da qualidade ambiental do espaço urbano, quanto ao aspecto visual, vindo a prejudicar direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como a criar condições adversas às atividades sociais e econômicas ou afetar as condições estéticas ou sanitárias do ambiente natural e construído.
- **Porta-sementes** - também chamada de planta-matriz ou planta-mãe. Estas plantas são preservadas para produção de sementes ou propágulos para a produção de mudas.



- **Princípio do poluidor-pagador** - determina que o poluidor possui tanto o dever de prevenir a ocorrência de danos ambientais como o de reparar integralmente eventuais danos que causar com sua conduta.
- **Princípio do protetor-recebedor** - incentiva economicamente quem protege uma área, deixando de utilizar seus recursos, estimulando assim a preservação.
- **Princípio do usuário-pagador** - determina que as pessoas que usam recursos naturais devem pagar por tal utilização, ainda que não haja poluição.
- **Produtos perigosos** - produtos perigosos são os de origem química, biológica ou radiológica que apresentam um risco potencial à vida, à saúde, à segurança pública e ao meio ambiente, quando fora de seu recipiente.
- **Propaganda ou publicidade** - qualquer forma de difusão de ideias, produtos, mercadorias ou serviços, mediante a utilização de quaisquer materiais, por parte de determinada pessoa física ou jurídica.
- **Protetores de mudas** - são aqueles, instalados em vias, logradouros ou outros espaços públicos, tais como praças, jardins e parques elaborados, de acordo com projetos paisagísticos pelo Poder Público Municipal, confeccionados em materiais de baixo impacto ambiental e preferencialmente naturais.
- **Quadra** - perímetro circundado por vias;
- **Qualidade ambiental** - refere-se aos estudos das variações no meio ecológico e social, que afetam o bem estar dos seres vivos, em especial dos seres humanos.
- **Quiosques** - são equipamentos destinados à comercialização e prestação de serviços diversos, implantados em praças e logradouros públicos, em locais e quantidades a serem estipuladas pelo Poder Público Municipal, sem prejuízo do comércio local regularmente estabelecido e do trânsito de pedestres.
- **Recursos ambientais** - os elementos naturais bióticos e abióticos de que dispõe o homem, para satisfazer suas necessidades econômicas, sociais e culturais.
- **Recursos hídricos** - é toda água proveniente da superfície ou subsuperfície da Terra, e que pode ser empregada em um determinado uso ou atividade, podendo também passar a ser um bem econômico.
- **Reflorestamento** - é a técnica de formar novas florestas em áreas que foram desmatadas. Essa prática é realizada em áreas que não possuem mais capacidade de regeneração natural da vegetação nativa.
- **Relógios e termômetros digitais** - são equipamentos com iluminação interna, destinados à orientação do público em geral quanto ao horário, temperatura e poluição do local, podendo ser instalados nas vias públicas, nos canteiros centrais e nas Ilhas de travessia de avenidas.

- **Remembramento** – forma de reparcelamento do solo em que há reagrupamento de lotes contíguos para constituição de lote único.
- **Reserva de área vegetada** - área destinada à manutenção da vegetação existente no lote ou, se
- **Ruído** - qualquer som que cause ou tenda causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos e ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais.
- **Sanitários "standard"** - são instalações higiênicas destinadas ao uso comum, sendo implantados em praças e nos terminais de transporte de uso coletivo e os sanitários públicos móveis são aqueles instalados em feiras livres e eventos.
- **Servidão** - restrição imposta a uma edificação ou a um terreno para passagem, proveito ou serviço de outrem ou da coletividade.
- **Som** - é toda e qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas
- **Sotão** - é a área que poderá ser aproveitada sob a estrutura da cobertura da edificação. Para aproveitamento desta área, não será permitido a elevação de paredes no perímetro da edificação e as coberturas serão permitidas apenas no oitão, empena ou frontão ou ainda em forma de mansardas.
- **Testada** – alinhamento frontal do lote.
- **Transplante** - retirada de uma árvore com seu sistema radicular. As raízes devem ser protegidas com um bom volume de solo, formando torrão adequado e resistente ao seu transporte a sua sobrevivência. O novo local deve ser compatível com o volume e tamanho da árvore e apresentar recursos e condições que permitam o desenvolvimento saudável do indivíduo.
- **Unidade autônoma**- unidade imobiliária de uso privativo.
- **Unidade de conservação** - são áreas territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, criadas e protegidas pelo Poder Público com objetivos de conservação. Elas contribuem para a conservação de espécies e atividades educativas que visem à sensibilização ambiental.
- **Via local** – via destinada ao pequeno fluxo de tráfego.
- **Via principal** - via que canaliza intenso fluxo de tráfego, permitindo seu rápido escoamento para as demais vias.
- **Via secundária** - via destinada a fluxo de tráfego de intensidade média.

- Zona - área delimitada caracterizada pela permissão e/ou restrição de determinados usos e adoção de determinados parâmetros.
- Zona de Proteção de aeroportos, aeródromos e heliponto - área definida em terra ou na água, incluindo todas as suas edificações, instalações e equipamentos, destinada, total ou parcialmente, à chegada, partida e movimentação de aeronaves na superfície, onde deve-se observar as limitações de obstáculos e as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades constantes dos Planos de Zona de Proteção específicos aprovados pelo órgão aeronáutico competente.
- Zoneamento ambiental - instrumento que visa planejar o uso do solo e regular a exploração dos recursos naturais de determinadas áreas por meio de estudos de viabilidade ambiental.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 066/2025

ARACATI/CE, 29 DE OUTUBRO DE 2025.

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº: 01/1997, 40/1998, 052/2001, 035/2002, 036/2002 E 148/2006, NA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACATI, ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciona a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I – OBJETIVOS E DIRETRIZES

Art. 1º. São objetivos estabelecidos perante a regulamentação da Área de Proteção Ambiental – APA de Canoa Quebrada, compreendida em uma área de 6.273,69 ha, situada no Município de Aracati, Estado do Ceará, conforme mapa estabelecido no Anexo I desta Lei:

- a) Proteger as comunidades bióticas nativas, dunas fixas e móveis, as falésias, as gamboas, os rios, as lagoas perenes e intermitentes, os manguezais, o relevo, as formações geológicas de grande potencial paisagístico, os sítios arqueológicos, os arrecifes e os solos;
- b) Preservar o patrimônio natural, histórico e cultural;
- c) Promover o uso e desenvolvimento sustentável dos recursos naturais existentes em seu perímetro tais como as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;
- d) Promover juntamente com a população local, flutuante e regional uma consciência ecológica e conservacionista de preservação da natureza;
- e) Estimular as atividades voltadas para o desenvolvimento sustentável na região.

Art. 2º. A Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE do Estevão, compreende uma área de 200 ha, conforme descrição estabelecida no Anexo I desta lei e sua regulamentação tem como objetivos:

- a) Proteger os ecossistemas locais;
- b) Preservar a beleza cênica e paisagens notáveis;
- c) Proteger e preservar a unidade social, histórica e cultural da comunidade dos Estevão, com a participação da Associação dos Moradores da Vila do Estevão.

Parágrafo único: Serão consideradas áreas "*non aedificandi*" todas as demais áreas da ARIE, exceto aquelas pertencentes a Área de Comunidade Tradicional do Estevão, a qual tem o uso e ocupação definidos de acordo com legislação urbanística.

Art. 3º. Caberá à Prefeitura Municipal de Aracati, através do seu órgão ambiental integrante do SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente, administrar a Área de Proteção Ambiental - APA de Canoa Quebrada e a Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE do Estevão, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação, fiscalização e controle, na forma do art. 14 e seguintes da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 4º. A APA de Canoa Quebrada e a ARIE do Estevão contarão com a atuação de um Conselho Consultivo, que será regulamentado posteriormente por ato legal específico, no prazo de até 01 (um) ano da publicação desta lei.

§1º. O Conselho Consultivo será paritário e constituído por representantes de órgãos e entidades da administração pública municipal, de representantes da sociedade civil e das comunidades da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão.

§2º. Os representantes da sociedade civil serão eleitos entre seus pares, em eleição convocada com ampla divulgação pelo órgão gestor das Unidades de Conservação, para este fim.

§3º. O Poder Público municipal indicará seus representantes, sendo um titular e um suplente.

§4º. Os conselheiros tomarão posse por meio de portaria que nomeará os seus membros, podendo ser dada posse dos membros faltantes em portarias posteriores.

CAPÍTULO II - DO ZONEAMENTO

Art. 5º. O zoneamento da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão, com a finalidade de garantir a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais existentes em seu interior e no estabelecimento, mediante lei, de normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais em zonas específicas, definidas a partir da análise ambiental e socioeconômica.

Art. 6º. É objetivo do zoneamento identificar as unidades territoriais que, por suas características físicas, biológicas e socioeconômicas e pela dinâmica de uso e contrastes internos, devam ser objetos de ordenamento especial, com vistas ao desenvolvimento

de ações capazes de conduzir à preservação, conservação e manutenção dos ecossistemas, ao aproveitamento sustentável do potencial produtivo e à melhoria da qualidade de vida da população.

Art. 7º. Os princípios adotados para o zoneamento seguem as seguintes tipologias:

- I. **Áreas de Preservação Permanente** – correspondem às situações já enquadradas e definidas pelo Código Florestal ou por outros instrumentos legais que regulamentam situações específicas;
- II. **Áreas de Proteção Especial** – correspondem às situações específicas de vulnerabilidade e podem ampliar as ocorrências protegidas pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e suas alterações ou por outros instrumentos legais. Devem receber alta proteção às peculiaridades ambientais e promoção a usos e atividades compatíveis com aspectos ambientais;
- III. **Áreas de Conservação** – a política nessa categoria de zona é admitir a ocupação do território sob condições adequadas de manejo dos atributos e recursos naturais, ou seja, consiste numa política de uso sustentável. Nessas áreas, as condições ambientais já alteradas pelo processo de uso e ocupação do solo apresentam níveis diferenciados de fragilidade, conservação e degradação, devendo ser aplicados programas de recuperação ambiental.

Art. 8º. A APA de Canoa Quebrada e a ARIE do Estevão ficam subdivididas em zonas, a seguir especificadas:

- I. **Zona de Preservação Permanente;**
- II. **Zona de Uso Especial;**
- III. **Zona de Uso Controlado.**

Art. 9º A Zona de Preservação Permanente da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão possuem os seguintes objetivos:

- a) Proteger a dinâmica dos processos de natureza física e biológica associada aos ecossistemas: faixa de praia, falésias, dunas, mata ciliar e estuário do Rio Jaguaribe, complexo vegetacionais (mata de tabuleiro) e lagoa/áreas úmidas elencadas;
- b) Garantir a proteção do ecossistema e beleza cênica associada;
- c) Manter as condições ecológicas do sistema de praia;
- d) Garantir o pleno e natural fluxo das marés e da deposição de sedimentos;
- e) Garantir a conservação do campo de dunas enquanto ambientes de elevada fragilidade ambiental;



- f) Manter a integridade paisagística e beleza cênica associada aos sistemas de dunas, garantido a evolução natural do sistema e as possibilidades de uso público associadas ao mesmo;
- g) Resguardar a dinâmica dos processos de natureza física, evitando-se a desagregação da estrutura dunar e os possíveis assoreamento de recursos hídricos e a deposição de material particulado sobre a vegetação e infraestruturas;
- h) Garantir a conservação dos remanescentes de sistemas florestais enquanto áreas de maior concentração faunística e florística da UC;
- i) Proteger a fauna silvestre e ameaçada associada a sistemas florestais da região de inserção da UC;
- j) Garantir a proteção dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais dependentes do processo de infiltração de águas.
- k) Mitigar ou minimizar os processos erosivos vinculado às atividades antrópicas;
- l) Estruturar projetos específicos para contenção dos fluxos hídricos concentrados nas falésias originados da área urbanizada;
- m) Proporcionar o uso público;
- n) Qualificar o turismo incidente sobre a área;
- o) Fortalecer o destino turístico de Canoa Quebrada, mantendo a qualidade ambiental almejada para a realização.

Art. 10. A Zona de Preservação Permanente da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão contemplam as áreas especialmente protegidas, conforme estabelecido na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e na Resolução nº 303/2002 - CONAMA, destacando a faixa de praia, falésias, dunas, mata ciliar e estuário do Rio Jaguaribe, complexo vegetacionais (mata de tabuleiro) e lagoa/áreas úmidas.

Art. 11. Na Zona de Preservação Permanente da APA de Canoa Quebrada e ARIE do Estevão, são permitidos os usos:

- I. Nas vias de acesso e demais obras serão utilizados materiais comprovadamente permeáveis; não bloquear, alterar o curso ou fragmentar as drenagens superficiais e margens dos recursos hídricos e sistemas lacustres;
- II. Infraestrutura viária, desde que utilizados materiais comprovadamente permeáveis, sendo vedado bloquear, alterar o curso ou fragmentar as drenagens superficiais e margens dos recursos hídricos e sistemas lacustres;
- III. Ciclovias e trilhas para pedestres, como usos prioritários;
- IV. Pesquisa, monitoramento ambiental, visitação e fiscalização;
- V. Núcleos de produção de artesanato;
- VI. Apicultura;

- VII. Obras de contenção do avanço das dunas móveis;
- VIII. Monitoramento da biota (fauna e flora) local;
- IX. Reflorestamento de áreas degradadas;
- X. Trilhas ecológicas para caminhadas;
- XI. Instalação de equipamento de produção de mudas nativas;
- XII. Instalação de ancoradouros de barcos de pesca e passeio desde que não seja necessárias construções de cais;
- XIII. Pesca artesanal;
- XIV. *camping*;

Art. 12. Na Zona de Preservação Permanente da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão serão permitidas intervenções ou supressão de vegetação nativa nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto previstas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 13. A Zona de Preservação Permanente da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão ficam delimitadas conforme anexo II desta Lei.

Art. 14. Ficam vedadas, na Zona de Preservação Permanente da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão, a prática de toda e qualquer atividade efetiva ou potencialmente degradadora do meio ambiente, especialmente:

- I. A implantação e o funcionamento de atividades econômicas capazes de afetar os mananciais de água, a fauna, a flora, o solo e o ar, dentre outros elementos não citados;
- II. A realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando estas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;
- III. O exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;
- IV. O exercício de atividades que ameacem as espécies da biota regional;
- V. A utilização de agrotóxicos e outros biocidas que ofereçam riscos à atividade humana e aos elementos da biota, dos recursos hídricos e do solo na sua utilização, incluindo seu potencial residual;
- VI. O despejo de efluentes, resguardando a legislação ambiental vigente;
- VII. Quaisquer formas de pesca predatória, tais como a realizada por arrastão, mergulho, rede ou qualquer outra que seja classificada como tal;
- VIII. Desmonte de dunas, paleodunas, falésias e retirada de vegetação fixadora das dunas;
- IX. Quaisquer atividades de mineração do solo.

Parágrafo único: As atividades de Carcinicultura em funcionamento até a data da publicação desta lei poderão ser regularizadas perante o município, no que couber, sem prejuízo da necessidade das licenças ambientais.

Art. 15. A Zona de uso especial da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão compreende a área da ARIE do Estevão, instituída mediante o art. 9 desta Lei e possui os seguintes objetivos:

- a) Apoiar e fortalecer a ARIE do Estevão inserida na APA de Canoa Quebrada;
- b) Proteger os ecossistemas locais;
- c) Preservar a beleza cênica e paisagens notáveis;
- d) Proteger e preservar a unidade social, histórica e cultural da comunidade dos Estevão.

Art. 16. Na Zona de Uso Especial da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão compreendida pela ARIE do Estevão, excetuando a Área de Comunidade Tradicional do Estevão, que tem o uso e ocupação definidos de acordo com legislação ambiental/urbanística, serão consideradas "*non aedificandi*" todas as demais áreas da ARIE, por se tratarem de Área de Preservação Permanente previstas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 17. Considerar-se-á como "*non aedificandi*", a Área de Preservação Permanente prevista na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, a Zona de Uso Especial da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão, definidas conforme o artigo 16 desta lei.

Parágrafo único. Excetuam-se das definições acima ditas, como área "*non aedificandi*" a Área de Comunidade Tradicional do Estevão, que terá o uso e ocupação definidos de acordo com legislação ambiental/urbanística.

Art. 18. São permitidas as seguintes formas de uso na Zona de Uso Especial da APA de Canoa Quebrada e ARIE do Estevão:

- a) Aproveitamento turístico dos focos de atratividade como as dunas, falésias e os atrativos culturais da Comunidade Tradicional do Estevão.
- b) Implantação de infraestrutura destinada ao Turismo e ao Saneamento Básico na Comunidade Tradicional do Estevão.
- c) Atividades turísticas e de lazer desenvolvidas pelos moradores da Comunidade Tradicional do Estevão.
- d) Implantação de redes de serviços e equipamentos públicos.



Art. 19. Ficam proibidas a Implantação de novas edificações e Infraestrutura na Área da Comunidade Tradicional do Estevão, bem como a expansão da comunidade sobre as áreas de alta vulnerabilidade ambiental, caracterizadas como Área de Preservação Permanente – APP.

Parágrafo único. Não se enquadram neste artigo as intervenções e ocupações em Área de Preservação Permanente – APP permitidas pela Lei nº 12.651/2012, Código Florestal.

Art. 20. A Zona de Uso Especial da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão correspondem à poligonal da ARIE do Estevão, conforme anexo II desta Lei.

Art. 21. A Zona de Uso Controlado da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão compreendem os núcleos de Canoa Quebrada, Cumbe, Canavieira e Beirada e possuem os seguintes objetivos:

- a) Proporcionar o desenvolvimento sustentável das atividades turísticas em consonância com a conservação dos recursos atrativos naturais;
- b) Promover a qualidade ambiental das áreas com características urbanas, viabilizando a harmonização das mesmas com a paisagem natural e a minimização dos impactos decorrentes da ocupação;
- c) Minimizar e mitigar as atuais pressões ao ambiente natural dadas por usos inadequados;
- d) Ordenar a ocupação humana na área da APA estabelecendo critérios e diretrizes capazes de mitigar e minimizar o impacto sobre o ambiente natural e melhorar a qualidade de vida das populações residentes;
- e) Preservar as manifestações culturais e o patrimônio material e Imaterial.
- f) Ordenar o crescimento das atividades econômicas;
- g) Fortalecer as comunidades visando a diversificação das fontes de renda;
- h) Fortalecer a infraestrutura e a superestrutura para o turismo.

Art. 22. Fica permitido o parcelamento do solo para fins urbanos das terras situadas na Zona de Uso Controlado da APA de Canoa Quebrada, desde que, também estejam inseridas cumulativamente na Zona Especial de Desenvolvimento Econômico e Turístico, conforme estabelecido no Plano Diretor do Município de Aracati;

Art. 23. Todas as obras e atividades a serem instaladas ou desenvolvidas na APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão deverão ser precedidas de Licença Ambiental.

Art. 24. A Zona de Uso Controlado da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão fica delimitada conforme anexo II desta Lei.

CAPÍTULO III – DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 25. O uso e a ocupação do solo da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão são definidos conforme as disposições previstas no Anexo III desta lei e seguirão as diretrizes do Plano Diretor do Município de Aracati e do Plano de Manejo da APA de Canoa Quebrada.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 26. A APA de Canoa Quebrada e a ARIE do Estevão serão administradas de forma democrática e participativa por meio do Poder Executivo Municipal de Aracati, por meio do seu órgão ambiental integrante do SISNAMA, o qual nomeará um gestor, para a execução de ações, em conjunto com o Conselho Gestor das Unidades de Conservação, formado por representantes do Poder Público e Sociedade Civil, conforme o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), Lei 9.985 de 18 de julho de 2000.

Art. 27. Em conformidade com a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 que trata do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), a APA de Canoa Quebrada e a ARIE do Estevão serão administradas de forma democrática e participativa pelo órgão municipal ambiental integrante do SISNAMA.

Parágrafo único - O gestor da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão será nomeado por ato do representante do Poder Executivo Municipal de Aracati, para a execução de ações em conjunto com o Conselho Gestor das Unidades de Conservação, formado por representantes do Poder Público e Sociedade Civil.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO

Art. 28. O Conselho da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão terá caráter Consultivo e será composto paritariamente por membros do Poder Público e Sociedade Civil.

§ 1º - Os membros do Conselho da APA de Canoa Quebrada e da ARIE do Estevão terão direito a uma suplência cada, eleitos ou indicados por suas organizações representativas.

§ 2º - Os representantes e seus suplentes terão um mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

§ 3º - O Conselho da APA de Canoa Quebrada e ARIE do Estevão será presidido pelo Prefeito Municipal de Aracati-CE, que terá como representante o Secretário do órgão ambiental integrante do SISNAMA.

Art. 29. O Conselho da APA de Canoa Quebrada deverá ser composto por 16 (dezesesseis) membros, sendo 08 (oito) representantes do Poder Público e 08 (oito) representantes da Sociedade Civil.

§1º - Os conselheiros representantes do Poder Público poderão ser os titulares ou indicados pelos órgãos ou entes responsáveis por:

- a) Meio Ambiente e Controle Urbano;
- b) Infraestrutura e Limpeza Urbana;
- c) Turismo e Cultura;
- d) Secretaria da Casa Civil;
- e) Procuradoria Geral do Município;
- f) Desenvolvimento Econômico;
- g) Agricultura e Pesca e;
- h) Câmara Municipal de Vereadores.

§2º - Os conselheiros da Sociedade Civil deverão ser representantes dos seguintes setores e entidades:

- a) Atividade Pesqueira;
- b) Hotelaria e Hospedagem;
- c) Turismo e Cultura;
- d) Serviço de Alimentação e Diversão;
- e) Conselho Comunitário de Canoa Quebrada;
- f) Associação dos Moradores do Estevão;



g) Associação dos Moradores do Cumbe e;

h) Associação de Moradores da Beirada.

CAPÍTULO VI – DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Art. 30. Compete ao órgão ambiental municipal integrante do SISNAMA realizar o Licenciamento Ambiental das atividades a serem realizadas na APA de Canoa Quebrada e da ARIE de Relevante Interesse Ecológico – ARIE do Estevão, conforme as disposições previstas nos seguintes normativos: no Art. 12, Parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011 e na Resolução COEMA Nº 07 de 12 de setembro de 2019.

Art. 31. A fiscalização será realizada pelo órgão ambiental municipal integrante do SISNAMA.

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32. Quaisquer mudanças de uso ou finalidade nas edificações, bem como as reformas e ampliações, somente serão efetuadas após a emissão das devidas licenças e autorizações pelo órgão ambiental municipal integrante do SISNAMA.

Art. 33. Compete ao Conselho da APA e ARIE, juntamente com a gerência da UC, elaborar e executar, com o apoio do seu órgão ambiental integrante do SISNAMA, o Plano de Gestão da APA de Canoa Quebrada.

Art. 34. Será implementado um sistema de demarcação territorial da APA de Canoa Quebrada e ARIE do Estevão com implantação de marcos referenciais e um sistema de comunicação com placas educativas e outras iniciativas correlatas.

Art. 35. Revogam-se expressamente os seguintes dispositivos: Art. 4, 9, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 43 e 49 da Lei nº 035/2002, os Art. 4, 5, 6, 7, 8, 23, 35, 36 e 43 da Lei nº 036/2002, os Art. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 25 da Lei nº 148/2006 e demais disposições legais em contrário.

Art. 36. Esta Lei Complementar entra em vigor 30 dias (trinta) dias após sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I

ANEXO I

**MAPA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DE CANOA
QUEBRADA E DA DA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO – ARIE DO ESTAVÃO**

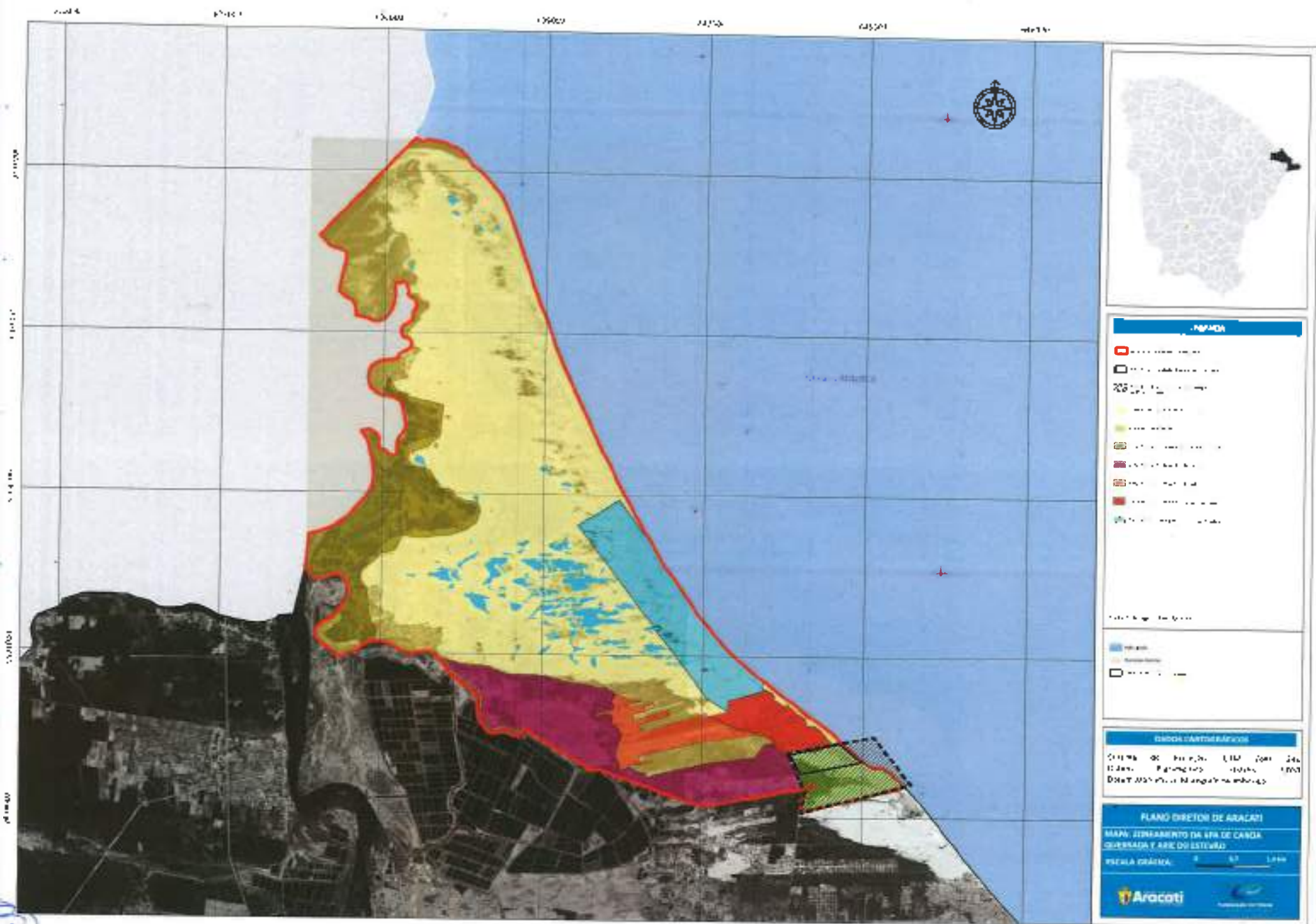


PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de
novembro de 2025.


ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II

MAPA DE ZONEAMENTO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANOA QUEBRADA



ANEXO III – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO PARA A ZONA DE USO CONTROLADO DA APA DE CANOA QUEBRADA E DA ARRE DO ESTEVÃO

Parâmetros de Ocupação do Solo								
Zona			I.A. Básico	T.P (%)	Altura máxima da edificação (m)	Recuos Mínimos (m) Frontal Lateral e Fundos (m)	Área Mínima do Lote (m²)	Testada Mínima do Lote (m)
Macrozona Ambiental	Zona de Uso Sustentável – ZUS	Zona de Preservação Permanente	0	100	0	-	-	8,00
		Zona de Uso Especial	0,5	60	8,5 (obs 1)	-	125,00	8,00
		Zona de Uso Controlado	Canoa Quebrada 1	1	40	8,5 (obs 1)	200,00	8,00
			Canoa Quebrada 2	1	50	8,5 (obs 1)	300,00	-
			Cumbe e Canavieira	0,5	50	8,5 (obs 1)	200,00	8,00
			Beirada 1	0,5	60	8,5 (obs 1)	200,00	8,00
			Beirada 2	0,5	50	8,5 (obs 1)	200,00	8,00

Observações:

- 1 O gabarito máximo poderá ser elevado para até 10 metros até a laje de cobertura do último pavimento habitável, desde que a altura até o topo da edificação não ultrapasse 12m, condicionado à obtenção da Outorga Onerosa.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 067/2025

ARACATI/CE, 29 DE OUTUBRO DE 2025.

INSTITUI A LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACATI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACATI, ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciona a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei Complementar tem como objetivo a estruturação e ordenamento territorial, em conformidade com as disposições contidas no Plano Diretor de Aracati, especialmente, no Eixo Estratégico de Desenvolvimento com Qualidade de Vida no Campo e na Cidade.

§1º. A estruturação e o ordenamento territorial serão realizados mediante a regulação:

- I. do Macrozoneamento;
- II. do Parcelamento do Solo;
- III. do Sistema Viário;
- IV. dos Parâmetros Urbanísticos de Uso do Solo;
- V. dos Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo.

§2º. O ordenamento territorial está dividido em Macrozonas e Zonas, que poderão ser subdivididas conforme os parâmetros definidos para o Parcelamento do Solo, o Sistema Viário Municipal e os Parâmetros Urbanísticos de Uso e Ocupação do Território.

§3º. Deverão ser incorporadas diretrizes para a mobilidade urbana sustentável e para a acessibilidade universal em todas as áreas de desenvolvimento urbano, promovendo inclusão, integração e qualidade de vida.

TÍTULO II – DO MACROZONEAMENTO

Art. 2º. O território do município, para fins de planejamento das ações governamentais, conforme dispõe o Plano Diretor de Aracati, está dividido em:

- I. Macrozona Ambiental;
- II. Macrozona Urbana;
- III. Macrozona Rural;
- IV. Zonas Especiais.

§1º. As Macrozonas com as suas subdivisões, bem como as Zonas Especiais, são aquelas estabelecidas no Plano Diretor Municipal.

§2º. Os parâmetros de ocupação do solo aplicáveis a cada zona estão definidos conforme o disposto no Anexo II – Parâmetros de Ocupação do Solo desta lei.

CAPÍTULO I – DA MACROZONA AMBIENTAL

Art. 3º. A Macrozona Ambiental, conforme dispõe o Plano Diretor de Aracati, subdivide-se em:

- I. Zona de Proteção Ambiental e Uso Restrito (ZPA);
 - a) Subzona da Orla;
 - b) Subzona das Falésias;
- II. Zona de Ocupação Condicionada (ZOC);
- III. Zona de Uso Sustentável (ZUS).

Art. 4º. Nas zonas que compõem o Macrozoneamento Ambiental, bem como em outras áreas degradadas do território municipal, é permitida a adoção de medidas de controle, recuperação e reabilitação ambiental, desde que previamente aprovadas pelo órgão ambiental competente, o qual definirá as condicionantes técnicas necessárias para a execução técnica.

Art. 5º. As áreas inseridas na Zona de Preservação Ambiental (ZPA) são caracterizadas como Áreas de Preservação Permanente, conforme definições observadas nas legislações pertinentes federais, estaduais e municipais.

Parágrafo único. Mesmo quando não mapeadas no Anexo 02 - Mapa do Zoneamento Municipal do Plano Diretor de Aracati, do Plano Diretor Municipal, as áreas que possuírem características de Áreas de Preservação Permanente, conforme definições observadas nas legislações pertinentes federais, estaduais e municipais, serão incluídas como Zona de Preservação Ambiental.



Art. 6º. É de responsabilidade dos proprietários ou ocupantes de imóveis localizados na Zona de Proteção Ambiental (ZPA) a preservação dos cursos de águas, córregos, riachos, canalizados ou não, que atravessem ou delimitam seus terrenos, devendo manter tais recursos livres de obstruções e procurar o órgão ambiental competente para verificar a eventual necessidade de licenciamento ambiental.

Art. 7º. Na Zona de Preservação Ambiental (ZPA), poderão ser admitidas intervenções de melhoria ambiental, de promoção à educação ambiental, de acessibilidade e de interesse público, desde que devidamente instruídas em procedimento administrativo próprio pelo órgão ambiental competente.

§1º. As intervenções somente serão autorizadas se não comprometerem as funções ambientais da área especialmente aquelas relacionadas à proteção de recursos hídricos, da paisagem natural, da estabilidade geológica, da biodiversidade, da proteção do solo e da qualidade de vida das populações humanas, conforme previsto nas legislações pertinentes.

§2º. Aplicam-se restrições adicionais às áreas inseridas em subzonas de alta fragilidade ambiental, como as Falésias, devendo o Poder Executivo regulamentar critérios técnicos específicos para qualquer intervenção nessas áreas, observando os princípios da precaução e da sustentabilidade.

Art. 8º. A Zona de Ocupação Condicionada (ZOC) é composta por porções do território com baixa intensidade de ocupação, limitada oferta de infraestrutura instalada e presença de atributos ambientais significativos, onde há potencial para recuperação por meio da implantação sustentável de usos urbanos.

Art. 9º. A Zona de Uso Sustentável (ZUS) é composta por áreas especialmente protegidas, regulamentadas por legislação específica, compreendendo as Unidades de Conservação.

Parágrafo Único. Na Zona de Uso Sustentável (ZUS) poderão ser admitidas atividades como pesquisa, turismo, extrativismo e pesca desde que não comprometam a biodiversidade e os processos ecológicos do território e estejam em conformidade com as regras e diretrizes do órgão ambiental competente, observando-se, impreterivelmente, a preservação dos recursos naturais e a promoção de processos de melhoria ambiental como contrapartida.

Art. 10. O Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação deve ser elaborado conforme prazo e definições das legislações pertinentes, em especial, da Lei Federal nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC)

Art. 11. No ato de criação de novas Unidades de Conservação ou Parque Urbano, para

definição do seu perímetro, devem ser observadas as vias de circulação existentes ou criação de novas Vias Paisagísticas, em comunicação com o sistema viário local, desde que não sejam suprimidas as áreas destinadas à preservação.

Parágrafo Único. O planejamento viário dessas unidades deverá priorizar a implantação de ciclovias e calçadas acessíveis, promovendo a mobilidade ativa e o acesso universal aos espaços de preservação.

CAPÍTULO II – DA MACROZONA URBANA

Art. 12. A Macrozona Urbana, conforme dispõe o Plano Diretor de Aracati, divide-se em:

- I. Zonas de Desenvolvimento Urbano 1 e 2 (ZDU-1 e ZDU-2) ;
- II. Zonas de Expansão Urbana (ZEU);
- III. Zona de Transição 1 e 2 (ZT-1 e ZT-2).

Art. 13. Os parâmetros de ocupação do solo de cada zona estão estabelecidos conforme indicado no Anexo II – Parâmetros de Ocupação do Solo.

Art. 14. Os projetos de parcelamento que sejam apresentados em Zonas de Transição, deverão ser acompanhados de estudo de ambiental específico, elaborado pelo requerente, demonstrando viabilidade das soluções propostas para drenagem e esgotamento sanitário.

CAPÍTULO III – DA MACROZONA RURAL

Art. 15. A Macrozona Rural compreende as áreas do município não inseridas nas Macrozonas Ambiental e Urbana.

Art. 16. Não são permitidos novos parcelamentos do solo para fins urbanos na Macrozona Rural.

§1º Poderão ocorrer desmembramentos de imóveis rurais que visem constituir unidades com destinação diversa da atividade exclusivamente agrária, desde que se destinem a um dos seguintes fins:



I - Desmembramentos decorrentes de desapropriação por necessidade ou utilidade pública.

II - Desmembramentos de iniciativa pública ou privada que visem atender aos interesses da população da zona rural, tais como:

a) Os destinados a instalação de estabelecimentos comerciais:

- 1 - Postos de abastecimento de combustível e similares;
- 2 - Lojas, armazéns, restaurantes, hotéis e similares;
- 3 - Silos, depósitos e similares.

b) os destinados a fins industriais:

- 1 - Barragens, represas ou açudes;
- 2 - Oleodutos, aquedutos, estações elevatórias, estações de tratamento de água, instalações produtoras e de transmissão de energia elétrica, instalações transmissoras de rádio, de televisão e similares;
- 3 - Extrações de minerais metálicos ou não e similares;
- 4 - Instalação de indústrias em geral.

c) os destinados à instalação de serviços comunitários na zona rural:

- 1 - portos marítimos, fluviais ou lacustres, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias e similares;
- 2 - equipamentos de prestação de serviços de educação, saúde e assistência social e similares.
- 3 - centros culturais, sociais, recreativos e similares;
- 4 - equipamentos de prestação de serviços de saúde, postos de saúde, ambulatórios, hospitais, asilos, sanatórios e similares;
- 5 - Igrejas, templos e capelas de qualquer culto, cemitérios ou campos santos e similares;
- 6 - conventos, mosteiros ou organizações similares de ordens religiosas;
- 7 - áreas de lazer e recreação pública, cinemas, teatros e similares.

III - Parcelamentos que estejam inseridos nas Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico e Turístico - ZEDET, que são áreas caracterizadas de urbanização específica.

IV - Atividades que compreendem prioritariamente os setores primários, secundários e terciários de suporte agrícola, bem como atividades de suporte para as atividades agropecuárias, extrativistas e agroecológicas.

§2º Os empreendimentos enquadrados nos incisos do §1º deste artigo serão caracterizados como projetos específicos, sendo as regras de ocupação definidas na análise do projeto mediante estudos técnicos específicos, conforme termo de referência a ser emitido pelo órgão competente.

§3º Os empreendimentos inseridos nas Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico e Turístico - ZEDET, localizados em área rural, somente serão passíveis de regularização urbanística mediante a alteração de uso utilizando os índices urbanísticos da área urbana mais próxima e passarão a recolher Imposto Territorial Urbano IPTU.

CAPÍTULO IV – DAS ZONAS ESPECIAIS

Art. 17. As Zonas Especiais classificam-se em:

- I. Zona Especial de Desenvolvimento Econômico e Turístico (ZEDET);
- II. Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC);
- III. Zona Especial de Equipamento Aeroportuário (ZEA);
- IV. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS);
- V. Zona Especial Industrial (ZI).

SEÇÃO I - ZONAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO (ZEDET)

Art. 18. As Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico e Turístico (ZEDET) são áreas de urbanização específica, conforme dispõe o Plano Diretor de Aracati, e classificam-se em:

- I. ZEDET Canoa Quebrada;

- II. ZEDET Majorlândia;
- III. ZEDET Quixaba;
- IV. ZEDET Lagoa do Mato;
- V. ZEDET Fontainha;
- VI. ZEDET Retirinho;
- VII. ZEDET Beirada;
- VIII. ZEDET Santa Tereza (Sede Distrital);
- IX. ZEDET Mata Fresca (Sede Distrital);
- X. ZEDET Barreira dos Vianas (Sede Distrital).

§1º. Nas Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico e Turístico (ZEDET) será admitido o parcelamento do solo, observados os parâmetros urbanísticos definidos no Anexo III.

§2º. Poderão ser instituídas novas Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico e Turístico (ZEDET) ou ampliação das já existentes por meio de lei específica, precedido de estudo técnico.

§3º. As ZEDET's deverão observar diretrizes específicas para a promoção do turismo sustentável, incluindo a certificação de empreendimentos, a limitação de capacidade de carga turística e o estímulo à valorização cultural e ambiental dos territórios.

SEÇÃO II - DAS NORMAS ESPECÍFICAS DA ZONA ESPECIAL DE INTERESSE CULTURAL (ZEIC)

Art. 19. A Zona Especial de Interesse Cultural abrange o sítio histórico, composto pelo conjunto de relevância histórica, arquitetônica e cultural tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pela respectiva zona de entorno.

Art. 20. Deverá ser elaborada política de incentivo ao patrimônio histórico-cultural, destinado à requalificação do sítio histórico de Aracati, com o objetivo geral de promover o desenvolvimento sustentável do município.

Parágrafo único. O Poder Público deverá promover programas de incentivo fiscal à restauração, conservação e manutenção de imóveis históricos, podendo também

instituir diretrizes específicas de ocupação e uso, respeitando a proteção ao patrimônio cultural material e imaterial.

Art. 21. A ZEIC está dividida em:

- I. ZEIC 1;
- II. ZEIC 2.

Art. 22. Além das demais diretrizes fixadas nesta lei, acrescenta-se as seguintes definições de ocupação para a ZEIC I:

- I. Eventuais anexos de fundos de lote deverão resguardar um recuo mínimo de 1,5m da edificação existente;
- II. As construções novas deverão ser implantadas no alinhamento frontal do lote e em, pelo menos, uma das divisas laterais;
- III. Para as construções novas, a gabarito máximo da fachada será limitada à altura do ponto máximo da fachada do prédio preservado mais alto existente na face de quadra, desde que não encubra ou obstrua vãos ou quaisquer elementos decorativos preexistentes;
- IV. Para as construções novas, a altura da cumeeira, se houver, será limitada à altura da cumeeira do prédio preservado mais alto existente na face de quadra, desde que não encubra ou obstrua vãos ou quaisquer elementos decorativos preexistentes;
- V. A inclinação das águas de novas construções deverá seguir a inclinação do telhado do prédio preservado mais próximo existente na face de quadra.

Art. 23. Além das demais diretrizes fixadas nesta lei, acrescenta-se as seguintes definições de ocupação para a ZEIC II:

- I. A edificação nova deverá ser implantada no alinhamento frontal do lote e em, pelo menos, uma das divisas laterais;
- II. As novas fachadas deverão ter um gabarito máximo de 7 m (sete metros), contados do nível da calçada existente até seu ponto mais alto;
- III. A altura da cumeeira da cobertura, se houver, será limitada a 9 m (nove metros), contados do nível da calçada existente.

Art. 24. As demais regras de obras e posturas relativas à ZEIC deverão ser estabelecidas por portarias específicas do órgão competente.

Art. 25. Os parâmetros definidos nessa seção poderão ser flexibilizados mediante anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.



SEÇÃO III - ZONA ESPECIAL DE EQUIPAMENTO AEROPORTUÁRIO (ZEA)

Art. 26. As restrições aeroportuárias serão estabelecidas pelas normas específicas do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) ou do COMAR (Comando Aéreo Regional).

Parágrafo único. Na ausência de norma específica do DECEA ou do COMAR, aplicam-se os parâmetros definidos para a Zona de Expansão Urbana (ZEU).

Art. 27. Para a obtenção de licenças de construção em áreas situadas na ZEA, o empreendedor deverá consultar previamente o órgão regional do DECEA, estando a emissão da licença de construção condicionada ao parecer favorável do referido órgão.

SEÇÃO IV - ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS)

Art. 28. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são porções do território, pública ou privada, destinadas prioritariamente à regularização fundiária e requalificação urbanística, com possibilidade de demais usos compatíveis com a função social, de forma a incentivar a inclusão social e econômica de maneira sustentável, observadas as restrições ambientais e urbanísticas específicas do local.

Art. 29. O Poder Executivo estabelecerá o cronograma de elaboração do Projeto de Regularização Fundiária e/ou reassentamento para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).

§1º. O Projeto de Regularização Fundiária poderá prever parâmetros urbanísticos específicos de uso e ocupação do solo, desde que previamente justificados, os quais poderão excepcionalmente se sobrepor aos parâmetros estabelecidos pelo zoneamento urbano e ambiental, mediante aprovação por instrumento legal adequado, observada a competência normativa.

§2º. Os Projetos de Regularização Fundiária deverão obrigatoriamente contemplar soluções relativas ao abastecimento d'água, esgotamento sanitário, drenagem e iluminação pública, visando assegurar condições mínimas de habitabilidade e infraestrutura urbana.

Handwritten signature

§3º. O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênio com a União, o Estado do Ceará e os respectivos órgãos, bem como com a iniciativa privada, para viabilizar a execução dos Projeto de Regularização Fundiária das ZEIS.

§4º. Enquanto não houver Projeto de Regularização Fundiária aprovado para determinada ZEIS, as áreas inseridas nestas zonas poderão, de forma excepcional, adotar os padrões de uso e ocupação da zona urbana contígua, desde que haja compatibilidade técnica e legal, e mediante requerimento fundamentado do interessado

§5º. Os critérios de enquadramento dos beneficiários dos Programas de Regularização Fundiária das ZEIS deverão ser regulamentados por ato do poder executivo.

Art. 30. Deverão ser objeto de Reassentamento Popular as áreas que apresentem ao menos uma das seguintes características:

- I. Apresentam risco à segurança de seus ocupantes, de acordo com parecer técnico elaborado pela Defesa Civil ou órgão competente;
- II. Estejam localizadas em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;
- III. Sejam caracterizadas por condições físicas e ambientais que ofereçam risco à saúde ou a integridade de seus ocupantes;
- IV. Tenham sido aterradas com material nocivo à saúde pública, sem que tenham sido previamente saneadas;
- V. Estejam situadas sob viadutos ou pontes;
- VI. Sejam destinadas à execução de obras ou à implantação de planos urbanísticos e infraestrutura de interesses coletivos;
- VII. Estejam localizadas sob redes de alta tensão;
- VIII. Sejam declaradas inapropriadas para ocupação por determinação do poder público.

Art. 31. A criação de nova Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) poderá ser proposta por meio de requerimento da população residente na área, dirigida ao órgão municipal competente, que, após análise técnica e manifestação favorável, encaminhará a proposta ao Chefe do Poder Executivo para fins de regulamentação.

Parágrafo único. Os projetos urbanísticos e habitacionais decorrentes da criação de novas ZEIS deverão observar diretrizes de sustentabilidade, eficiência energética,

[Handwritten signature]

acessibilidade e tecnologias construtivas compatíveis com os princípios da habitação de Interesse Social.

Art. 32. São inválidas e sem eficácia como áreas de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) as áreas que, embora situadas dentro dos limites legais da zona, sejam constituídas por:

- I. imóveis vazios, não utilizados pela população do assentamento irregular, desde que comprovada a regularidade da propriedade;
- II. imóveis ocupados por qualquer atividade, desde que comprovada a regularidade da ocupação.
- III. áreas de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) cujos Projeto de Regularização Fundiária tenham sido implantados e concluídos.

§1º. Aplica-se aos terrenos de que trata os incisos I e II deste artigo o que dispõe a legislação urbana para a zona urbana limítrofe à zona especial em que se situam, conforme interesse do requerente.

§2º. O enquadramento desses terrenos será realizado pelos Órgãos Municipais competentes quando solicitado pelo requerente, por meio de parecer técnico.

SEÇÃO V - ZONA ESPECIAL INDUSTRIAL (ZI)

Art. 33. A Zona Especial Industrial (ZI), destina-se, preferencialmente, à implantação de atividades industriais e de serviços a elas relacionados, mediante a aplicação dos parâmetros urbanos conforme Anexo II e III.

§1º. Aos demais usos permitidos na Zona Especial Industrial (ZI), aplicam-se os parâmetros de ocupação previstos para a Zona de Expansão Urbana (ZEU).

§2º. O parcelamento do solo para fins industriais na Zona Especial Industrial (ZI) deverá observar as diretrizes específicas estabelecidas no respectivo processo de licenciamento urbanístico e ambiental.

TÍTULO III – DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 34. O parcelamento do solo urbano consiste na subdivisão de glebas em unidades juridicamente independentes, dotadas de individualidade própria, destinadas à edificação, conforme as disposições da Lei Federal nº 6.766/1979.

Parágrafo único. O parcelamento do solo urbano e as demais modificações da propriedade urbana no município de Aracati observarão as disposições da legislação federal, estadual e municipal, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, que assegura a competência suplementar do ente municipal para legislar sobre o tema.

Art. 35. Todo parcelamento deverá, obrigatoriamente, estar integrado à infraestrutura urbana e às redes de serviços públicos existentes, mediante conexão ao sistema viário, redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e iluminação pública, sendo submetido às diretrizes do órgão municipal competente para o licenciamento.

Parágrafo Único. Em glebas que não façam frente para vias reconhecidas pelo Município, caberá ao empreendedor assegurar a conexão com a estrutura viária existente, por sua conta e responsabilidade.

Art. 36. É vedado o parcelamento do solo para fins urbanos nas seguintes situações:

- I. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, salvo quando forem adotadas medidas efetivas de drenagem e escoamento das águas, com projeto previamente aprovado pelo Município;
- II. Em terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública, enquanto não forem devidamente saneados;
- III. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo quando atendidas exigências técnicas específicas das autoridades competentes;
- IV. Em terrenos cujas condições geológicas desaconselham a edificação;
- V. Em áreas de preservação ecológica, ou naquelas onde a poluição ambiental impeça condições sanitárias suportáveis, até sua completa correção;
- VI. Em áreas onde a poluição ambiental comprometa a salubridade ou segurança da ocupação, até sua correção;
- VII. Quando expressamente proibido por legislação específica.

Art. 37. Os terrenos ou lotes destinados à edificação ou ocupação deverão ser provenientes de parcelamento do solo aprovado, conforme padrões urbanísticos contidos no Anexo III - Padrões de Parcelamento, ressalvadas as exceções expressamente previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A simples ocupação do terreno ou o exercício de qualquer atividade no local, ainda que devidamente licenciados pelo Município, não serão considerados, por si só, como configuração legal de parcelamento do solo.

Art. 38. A ocupação de glebas ou terrenos que não sejam resultantes de parcelamento aprovado ou regularizado nos termos da legislação vigente, somente será admitida quando forem atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- I. O terreno possuir frente para via pública identificada em planta oficial do sistema cartográfico municipal ou reconhecida por órgão municipal competente;
- II. O uso for destinado à construção de uma única unidade habitacional unifamiliar, não vinculada a empreendimento que caracterize incorporação imobiliária.

§1º Ainda que atendidas as condições estabelecidas no caput deste artigo, não será admitida a ocupação de terrenos ou glebas que:

- I. Sejam resultantes de aterros com materiais nocivos à saúde pública e não tenham sido previamente saneados;
- II. Sejam áreas não drenadas, sujeitas a alagamentos e inundações;
- III. Estejam localizadas em Macrozona Ambiental, quando vedado por esta lei ou por legislação ambiental correlata.

§2º O enquadramento das situações descritas neste artigo dependerá de análise técnica e manifestação do órgão licenciador competente.

§3º Na hipótese de alteração do uso originalmente previsto, em que a nova edificação não se enquadre nas disposições do inciso II do caput, a ocupação da gleba ou terreno ficará sujeita às exigências de parcelamento do solo estabelecidas nesta lei.

§4º As ocupações consolidadas até dezembro de 2016, que não atendam aos requisitos deste artigo, poderão ser objeto de regularização fundiária, mediante elaboração de plano por setores e submissão à aprovação do órgão municipal competente, conforme as diretrizes desta lei e da lei federal nº 13.465/2017 e suas atualizações.

Art. 39. Os parcelamentos destinados às habitações de interesse social terão padrões urbanísticos específicos, regulamentados por ato do poder executivo.

Art. 40. Os procedimentos de análise e documentação necessária para a aprovação de projetos de parcelamento serão definidas em ato do poder executivo.

CAPÍTULO I – DAS MODALIDADES DE PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 41. O parcelamento do solo poderá ser realizado mediante as seguintes formas:



- I. Loteamento: subdivisão de gleba em quadras e lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
- II. Desmembramento: subdivisão de uma gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

Art. 42. Em terrenos já parcelados, serão admitidos:

- I. Reloteamento: modificação total ou parcial do loteamento, que implique em modificação do arruamento aprovado ou existente, e realocação das áreas públicas com nova distribuição das áreas resultantes, sob a forma de lotes.
- II. Desdobro: divisão de lotes, integrantes de loteamento ou desmembramento, para a formação de novos lotes.
- III. Remembramento: agrupamento de lotes pertencentes a loteamentos para constituição de novos lotes.

Parágrafo Único. A aprovação do reloteamento fica condicionada ao enquadramento nos dispositivos lei relativos aos loteamentos.

Art. 43. O parcelamento do solo de uma gleba, quando não abranger a totalidade da área, somente será admitido se a gleba remanescente for superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados).

Parágrafo Único. As áreas remanescentes decorrentes de parcelamento deverão ser individualizadas e destacadas apenas quando a área resultante for superior ao limite mínimo definido neste artigo.

Art. 44. Ao longo das águas correntes e dormientes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável nos termos das legislações pertinentes.

Art. 45. O loteador fica obrigado a executar:

- I. sistema de circulação com todos seus elementos e pavimentação, inclusive sinalização;
- II. sistema de abastecimento de água;
- III. solução de esgotamento sanitário;
- IV. sistema de drenagem de águas pluviais;
- V. rede de iluminação pública;
- VI. arborização de vias e urbanização de áreas verdes.



§1º. Para os loteamentos com mais de 500 (quinhentos) lotes, também será exigido, além do estabelecido no caput deste artigo, a execução de equipamento Institucional na Área Institucional.

§2º. Quando as obras relativas ao sistema de circulação incluírem via pertencente ao Sistema Viário Básico Municipal (SVBM), poderá ser delimitada a parte da obra cuja execução for destinada ao loteador, reservando-se ao município a parte que lhe couber, ficando a conclusão de acordo com as prioridades do planejamento municipal.

§3º. Caso a execução das obras do loteamento exceda 4 (quatro) anos a contar da expedição da licença, o loteador deverá realizar a reaprovação do loteamento.

Art. 46. Para assegurar o compromisso de execução das obras de urbanização, nos termos da Lei Federal 6766/1979, o Município poderá exigir uma das seguintes modalidades:

- I. Hipoteca sobre o imóvel;
- II. Caução em dinheiros ou Fiança fidejussória;
- III. Fiança bancária;
- IV. Seguro-garantia.

§1º. O valor da garantia deverá corresponder ao custo orçado das obras, conforme aceito pelos órgãos técnicos municipais competentes.

§2º. A liberação parcial da garantia poderá ser autorizada pelo órgão municipal à medida que as etapas das obras forem executadas, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado, desde que preservada a efetividade da garantia quanto às etapas restantes.

§3º. É vedada a utilização como garantias hipotecárias as áreas públicas, bem como as áreas "non aedificandi" constantes do projeto de parcelamento.

§4º. Fica dispensada a exigência de garantia quando as obras forem executadas diretamente pelo poder público.

SEÇÃO I - DAS DOAÇÕES DE ÁREAS PÚBLICAS

Art. 47. Para os parcelamentos que ocupem áreas superiores a 1(um) hectare, serão destinados ao município:

- I. 15% (quinze por cento) da área total para a constituição de áreas livres/verdes;
- II. 5% (cinco por cento) da área total para a implantação de áreas institucionais;



III. Áreas destinadas ao sistema de circulação viária, conforme os padrões definidos nesta Lei e devidamente integrados ao sistema viário existente.

§1º A localização das áreas definidas no caput deste artigo deverá respeitar as diretrizes urbanísticas estabelecidas pelo órgão municipal competente, observando a funcionalidade e a integração com o entorno.

§2º. O órgão competente poderá autorizar a unificação das Áreas Livre/Verde com as Áreas Institucionais, desde que a finalidade pública seja plenamente atendida e mantida a soma mínima dos percentuais exigidos no caput deste artigo.

§3º. As áreas destinadas às Áreas Livre/Verde e Institucional poderão ser relocadas ou substituídas por áreas externas à gleba, desde que comprovadamente atendam melhor ao Interesse público e apresentem valor comercial equivalente ou superior, mediante avaliação técnica aprovada pelo Município.

§4º. As áreas destinadas às Áreas Livre/Verde poderão, até o limite de 70% (setenta por cento), estarem localizadas na Zona de Proteção Ambiental (ZPA), mediante avaliação técnica aprovada pelo Município.

§5º. Para os parcelamentos que ocupem áreas inferiores ou igual a 1(um) hectare ficam isentos de doação de Área Livres/Verdes e Área Institucionais, sendo exigido apenas as áreas destinadas ao sistema de circulação viária, conforme os padrões definidos nesta Lei e devidamente integrados ao sistema viário existente.

§6º. Quando na gleba titulada incluir Zona de Proteção Ambiental (ZPA), esta deverá ser excluída para o cálculo dos percentuais de doação de que trata o caput deste artigo.

Art. 48. As Áreas Livres/Verdes deverão atender às seguintes disposições:

- I. possibilitar a inscrição de um círculo com raio mínimo de 10,00m (dez metros);
- II. aproveitar ao máximo as plantas de porte arbóreo e a vegetação representativa do sítio natural;
- III. não ficar contíguas a lotes, exceto nos casos em que o sistema viário existente dispensar a necessidade de abertura de novas vias.

Parágrafo Único. Os canteiros centrais, confluências de vias e demais elementos de composição viários passíveis de implantação de áreas de vegetação, poderão ser incluídos no percentual de doação de Área Verde, a depender da caracterização da área.

Art. 49. Nas Áreas Livres/Verdes é obrigatório a arborização de calçadas e a execução de projetos paisagísticos, garantindo a implantação de mobiliário urbano, arborização e



pavimentação adequada às condições de permeabilidade do solo, de acordo com as diretrizes do órgão competente.

Art. 50. As Áreas Institucionais, deverão atender às seguintes exigências:

- I. não serem atravessadas por cursos d'água, valas, córregos, riachos;
- II. terem testada igual ou superior a 20,00m (vinte metros) e profundidade igual ou superior às determinadas para os lotes;
- III. estarem contidas em um só perímetro, podendo ser divididas somente quando cada parcela resultante possuir área mínima de 1.000,00m² (mil metros quadrados).

Parágrafo único: O poder público poderá recepcionar áreas não contínuas com área menor que 1.000,00m² (mil metros quadrados), inseridas no parcelamento a ser aprovado, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

Art. 51. No caso de loteamento para a implantação de reassentamento populares ou obras de utilidade pública, o município poderá licenciar as edificações simultaneamente à execução das obras de urbanização, condicionando o fornecimento do "Habite-se" à conclusão das obras, vinculado ao cronograma aprovado.

Art. 52. As áreas destinadas ao sistema viário serão projetadas obedecendo às diretrizes do planejamento e às seguintes disposições:

- I. qualquer via a ser aberta será enquadrada em uma das categorias constantes do Sistema Viário Municipal;
- II. as vias deverão, em regra, se articular com as vias adjacentes oficiais, existentes, aprovadas ou projetadas;
- III. as vias deverão, em regra, ligar duas outras vias, podendo, entretanto, ser aceito projeto de ruas terminando em praça de reversão que permita inscrever um círculo de diâmetro igual ou superior a 18,00m (dezoito metros), observados os padrões de quadras máximas definidos nesta lei.
- IV. a concordância dos alinhamentos de duas vias será feita por curva de raio mínimo de 6,0m (seis metros).

Art. 53. Não se caracterizam como loteamento as modificações ou ampliações das vias integrantes do sistema viário, bem como o prolongamento de vias projetadas, quando realizadas pela Administração Pública com o objetivo de dar continuidade e funcionalidade ao sistema viário existente.

§1º As áreas decorrentes das intervenções da Administração Pública previstas no caput deste artigo, quando não forem objeto de desapropriação, deverão ser deduzidas do percentual de áreas públicas a ser doado no eventual parcelamento futuro da gleba,

[Handwritten signature]

devendo ser averbados no registro de imóveis competente e registradas no órgão municipal de controle patrimonial.

§2º A Administração Pública poderá, conforme avaliação técnica e conveniência do interesse público, compensar a obrigação de destinação de áreas institucionais com a execução de obras de infraestrutura ou intervenções urbanísticas inseridas no perímetro do parcelamento.

Art. 54. Os loteamentos implantados em desconformidade com a legislação urbanística vigente à época, desde que anteriores à presente lei, e que não disponham de área suficiente para destinação aos espaços verdes e institucionais no próprio local, poderão promover a compensação mediante:

- I - Doação de área equivalente em outra localidade de interesse da Administração Pública Municipal;
- II - Ressarcimento por meio de execução de obras ou aporte financeiro;
- III - Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado junto ao Poder Público, com vistas à regularização da obrigação urbanística.

SEÇÃO II - DO LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO

Art. 55. Constitui Loteamento de Acesso Controlado a modalidade de loteamento, definida nos termos do Art. 78 da Lei Federal nº 13.465/2017, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou condutores de veículos não residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

Art. 56. Fica permitido o controle de acesso no todo ou em parte do loteamento fechado, desde que atendidos os requisitos legais e urbanísticos previstos nesta Lei e na legislação federal aplicável.

Parágrafo único. Os loteamentos com controle de acesso deverão observar os seguintes requisitos:

- I. O perímetro do loteamento de acesso controlado não poderá incorporar vias integrante do Sistema Viário Básico Municipal;
- II. Os serviços públicos e a manutenção das áreas comuns internas deverão ser custeados pelos moradores, associação de moradores ou entidade equiparada;
- III. A Área Institucional deverá obrigatoriamente estar localizada fora do perímetro de controle de acesso do loteamento.



SEÇÃO III - DOS CONDOMÍNIOS DE LOTES

Art. 57. A implantação de condomínios por unidades autônomas, poderá ocorrer:

- I. Em áreas previamente parceladas;
- II. Em áreas não parceladas, desde que as unidades autônomas e o parcelamento sejam aprovadas de forma simultânea, nos termos da legislação vigente.

Art. 58. Na instituição de condomínio por unidades autônomas será obrigatória a implantação, às expensas do empreendedor, as seguintes redes de infraestrutura:

- I. Sistema de circulação com todos seus elementos e pavimentação, inclusive sinalização;
- II. Sistema de abastecimento de água potável;
- III. Solução de esgotamento sanitário;
- IV. Sistema de drenagem de águas pluviais;
- V. Rede de iluminação pública;
- VI. Arborização de vias e urbanização de áreas verdes.

Art. 59. Para fins de aprovação das edificações internas dos condomínios, deverão ser observados os índices urbanísticos definidos para a zona de localização, calculados com base na área total do terreno.

Art. 60. Os condomínios de lotes poderão ser fechados, à critério do empreendedor, desde que respeitadas as seguintes disposições:

- I. É vedada qualquer forma de impedimento de acesso público às praias, margens de rios, lagoas, vias públicas ou demais áreas integrantes do patrimônio público, assegurando-se livre circulação ao longo do litoral;
- II. Para garantir o acesso público às áreas descritas no inciso anterior, o projeto deverá prever via pública devidamente implantada e registrada, com dimensão e traçado adequados ao fluxo esperado.

Art. 61. Nos condomínios de lotes a fração ideal de cada condômino será proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo e índices urbanísticos atribuídos à área de utilização de cada unidade autônoma, devendo constar na aprovação do projeto e no ato da instituição do condomínio.



TÍTULO IV – DA MOBILIDADE URBANA

CAPÍTULO I – DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 62. O Sistema Viário Municipal, conforme disposto no Plano Diretor Municipal, é composto por todas as vias do Município, conforme Anexo IV, agrupadas em:

- I. Rodovia (ROD);
- II. Rodovia Municipal (RODM);
- III. Via Estrutural (VES);
- IV. Via Complementar (VCO);
- V. Via Local (VLO);
- VI. Via de Tráfego Calmo (VTC);
- VII. Via paisagística (VPA).

§1º. As vias do Sistema Viário Municipal que não constarem nos anexos citados no caput deste artigo serão classificadas como “Via Local”.

§2º. As dimensões de cada via são as constantes no Anexo IV.

Art. 63. São integrantes do Sistema Viário Básico Municipal (SVBM) as vias classificadas como Rodovia (ROD), Rodovia Municipal (RODM), Via Estrutural (VES) e Via Complementar (VCO), nos trechos inseridos no perímetro urbano municipal.

Art. 64. A Rodovia (ROD) e Rodovia Municipal (RODM), quando estiverem no perímetro urbano terão características de Vias Estruturais.

TÍTULO V – DOS PARÂMETROS URBANOS

CAPÍTULO I – DOS PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 65. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros urbanísticos de ocupação do solo:

- I. Índice de Aproveitamento (I.A);
- II. Taxa de Permeabilidade (T.P);
- III. Recuo (R);
- IV. Gabarito máxima da edificação (GAB máx);



V. Dimensões de quadras e lotes.

Parágrafo único - Os parâmetros referidos nos Incisos deste artigo estão definidos no Anexo 01 - Glossário, parte integrante desta Lei.

Art. 66. Os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo estão estabelecidos para cada zona, conforme indicado no Anexo III – Parâmetros de Ocupação do Solo.

§1º. Aos lotes lindeiros às vias divisórias das Zonas Urbanas, poderão ser aplicados, à opção do requerente, os parâmetros urbanísticos da zona limítrofe.

§2º. É vedada a opção de que trata o parágrafo anterior quando o lote estiver situado na Macrozona Ambiental ou na Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC).

Art. 67. Serão dispensados os recuos frontais, laterais e fundos para a construção de subsolo, desde que o subsolo não aflore acima do nível do(s) passeio(s) que lhe seja lindeiro(s), respeitado o alinhamento projetado e a taxa permeabilidade.

Parágrafo único. No caso do subsolo aflorar acima no nível do(s) passeio(s), deve-se respeitar o Recuo Mínimo Frontal definido no Anexo III – Parâmetros de Ocupação do Solo.

Art. 68. A Outorga Onerosa do Direito de Construir, conforme regulamentado pelo Plano Diretor, permite ao Município autorizar a construção acima do índice de aproveitamento básico definido por esta lei, mediante o pagamento de contrapartida pelo beneficiário.

SEÇÃO I - PARÂMETROS QUALIFICADORES DE OCUPAÇÃO

Art. 69. São parâmetros qualificadores da ocupação, de modo a promover melhor relação e proporção entre espaço público e privado:

- I - Fachada ativa;
- II - Alargamento da calçada.

Art. 70. Nas edificações com fachada ativa, localizadas na Zona de Desenvolvimento Urbano (ZDU), a porção do pavimento térreo destinada a atividade Não Residencial (NR) será computada para fins de cálculo do Índice de Aproveitamento (IA).

Art. 71. No licenciamento de novas construções, em vias já executadas, os recuos frontais exigidos para o alinhamento dos lotes poderão ser deduzidos e incorporados à calçada, com o objetivo de atingir a largura mínima adequada à circulação de pedestres, conforme os seguintes critérios:

I. Em vias componentes do Sistema Viário Básico Municipal, a calçada deverá ter largura mínima de 2,50m (dois metros e meio);

II. Em vias locais, a calçada deverá ter largura mínima de 2,00m (dois metros).

§1º. Nas vias em que as calçadas apresentarem dimensões superiores às mínimas estabelecidas, deverá ser preservada a largura existente.

§2º. As áreas incorporadas à calçada nos termos deste artigo passarão a integrar as faixas de domínio público de uso comum do povo.

§3º. As áreas deduzidas nos termos deste artigo não serão descontadas da área do terreno para fins de cálculo dos parâmetros urbanísticos de ocupação.

CAPÍTULO II – DOS PARÂMETROS DE USO DO SOLO

Art. 72. Para os fins desta lei, os usos urbanos classificam-se nas seguintes categorias:

- I. Residencial;
- II. Não-residencial;
- III. Misto.

§1º. Considera-se residencial o uso destinado à moradia.

§2º. O uso não-residencial é destinado ao exercício de atividades urbanas, conforme classificação do CNAE.

§3º. O uso misto é aquele constituído de uso residencial com uso não-residencial.

Art. 73. O uso residencial é classificado em duas categorias:

- I. Unifamiliar, que corresponde a um imóvel edificado que constitui um único domicílio de indivíduo, família ou grupo coabitante;
- II. Multifamiliar, que corresponde a uma edificação ou conjunto de edificações que compreende um agrupamento de unidades habitacionais distintas e independentes.

Art. 74. Todos os usos e atividades estão sujeitos, além das definições dessa lei, às normas ambientais, normas de vigilância sanitária e normas de segurança contra incêndio e pânico, definidas nas esferas municipal, estadual ou federal.

Parágrafo único. As atividades comerciais, industriais, de serviços ou institucionais deverão ser previamente submetidas à análise de viabilidade ambiental, urbanística e,

quando necessário, social, conforme critérios definidos pelo Poder Público e pela legislação aplicável.

Art. 75. As atividades rurais inseridas na Zona Urbana deverão manter uma faixa de proteção de pelo menos 30m (trinta metros) de distância dos parcelamentos urbanos já instalados ou que venham a ser licenciados, na qual não será realizada a atividade produtiva.

Art. 76. No perímetro urbano, não serão admitidas indústrias extrativas, à exceção daquelas extrativas de minerais não metálicos – referente a pedras, areia e argila – as quais poderão se instalar em caráter transitório.

SEÇÃO I – DO IMPACTO AMBIENTAL

Art. 77. Os critérios de análise do Impacto ambiental são:

- a) Poluição atmosférica;
- b) Poluição sonora;
- c) Segregação, Acondicionamento e destinação dos resíduos sólidos;
- d) Tratamento e destinação final dos efluentes;
- e) Condições sanitárias.

§1º. Os critérios e normas relativos ao caput deste artigo serão tratados no licenciamento ambiental, nos termos das normas vigentes relativas aos limites admissíveis no meio urbano.

§2º. Os padrões de emissão de ruídos admissíveis são aqueles definidos na NBR 10.151 da ABNT e suas atualizações.

§3º. Os critérios e normas relativos ao armazenamento e gerenciamento de resíduos serão tratados no licenciamento ambiental, observadas as NBR 10.004, 10.006, 9191 e 11.174 da ABNT e suas atualizações, e as Resoluções da Diretoria Colegiada da Anvisa.

§4º. Os critérios e normas relativos às condições sanitárias serão tratados nos termos da Lei Federal nº 6.360/1976 e do Decreto Federal nº 8.077/2013, sob a responsabilidade da Agência Municipal de Vigilância Sanitária.

§ 5º O licenciamento deverá avaliar os impactos ambientais decorrentes das atividades efetivamente em funcionamento no imóvel.

Art. 78. A implantação de qualquer atividade dependerá da Licença Ambiental ou da respectiva isenção.

Art. 79. As novas edificações localizadas na Macrozona Ambiental, preferencialmente, devem apresentar certificações ambientais.

SEÇÃO II – DO IMPACTO URBANO

Art. 80. São critérios de impacto urbano:

- I. Quando enquadrado em Polo Gerador de Viagem (PGV);
- II. Infraestrutura urbana instalada (abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica e coleta de lixo).

Art. 81. São classificados como Polo Gerador de Viagem (PGV) os equipamentos de uso comercial varejista, atacadista, de serviços e institucional acima de 2.500m² de área construída.

§1º Os espaços necessários a carga e descarga dos PGVs devem estar localizados exclusivamente no interior dos lotes.

§2º Os PGVs acima de 2.500 m² de área construída deverão apresentar Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito (RIST).

Art. 82. Os usos de atacado, industriais de transformação e de logística deverão ofertar vagas de carga e descarga exclusivamente no interior dos lotes, com dimensões compatíveis com a demanda gerada.

Art. 83. Todos os imóveis não-residenciais ou de uso misto, acima de 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída, deverão ser dotados de bicicletário e ofertar no mínimo de 1 (uma) vaga no bicicletário para cada 100m² (cem metros quadrados).

Art. 84. A implantação de empreendimentos de natureza perigosa deverá atender às normas e legislações pertinentes.

Parágrafo único. Entende-se por natureza perigosa as atividades de: unidade de combustível, venda e depósito de explosivos, casas de fogos ou que, eventualmente, possam causar explosão ou incêndio, causando perigo às pessoas ou propriedades circunvizinhas.

Art. 85. Quando inseridos em área não servida de infraestrutura urbana (abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica e coleta de



lixo), os empreendimentos deverão apresentar soluções e estudos técnicos que mitiguem e compensem os impactos urbanos e ambientais.

SEÇÃO III – DOS PROJETOS ESPECÍFICOS

Art. 86. São caracterizados como Projetos Específicos os seguintes empreendimentos:

- I. Terminal de Transporte rodoviário de passageiros;
- II. Transporte rodoviário de produtos perigosos;
- III. Limpeza urbana (coleta de lixo) - Garagem e oficina;
- IV. Centro de convenções;
- V. Jardim Zoológico;
- VI. Autódromo / Kartódromo / Aeroclube;
- VII. Estádios e Ginásios esportivos;
- VIII. Hipódromo;
- IX. Aeroporto;
- X. Loteamentos e Projetos de Habitação de Interesse Social.

§1º Os Projetos Específicos deverão realizar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e devem ter anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com exceção do inciso X do caput deste artigo.

§2º Os Projetos Específicos poderão ter parâmetros urbanos de uso e ocupação específicos, conforme diretrizes do órgão competente, com anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

SEÇÃO IV – DA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO CASEIRA, ARTESANAL OU LOCAL

Art. 87. São consideradas como atividades de produção caseira, artesanal ou local aquelas caracterizadas como produção com cunho artesanal, caseiro, tradicional, cultural e/ou regional, cujo resultado final não possui padronização industrial, movimentando a economia e a cultura de onde está inserida.

§1º Entende-se como padronização industrial a característica de produtos fabricados em massa, e que são idênticos entre si.

§2º Entende-se como local a mercadoria produzida dentro dos limites municipais.



Art. 88. As atividades de produção caseira, artesanal ou local que se utilizarem como método de transporte os Veículos Urbanos de Carga – VUC, não se enquadram nas exigências de vagas do art.80.

TÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 89. Além das disposições desta Lei, o parcelamento, uso e ocupação do solo no Município deverá observar as limitações estabelecidas por legislações pertinentes e normas específicas e suas respectivas alterações.

Art. 90. Integram esta lei os seguintes anexos:

- I. Glossário;
- II. Parâmetros de Ocupação do Solo;
- III. Padrões de Parcelamento do Solo;
- IV. Sistema Viário Municipal.

Art. 91. Os casos omissos da presente Lei serão dirimidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvido o Conselho das Cidades.

Art. 92. Será permitida a manutenção das atividades em desconformidade quanto ao uso do solo, quando implantadas até a publicação da presente Lei.

§ 1º. Não se beneficiam com o disposto neste artigo os empreendimentos e as atividades:

I – localizados em Zona de Preservação Ambiental – ZPA, em logradouros públicos ou em bens públicos;

II – que, por força de lei específica municipal, estadual ou federal, estejam excluídos da incidência do caput deste artigo

§ 2º Os empreendimentos ou atividades parcialmente inseridos em Zona de Preservação Ambiental – ZPA poderão manter-se em funcionamento, desde que o empreendedor apresente estudos ambientais específicos que atestem a possibilidade da manutenção da atividade;

§ 3º A manutenção das atividades nos termos do caput deste artigo não isenta o empreendedor da necessidade de posterior regularização da ocupação conforme parâmetros urbanísticos.



§ 4º Os critérios para a regularização a que se refere o §3º, serão regulamentados por decreto municipal em até 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei.

§ 5º Os casos previstos no parágrafo 2º deste artigo, deverão ser submetidos à aprovação do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Art. 93. O Poder Executivo divulgará, de forma ampla e didática, o conteúdo desta Lei, visando o acesso da população aos instrumentos de política urbana que orientam a produção e organização dos espaços urbanos habitados e habitáveis.

Art. 94. Os processos administrativos e de licenciamento cujos requerimentos vierem a ser protocolados até 120 (cento e vinte) dias após a data da publicação desta Lei, à opção expressa do requerente, poderão reger-se pela legislação anterior.

Parágrafo único. Quando, no ato do protocolo, os requerentes forem omissos quanto à opção a que se refere o caput deste artigo, serão aplicadas aos processos as normas contidas na presente Lei.

Art. 95. O Poder Executivo a qualquer tempo pode revisar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 96. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação oficial, revogando-se as demais disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 045/2001, a Lei Municipal nº 046/2001 e a Lei Municipal nº 047/2001.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I - GLOSSÁRIO

A

Acessibilidade ou Acesso Urbano	Facilidade, em distância, tempo e custo de se alcançar os destinos desejados com autonomia e segurança, inclusive no que diz respeito às pessoas com deficiências e as pessoas com mobilidade reduzida;
Acesso	É o dispositivo que permite a interligação para veículos e pedestres entre logradouro público e propriedade privada, propriedade privada e áreas de uso comum em condomínio e logradouro público e espaço de uso comum em condomínio;
Acréscimo	É a obra que resulta no aumento do volume ou da área construída total da edificação existente;
Aeródromo	Área definida sobre a terra ou água destinada à chegada, partida e movimentação de aeronaves;
Alinhamento	É a linha legal, delimitada pelo Município, que separa o terreno do logradouro público existente ou projetado, a partir do qual são observados os recuos;
Alvará	É documento que licencia o loteamento, a execução de obras de construção, reconstrução, reforma ou demolição de edificações; urbanização de áreas; infraestrutura, bem como o funcionamento das atividades sujeitas à fiscalização municipal;

Área de Construção Computável

Corresponde a área total de construção, com todos os elementos e compartimentos que a compõem, excluídas as áreas de estacionamento.

Nas edificações de uso residencial multifamiliar, a Área de Construção Computável corresponde apenas às áreas privativas principais, excluindo-se as áreas privativas acessórias de uso comum relativas a vagas de estacionamento, lazer, reservatórios, circulações verticais e depósitos, conforme as normas da ABNT.

Área do Estabelecimento

Somatório das áreas construídas ou não construídas utilizadas para o exercício da atividade de estacionamento;

Área não Edificável

É a área situada ao longo os recursos hídricos e dormentes das faixas de ferrovias, rodovias e dutos bem como ao longo de equipamentos urbanos, definidas em leis federal, estadual ou municipal onde não é permitido qualquer edificação;

Área Construída

É a área de construção de piso, inclusive as ocupadas por paredes e pilares, incluindo-se as áreas comuns e excluindo-se os vazios de poços de ventilação e iluminação;

Área Construída Total

É a soma das áreas de pisos de todas as edificações principais e edículas, inclusive as ocupadas por áreas comuns;

B

Balanço

É o avanço da edificação ou de elementos da edificação sobre os recuos;



Bicicletário

Equipamento de uso coletivo para estacionamento de bicicletas;

C

Caixa Atual de Loteamento

Definição utilizada para vias do Sistema Viário Municipal que têm suas dimensões transversais definidas conforme planta de loteamento aprovada, ainda que não esteja implantada em sua totalidade;

Caixa Atual Consolidada

Definição utilizada para vias do Sistema Viário Municipal, localizadas em áreas consolidadas do município, que têm suas dimensões transversais definidas conforme o que apresentam historicamente nas malhas cartográficas municipais, ainda que não resultantes de loteamento;

Caixa de Rolamento

É a faixa da via destinada à circulação de veículos, excluídos os passeios, os canteiros centrais e o acostamento;

Calçada

Parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres e que está subdividida em Faixa de Serviço e Faixa Livre ou Passeio;

Ciclofaixa

É a pista unidirecional ou bidirecional destinada ao trânsito exclusivo de bicicletas, aberta ao uso público, demarcada na pista de rolamento ou nas calçadas por sinalização específica, porém sem segregação física do fluxo de veículos automotores;



Ciclovia	É a pista própria destinada à circulação de bicicletas, separada fisicamente do tráfego de veículos automotores e da área destinada aos pedestres, podendo ser unidirecional ou bidirecional, conforme definido pelo Poder Executivo Municipal;
Taxa de Permeabilidade	É a relação entre a soma de todas as áreas permeáveis do lote e a área total do lote, permanecendo totalmente livre de qualquer edificação.
D	
Divisa	É a linha limitrofe de um terreno;
E	
Edificação	É a construção acima, no nível ou abaixo da superfície de um terreno, de estruturas físicas que possibilitem a instalação e o exercício de atividades;
Equipamentos Comunitários	É equipamentos públicos cujas edificações e instalações são destinadas à promoção e às atividades de assistência médica e sanitária, assistência social segurança pública educação esporte, lazer e cultura;
Equipamentos Urbanos	São aqueles destinados à prestação dos serviços de abastecimento d'água, esgotamento sanitário e pluvial, energia elétrica, rede telefônica e gás canalizado;
F	
Fachada	É a designação de cada face de um edifício;



Fachada Ativa

Corresponde à ocupação do Pavimento Térreo por atividades não residenciais, com acesso direto para o logradouro, no nível da circulação de pedestres;

Frente (do Lote ou Terreno)

É a divisa do terreno lideira com o(s) logradouro(s) público(s), ou reconhecido como tal;

Fundo (do Lote ou Terreno)

É a divisa oposta à frente do lote;

G

Gabarito Máximo

É o limite máximo, expresso em metros, estabelecido por esta lei para a altura das edificações de uma determinada área.

O Gabarito é medido pela altura entre o plano horizontal que passa pela média de altura da guia na fachada frontal de maior dimensão e o plano horizontal que passa pelo ponto mais alto da edificação.

Gabarito Máximo da Edificação é a altura máxima da edificação medida a partir do nível do passeio, até a laje de cobertura do último pavimento habitável;

Gleba

É o terreno que ainda não foi objeto de parcelamento, sob qualquer forma;

H

Habitação de Interesse Social

Moradias destinadas à população de menor renda que se enquadrem nos critérios definidos nos programas e políticas nacionais, estaduais e municipais de habitação e regularização fundiária;

Habite-se

Atestado de verificação da regularidade da obra quando da sua conclusão, correspondendo à autorização da Prefeitura para a sua ocupação e uso.

Índice de Aproveitamento

É aquele que, multiplicado pela área do terreno, resulta na área de construção computável, estabelecendo as condições de utilização dos Instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários definidos nesta Lei;

Índice de Aproveitamento Básico

É aquele que determina a área de construção computável permitida para cada zona da cidade, sem os acréscimos decorrentes de importação de potenciais construtivos através da transferência do direito de construir ou da outorga onerosa;

Índice de Aproveitamento Pretendido

É aquele que determina a área total de construção computável, sendo o resultado do somatório entre o índice de aproveitamento básico e as áreas de construção acrescidas a partir da transferência do direito de construir e/ou da outorga onerosa;

L

Lindeiro (a) É o que se limita ou é limitrofe;

Logradouro Público Espaço de domínio público e de uso comum da população, reconhecido oficialmente e destinado à articulação de veículos e pedestres e ao lazer;

Lote É terreno oriundo de parcelamento reconhecido pelo Município, servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos parâmetros urbanos de parcelamento definidos, com pelo menos uma das divisas lindeiras à via pública;

M

Mezanino Pavimento intermediário entre o piso e o forro de um compartimento, de uso exclusivo deste;

Mobiliário Urbano É o equipamento urbano, público, destinado ao uso da população, localizado em logradouros públicos e que visem proporcionar um maior nível de conforto, de segurança e urbanidade à população usuária;

Mudança de Uso É a modificação ou substituição da atividade exercida no imóvel incorrendo ou não em alteração física do mesmo;

N

Natureza Perigosa

As atividades de unidade de combustível, venda e depósito de explosivos, casas de fogos ou que, eventualmente, possam causar explosão ou incêndio, causando perigo à pessoas ou propriedades circunvizinhas.

Nivelamento

É a fixação da cota correspondente aos diversos pontos característicos da via urbana, a ser observada por todas as construções nos seus limites com o domínio público (alinhamento);

O

Operação Urbana Consortada

É o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Município, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de promover a ocupação adequada de áreas específicas de acordo com o cumprimento das funções sociais da cidade e a requalificação do ambiente urbano;

Outorga Onerosa do Direito de Construir

É a autorização que o Município dá para construção acima do índice de aproveitamento básico, mediante o pagamento de contrapartida pelo beneficiário;

P



Passeio	É parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas;
Pavimento	Qualquer piso utilizável coberto ou descoberto, que divide a edificação no sentido da altura; conjunto de dependências situadas no mesmo nível;
Pavimento Térreo	É o pavimento definido pelo projeto, cujo piso não fique acima de 1,00m (um metro) em relação ao ponto médio dos passeios dos logradouros que lhe sejam lindeiros;
Pista de Rolamento	Parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.
Polo Gerador de Viagem (PGV)	São locais ou instalações de distintas naturezas que têm em comum o desenvolvimento de atividades em porte e escala capazes de exercer grande atratividade sobre a população, produzir um contingente significativo de viagens, necessitar de grandes espaços para estacionamento, carga e descarga e embarque e desembarque, promovendo, conseqüentemente, potenciais impactos, incluindo modos não motorizados;
Profundidade do Lote	É a distância média entre a frente e o fundo do lote;
Projeto	É o plano geral de edificações, de parcelamentos ou de outras obras quaisquer;



● **Projetos Específicos**

Empreendimentos, públicos ou privados, que por sua natureza ou porte, demandem análise específica quanto à sua implantação no território do Município;

Q

Quadra

É a parcela do terreno constituída de lote ou lotes, resultante de parcelamento do solo e delimitada por vias públicas;

Quadra Lindera

É a que se limita ou é limítrofe com as vias divisórias das Zonas Urbanas ou Corredores de Urbanização;

R

Reassentamento Popular

É a subdivisão, promovida pelo Poder Público, de glebas em lotes destinados à implantação de Habitação de Interesse Social, com ou sem abertura, prolongamento ou ampliação de vias de circulação e logradouros públicos;

Recuo

É a distância, medida perpendicularmente, entre o plano mais avançado da fachada e a divisa do lote.

Reforma

Serviços ou obras que impliquem em modificações na estrutura da construção ou dos compartimentos ou no número de pavimentos da edificação, podendo haver (reforma com acréscimo) ou não (reforma sem acréscimo) alteração da área edificada e do uso da edificação;



S

Seção Reduzida

É a seção que poderá ter a via quando for caracterizada sua ligação secundária entre outras vias;

Subsolo

Pavimento abaixo do piso térreo, com teto em nível igual ou inferior a 1,00m (um metro) de altura com relação ao nível mais alto do passeio por onde existe acesso;

T

**Taxa de
Permeabilidade**

É a relação entre a soma de todas as áreas permeáveis do lote e a área total do lote, permanecendo totalmente livre de qualquer edificação;

Terreno

É uma porção de terra, constituído por uma ou mais propriedades de caráter público ou privado, definido por uma poligonal fechada;

Testada

Qualquer uma das faces do terreno voltada para o sistema viário já existente, projetado ou exigido em função do empreendimento a ser implantado;

**Transferência do
Direito de Construir**

Autorização pelo Município ao proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente;



U

Urbanização	Obras e serviços executados, numa determinada área, com vistas à sua utilização para fins urbanos;
Uso do Solo	É o resultado de toda e qualquer atividade, que implique em dominação ou apropriação de espaço (terreno ou espaço aéreo);
Uso Misto	Aquele que se configura pelo exercício concomitante de atividade residencial com atividade não residencial em um mesmo empreendimento;

V

Vaga de Estacionamento	É o espaço destinado ao estacionamento de veículos;
Veículos	São meios de locomoção que podem ser classificados como motorizados e não motorizados, tipificados conforme o Código Nacional de Trânsito em vigor;
Via de Circulação	É o espaço organizado para a circulação de veículos, motorizados ou não, pedestres e animais, compreendendo a pista de rolamento, a calçada, o acostamento e canteiro central;

Z



Zona

É a porção do território que se pretende homogênea em relação à incidência de normas urbanísticas;

Zonas Especiais

São áreas do Município com destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Parâmetros de Ocupação do Solo								
Zona		I.A Básico	T.P (%)	Recuos Mínimos (m)			Área Mínima do Lote (m²)	Testada Mínima do Lote (m)
				Frontal (m)	Fundos e Laterais (m)	Gabarito máximo da edificação (m)		
Macrozona Ambiental	ZPA	0	100	-	-	-	-	-
	ZOC	0,5	60	3,00	-	-	300	8,00
	ZUS	(Obs 3)	(Obs 3)	(Obs 3)	(Obs 3)	-	(Obs 3)	8,00
Macrozona Urbana	ZDU 1	1,5	30	(Obs 1)	-	10,00 (Obs 8 e 9)	150	6,00
	ZDU 2	1,5	30	3,00	-	10,00 (Obs 8 e 9)	175 (Obs 10)	7,00
	ZEU	1,0	30	3,00	-	10,00 (Obs 8 e 9)	200	8,00
	ZT 1	1,5	30	3,00	-	10,00 (Obs 8 e 9)	150	6,00
	ZT 2	0,5	50	3,00	-	10,00 (Obs 8 e 9)	200	8,00
Zona Especial	ZEDET	1,5 (Obs 7)	30 (Obs 7)	(Obs 1) (Obs 7)	-	8,50 (Obs 8) (Obs 7) (Obs 12)	125 (Obs 7)	8,00

					{Obs 13}		
	ZEIC	{Obs 4}	{Obs 4}	{Obs 4}	{Obs 4}	{Obs 4}	8,00
	ZEA	{Obs 5}	{Obs 5}	{Obs 5}	{Obs 5}	{Obs 5}	6,00
	ZEIS	{Obs 6}	{Obs 6}	{Obs 6}	{Obs 6 e 9}	{Obs 6}	5,00
	ZI	2,0	30	-	-	10,00 {Obs 8}	8,00

Observações:

1. O recuo frontal exigido será o suficiente para liberar uma calçada mínima de 4,00m (quatro metros) nas vias locais e 5,00m (cinco metros) nas vias componentes do Sistema Viário Básico Municipal.
2. Quando não exigido recuo mínimo, deverá ser respeitado o disposto no Art. 1301 da Lei nº 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro.
3. Parâmetros conforme Legislação Específica da Unidade de Conservação.
4. Parâmetros conforme Seção II, do Capítulo IV, do Título II desta lei e portarias específicas.
5. Parâmetros conforme regulação específica do COMAR. No caso de ausência de regulação específica COMAR, aplica-se os parâmetros da ZEU.
6. Parâmetros conforme Projeto de Regularização. As áreas inseridas em ZEIS que ainda não tiverem Projeto de Regularização Fundiária poderão obedecer aos padrões de uso e ocupação da zona lindeira conforme opção do requerente.
7. As Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Canoa Quebrada e da Beirada terão parâmetros urbanos definidos em lei específica da APA.
8. Altura máxima da edificação.
9. O gabarito máximo poderá ser elevado para até 13 metros até a laje de cobertura do último pavimento habitável, desde que a altura até o topo da edificação não ultrapasse 15m, condicionado à obtenção da Outorga Onerosa.
10. Nos casos de parcelamento com área consolidada inferior a 200,00m², realizado antes da vigência desta lei, deverá ser apresentada comprovação por meio de certidões emitidas pelo cartório competente com data anterior à publicação desta lei.



11. Poderão ser suprimidos os parâmetros de área mínima e testada do lote, para habitação de interesse social promovida pelo poder público.
12. O gabarito máximo poderá ser elevado para até 10 metros até a laje de cobertura do último pavimento habitável, desde que a altura até o topo da edificação não ultrapasse 12m, condicionado à obtenção da Outorga Onerosa.
13. Aplica-se na ZEDET Majorlândia o gabarito de 10 metros, podendo ser elevado para até 13 metros até a laje de cobertura do último pavimento habitável, desde que a altura até o topo da edificação não ultrapasse 15m, condicionado à obtenção da Outorga Onerosa.
14. Nas construções ou reformas de edificações destinadas a templos religiosos, de qualquer culto ou denominação, será observada a Taxa de Permeabilidade mínima de 15% (quinze por cento).

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO III - PADRÕES DE PARCELAMENTO DO SOLO

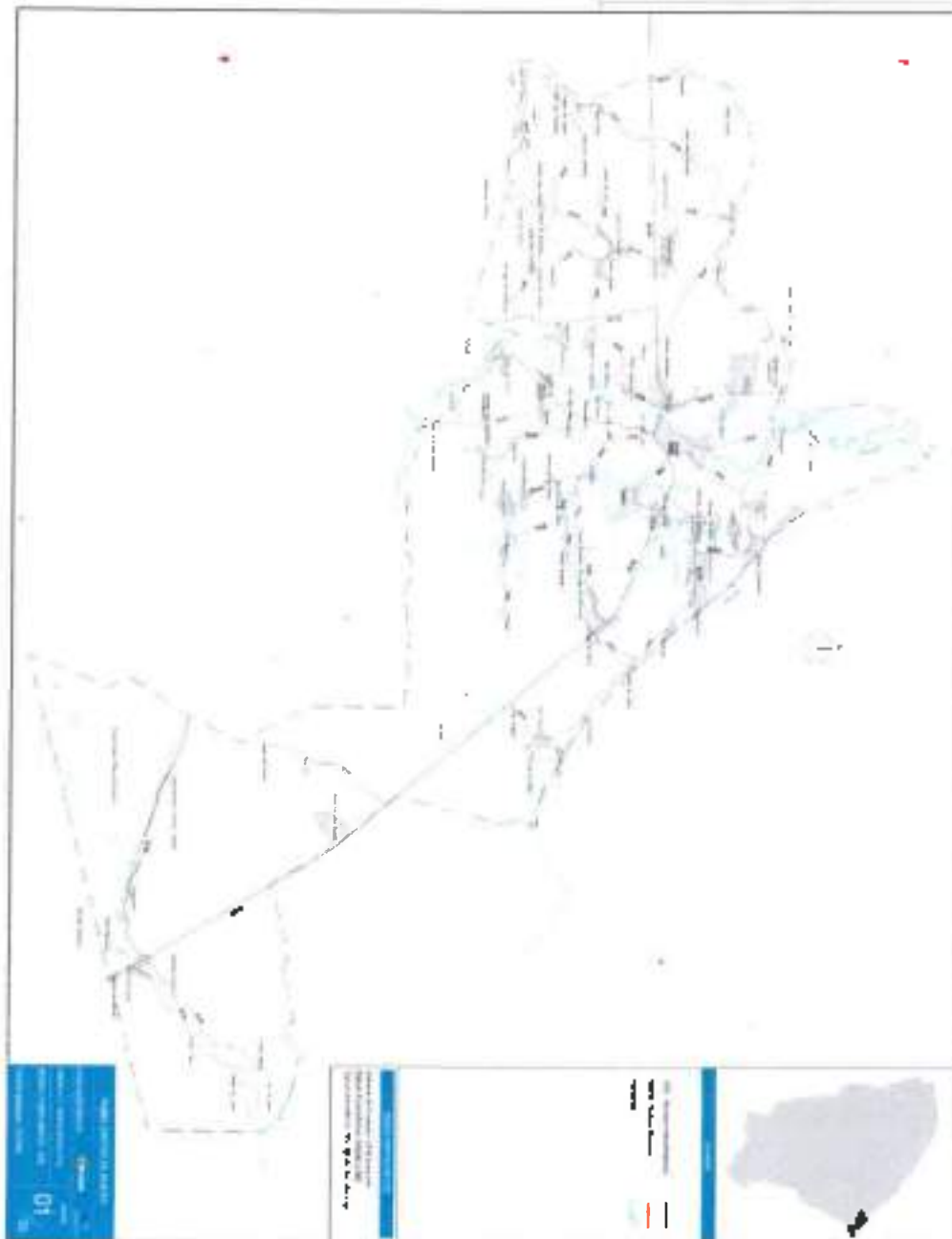
Padrões de Parcelamento do Solo	
Área Livre/Verde	15%
Área Institucional	5%
Sistema Viário	Conforme projeto, obedecidas às diretrizes fornecidas pelo órgão licenciador
Testada máxima da quadra (m)	300,00 (Obs 1 e 3)
Observações	
1. Admite-se a flexibilização em até 20% desta dimensão, quando da necessidade de ajuste à malha urbana ou necessidade de preservação ambiental, conforme análise do órgão licenciador. 2. Não se aplicam estes padrões para as atividades de uso industrial inseridas na Zona Especial Industrial. 3. A Testada Máxima da Quadra na Zona de Desenvolvimento Urbano 2 será definida pelas vias projetadas no Anexo 4.3 - Sistema Viário Básico Municipal, componente desta lei.	

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.

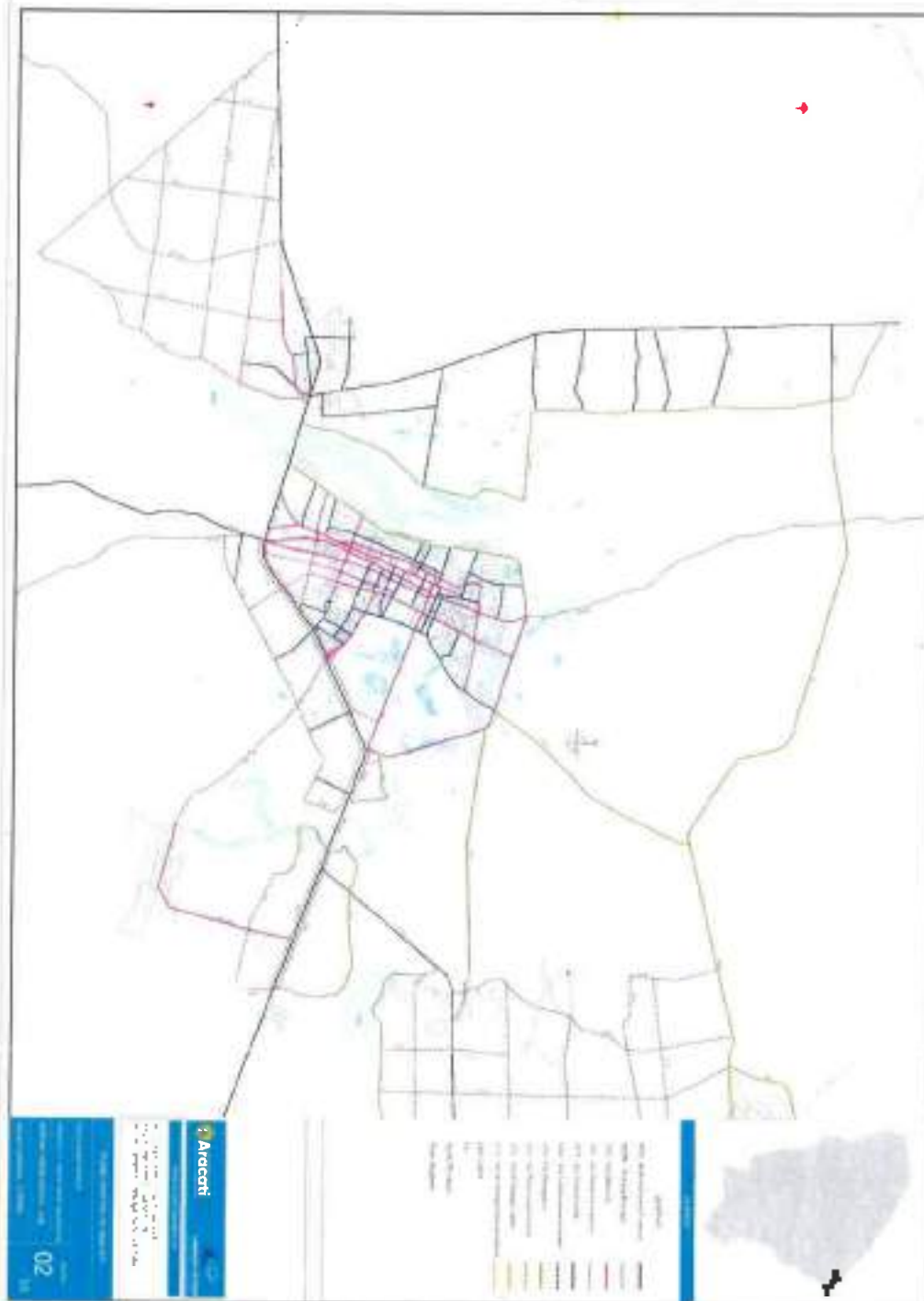


ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

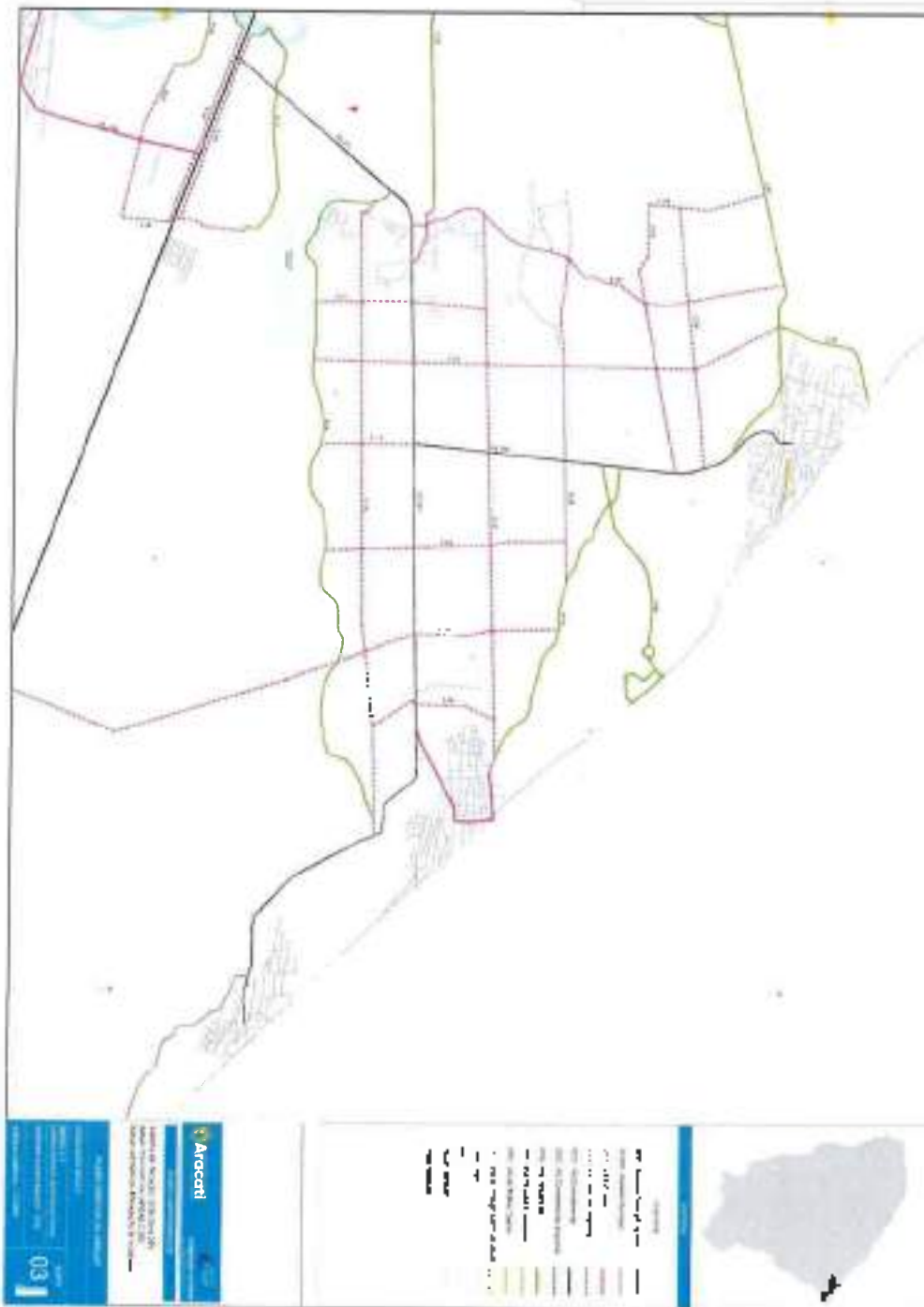
ANEXO IV - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL



Handwritten signature



Handwritten signature in blue ink.



PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos vinte e nove de novembro de 2025.


ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

**DISPÕE SOBRE O INSTRUMENTO URBANÍSTICO DA
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR, PREVISTO
NA LEI COMPLEMENTAR Nº 064/2025, PLANO DIRETOR
DO MUNICÍPIO DE ARACATI, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA MUNICIPAL DO ARACATI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. A presente Lei trata acerca da Transferência do Direito de Construir no Município de Aracati rege-se pela Lei Complementar nº 064/2025, que dispõe o Plano Diretor, e pela presente Lei específica.

Art. 2º. A Transferência do Direito de Construir (TDC) é o instrumento urbanístico que possibilita ao proprietário de imóvel exercer, em outro local, ou alienar, total ou parcialmente, mediante escritura pública, o potencial construtivo não utilizado no próprio imóvel, nas hipóteses previstas nesta lei específica.

Parágrafo único. A execução do instrumento previsto no caput deverá ser antecedida de procedimento administrativo e autorização do Poder Público Municipal.

Art. 3º. A Transferência do Direito de Construir tem como finalidade compatibilizar o interesse público com o direito de propriedade, possibilitando a compensação ao proprietário pela limitação ao exercício do potencial construtivo de seu imóvel.

§1º Constituem objetivos da aplicação da Transferência do Direito de Construir:

- I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- II – preservação, quando o imóvel for de interesse histórico, paisagístico, social ou cultural;
- III – realização de programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social;
- IV – criação de parques urbanos ou de unidades de conservação;
- V – implantação de diretrizes de prolongamento, modificação ou ampliação de vias integrantes do sistema viário básico.



§2º A Transferência do Direito de Construir poderá também ser utilizada como forma de indenização, total ou parcial, ao proprietário de imóvel urbano submetido à desapropriação.

Art. 49. O potencial construtivo poderá ser transferido para imóveis situados em qualquer zona do perímetro urbano, excetuadas as zonas ambientais e de transição.

Parágrafo único. A edificação resultante do acréscimo de área construída deverá observar os parâmetros de uso e ocupação do solo previstos na legislação urbanística aplicável à zona de sua implantação.

Art. 5º. Compete ao órgão licenciador municipal, o Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Aracati (IQUAMA), proceder à análise e à autorização da aplicação da Transferência do Direito de Construir.

Art. 6º. Quando a Transferência do Direito de Construir for autorizada, com a imediata indicação de um imóvel receptor do potencial construtivo, o titular desse direito deverá promover a respectiva averbação junto ao cartório de registro de imóveis, à margem da matrícula do imóvel cedente e do imóvel receptor do potencial construtivo.

§ 1º A autorização da Transferência do Direito de Construir será concedida uma única vez para cada imóvel.

§ 2º O imóvel que ceder potencial construtivo não recuperará, em nenhuma hipótese, a sua potencialidade máxima, ainda que deixem de existir as limitações ao direito de construir anteriormente vigentes.

§ 3º A autorização da Transferência do Direito de Construir para o imóvel receptor do potencial construtivo poderá ser realizada no âmbito do processo de emissão do Alvará de Construção.

Art. 7º. Quando a Transferência do Direito de Construir for autorizada sem a imediata indicação de imóvel receptor do potencial construtivo, o órgão municipal responsável emitirá o Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC).

§ 1º O Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) é título mobiliário emitido pela Prefeitura, correspondente a determinado potencial construtivo

§ 2º O CEPAC somente terá validade para aplicação de Potencial Adicional de Construção junto à Prefeitura Municipal de Aracati mediante a apresentação da matrícula do imóvel que comprove a efetiva transferência da área ao Município de Aracati.

§ 3º O CEPAC terá validade de 10 (dez) anos.

§ 4º O CEPAC poderá ser aplicado de forma fracionada até a transferência total do direito de construir.

Art. 8º. A alteração de titularidade do Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) deverá ser formalizada mediante documento de averbação emitido pelo órgão licenciador

municipal, o Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Aracati (IQUAMA), após solicitação do interessado e apresentação da documentação comprobatória da transferência.

§1º O documento de averbação deverá identificar o certificado transferido, o titular anterior e o novo titular, bem como o quantitativo de potencial construtivo correspondente.

§2º A alteração de titularidade somente produzirá efeitos perante o Município após a emissão do documento de averbação pelo órgão licenciador municipal.

§3º O órgão licenciador manterá registro atualizado da titularidade dos CEPACs emitidos, para fins de controle e acompanhamento da aplicação do instrumento.

Art. 9º. O potencial construtivo de um imóvel é determinado em metros quadrados de área computável para o Índice de Aproveitamento e será calculado com a utilização da seguinte fórmula:

$$PC = ATI + IAb, \text{ onde}$$

PC = Potencial Construtivo;

ATI = Área do Terreno de Interesse do Município (m²);

IABas = Índice de Aproveitamento Básico definido na LUQS.

§ 1º Para os imóveis localizados nas zonas em que o Índice de Aproveitamento Básico (IAb) não estiver definido ou este for menor que 1, para efeito da aplicação da fórmula constante no caput deste artigo, o IAb será considerado 1 (um).

§ 2º Tratando-se de gleba ainda não parcelada, deverá ser deduzido, do total do potencial construtivo a ser transferido, o equivalente à fração correspondente às áreas públicas que seriam obrigatoriamente doadas ao Município, caso o imóvel fosse submetido a parcelamento do solo.

Art. 10. O potencial construtivo transferível será calculado da seguinte forma:

$$PCT = PC \cdot VTC/VTR, \text{ onde:}$$

PCT = Potencial Construtivo Transferível;

PC = Potencial Construtivo;

VTC = Valor do m² do imóvel cedente para cálculo do ITBI;

VTR = Valor do m² do terreno receptor do potencial para cálculo do ITBI.

§1º O interessado poderá recorrer do cálculo referido no caput deste artigo caso, em decorrência da desatualização da Planta de Valores Imobiliários, haja desequilíbrio na relação entre os valores de que trata a fórmula.

§2º O recurso deverá ser instruído com memorial de cálculo feito por profissional especializado em avaliação e pericia, credenciado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e tomará por base as

Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), acompanhado com o registro de anotação de responsabilidade técnica.

§3º O Município analisará o recurso do requerente e poderá, motivadamente, denegar o pedido, caso discorde dos cálculos apresentados.

Art. 11. A documentação mínima para pleito da transferência do direito de construir em imóvel gerador de potencial:

I - Requerimento devidamente preenchido, conforme modelo a ser disponibilizado pelo órgão licenciador em sítio eletrônico;

II - Se pessoa jurídica, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), contrato social e seu último aditivo ou alteração consolidada, bem como o CPF do representante legal;

III - Se pessoa física, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

IV - Matrícula atualizada do imóvel;

V - Certidão de Ônus Reais do Imóvel atualizada;

VI - Certidão Negativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU atualizada, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN;

VII - Levantamento topográfico do imóvel georreferenciado impresso e em meio digital no formato KMZ/KML;

VIII - Em caso de imóveis tombados ou inseridos em Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC), plantas de arquitetura do imóvel;

IX - Outros documentos poderão ser requeridos.

Art. 12. A documentação mínima para pleito transferência do direito de construir em imóvel que irá receber potencial:

I - Requerimento devidamente preenchido, conforme modelo a ser disponibilizado pelo órgão licenciador em sítio eletrônico;

II - Se pessoa jurídica, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), contrato social e seu último aditivo ou alteração consolidada, bem como o CPF do representante legal;

III - Se pessoa física, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

IV - Matrícula do imóvel constante no CEPAC atualizada (até 90 dias da data de emissão);

V - Matrícula do imóvel receptor de potencial atualizada (até 90 dias da data de emissão);

VI - Cópia do CEPAC;



VII – levantamento topográfico do imóvel georreferenciada impressa e em meio digital no formato KMZ/KML;

VIII - Outros documentos poderão ser requeridos.

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos quatorze dias de maio de 2026.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA DE ARACATI

LEI COMPLEMENTAR Nº 088/2026,

ARACATI, 14 DE MAIO DE 2026.

DISPÕE SOBRE O INSTRUMENTO URBANÍSTICO DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO, PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 064/2025, PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ARACATI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DO ARACATI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A presente lei dispõe acerca da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo (OOAU) e rege-se pela Lei Complementar nº 064/2025, que dispõe o Plano Diretor, e pela presente Lei específica.

Art. 2º A Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo (OOAU) consiste na possibilidade de alteração de zoneamento para determinado imóvel localizado na macrozona rural, mediante contrapartida financeira a ser paga pelo beneficiário.

Art. 3º A aplicação da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo atenderá, no que couber, às diretrizes gerais estabelecidas no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, visando contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável, mediante a definição de parâmetros de contrapartida financeira que promovam o equilíbrio entre o interesse público e as demandas do setor privado.

Art. 4º Para a concessão da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU), deverão ser demonstrados pelo requerente e verificados pelo órgão licenciador, além da conformidade legal, os seguintes aspectos urbanísticos e ambientais, de forma cumulativa:

I – a capacidade da infraestrutura urbana instalada, especialmente quanto às redes de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, sistema viário e oferta de vagas de estacionamento;

II – a compatibilidade do pleito com as diretrizes estabelecidas no Título I do Plano Diretor Municipal;

III – a compatibilidade com a legislação ambiental pertinente.



§1º A comprovação do disposto no inciso I deste artigo deverá ser realizada por meio de documento técnico elaborado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

§2º Na hipótese de inexistência ou insuficiência da infraestrutura referida no inciso I deste artigo, caberá ao requerente viabilizar a implantação ou adequação da infraestrutura necessária, como condição para a concessão da OOAU.

§3º A OOAU poderá ser indeferida quando constatada a possibilidade de impacto não suportável pela infraestrutura existente ou risco de comprometimento da paisagem da zona onde se localiza o imóvel.

CAPÍTULO II

DA FLEXIBILIZAÇÃO DO ZONEAMENTO MUNICIPAL

Art. 5º A Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo (OOAU) poderá ser aplicada aos imóveis situados na Macrozona Rural, nos termos desta Lei Complementar.

Art. 6º A contrapartida financeira para imóveis localizados na Macrozona Rural será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$CF = ATA \times FTZ$, onde:

CF = valor da contrapartida financeira;

ATA = área total da parcela ou do imóvel objeto da alteração de uso;

VT = valor venal do metro quadrado do terreno, conforme avaliação do órgão municipal competente;

FTZ = Fator de Transposição de Zona, calculado da seguinte forma:

$FTZ = (VT \text{ [zona de referência para aplicação da OOAU]} / VT \text{ [terreno atual]}) \times 0,20$

§1º Para os fins deste artigo, considera-se zona de referência para aplicação da OOAU aquela mais próxima ao imóvel objeto do pedido, admitindo-se a interpolação ou extrapolação dos valores do metro quadrado do terreno, conforme avaliação técnica e emissão de parecer do órgão municipal competente.

§2º Quando o imóvel estiver situado em área limítrofe entre duas zonas urbanísticas, o requerente poderá optar pela aplicação dos parâmetros urbanísticos de uma delas.



§3º O pagamento da contrapartida financeira ao Município não exime o interessado do cumprimento das obrigações legais ou procedimentais eventualmente exigidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ou por outros órgãos competentes.

§4º Os imóveis localizados em área rural que venham a ser incluídos no perímetro urbano, mas que permaneçam destinados exclusivamente a atividades rurais, não estarão sujeitos ao pagamento da contrapartida financeira pela alteração de uso, nem à incidência de IPTU, enquanto não houver manifestação formal de interesse na alteração de uso ou na aplicação de parâmetros urbanísticos urbanos.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO

Art. 7º A análise do pedido de Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo será realizada pelo órgão licenciador, com a participação dos demais órgãos da Administração Municipal competentes, quando necessário.

Art. 8º Constitui documentação mínima para o requerimento da OOAU,

I – requerimento devidamente preenchido, conforme modelo disponibilizado pelo órgão licenciador em site eletrônico oficial;

II – se pessoa jurídica, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), contrato social e seu último aditivo ou alteração consolidada, bem como o CPF do representante legal;

III – se pessoa física, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

IV – matrícula atualizada do imóvel;

V – certidão Negativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU atualizada, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN;

VI – memorial descritivo do empreendimento proposto, justificando a necessidade de flexibilização dos parâmetros urbanísticos e descrevendo as características de funcionamento, o uso pretendido e as condições de infraestrutura do entorno;

VII – uma via do projeto arquitetônico;

VIII – quando enquadrado como Polo Gerador de Viagens – PGV, apresentação de Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito – R/ST, aprovado pelo órgão municipal competente;

IX – Levantamento topográfico do imóvel georreferenciado impresso e em meio digital no formato KMZ/KML;

X – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais responsáveis;

XI – Outros documentos poderão ser requeridos.



Art. 9º O órgão municipal competente indicará o valor da contrapartida financeira a ser paga, conforme a fórmula de cálculo prevista nesta Lei Complementar.

§1º O cálculo referido no caput será realizado por comissão técnica habilitada, mediante portaria interna, ou por meio de sistema informatizado adotado pelo Município.

§2º Além do valor da contrapartida financeira, serão cobradas as taxas relativas ao serviço de Consulta Prévia, conforme disposto na Lei Municipal nº 017/2019 e suas alterações.

Art. 10. Após o deferimento do pedido de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU), será celebrado Termo de Compromisso entre o beneficiário e o órgão licenciador, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos.

Parágrafo único. O Termo de Compromisso constitui instrumento formal de pactuação entre o Poder Público Municipal e o beneficiário da OOAU, estabelecendo as obrigações a serem cumpridas e tendo eficácia de título executivo extrajudicial.

Art. 11. Após a assinatura do Termo de Compromisso, poderá ser emitido Alvará de Construção Provisório para o início da execução da obra.

§1º O Alvará de Construção Definitivo somente será emitido após a comprovação do pagamento integral da contrapartida financeira decorrente da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU).

§2º O descumprimento das obrigações previstas no Termo de Compromisso poderá implicar a suspensão ou o cancelamento do Alvará de Construção Provisório, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

CAPÍTULO IV **DAS FORMAS DE PAGAMENTO**

Art. 12. O pagamento da contrapartida financeira decorrente da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU) será realizado exclusivamente em moeda corrente nacional.

§1º A critério do Município, a contrapartida financeira poderá ser substituída pela doação de imóveis ou pela execução de obras de infraestrutura urbana, desde que requerida pelo beneficiário, aprovada pelo órgão competente e formalizada por meio de Termo de Compromisso.

§2º O Termo de Compromisso deverá estabelecer o prazo para cumprimento das obrigações assumidas, bem como as garantias necessárias à execução dos compromissos previstos no parágrafo anterior.



§3º Os imóveis doados e as obras executadas deverão corresponder integralmente ao valor da contrapartida financeira, não podendo gerar ônus adicional ao Município.

Art. 13. O pagamento da contrapartida financeira poderá ser efetuado em cota única ou parcelado em até duas vezes, desde que o valor de cada parcela não seja inferior ao valor mínimo de alçada para a propositura das ações de execuções fiscais de créditos inscritos na dívida ativa do município.

§1º O pagamento em cota única deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do Termo de Compromisso, ficando a emissão do documento de outorga condicionado ao referido pagamento.

§2º Será concedido desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contrapartida financeira quando o pagamento for realizado em cota única.

§3º Nos casos de pagamento parcelado em duas vezes, a primeira parcela corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor total da contrapartida financeira e deverá ser quitada em até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do Termo de Compromisso.

§4º A segunda parcela deverá ser quitada em até 60 (sessenta) dias corridos e deverá corresponder ao valor restante da contrapartida financeira, observado o valor mínimo para a propositura das ações de execuções fiscais de créditos inscritos na dívida ativa do município.

Art. 14. Ficam isentos do pagamento da contrapartida financeira decorrente da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU):

I – os empreendimentos públicos, bem como repartições e equipamentos públicos destinados ao atendimento coletivo, financiados com recursos oriundos do poder público municipal ou demais entes federativos, mediante termos fomento, convênio ou instrumentos similares.

Art. 15. Não haverá devolução de valores pagos a título de contrapartida financeira da OOAU e não utilizados pelo beneficiário.

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

Art. 16. A falta ou o atraso no pagamento da contrapartida financeira decorrente da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU), ou de qualquer de suas parcelas, acarretará:

I – aplicação de multa sobre o valor devido, calculada nos mesmos percentuais aplicáveis aos tributos de competência do Município recolhidos com atraso,

II – cancelamento do Alvará de Construção Provisório eventualmente concedido;



III – incidência de juros de mora, nos mesmos percentuais aplicáveis aos tributos municipais recolhidos com atraso

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação urbanística, edilícia e ambiental.

Art. 17. O valor da contrapartida financeira da ODAU não quitado no prazo estabelecido será inscrito em dívida ativa do Município, para fins de cobrança administrativa ou judicial.

CAPÍTULO VI **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 18. Os recursos arrecadados com a aplicação da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo (ODAU) deverão ser destinados, prioritariamente, às seguintes finalidades:

- I – regularização fundiária;
- II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
- III – constituição de reserva fundiária;
- IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
- V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- VI – criação e qualificação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
- VII – criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental;
- VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos quatorze dias de maio de 2026.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA DE ARACATI

LEI COMPLEMENTAR Nº 089 /2026,

ARACATI, 14 DE MAIO DE 2026.

**DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES,
PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 065/2025,
CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DE ARACATI, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA MUNICIPAL DO ARACATI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A presente lei trata da Regularização de Edificações no Município de Aracati e rege-se pela Lei Complementar nº 065/2025, que dispõe do Código de Obras e Posturas, e pela presente Lei específica.

Art. 2º São passíveis de regularização, nos termos desta Lei Complementar, as edificações localizadas no perímetro urbano do Município de Aracati que estejam em desconformidade com a legislação municipal vigente do Plano Diretor, do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano e do Código de Obras.

§1º Os requerentes dos pedidos de regularização das edificações assumirão, na medida de sua responsabilidade, o integral cumprimento das exigências legais referentes à segurança dos sistemas construtivos e das instalações, bem como à segurança dos usuários da edificação em razão das atividades nela exercidas.

§ 2º As edificações de que tratam o caput deste artigo, para fins de regularização, deverão ser comprovadamente existentes até a data de publicação desta Lei Complementar, podendo sua comprovação ser realizada de acordo com Instrução Normativa.

Art. 3º Não será passível de regularização a edificação que se enquadre em quaisquer das seguintes situações:

I – esteja em desacordo com a legislação federal ou estadual;

II – esteja situada em área pública, logradouro público, área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação ou em área *non aedificandi*;

III – apresente risco à segurança de seus usuários ou da população, devidamente atestado pela Defesa Civil.

Art. 4º A regularização de edificação tombada, de interesse de preservação histórico-cultural, ou situada em perímetro de tombamento ou área de proteção histórico-cultural, ficará sujeita

à análise e parecer do órgão municipal competente e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Art. 5º A regularização de edificação poderá ocorrer mediante:

- I – adequação da edificação construída, em conformidade com a legislação vigente; ou
- II – regularização onerosa, mediante o pagamento de medida compensatória ao Município.

Art. 6º Ficam dispensados do pagamento de medida compensatória em favor do Município os imóveis que atendam às seguintes condições:

- I – imóveis residenciais com área de até 70 m² (setenta metros quadrados), de área bruta;
- II – edificações que, embora não possuam licenças urbanísticas, atendam aos índices e parâmetros urbanísticos vigentes à época de sua edificação.

Parágrafo único. A isenção do pagamento da contrapartida prevista nos incisos I e II deste artigo implica a dispensa do pagamento, pelo requerente, de qualquer taxa ou preço público para fins de regularização.

Art. 7º São passíveis de regularização as edificações que apresentem desconformidade nos seguintes indicadores urbanísticos:

- I – índice de aproveitamento;
- II – taxa de permeabilidade;
- III – recuo da edificação;
- IV – gabarito máximo da edificação, conforme anexo único.

Art. 8º O não atendimento à taxa de permeabilidade, independentemente da zona em que se localize a edificação, poderá ser regularizado mediante a adoção de uma das seguintes medidas:

- I – construção de sistema de captação e drenagem que retarde o lançamento das águas pluviais provenientes da área irregularmente impermeabilizada;
- II – estabelecimento de parceria com a Prefeitura, pela qual o requerente se comprometa a prestar serviços de manutenção de parques, praças, áreas verdes ou outros espaços públicos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado da emissão da regularização do imóvel;
- III – doação de mobiliário urbano a critério do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

CAPÍTULO II

DO PROCEDIMENTO



Art. 9º O requerente do pedido de Regularização de Edificação deverá apresentar ao órgão licenciador:

I – requerimento devidamente preenchido, conforme modelo disponibilizado pelo órgão licenciador em sítio eletrônico oficial;

II – se pessoa jurídica, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), contrato social e seu último aditivo ou alteração consolidada, bem como o CPF do representante legal,

III – se pessoa física, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),

IV – matrícula atualizada do imóvel, expedida há, no máximo, 120 (cento e vinte) dias;

V – Certidão Negativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU atualizada, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN;

VI – procuração legal do responsável, quando aplicável;

VII – projeto de levantamento arquitetônico que permita a conferência de áreas e dimensões, preservando a integridade dos desenhos, contendo, no mínimo:

a) planta de situação com as dimensões do imóvel conforme o título de propriedade, implantação e cobertura da edificação existente, indicação do norte e das vias às quais o imóvel faz frente;

b) plantas baixas, cortes e fachadas, com discriminação das dimensões e áreas dos compartimentos;

c) Tabela com a indicação dos índices urbanísticos previstos para a zona e daqueles atendidos pelo projeto, bem como das áreas da edificação a ser projetada;

VIII – quando enquadrado como Polo Gerador de Viagens – PGV, apresentação de Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito – RIST, aprovado pelo órgão municipal competente;

IX – laudo técnico, acompanhado do respectivo Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT ou ART), subscrito por profissional legalmente habilitado, atestando o atendimento aos requisitos de segurança de uso, estabilidade, higiene e habitabilidade da edificação.

Parágrafo Único. Poderão ser exigidas outras plantas técnicas e documentos necessários à regularização, conforme análise do órgão municipal competente.

Art. 10. O órgão municipal licenciador indicará o valor financeiro a ser pago a título de medida compensatória, conforme fórmula de cálculo expressa no Anexo Único desta Lei Complementar.

§ 1º O cálculo referido no caput será realizado por comissão técnica habilitada, mediante portaria interna, ou por meio de sistema informatizado adotado pelo Município.

§ 2º Além do valor da contrapartida financeira, serão cobradas as taxas relativas ao serviço de Consulta Prévia, conforme disposto na Lei Municipal nº 017/2019 e suas alterações.

Art. 11. Após o deferimento do pedido de Regularização de Edificação, será celebrado Termo de Compromisso entre o beneficiário e o órgão licenciador, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, antecedente a emissão do Alvará de Construção.

Parágrafo Único. O Termo de Compromisso constitui instrumento formal de pactuação entre o Poder Público Municipal e o beneficiário da regularização, estabelecendo as obrigações a serem cumpridas e tendo eficácia de título executivo extrajudicial.

Art. 12. Após a assinatura do Termo de Compromisso, poderá ser emitido Alvará de Construção Provisório para a obra irregular.

§1º O Alvará de Construção Definitivo somente será emitido após a comprovação do pagamento integral da contrapartida financeira decorrente da Regularização de Edificação.

§2º O descumprimento das obrigações previstas no Termo de Compromisso poderá implicar a suspensão ou o cancelamento do Alvará de Construção Provisório, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

CAPÍTULO III

DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Art. 13. O pagamento da medida compensatória financeira será realizado em moeda corrente nacional.

§ 1º A medida compensatória financeira poderá ser substituída, a critério do Município, pela doação de imóveis ou pela execução de obras de infraestrutura urbana, desde que requerida pelo beneficiário e aprovada pelo órgão competente e formalizada por meio de Termo de Compromisso.

§2º O Termo de Compromisso deverá estabelecer o prazo para cumprimento das obrigações assumidas, bem como as garantias necessárias à execução dos compromissos previstos no parágrafo anterior.

§ 3º Os imóveis doados e as obras executadas deverão corresponder integralmente ao valor da contrapartida financeira, sem gerar ônus adicional ao Município.

Art. 14. O pagamento da contrapartida financeira decorrente da Regularização de Edificação poderá ser efetuado em cota única ou parcelado, nos termos do §6º, desde que o valor de cada parcela não seja inferior ao valor mínimo de alçada para a propositura das ações de execuções fiscais de créditos inscritos na dívida ativa do município.



§1º O pagamento em cota única deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do Termo de Compromisso, ficando a emissão do documento de regularização condicionado à quitação do referido pagamento.

§2º Será concedido desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contrapartida financeira quando o pagamento for realizado em cota única.

§3º Nos casos de pagamento parcelado em duas vezes, a primeira parcela corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor total da contrapartida financeira e deverá ser quitada em até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do Termo de Compromisso.

§4º A segunda parcela deverá ser quitada em até 60 (sessenta) dias corridos e deverá corresponder ao valor restante da contrapartida financeira, observado o valor mínimo para a propositura das ações de execuções fiscais de créditos inscritos na dívida ativa do município.

§5º Fica instituído o programa de incentivo à regularização, concedendo-se o desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor devido para os interessados que formalizarem a manifestação de interesse no prazo de até 90 (noventa) dias da publicação desta Lei.

§6º Para fins de incentivo à liquidação, o pagamento poderá ser efetuado de forma parcelada, observando-se o montante total e os seguintes critérios:

I – Valor consolidado de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): poderão ser parcelados em até 2 (duas) prestações, nos termos dos §3º e 4º.

II – Valor consolidado acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até R\$ 100.000,00 (cem mil reais): poderão ser parcelados em até 3 (três) prestações mensais e sucessivas;

III – Valor consolidado acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais): poderão ser parcelados em até 5 (cinco) prestações mensais e sucessivas.

CAPÍTULO IV

DAS PENALIDADES

Art. 15. A falta ou o atraso no pagamento do valor da medida compensatória financeira ou de quaisquer de suas parcelas acarretará:

I – aplicação de multa sobre o valor devido, calculada nos mesmos percentuais aplicáveis aos tributos de competência do Município recolhidos com atraso;

II – cancelamento do Alvará de Construção Provisório eventualmente concedido, independente de notificação prévia;

III – incidência de juros de mora, nos mesmos percentuais aplicáveis aos tributos municipais recolhidos com atraso.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação urbanística, edilícia e ambiental.

Art. 16. O valor não pago referente à medida compensatória financeira será inscrito em dívida ativa do Município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. Concluída a regularização, as multas aplicadas no âmbito do controle urbano terão isenção de juros de mora sob a penalidade originária, sendo vedada a restituição de valores eventualmente já pagos.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente será aplicado aos procedimentos de regularização que forem requeridos e regularmente tramitados no prazo de até 6 (seis) meses, contados a partir da data de vigência desta Lei.

Art. 18. As edificações devidamente regularizadas na forma desta Lei Complementar poderão receber o Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se).

Parágrafo único. A expedição do habite-se fica condicionada ao encerramento do Termo de Compromisso e ao requerimento de procedimento específico.

Art. 19. Após a conclusão da regularização, qualquer alteração na edificação deverá observar os critérios e normas da legislação municipal vigente.

Art. 20. Os recursos arrecadados com a medida compensatória financeira deverão ser aplicados, prioritariamente, em:

- I – regularização fundiária;
- II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
- III – constituição de reserva fundiária;
- IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
- V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
- VII – criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental;
- VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Art. 21. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos quatorze dias de maio de 2026.

ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA DE ARACATI



ANEXO ÚNICO
LEI COMPLEMENTAR Nº 089 /2026

O Valor extrapolção e/ou deficiência dos parâmetros urbanísticos (V) é calculado através da seguinte equação

$$CFT = \text{MAIOR CFI (1 a 3)} + 0,25 \times (\Sigma \text{CFI (1 a 3)} - \text{MAIOR CFI (1 a 3)})$$

Onde:

CFT: Contrapartida financeira total (em R\$);

CFI: Valor obtido da extrapolção ou deficiência de parâmetros urbanísticos individualmente considerados, em que "n" é um número que varia de 1 a 3, de acordo com o que se segue:

C1= Índice de Aproveitamento

C2 = Recuos da Edificação

C3 = Gabarito Máximo da Edificação

MAIOR CFI: Maior valor obtido nos cálculos de extrapolção de parâmetros entre o C1 e o C3, em reais (R\$);

ΣCFI: Somatório de valores obtidos nos cálculos de extrapolção de parâmetros entre o C1 e o C3.

1) O cálculo do valor para regularização do parâmetro Índice de Aproveitamento máximo (C1) é expresso pela fórmula:

$$C1 = ((IAPROJ - IAMAX) / IAMAX) \times VT \times AT$$

Onde:

V1 = Valor da extrapolção do parâmetro índice de aproveitamento permitido para a zona (em R\$);

IAPROJ = Índice de Aproveitamento do projeto, que ultrapassa o IA;

IA MAX = Índice de Aproveitamento estabelecido para a zona;

VT = Valor do m² do terreno para calculo do ITBI (em R\$/m²);

AT = Área Total do terreno em metros quadrados (m²).

2) O cálculo do valor para Deficiência dos Recuos (C2) é expresso pela fórmula:

$$C2 = ACOM \times VT$$

Onde:

C2 = Valor para deficiência dos recuos obrigatórios estabelecidos pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (em R\$);

ACOM = Área Complementar em metros quadrados necessária para regularidade do recuo (m^2);

VT = Valor do m^2 do terreno para cálculo do ITBI (em R\$/ m^2);

3) O cálculo do valor para regularização da Gabarito Máxima da Edificação (C3) é expresso pela fórmula:

$$C3 = VT \times 0,8 \times Ad \times H$$

VT: Valor do m^2 do terreno para cálculo do ITBI (em R\$/ m^2);

Ad: corresponde à área total adicionada em razão da altura superior à permitida pelo gabarito;

H: corresponde à altura que ultrapassa o gabarito máximo permitido em m.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI, aos quatorze dias de maio de 2026.



ROBERTA CARDOSO BARBOSA DE ALMEIDA
PREFEITA DE ARACATI



LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2019

INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO ARACATI, ALTERANDO AS LEIS COMPLEMENTARES 003/2017, 005/2017 E 006/2017 NA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DO ARACATI**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal do Aracati aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental de Aracati, composto pelo Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Aracati - IQUAMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Aracati, Conselho Municipal de Meio Ambiente do Aracati e Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Aracati.

SEÇÃO I

DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO ARACATI

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 2º - Fica instituído o Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati, conjunto formado por políticas, órgão gestor, agências fiscalizadoras, instâncias de controle social, bancos de dados e mecanismos de financiamento voltado para o município do Aracati, abrangendo o poder público e as comunidades locais.

Art. 3º - O Sistema tem como finalidade conjugar esforços, recursos e estratégias do Poder Público Municipal e das diferentes esferas da Federação Brasileira, de empresas e organizações privadas, de organismos internacionais e da sociedade em geral, para a preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à



vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento social, econômico e ambiental para os habitantes do Aracati, com foco na proteção e integração do ambiente natural e do ambiente construído, e observando os seguintes princípios:

- I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
- II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
- III - planejamento e fiscalização do uso e ocupação do meio construído e do uso dos recursos naturais;
- IV - controle e redução da poluição ambiental no município;
- V - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
- VI - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
- VII - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos bens ambientais;
- VIII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental e das áreas urbanas;
- IX - recuperação de áreas degradadas;
- X - ampliação e proteção da cobertura vegetal do município;
- XI - melhoria e manutenção da qualidade dos bens hídricos do município;
- XII - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- XIV - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

TÍTULO II DOS OBJETIVOS

Art. 4º - Com vistas à operacionalização dos dispositivos previstos nesta Lei, o Poder Público Municipal, em parceria com as demais esferas de Governo e sociedade civil, seguirão os seguintes objetivos:

- I - compatibilizar o desenvolvimento econômico-social do município com a preservação da qualidade do meio ambiente natural e construído;
- II - estimular a adoção de atitudes, costumes, posturas, práticas sociais e econômicas que protejam, preservem, defendam, conservem e recuperem o ambiente;
- III - definir áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses do Município;



- IV - estabelecer critérios, parâmetros e padrões da qualidade ambiental e normas concernentes ao uso e manejo de bens ambientais, adequando-os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas, respeitando os parâmetros mínimos exigidos em Lei Federal e Estadual;
- V - incentivar e promover o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias orientadas para o uso racional e adequado de bens ambientais;
- VI - divulgar dados e informações ambientais e promover a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
- VII - preservar e recuperar os bens ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
- VIII - implantar a obrigação, ao poluidor e ao predador, de recuperar e/ou indenizar os danos causados;
- IX - implantar a obrigação, ao usuário, da contribuição pela utilização de bens ambientais com fins econômicos;
- X - articular e integrar, quando necessário, as ações e atividades desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades municipais, com aquelas desenvolvidas pelos órgãos federais e estaduais;
- XI - promover e garantir a participação da sociedade civil nos processos decisórios, nas ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos órgãos municipais em consonância com os órgãos federais e estaduais e na corresponsabilidade da preservação dos bens ambientais do município;
- XII - adequar as ações e atividades de qualquer setor às necessidades de promoção da dignidade humana, da qualidade de vida, do equilíbrio e proteção dos ecossistemas;
- XIII - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, quanto às funções específicas de seus componentes, às fragilidades, às ameaças, aos riscos e aos usos compatíveis;
- XIV - adotar, nos Planos Municipais e nas Políticas Públicas, diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção do meio natural;
- XV - realizar ações que promovam a redução dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora, visual e do solo, conforme os critérios e padrões técnicos estabelecidos pelas normas vigentes;
- XVI - cumprir as normas federais e estaduais de segurança, e estabelecer normas complementares referentes ao armazenamento, transporte e manipulação de produtos, materiais e rejeitos perigosos;
- XVII - criar e realizar a manutenção de parques e unidades de conservação municipais;



- XVII - promover e garantir o aumento e preservação da cobertura vegetal do município, priorizando o cultivo e plantio de espécies nativas, assim como o rareamento das espécies exóticas e invasoras;
- XIX - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;
- XX - exercer o poder de polícia em defesa da proteção e uso do solo, da flora e da fauna, assim como estabelecer critérios de arborização para o Município, com a utilização de métodos e normas de poda que evitem a mutilação das árvores, no aspecto vital e estético;
- XXI - recuperar e proteger os cursos d'água, nascentes e demais bens hídricos, assim como a vegetação ciliar que protege suas margens;
- XXII - garantir crescentes níveis de saúde ambiental da coletividade humana e dos indivíduos, por meio do provimento de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, vias e logradouros públicos;
- XXIII - proteger o patrimônio artístico, histórico, estético, arqueológico, paleontológico, paisagístico, cultural e ecológico do município;
- XXIV - monitorar, respeitadas as normas federais e estaduais, as atividades que utilizam tecnologia nuclear de qualquer tipo e natureza, controlando o uso, a armazenagem, o transporte e a destinação de resíduos e garantindo medidas de proteção à população envolvida;
- XXV - incentivar e garantir o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos com a implantação e manutenção de coleta seletiva, promoção da reciclagem com acordos setoriais para a logística reversa, priorizando a inclusão econômica e social dos catadores de materiais recicláveis;
- XXVI - estimular o desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e bens naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros bens naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;
- XXVII - estabelecer, em consonância com a Política Nacional de Enfrentamento das Mudanças Climáticas, os Planos de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, nos sistemas de transporte, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde, com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando as especificidades de cada setor;



- XXIX - exigir o prévio licenciamento ambiental, através do IQUAMA, para a instalação e operação de empreendimentos e atividades que, de qualquer modo, possam interferir negativamente na qualidade ambiental, mediante a apresentação de estudos dos efeitos e riscos ambientais, conforme legislação vigente;
- XXX - incentivar estudos e pesquisas, objetivando a solução de problemas ambientais, o uso adequado dos bens naturais e o desenvolvimento de produtos, processos, modelos e sistema de significativo interesse ecológico;
- XXXI - adotar e estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de bens ambientais, adequando os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas, observando a legislação federal e estadual pertinente e considerando o direito do município de ser mais restritivo;
- XXXII - estimular a aplicação das melhores tecnologias disponíveis para a constante redução dos níveis de poluição;
- XXXIII - preservar, conservar e promover a recuperação dos espaços protegidos do Município;
- XXXIV - promover o Zoneamento Ambiental;
- XXXV - promover, incentivar e integrar ações de Educação Ambiental, em conformidade com os princípios éticos universais de harmonia dos seres humanos entre si e com o restante da natureza, priorizando o estímulo à organização comunitária.

Art.5º - As diretrizes do Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação do Governo Municipal no que se relaciona com a preservação do meio natural e construído, observados os princípios estabelecidos no Artigo 3º desta Lei.

Parágrafo único - As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati.

TÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO ARACATI

Art. 6º - Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati será a seguinte composição:



- a) Instituto de Qualidade do Meio Ambiente de Aracati – IQUAMA: autarquia que tem como finalidade implementar a política de licenciamento, de monitoramento e de fiscalização do meio natural e construído no município, em consonância com a política governamental e em estrita obediência à legislação aplicável, sendo órgão gestor do Sistema Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental do Aracati.
- b) Secretaria do Meio Ambiente do Aracati: tem por finalidade o desenvolvimento de programas de educação ambiental, garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à melhoria da qualidade de vida e à preservação dos recursos naturais às presentes e futuras gerações;
- c) Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Aracati – SEINFRA: tem por finalidade a formulação de diretrizes gerais, planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas de infraestrutura; de habitação, de saneamento ambiental e de limpeza urbana, buscando alternativas que possibilitem a melhoria de sua qualidade das obras e serviços e a redução de seus custos
- d) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA: órgão consultivo de representação da sociedade no processo de gestão ambiental do município;

SEÇÃO II

TÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO ARACATI

CAPÍTULO I

DO INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO ARACATI - IQUAMA

Art. 7º - O Instituto de Qualidade do Meio Ambiente – IQUAMA, passou a integrar a estrutura administrativa do município do Aracati através da Lei N. 06/2017, com suas competências sendo mantidas e, acrescidas as atribuições relativas ao Controle Urbano e Rural com características urbanas consolidadas.

§ 1º - O Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA, manterá suas competências, acrescidas as atribuições relativas ao Controle Urbano e Rural com características urbanas consolidadas.



Art. 8º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

I – O meio ambiente natural é constituído pelos recursos naturais: solo, água, o ar, a flora e a fauna, e pela correlação recíproca de cada um destes elementos com os demais.

II – O meio ambiente construído é compreendido pelo espaço alterado pelo homem, e constituído pelo conjunto de construções e ocupações que transformam o ambiente em espaços fechados ou abertos.

a) Espaços fechados: edificações.

b) Espaços abertos: ruas, praças, áreas verdes, entre outros.

Art. 9º - O Art. 2º da Lei Complementar nº 006/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - Fica criado o Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município do Aracati - IQUAMA, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano, com sede e foro na cidade de Aracati-CE, que reger-se-á pelas normas estabelecidas na presente lei, observadas as legislações municipal, estadual e federal pertinentes., "

Art. 10 - Ficam acrescidos os incisos XI, XII, XIII e XIV ao art. 4º da Lei Complementar nº 006/2017, passando a ser atribuições do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati- IQUAMA:

"XI - Controlar e fiscalizar o uso do solo através do licenciamento urbanístico, da emissão de alvará de construção e habite-se, além da emissão de outras licenças e permissões urbanísticas previstas na legislação, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis no município de Aracati;

b) o uso e a ocupação irregular do espaço público;

c) ocupação desordenada por ambulantes ou camelôs;

d) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

e) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana;

f) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;



g) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;

h) a deterioração das áreas urbanizadas;

i) a poluição e a degradação ambiental na zona rural e urbana.

XII - Conceder, cassar ou recusar licenças, autorizações, alvarás, certidões e habite-se;

XIII – Implementar a política de fiscalização do controle urbanístico e ambiental no município de Aracati, em consonância com a política governamental e em estrita obediência à legislação aplicável;

XIV – Planejar, coordenar, monitorar, avaliar e executar a fiscalização do controle urbanístico e ambiental municipal;

XV – Realizar o Controle, orientando e executando comandos de fiscalização para o cumprimento da lei e punir os infratores, aplicando-lhes as penalidades cabíveis;

XVI – Planejar, elaborar, contratar e executar, diretamente ou por delegação, Obras, Serviços e Projetos relativos à implantação de infraestrutura para a melhoria da qualidade do ambiente natural e construído no âmbito municipal;

XVII – Implantar, controlar e coordenar o sistema de licenciamento eletrônico, definindo sua aplicabilidade, os fluxos de atendimento de cada tipo de licenciamento e sua interface com os processos em meio físico;

XVIII - Promover e desenvolver estudos e projetos para implantação de áreas e empreendimentos de caráter inovador, que elevem o padrão funcional urbanístico e paisagístico do Município e atraiam novos investidores e usuários;

XIX - Articular-se com organizações governamentais ou não governamentais, com agências nacionais e internacionais, para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando à implantação de planos, programas e projetos;

XX - Identificar, implantar e administrar as unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a conservação de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens de interesse ecológico, estabelecendo normas a serem observadas nessas áreas, obedecendo a legislação federal, estadual e municipal."

Art.11 - O inciso IV do art. 4º da Lei Complementar nº 006/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"IV - Instaurar e instruir os processos oriundos do exercício da fiscalização ambiental municipal para o devido processo administrativo e judicial, quando necessário;"

Art.12 - O Art. 6º da Lei Complementar nº 006/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:



"Art.6º - São instrumentos que devem ser utilizados pelo Instituto de Qualidade do Meio Ambiente com vista ao cumprimento da normatização ambiental e normatização urbanística, baseando-se no seu poder de polícia administrativo:

- I - Instrumentos de controle prévio: emissão de anuências e análise e aprovação de projetos, emissão de alvarás, licenças, autorizações e permissões;
- II - Instrumentos de fiscalização: verificação do cumprimento da legislação pertinente, da obediência ao estabelecido nas anuências, alvarás, licenças, autorizações ou permissões concedidas, termos de compromisso ou de ajustamento de conduta;
- III - Instrumentos punitivos: decorrentes do não cumprimento da legislação pertinente, como notificações, autos, embargos, multa, demolição, cassação de alvarás, licenças, autorizações e permissões."

Art. 13 - Acrescenta-se ao Art. 8º da Lei Complementar nº 006/2017 o Parágrafo Único com a seguinte redação:

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se objetos da fiscalização urbanística municipal:

- I – Obras e posturas no meio urbano e rural com características urbanas consolidadas;
- II – Uso e conservação dos espaços públicos;
- III – Funcionamento de atividades no uso de espaços públicos;
- IV – Licenças, alvarás, concessões, autorizações e permissões;
- V – Eventos;
- VI – Ocupação de propriedades e espaços públicos."

Art. 14 - O Art. 9º da Lei Complementar nº 006/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º - O Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati- IQUAMA exercerá suas atividades através da seguinte estrutura básica, conforme Anexo I desta lei:

I - DIREÇÃO SUPERIOR:

- 1. Superintendência

II. ÓRGÃOS DE ASSESSORIA:

- 2. Assessoria Técnica



3. Procuradoria Autárquica

III - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:

- 4. Coordenador de Desenvolvimento e Meio Ambiente**
 - 4.1. Gerência Operacional de Unidade de Conservação
 - 4.2. Gerência de Zoneamento e Georreferenciamento
- 5. Coordenador de Controle Ambiental**
 - 5.1. Gerência de Licenciamento e Monitoramento Ambiental
 - 5.2. Gerência de Fiscalização Ambiental
- 6. Coordenador de Obras e Posturas**
 - 6.1. Gerência de Controle Urbano
 - 6.2. Gerência de Fiscalização do Controle Urbano

IV - ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

- 7. Coordenador de Gestão Administrativa e Financeira**
 - 7.1. Gerência Financeira, de Pessoal, Patrimônio e Logística
 - 7.2. Gerência de Protocolo e Arquivo
- 8. Coordenador de Sistemas de Informação**

§ 1º - O corpo técnico do IQUAMA deverá ser preenchido por servidores públicos efetivos nos cargos de Fiscal Ambiental e Fiscal de Obras, com formação estabelecida por concurso público em Lei específica, com preenchimento de vagas de acordo com as necessidades do município, obedecendo ao enquadramento no plano de cargos e salários vigente, ressalvados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, a serem nomeados pelo Prefeito Municipal, bem como os temporários, na forma da lei."

§ 2º - O cargo de Superintendente ficará equiparado ao cargo de Secretário Municipal em todas as competências e atribuições, sendo de livre nomeação e exoneração por ato do chefe do Poder Executivo.

§ 3º - O município poderá ceder servidores de seu quadro permanente para exercer no IQUAMA funções equivalentes as suas funções originárias exercidas em órgãos da administração.

Art. 15 - Ficam criados na estrutura administrativa do IQUAMA os cargos efetivos e de provimento em comissões constantes no Anexo I desta lei, com símbolos, denominações e quantificações ali previstas.



Parágrafo único. O organograma do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente de Aracati - IQUAMA, passa a vigorar de acordo com o Anexo II desta lei.

SEÇÃO III

TÍTULO I

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 16 - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e funcionamento de estabelecimentos, empreendimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e/ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, conforme previsão do Anexo IV desta Lei - Lista de Atividades Passíveis de Licenciamento Ambiental no Município de Aracati, com classificação pelo Potencial Poluidor Degrador - PPD, sem prejuízo de outras atividades estabelecidas em normatização específica.

§ 1º - O licenciamento ambiental deverá ser utilizado pelo Município como um instrumento de gestão ambiental, necessário à construção de uma cidade sustentável.

§ 2º - Ao Município compete compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente, visando desta forma o desenvolvimento sustentável e a melhor qualidade de vida.

CAPÍTULO II

Das Definições

Art. 17 - Para efeito desta Lei são adotadas as seguintes definições:

I - Área de Interesse Ambiental: inclui as Unidades de Conservação - UC estabelecidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, Áreas de Preservação Permanente - APP estabelecidas na Lei nº 12.651/2012, Áreas Verdes instituídas por Decretos Estaduais ou Municipais e Zonas de Preservação Ambiental;



II - Área construída bruta: a área construída bruta é o somatório das medições do imóvel:

- a) das áreas cobertas, pelas medidas de seus contornos externos das paredes ou pilares;
- b) das áreas pavimentadas descobertas de terraços, sacadas, quadras esportivas, helipontos e heliportos, pelas medidas de seus contornos externos;
- c) das coberturas de postos de serviços e assemelhados, pelas medidas de sua projeção vertical sobre o terreno;
- d) das piscinas ou outras estruturas de lazer e pavimentação, pelas medidas dos contornos.

III - Auditoria Ambiental: processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se as atividades, obras, eventos, sistemas de gestão e condições ambientais específicas ou as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria;

IV - Autorização Ambiental: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação de atividades e serviços de caráter temporário que não impliquem instalações permanentes;

V - Autorização Ambiental Especial: ato administrativo discricionário, pelo qual o Órgão Gestor Ambiental Municipal estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental de empreendimentos ou atividades específicas, com prazo estabelecido de acordo com o evento, a critério deste órgão.

VI - Construção Civil: é a construção, a reforma ou a ampliação de edificação, de instalação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, referente a empreendimentos imobiliários;

VII - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos referentes aos aspectos ambientais relacionados a localização, instalação, operação e ampliação de atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida onde conste minimamente um diagnóstico ambiental, análise de impactos e medidas mitigadoras, a ser elaborado atendendo a um Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental competente;



VIII - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE: é a unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário que, através de processos físicos, químicos ou biológicos, removem as cargas poluentes do esgoto devolvendo ao ambiente o produto final, efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental;

IX - Ficha de Caracterização das Atividades: documento de preenchimento obrigatório no qual serão informadas as principais características da atividade a ser licenciada, bem como os aspectos ambientais envolvidos, destinando-se a instruir o processo de licenciamento ou de isenção ambiental e a subsidiar sua análise, imputando-se ao interessado a responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas;

X - Ficha de Caracterização dos Empreendimentos da Construção Civil: documento de preenchimento obrigatório, que instruirá o processo de licenciamento ambiental para empreendimentos da Construção Civil, servindo de parâmetro para o acompanhamento e fiscalização das obras, no qual serão informados a localização do empreendimento, a justificativa da implantação do projeto, o porte da obra, a tecnologia utilizada e os principais aspectos ambientais envolvidos, imputando-se ao interessado a responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas;

XI - Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais;

XII - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

XIII - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais



consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

XIV - Licença Prévia (L.P.): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova a localização e a concepção, atestando a adequabilidade urbana e ambiental das atividades, estabelecendo os requisitos básicos, termos de referência, quando necessário, e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases do licenciamento;

XV - Licença de Instalação (L.I.): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental aprova ambientalmente a instalação do empreendimento ou atividades de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

XVI - Licença de Operação (L.O.): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação de atividades, determinando as medidas de controle ambiental e demais condicionantes necessárias para a operação;

XVII – Licença de Publicidade: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a instalação de Outdoors, Placas, Painéis, Totens, Letreiros e outros dispositivos de transmissão de mensagens publicitárias.

XVIII - Licença Simplificada para Construção Civil: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova ambientalmente a localização e a implantação de obras ou empreendimentos de pequeno porte, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas;

XIX - Licença Simplificada para Atividades: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza o funcionamento de atividades classificadas como Baixo Potencial Poluidor Degradador, conforme Anexo IV da presente lei, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas;

XX - Medidas Mitigadoras: são as medidas destinadas a prevenir impactos negativos ou a reduzir sua magnitude;



XXI - Meio Ambiente: é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, urbanística, social e econômica, que permite, abriga, rege e orienta a vida e a interação com o ambiente urbano, em todas as suas formas;

XXII - Obra de pequeno porte: até 90,00m² (noventa metros quadrados) de área total construída;

XXIII - Obra de médio porte: acima de 90,01m² e menor ou igual a 250,00m² de área total construída;

XXIV - Obra de grande porte: acima de 250,01m² e menor ou igual a 450,00m² de área total construída;

XXV - Obra de porte excepcional: acima de 450,01m² de área total construída;

XXVI - Potencial Poluidor Degradador - PPD: Conjugação dos potenciais impactos adversos nos meios físico, biótico e antrópico;

XXVII - Recibo de Mudanças: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta o efetivo replantio ou doação ao Horto Municipal;

XXVIII - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras;

XXIX - Resíduos de massa verde: são as galhadas e troncos provenientes de podas e extirpações de árvores e palmeiras, assim como espécies arbustivas.

XXX - Vegetação de porte arbóreo: são árvores com mais de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de altura e que tenha mais de 0,15m (quinze centímetros) de diâmetro no seu caule ou tronco.

SEÇÃO IV

TÍTULO I



DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ISENÇÕES PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 18 - Estão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental as obras e empreendimentos da construção civil enquadrados como efetiva ou potencialmente degradadores do meio ambiente e utilizadores de recursos ambientais.

Parágrafo Único. Obras ou empreendimentos da construção civil que necessitem de engenhos de propaganda e publicidade devem requerer separadamente a licença de publicidade.

CAPÍTULO I

Do Licenciamento Simplificado

Art. 19 - O licenciamento simplificado para obras ou empreendimentos da construção civil consiste no procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental aprova, em única fase, a localização e a instalação de obra ou empreendimento de médio porte, assim considerados por esta lei, após realização de vistoria, estabelecendo as condições e as medidas de controle ambiental que deverão ser observadas.

Art. 20 - Serão submetidos ao licenciamento ambiental simplificado:

I - Os empreendimentos da construção civil considerados de médio porte, nos termos desta Lei, salvo os casos previstos no art. 25 desta lei.

II – Os projetos de implantação, instalação e passagem de equipamentos destinados à prestação de serviços para transmissão de dados por cabo e fibra óptica, fiação aérea e subterrânea, bem como a distribuição de gás canalizado, salvo quando localizados nas áreas previstas no inciso III do art. 25 desta lei.

Art. 21 - As obras e os empreendimentos da Construção Civil que forem licenciados mediante procedimento simplificado deverão atender ao disposto no art. 55 desta lei.

Parágrafo Único. A obrigação prevista no caput deste artigo não exime da apresentação de Estudo Ambiental a ser definido de acordo com a especificidade da obra e, quando necessários, um Plano de Controle Ambiental Anual, Autorização da Supressão Vegetal, Plano de Manejo, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.



Art. 22 - As obras de habitação por interesse social, independente do porte, submeter-se-ão ao Licenciamento Simplificado, salvo quando se enquadrarem nos incisos II e/ou III do art. 25, onde serão licenciados por meio de procedimento regular.

Parágrafo Único. A construção de empreendimentos destinados à habitação de interesse social que necessite de prévia aprovação de parcelamento do solo, na forma de loteamento, submeter-se-á ao Licenciamento Simplificado, realizado em um único procedimento e processo.

Art. 23 - Nos casos em que as obras e os empreendimentos, públicos ou particulares, forem considerados de médio porte, mas sejam considerados de significativo impacto ambiental pelo órgão licenciador municipal, poderá ser solicitado, mediante parecer fundamentado, estudo ambiental de maior complexidade.

CAPÍTULO II

Licenciamento Ambiental Regular

Art. 24 - O Licenciamento Ambiental Regular compreende as licenças prévias, de instalação e de operação, esta última, quando necessária.

Art. 25 - São passíveis de Licenciamento Ambiental Regular, independentemente de qualquer outra classificação, as obras ou os empreendimentos que se enquadrem em uma das seguintes situações:

I – Quando localizados, no todo ou em parte, em áreas desprovidas de rede pública de esgoto;

II – Quando, para sua implantação, houver rebaixamento de lençol freático;

III – Quando localizados, no todo ou em parte em Áreas de Proteção Ambiental, Zonas Especiais, Áreas de Interesse Ambiental ou Unidades de Conservação;

IV – Quando forem obras de drenagem, canalização, represamento de rios, riachos, açudes e lagoas, terraplanagem, construção de túneis, viadutos e pontes;

V – Quando forem parcelamentos executados na modalidade de loteamento, exceto apenas na hipótese do parágrafo único do art. 22.



§ 1º - No caso de licenciamento de obras e empreendimentos de utilidade pública em Áreas de Proteção Ambiental, Zonas Especiais, Áreas de Interesse Ambiental ou Unidades de Conservação, poderá ser requerido no licenciamento ambiental regular a apresentação de estudo ambiental.

§ 2º - Nos casos de obras e empreendimentos em Unidades de Conservação faz-se necessária a anuência da gestão da Unidade de Conservação, além de estudos ou planos ambientais a critério do órgão ambiental.

§ 3º - As obras e os empreendimentos da Construção Civil considerados de grande e excepcional porte, nos termos desta Lei, submeter-se-ão ao Licenciamento Ambiental Regular, devendo atender ao disposto no art. 55 desta lei e, quando necessário, apresentar Estudo Ambiental a ser definido de acordo com a especificidade da obra, Plano de Controle Ambiental Anual, Autorização da Supressão Vegetal, Plano de Manejo, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.

Art. 26 - As edificações, qualquer que seja o porte e que utilizem e/ou possuam Estações Elevatórias de Esgoto ou utilizem Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Lagoas de Estabilização, ou similares, como sistema de tratamento de esgotamento sanitário, independente do destino final, devem requerer Licença de Operação - L.O. específica, antes da obtenção do "habite-se".

§ 1º - No caso de edificações, excluindo-se a de uso residencial, que abrigarem mais de uma atividade passível de licenciamento, deve ser solicitada Licença de Operação - L.O. para as atividades, independente da Licença de Operação da ETE, antes da obtenção do alvará de funcionamento.

§ 2º - Na hipótese de existir apenas uma atividade adotando a Estação de Tratamento de Esgoto como sistema de esgotamento sanitário, o licenciamento ambiental se dará através de um único processo.

CAPÍTULO III **Das Isenções**

Art. 27 - A isenção ambiental consiste em procedimento declaratório específico no qual o órgão ambiental municipal, analisando as informações apresentadas pelo requerente,



através do preenchimento da ficha de caracterização, declara desnecessário o licenciamento ambiental do empreendimento.

Parágrafo único. Quando não observado o atendimento aos critérios necessários para a isenção, a obra ou empreendimento será submetido ao licenciamento ambiental simplificado ou regular de acordo com especificidade do projeto e da área.

Art. 28 - Os empreendimentos da construção civil, considerados de pequeno e médio portes nos termos desta Lei, serão isentos de licenciamento, desde que, cumulativamente, se enquadrem em todas as condições abaixo:

I - Não estejam inseridos nos casos previstos nos incisos I, II e III do art. 25;

II - Não possuam subsolo;

III - Não seja destinado à implantação de atividade classificada como Médio ou Alto Potencial Poluidor Degrador - PPD, conforme Anexo IV da presente Lei.

§ 1º - Serão isentos de licenciamento ambiental, sendo desnecessário o preenchimento da Ficha de Caracterização, as obras ou empreendimentos de reparos gerais, ou seja, reforma que não determinem acréscimo ou decréscimo da área construída ou área construída bruta do imóvel e não contrariem os índices estabelecidos pela legislação referente ao uso e ocupação do solo.

§ 2º - A isenção prevista no presente artigo não exime o responsável de atender ao disposto no Art. 55 desta Lei, e, quando necessário, a Autorização da Supressão Vegetal, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.

Art. 29 - Desde que não apresente risco de degradação ambiental, a reforma de praças e parques, bem como as obras de regularização e pavimentação de vias pré-existentes, de passeios, e canteiros centrais de avenidas são isentas de licenciamento ambiental, exceto quando localizadas em Áreas de Proteção Ambiental, Zonas Especiais, Áreas de Interesse Ambiental ou Unidades de Conservação.

Art. 30 - Os empreendimentos ou as obras da construção civil considerados de pequeno porte, nos termos desta Lei, e que não se enquadrarem nas condições estabelecidas no artigo 28, submeter-se-ão ao licenciamento simplificado.



TÍTULO II **DO LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES**

CAPÍTULO I **Do Licenciamento Simplificado**

Art. 31 - O licenciamento simplificado para as atividades consiste no procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental autoriza o seu funcionamento, após análise da ficha de caracterização e dos demais documentos exigidos pelo órgão ambiental competente, com a realização de vistoria, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas.

Art. 32 - As atividades classificadas como Baixo Potencial Poluidor/Degradador – PPD, nos termos do anexo IV da presente Lei, submeter-se-ão ao Licenciamento Simplificado.

§ 1º - As atividades passíveis de Licenciamento Simplificado e que também possuam como potencial poluidor a emissão de ruídos de instrumentos sonoros e/ou caixas de som, devem requerer separadamente a Autorização Especial de acordo com o disposto no Título VI da Seção IV desta Lei.

§ 2º – A Licença Ambiental Simplificada não autoriza a instalação de comunicação visual no estabelecimento, sendo necessário requerer separadamente a licença de publicidade.

§ 3º - A Licença Ambiental Simplificada não exime o responsável de atender ao disposto no Art. 55 desta Lei, e, quando necessário, a Autorização da Supressão Vegetal, o Plano de Manejo, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.

CAPÍTULO II **Do Licenciamento Ambiental Regular**

Art. 33 - As atividades enquadradas em uma das situações descritas nos incisos abaixo se submeterão ao Licenciamento Ambiental Regular:

I - Quando classificada como Médio ou Alto Potencial Poluidor/Degradador - PPD, nos termos do Anexo IV;



II - Quando gerar, em seus processos produtivos, efluentes Industriais, definidos na NBR 9800/1987, independente do destino final;

III - Quando gerar poluentes atmosféricos, sejam eles em forma de gases, odores, fumaças ou poeiras, em proporções que ultrapassem os limites estabelecidos pelo Órgão Ambiental local, ou em sua falta, pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente;

IV - Quando fizer uso de caldeiras.

§ 1º - Nos casos de atividades instaladas em Unidades de Conservação, independentemente de qualquer classificação, faz-se necessário a anuência da gestão da Unidade de Conservação e estudo ou planos ambientais, a critério do órgão ambiental.

§ 2º - As atividades consideradas de Médio ou Alto Potencial Poluidor – PPD, nos termos do Anexo IV, deverão atender ao disposto no art. 55 desta lei e, quando necessário, apresentar Estudo Ambiental a ser definido de acordo com a especificidade do empreendimento, Plano de Controle Ambiental Anual, Plano de Manejo, outros estudos e outras licenças/autorizações previstas na legislação ambiental.

§ 3º - As atividades ou empreendimentos que necessitem de engenhos de propaganda e publicidade devem requerer separadamente a licença de publicidade.

CAPÍTULO III

Das Isenções

Art. 34 - As atividades que não se enquadrarem em nenhum dos critérios definidos nos capítulos I e II deste título, mas que possuem como potencial poluidor a emissão de ruídos de instrumentos sonoro e/ou caixas de som, serão isentas de licenciamento ambiental devendo obter a devida Autorização Especial de acordo com o disposto no Título VI da Seção IV.

Art. 35 - As atividades que não se enquadrarem em nenhum dos critérios definidos nos capítulos I e II deste título, mas que possuem como potencial poluidor a geração de resíduos devem se adequar ao disposto no art. 55 desta lei.



Art. 36 - Não serão isentas de licenciamento as atividades descritas nos arts. 32 e 33, devendo, nestes casos, o empreendedor formular requerimento de aprovação de licença ambiental junto ao IQUAMA, se enquadrando em licenciamento simplificado ou regular a depender do potencial poluidor, podendo ainda ser requerida a autorização e/ou planos previstos nos citados artigos ou os de entendimento do órgão ambiental por decisão fundamentada por Parecer Técnico.

Art. 37 - Nos casos em que se fizer necessária declaração de isenção emitida pelo órgão ambiental, deve o requerente se submeter a procedimento específico.

Parágrafo único. A declaração de isenção prevista no caput deste artigo não exime da obrigação de obter previamente a devida licença de publicidade nos casos em que existam necessidade de engenhos de propaganda e publicidade.

TÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO VEGETAL

Art. 38 - A Supressão e o corte de árvores deverá ser requerida através do sistema nacional de controle da origem dos produtos florestais - SINAFLOR.

Art. 39 - O serviço exclusivo de poda de vegetação é passível de autorização ambiental, devendo o interessado requerer ao IQUAMA.

TÍTULO IV DA REGULARIZAÇÃO SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 40 - As atividades, obras ou empreendimentos já instalados, em instalação ou em operação, sem as licenças ambientais, poderão regularizar-se obtendo, em caráter corretivo, as licenças ambientais pertinentes, mediante a comprovação de viabilidade ambiental do empreendimento.

§ 1º - A demonstração da viabilidade ambiental dependerá da análise, pelo órgão municipal ambiental competente, dos documentos, projetos e estudos exigíveis para a obtenção da Licença Prévia, da Licença de Instalação e Licença de Operação, sendo esta última quando for o caso.

§ 2º - A continuidade do funcionamento do empreendimento, atividade ou obra concomitantemente com o processo de licenciamento ambiental previsto pelo caput dependerá de manifestação técnica favorável do órgão ambiental municipal, com



previsão das condições e dos prazos para funcionamento do empreendimento até a sua regularização.

§ 3º - A possibilidade de concessão de licença ambiental, em caráter corretivo, não desobriga os empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como dos que possam causar degradação ambiental de obterem o prévio licenciamento ambiental, nem impede a aplicação de penalidades pela instalação ou operação sem a licença competente.

Art. 41 - A responsabilidade por infração ambiental decorrente da instalação ou da operação de empreendimento, obra ou atividade sem as licenças ambientais correspondentes será excluída pela denúncia espontânea, se o infrator, concomitantemente com a denúncia espontânea, formalizar pedido de licenciamento ambiental, em caráter corretivo, e demonstrar a viabilidade ambiental obtendo a licença.

§ 1º - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com o empreendimento.

§ 2º - A denúncia espontânea, na forma do caput, não exclui a responsabilidade administrativa pelas demais infrações cometidas em decorrência da instalação ou operação do empreendimento ou atividade.

TÍTULO V

DAS LICENÇAS PARA ENGENHO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Art. 42 - O licenciamento para engenhos de propaganda e publicidade consiste no procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental autoriza a instalação de Outdoors, Placas, Painéis, Totens, Letreiros e outros dispositivos de transmissão de mensagens publicitárias, após análise da ficha de caracterização e dos demais documentos exigidos pelo órgão ambiental competente, com a realização de vistoria, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas.

Art. 43 - A licença para engenhos de propaganda e publicidade poderá ser concedida para o período mensal ou anual, sendo esta última limitado o prazo máximo a (três) anos.



§ 1º - Deverão ser requeridas tantas licenças quantos forem os engenhos a serem instalados.

§ 2º - Após o vencimento da Licença, o responsável deverá realizar a retirada no prazo de 10 (dez) dias da data do encerramento, e recompor a área/local onde foi instalado o engenho de publicidade.

§ 3º - O não cumprimento do disposto no "caput" anterior deste artigo implicará na retirada do material por parte do Poder Público, sendo repassado todo o custo operacional ao infrator e o material só será devolvido ao proprietário após o pagamento dos custos e multas devidas.

Art. 44 - Qualquer alteração quanto ao local, dimensão, propriedade e instalação do engenho implicará novo licenciamento e cadastramento, devendo o seu proprietário ou responsável, no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência, tomar as seguintes providências junto ao(s) órgão(s) competente(s):

- I - proceder a baixa do engenho originário, objeto da alteração;
- II - efetuar o licenciamento e o cadastramento do engenho alterado.

TÍTULO VI DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL ESPECIAL

Art. 45 - Será expedida a Autorização Ambiental Especial para as atividades que não se enquadrarem nas licenças constantes nos Títulos I, II e IV da Seção IV desta Lei e que possuam natureza ou caráter temporário.

Parágrafo único. Se a atividade não possuir natureza ou caráter "Temporário", será classificada como "Permanente" e estará sujeita à Licença Ambiental de Operação.

Art. 46 - Se enquadram como Autorização Ambiental Especial aquelas atividades temporárias que possuam como potencial poluidor a emissão atmosférica, de ruídos de instrumentos sonoros e/ou caixas de som.

Art. 47 - Para as atividades que não forem temporárias, as análises da poluição atmosférica e sonora serão incluídas no processo de licenciamento, sem necessidade de procedimento específico.



Art. 48 - A Autorização Ambiental Especial terá prazo de no máximo 01 (um) ano e, a critério do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA, de forma fundamentada, em razão da peculiaridade, ser renovada uma única vez este prazo por igual período.

Parágrafo único. O prazo máximo para eventos particulares devem ser de 01(um) dia, ou, caso necessário, a critério do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA, de forma fundamentada, poderá ser renovada em razão de sua peculiaridade.

TÍTULO VII DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 49 - Fica instituído o mecanismo da compensação ambiental para os efeitos de impactos ambientais não mitigáveis, com ônus para o empreendedor, a ser definido por ocasião do licenciamento ambiental dos empreendimentos que causem significativo impacto ao meio ambiente, bem como para a efetiva reparação de prejuízo ambiental específico causado por atividade desenvolvida ou a ser desenvolvida.

§ 1º - Para fins de fixação da compensação ambiental, em obediência ao artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerados pelo órgão ambiental competente, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de Conservação através do pagamento da compensação ambiental.

§ 2º - O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI, no patamar de 0,5% para todos os empreendimentos em licenciamento, com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir:

CA = VR x GI, onde:

CA = Valor da Compensação Ambiental;

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do



empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; e

GI = Grau de Impacto = 0,5%.

§ 3º - Caberá ao Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo com as informações a que se refere o parágrafo. 2º deste Artigo.

§ 4º - O Valor Monetário do Empreendimento será informado pelo empreendedor e deverá ser calculado com base no índice de custo do setor da construção civil - CUB, fornecido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON/CE vigente no mês anterior da concessão da licença.

§ 5º - O empreendedor, caso não concorde com o custo da obra determinado de acordo com o parágrafo anterior, deve apresentar orçamento próprio, assinado por técnico legalmente habilitado, acompanhado de comprovação de responsabilidade técnica, emitida pelo respectivo conselho, justificativo demonstrando o custo mais baixo, cabendo ao órgão licenciador analisar e julgar tal recurso.

§ 6º - O prazo para o pagamento do valor correspondente à compensação ambiental de atividade ou empreendimento licenciado pelo órgão municipal ambiental competente não poderá ser superior ao da respectiva implantação, ficando a emissão do "habite-se" condicionada à verificação de sua integral satisfação.

§ 7º - Os investimentos destinados à elaboração e à implementação de planos, programas e ações não exigidos pela legislação ambiental, mas estabelecidos no processo de licenciamento para mitigação e melhoria da qualidade ambiental, não integrarão os custos para o cálculo da compensação ambiental.

§ 8º - A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho.

§ 9º - Os empreendimentos que não sejam passíveis de EIA/RIMA, mas causaram impactos irreversíveis ou significativos ao meio ambiente, deverão firmar compromisso de ressarcimento em forma de pagamento de recurso que deverá ser destinado a obras de recuperação ou requalificação urbana. A forma de cálculo deverá ser estabelecida por meio de decreto do chefe do poder executivo.



Art. 50 - A compensação ambiental, no âmbito da Política Municipal do Meio Ambiente de Aracati, será fixada por meio da celebração de Termo de Compromisso, aplicando-se subsidiariamente o disposto na Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Parágrafo único. O termo de compromisso tem por objetivo determinar o valor e o meio pelo qual o empreendedor deve cumprir a obrigação de compensação ambiental por relevantes impactos ambientais ocasionados pela implantação/operação de atividade ou empreendimento sujeito à obtenção de licença ambiental.

Art. 51 - Em atividades ou empreendimentos implantados, em implantação ou que venham a ser instalados sem o correspondente licenciamento ambiental, o valor da compensação ambiental será estabelecido no respectivo procedimento de licenciamento para regularização, observando-se o disposto nos arts. 53 e 54 desta Lei.

TÍTULO VIII DOS PRAZOS

Art. 52 - Para atividades, obras ou empreendimentos serão adotados os seguintes prazos de validade das licenças ambientais:

I - A Licença Prévia – L.P.: terá prazo de 03 (três) anos podendo ser renovada, uma única vez, por igual período;

II - A Licença de Instalação - L.I.: terá prazo de 03 (três) anos, podendo ser renovada, uma única vez, por igual período;

III - A Licença de Operação - L.O.: terá prazo de 05 (cinco) anos, salvo para Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Lagoas de Estabilização ou similares, que terão o prazo de 02 (dois) anos.

§ 1º - A Licença Simplificada para a construção civil terá o mesmo prazo de validade do previsto no inciso II deste artigo.

§ 2º - A Licença Simplificada para as atividades terá o mesmo prazo de validade do previsto no inciso III do deste artigo.

§ 3º - Caso tenha alguma alteração nas atividades, nas obras ou nos empreendimentos, no decorrer do prazo de tais licenças, a solicitação de alteração deve ser previamente



requerida junto ao órgão ambiental através de processo específico e apresentação de documentação complementar, e as modificações ficam condicionadas a emissão de nova Licença incluindo as alterações solicitadas.

Art. 53 - Quando a renovação da Licença Ambiental for requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias antes da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, fica esta automaticamente prorrogada até manifestação do órgão municipal ambiental competente.

§ 1º - No caso da Licença Simplificada, para esta ser automaticamente prorrogada até manifestação do órgão municipal ambiental competente, deverá ser requerida com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Caso o interessado protocole o pedido de renovação após as condições previstas no caput deste artigo e em seu parágrafo 1º, mas antes do vencimento da licença, não terá direito à prorrogação automática de validade descrita.

§ 3º - Expirado o prazo de validade da licença, sem que seja requerida a sua renovação, ficará caracterizada infração ambiental, estando sujeito o infrator às penas previstas em lei, observado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 54 - Empreendimentos, que por sua natureza, não é obrigatória a Licença de Operação, a validade da Licença de Instalação deverá ser renovada enquanto o empreendimento estiver sendo negociado. Ex: Parcelamento de Solo.

Art. 55 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa e renovada sempre que ocorrer solicitação de complementação pelo órgão ambiental, durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.



§ 2º - O interessado terá 60 (sessenta) dias, a contar da comunicação da reprovação do estudo ambiental, para manifestar seu interesse na continuidade do feito, propondo-se, de acordo com o caso, à apresentação de novos estudos, sob pena de arquivamento.

§ 3º - Em caso de não atendimento de providências ou documentos requisitados pelo IQUAMA mediante ofício, no prazo fixado, o processo será indeferido e será encaminhada comunicação ao interessado, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar.

§ 4º - Decorrido o prazo do inciso anterior sem manifestação do interessado, o processo será arquivado definitivamente.

§ 5º - Se o interessado ainda possuir interesse em obter o licenciamento ambiental para a mesma obra ou empreendimento, deverá protocolar novo pedido de licença e pagar o respectivo custo.

§ 6º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente

TÍTULO IX DAS TAXAS

Art. 56 - Fica alterado o Anexo X da Lei Complementar N° 005/2017, de 29 de setembro de 2017, e os tributos cobrados para os Processos de Licenciamento Ambiental Regular, Licença Simplificada, Regularizações Ambientais, Análises de Estudos Ambientais e outras autorizações de competência do IQUAMA, serão cobrados na forma disposta no Anexo III da presente Lei.

Art. 57 - Os valores dos custos operacionais a serem pagos pelo interessado para a realização dos serviços concernentes à análise e expedição de Licença Prévia (LP), de Instalação (LI), de Operação (LO), Licença Simplificada (LS) e Autorização Ambiental (AA) serão em função da Área, da Distância e do Potencial Poluidor Degrador - PPD do empreendimento ou atividade disposto no Anexo IV desta Lei, correspondendo ao resultado da multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR municipal, ou outro índice que venha a substituí-la.

§ 1º - Sempre que solicitados estudos ambientais, a remuneração de análise será calculada conforme disposto no Anexo III desta Resolução.



§ 2º - Se a obra ou o empreendimento a ser licenciado estiver inserido em unidade de conservação ou sua zona de amortecimento o custo do licenciamento será acrescido de 30% (trinta por cento) sobre o valor da licença.

§ 3º - O Potencial Poluidor Degrador - PPD do empreendimento, obra ou atividade objeto do licenciamento ou autorização ambiental classifica-se como Baixo - B, Médio - M, ou Alto - A.

§ 4º - Nos empreendimentos ou Atividades em que o Anexo IV não estabelecer critério específico para classificação do Potencial Poluidor Degrador - PPD, fica a critério do órgão ambiental municipal estabelecer, de acordo com a especificidade;

§ 5º - Verificadas divergências de ordem técnica nas informações prestadas pelo requerente do licenciamento ou autorização que importem na elevação dos custos correlatos, deve a diferença constatada ser quitada antes da emissão da licença/autorização pelo IQUAMA referente ao pedido formulado.

§ 6º - A comunicação da diferença será feita pelo IQUAMA através do envio de ofício ao interessado, com aviso de recebimento - AR, na qual constará o prazo para a quitação da diferença, o que se fará através de boleto expedido pelo IQUAMA.

§ 7º - Eventual reprovação de estudo ambiental mediante parecer fundamentado, bem como indeferimento do pedido de licença ou autorização, por parte do IQUAMA, não implicará, em nenhuma hipótese, na devolução da importância recolhida.

Art. 58 - Para renovação de licença ou autorização ambiental será cobrado o valor da taxa de concessão da respectiva licença/autorização.

Parágrafo único. Vencida a licença ambiental sem o respectivo pedido de renovação, considerar-se-á esta automaticamente revogada e o interessado deverá requerer nova licença ambiental, cujo custo operacional observará aos critérios de regularização de licença ambiental previstos nesta Lei.

Art. 59 - A definição do valor das taxas que serão cobradas para os Processos de requerimento de licença ambiental para regularização de atividades, obras e empreendimentos, sujeitas ao licenciamento ambiental, em funcionamento ou construção sem licença, obedecerá aos critérios estabelecidos no Anexo III desta Lei.



Art. 60 - Não estão isentos dos pagamentos das taxas e do Licenciamento Ambiental, as obras e os empreendimentos públicos municipal, estadual ou federal, que constar nos grupos do Anexo IV desta Lei.

Parágrafo único. São isentos dos pagamentos das taxas de requerimento e análise de estudos as obras e os empreendimentos do poder público do município do Aracati que serão executadas com recurso exclusivamente municipal, sendo necessária apresentação de declaração emitida pelo Gestor da Secretaria Municipal executora da obra, incluindo valor total da obra e comprovação da dotação orçamentária.

SEÇÃO V

TÍTULO I

DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

CAPÍTULO I

Da Fiscalização do Controle Urbanístico

Art. 61 - A fiscalização urbanística executa o controle das mais variadas atividades desenvolvidas no município. O trabalho tem o objetivo de organizar o meio em que vivemos e preservar sua identidade, buscando garantir as condições mínimas de segurança, conforto, higiene e organização no uso dos bens e no exercício de suas atividades de acordo com as normas vigentes.

Parágrafo único. A fiscalização das obras e posturas será exercida pelo Instituto de Qualidade do Meio Ambiente, através de servidores autorizados em observância a esta Lei, revogando o capítulo de Fiscalização da Lei 048/2001.

Art. 62 - A fiscalização ambiental consiste no dever que o poder público tem de fiscalizar as condutas daqueles que se apresentam como potenciais ou efetivos poluidores, causadores de danos e utilizadores dos recursos naturais, de forma a garantir a preservação do meio ambiente para a coletividade de forma sustentável em conformidade com as normas vigentes.

Art. 63 - Ao servidor responsável pela fiscalização, antes de iniciar qualquer procedimento, deverá identificar-se perante o proprietário, responsável técnico ou seus prepostos.



CAPÍTULO II

Das Infrações

Art. 64 - Constitui infração toda ação ou omissão que contraria as disposições desta lei, da lei 048/2001 ou de outras leis e atos baixados pelo governo municipal no exercício regular do seu poder de polícia.

§ 1º. Percebida a violação, esta deverá ser levada a conhecimento do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente, por qualquer autoridade municipal, por qualquer servidor ou pessoa física que a presenciar, devendo fazer comunicação acompanhada de prova ou devidamente testemunhada.

§ 2º. A comunicação mencionada no parágrafo anterior deverá ser feita por escrito, devidamente assinada e contendo o nome completo, documento pessoal, a profissão e o endereço de seu autor, podendo o IQUAMA manter sigilo sobre os dados da pessoa que informar a suposta irregularidade.

§ 3º. Recebida a representação, a autoridade competente providenciará as diligências para verificar a veracidade da infração que violar as normas vigentes e, conforme couber, notificar preliminarmente o infrator, autuá-lo ou arquivar a comunicação.

§ 4º. A notificação é instrumento fiscal para levantamento de informações tais como documentos, dados, títulos, etc. que não incorre, necessariamente em penalidades, salvo descumprimento de seus termos.

§ 5º - Quanto à forma de efetivação, a notificação ocorre como ato contínuo e necessário para que o infrator possa efetivar o cumprimento da obrigação, se valendo do contraditório e ampla defesa, conforme Art. 5º, LIV, LV da Constituição Federal, podendo o órgão fiscalizador fazer uso das seguintes modalidades:

- I – de forma pessoal pelo infrator;
- II – via correios com aviso de recebimento;
- III – por endereço eletrônico;
- IV – pelo cartório, em juízo;
- V – pela disponibilização na imprensa oficial;
- VI – por oficial de justiça;
- VII – por edital, estando o infrator em local incerto e não sabido.



§ 6º - As modalidades previstas anteriormente para as notificações serão válidas também para o caso de necessidade na entrega de auto de infração e embargos.

CAPÍTULO III **Do Auto de Infração**

Art. 65 - Auto de Infração é o instrumento no qual é lavrada a descrição de ocorrência que, por sua natureza, características e demais aspectos peculiares, denote ter a pessoa física ou jurídica, contra a qual é lavrado o auto, infringido os dispositivos da lei 048/2001 apontando-se as penalidades correspondentes.

Art. 66 - O Auto de Infração deverá ser lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, contendo as seguintes informações:

- I – endereço da atividade ou obra;
- II – nome do proprietário, do construtor e do responsável técnico, ou somente do proprietário quando se tratar de auto-construção;
- III – data da ocorrência;
- IV – descrição da ocorrência que constitui a infração e os dispositivos legais violados;
- V – penalidade aplicada;
- VII – intimação para a correção da irregularidade;
- VIII – prazo para a apresentação de defesa;
- IX – identificação e assinatura do autuante e do autuado e de testemunhas, se houver.

Parágrafo único. As omissões ou incorreções do Auto de Infração não acarretarão sua nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

Art. 67 - A ciência da infração se dará de forma pessoal, podendo também ser de acordo com as modalidades previstas no Art.64, § 5º desta lei.



§ 1º. A assinatura do infrator no auto não implica confissão, nem a aceitação dos seus termos.

§ 2º. A recusa da assinatura no auto, por parte do infrator, não agravará a pena, nem impedirá a tramitação normal do processo.

CAPÍTULO IV

Da Defesa do Autuado

Art. 68 - O autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa contra a autuação, a partir da data da ciência do auto.

§ 1º. A defesa far-se-á por petição, instruída com a documentação necessária para justificar a inobservância dos preceitos legais.

§ 2º. A apresentação de defesa no prazo legal suspende a exigibilidade da multa até decisão de autoridade administrativa.

Art. 69 – Fica instituída a Comissão Julgadora de Processos para analisar a defesa apresentada, de acordo com os critérios exigidos em Lei para o melhor funcionamento do Órgão e com o intuito de dar uma resposta célere à sociedade.

Art.70 – A referida Comissão será composta por 03 (três) membros, sendo 02 (dois) fiscais do IQUAMA e, ainda, o Procurador Jurídico do referido Órgão, sendo válida para as ações/processos tanto do controle ambiental quanto do urbanístico com os seus respectivos fiscais.

Parágrafo único. O fiscal que efetuou a Notificação, Autuação, Embargos, Multas e afins não poderá compor a Comissão que for julgar a sua ação/processo, no entanto, deverá prestar esclarecimentos sobre a ocorrência, caso solicitado.

Art. 71 – A Comissão se reunirá, ordinariamente, todas as quartas-feiras, no período vespertino, com o horário a ser determinado entre os membros da Comissão. No caso de impossibilidade de realização, a reunião será realizada em data determinada posteriormente pela Superintendente.

Art. 72 - Na ausência de defesa ou sendo esta julgada improcedente, serão aplicadas as penalidades pelo IQUAMA.



CAPÍTULO V Das Penalidades

Art. 73 - As infrações aos dispositivos da lei 048/2001 serão sancionadas com as seguintes penalidades:

I - multa;

II - embargo de obra;

III - interdição de edificação;

IV – demolição e/ou remoção;

V- apreensão (item acrescentado pela lei 088/2006, de 23 de fevereiro de 2006);

VI – cassação de licença de atividade e obra pertinentes ao controle urbano.

§ 1º. A imposição das penalidades não se sujeita à ordem em que estão relacionadas neste artigo.

§ 2º. A aplicação de uma das penalidades previstas neste artigo não prejudica a aplicação de outra, se cabível.

§ 3º. A aplicação de penalidade de qualquer natureza não exonera o infrator do cumprimento da obrigação a que esteja sujeito, nos termos da lei 048/2001.

Art. 74 - Pelas infrações às disposições da lei 048/2001 serão aplicadas ao responsável técnico ou ao proprietário, as penalidades previstas no quadro do anexo 2, da lei supracitada.

Parágrafo único. Cabe ao IQUAMA a definição dos prazos máximos para regularização da obra ou postura, conforme a infração, o tipo de penalidade (multa, interdição, embargo, demolição/remoção, apreensão e cassação de licença) e demais características da obra.

CAPÍTULO VI Das Multas



Art. 75 - Lavrado o auto de infração, com pena de multa, o infrator realizará o pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias.

§ 1º. A aplicação da multa poderá ter lugar em qualquer época, durante ou depois de constatada a infração.

§ 2º. A multa não paga no prazo legal será inscrita em dívida ativa.

§ 3º. Os infratores que estiverem em débito relativo a multas no Município, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de licitações, receber isenções, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a qualquer título, com a administração municipal.

§ 4º. As reincidências terão o valor da multa multiplicada progressivamente de acordo com o número de vezes em que for verificada a infração.

Art. 76 - As multas previstas nesta lei, para aplicação de penalidades pecuniárias serão fixadas no valor mínimo de 50 (UFIRM) e no máximo de 300.000 (UFIRM), em conformidade com o Art.318 da Lei Complementar 005/2017 de Aracati.

§ 1. A graduação das multas far-se-á tendo em vista:

I - a gravidade do fato, os motivos da infração, as circunstâncias, e suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator;

III - a situação econômica do infrator.

Art. 77 - As infrações constantes na Lei nº 048/2001 do Código de Obras e Posturas do Município de Aracati serão classificadas como leves, graves ou gravíssimas, de acordo com Anexo V, o qual faz parte integrante desta Lei.

Art. 78 - A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente:

I - Nas infrações leves, de 50,00 (UFIRM) a 4.000 (UFIRM);

II - Nas infrações graves, de 3.000 (UFIRM) a 155.000 (UFIRM);



III – Nas infrações gravíssimas, de 6.000 (UFIRM) a 300.000 (UFIRM).

Art. 79 – O valor da multa será calculado, dentro da margem estabelecida da infração correspondente, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes do infrator e da infração que serão verificadas pela Comissão Julgadora de Processos, de acordo com os critérios abaixo.

§ 1. São circunstâncias atenuantes que deverão ser levados em conta pela comissão:

- I – Menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
- II – Espontânea reparação total do dano;
- III – Limitação significativa do prejuízo causado;
- IV – Se o infrator é primário.

§ 2. São circunstâncias agravantes:

- I – Se o infrator for reincidente;
- II – Cometer a infração de forma continuada;
- III – Ter o infrator agido com dolo direto ou eventual;
- IV – Se houver dano coletivo;
- V – Ter a infração sido cometida em domingos, feriados ou período noturno, mediante prova cabal.

§ 3. A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração do mesmo tipo.

§ 4. No caso de infração continuada caracterizada pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida, a penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente até cessar a infração.

CAPÍTULO VII

Do Embargo da Obra

Art. 80 - As obras em andamento sejam elas de reforma, construção ou demolição, serão embargadas tão logo seja verificada a infração que autorize esta penalidade, conforme o quadro do anexo 2 da Lei 048/2001.

§ 1º. A verificação da infração será feita mediante vistoria realizada pelo IQUAMA.



§ 2º. Feito o embargo e lavrado o respectivo auto, o responsável pela obra poderá apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, não possuindo efeito suspensivo, e só após o processo será julgado pela autoridade competente para aplicação das penalidades correspondentes.

§ 3º - A ciência do embargo se dará de forma pessoal, podendo também ser de acordo com as modalidades previstas no Art.64, § 5º desta lei.

§ 4º. O embargo só será suspenso quando forem eliminadas as causas que o determinaram.

CAPÍTULO VIII

Da Interdição

Art. 81 - Uma obra concluída, seja ela de reforma ou construção, deverá ser interditada tão logo verificada a infração que autorize esta penalidade, conforme o quadro do anexo 2 da Lei 048/2001.

§ 1º. Tratando-se de edificação habitada, o IQUAMA deverá notificar os ocupantes do local com irregularidade a ser corrigida e, se necessário, interditará sua utilização, através do auto de interdição.

§ 2º. O Município, através do IQUAMA, deverá promover a desocupação compulsória da edificação, se houver insegurança manifesta, com risco de vida ou de saúde para os moradores ou trabalhadores.

§ 3º. A interdição só será suspensa quando forem eliminadas as causas que a determinaram.

CAPÍTULO IX

Da Demolição

Art. 82 - A demolição de uma obra, seja ela de reforma ou construção, ocorrerá quando verificada a infração que autorize esta penalidade, conforme o quadro do anexo 2 da Lei 048/2001.

Art. 83 - Quando a obra estiver licenciada, a demolição dependerá da anulação, cassação ou revogação da licença para construção feita pelo órgão competente do Município.



Parágrafo único. O procedimento descrito no caput deste artigo depende de prévia notificação ao responsável pela obra, ao qual será dada oportunidade de defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 84 - Deverá ser executada a demolição imediata de toda obra clandestina, mediante ordem sumária do IQUAMA.

§ 1º. Entende-se como obra clandestina toda aquela que não possuir licença para construção.

§ 2º. A demolição poderá não ser imposta para a situação descrita no caput deste artigo, desde que a obra, embora clandestina, atenda às exigências desta Lei, da Lei 048/2001 e das demais legislações pertinentes e que se providencie a regularização formal da documentação, com o pagamento das devidas multas.

Art. 85 - É passível de demolição toda obra ou edificação que, pela deterioração natural do tempo, se apresentar ruínosa ou insegura para sua normal destinação, oferecendo risco aos seus ocupantes ou à coletividade.

Parágrafo único. Mediante vistoria, do IQUAMA emitirá notificação ao responsável pela obra ou aos ocupantes da edificação, e fixará prazo para início e conclusão das reparações necessárias, sob pena de demolição.

Art. 86 - Não sendo atendida a intimação para demolição, em qualquer caso descrito nesta seção, esta poderá ser efetuada pelo IQUAMA, correndo por conta do proprietário as despesas dela decorrentes.

CAPÍTULO X

Da Apreensão

(acrescentado pela lei 088/2006, de 23 de fevereiro de 2006)

Art. 87 - A apreensão consiste na tomada de bens que constituírem prova material de infração aos dispositivos estabelecidos na Lei 048/2001 e demais normas pertinentes.

Parágrafo único. Na apreensão lavrar-se-à, inicialmente, auto de apreensão que conterá a descrição dos bens apreendidos e a indicação do lugar onde estarão depositados.



Art. 88 - Os bens apreendidos poderão ser liberados, por requerimento do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de apreensão e a critério da autoridade competente, mediante pagamento das despesas referentes à apreensão e guarda dos bens.

§ 1º. No caso de material ou mercadoria perecível, o prazo para liberação será de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do momento da apreensão.

§ 2º. Não caberá, em qualquer caso, responsabilidade à prefeitura pelo perecimento das mercadorias apreendidas em razão de infração à norma em vigor, em caso de inobservância dos prazos estabelecidos no parágrafo anterior.

Art. 89 - No caso de não serem liberados dentro dos prazos constantes do artigo anterior, os bens apreendidos serão levados a leilão público pela prefeitura, na forma da lei.

§ 1º. A importância apurada será aplicada no pagamento das multas devidas, bem como de todas as despesas oriundas da infração.

§ 2º. O infrator terá o prazo de trinta dias, contados da data da efetivação do leilão para requerer o possível saldo do valor apurado.

§ 3º. Os bens apreendidos, não requeridos no prazo estabelecido, e próprios para o consumo, serão doados a instituições hospitalares, escolares ou de assistência social.

Art. 90 - O IQUAMA promoverá sempre e constantemente, a articulação do exercício do seu poder de polícia administrativa para o ordenamento do uso e da ocupação do solo com o exercício das competências correspondentes nos demais níveis municipais, além de ter a faculdade de regulamentar a aplicação das penalidades previstas neste capítulo.

TÍTULO II **DA FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

CAPÍTULO I **Da Fiscalização Ambiental**



Art. 91 - As ações fiscalizatórias promovidas pelo IQUAMA na seara ambiental serão executadas tendo como base as orientações e os princípios estabelecidos nesta lei e deverão estar em conformidade com as legislações estaduais e federais vigentes.

Art. 92 - A responsabilidade de planejar e executar as ações fiscalizatórias ambientais no Município de Aracati ficará a cargo da Gerência de Fiscalização do IQUAMA e de seus fiscais competentes, que desenvolverá ações preventivas e repressivas no sentido de garantir o cumprimento da legislação ambiental Municipal, Estadual e Federal, através de coordenação, planejamento, supervisão e promoção de ações de fiscalização na área de atuação.

Art. 93 - No que tange aos procedimentos de aplicações de multas e prazos para defesa deverá ser observado os termos da legislação pertinente a nível municipal, estadual e Federal, observando sempre que a defesa administrativa deve ser dirigida à "Autoridade Julgadora de Autos de Infração da Superintendência do IQUAMA - Aracati"

Art. 94 - O IQUAMA promoverá sempre e constantemente, a articulação do exercício do seu poder de polícia administrativa para o ordenamento do uso e da ocupação do solo com o exercício das competências correspondentes nos demais níveis municipais, além de ter a faculdade de regulamentar a aplicação das penalidades previstas neste capítulo.

SEÇÃO VI

TÍTULO I

DO SISTEMA PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS

CAPÍTULO I

DA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Art. 95 - O Sistema para Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil será constituído por um conjunto integrado de áreas físicas e ações, descritas a seguir:

I - rede de pontos de entrega para pequenos volumes de resíduos da construção civil, implantada em bacias de captação de resíduos, denominados Recitulos;

II - serviço disque coleta para pequenos volumes direcionado a geradores privados de resíduos da construção civil;



III - ações voltadas para a informação, orientação e educação ambiental dos geradores, transportadores de resíduos, munícipes, instituições sociais multiplicadoras, definidas em programas específicos e permanentes;

V - ações de gestão integrada, incluindo o controle e fiscalização definidas em programa específico;

Art. 96 - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão ser elaborados e implementados pelos grandes geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

Art. 97 - Os pequenos e grandes geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.

Art. 98 - Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em locais inadequados, como corpos d'água, lotes vagos, fundos de vale e em áreas protegidas por lei.

Art. 99 - Cabe aos geradores a responsabilidade sobre o gerenciamento dos resíduos produzidos nas atividades de construção, reformas, reparos e demolições de estruturas, edificações e estradas, bem como, por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos.

Art. 100 - Com base nas Resoluções CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e 348, de 16 de agosto de 2004 os resíduos da construção civil serão classificados da seguinte forma:

I - Resíduos Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

- a) de construção, demolição, reformas, e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem;
- b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa e concreto;
- c) de processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios) produzida nos canteiros de obras;



II - Resíduos Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros.

III - Resíduos Classe C: são os resíduos não perigosos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso.

IV - Resíduos Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

CAPÍTULO II DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 101 - O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é composto pela rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, denominados, Recitulhos.

§ 1º - Os Recitulhos constituem serviço da Administração Pública podendo ser operados exclusivamente por particulares, desde que o serviço público em referência seja outorgado por meio de concessão ou permissão, precedidas de licitação, nos termos da legislação federal pertinente.

§ 2º - Os Recitulhos serão implantados, preferencialmente, em locais anteriormente degradados por ações de deposição irregular de resíduos.

§ 3º - Os Recitulhos também devem receber de munícipes e pequenos transportadores cadastrados, descargas de resíduos de construção, limitadas ao volume de 2 (dois) metros cúbicos por evento de descarga ou por viagem/dia.

§ 4º - Não será permitida nos Recitulhos, a descarga de resíduos domiciliares não inertes, oriundos do preparo de alimentos, e ainda resíduos industriais ou resíduos dos serviços de saúde.



§ 5º - Desde que aprovados pelo órgão ambiental, os Recitulhos poderão ser operados em parceria ou de forma compartilhada, com associação de moradores ou de bairro do entorno da área, visando, com isso, promover a inserção social da comunidade do entorno.

§ 6º - Será considerada preferencial para concessão dos Recitulhos que as empresas ou entidades interessadas desenvolvam ações de coleta seletiva de lixo reciclável, em cumprimento as suas funções originais e a operação realizada na área.

Art. 102 - Os geradores de pequenos volumes, após o preenchimento da ficha de caracterização no órgão ambiental e posterior recebimento de código de autorização, poderão recorrer, por meio do Disque Coleta para Pequenos Volumes, à remoção dos resíduos, que deverá ser realizada pela empresa contratada pelo serviço de limpeza municipal.

Parágrafo único - A implantação e operação do serviço de Disque Coleta para pequenos volumes deverá ser de responsabilidade da empresa de coleta pública.

Art. 103 - O Poder Público deverá destinar áreas e espaços livres reservados ao uso público para a instalação dos Recitulhos, preferencialmente os já degradados, visando a recuperação destes espaços nos aspectos paisagísticos e ambientais.

CAPÍTULO III

DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Art. 104 - O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ser apresentado por grandes geradores de resíduos sólidos ou da construção civil que se enquadrem nas características abaixo estabelecidas:

I - Proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em volume superior a 600 (seiscentos) litros diários;

II - Condomínio residencial ou de uso misto, cuja soma dos resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de



Normas Técnicas (ABNT), gerados pelas unidades autônomas que os compõem, seja em volume total médio diário igual ou superior a 600 (seiscentos) litros;

III- Geradores de resíduos sólidos perigosos, qualquer que seja seu volume; ou

IV - Geradores de resíduos da construção civil que produzam volume superior a 2.000 l (dois mil litros) equivalente a 2,0 m³ (dois metros cúbicos) de resíduos da construção civil, por evento de descarte ou viagem/dia;

§ 1º - Os empreendimentos, atividades ou obras, incluindo reformas e resíduos de massa verde, que não se enquadrem nos critérios acima estabelecidos, deverão requerer gratuitamente a Isenção do Plano de Gerenciamento de Resíduos, através do preenchimento e assinatura do Formulário de Preenchimento de Pequeno Gerador requerido ao Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA.

§ 2º - Ficam isentos da apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil os considerados pequenos geradores, e cuja a obra possua até 300 m² (trezentos metros quadrados) de área construída ou até 100 m² (cem metros quadrados) no caso de demolição.

§ 3º - Os geradores de grandes volumes de resíduos de construção civil cujos empreendimentos dependam da expedição de alvará ou autorização de aprovação, deverão desenvolver e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, em conformidade com as diretrizes da Resolução nº 307/02, 348/04, sob pena de não ser expedido o respectivo Alvará, a Autorização ou o Habite-se.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES PELO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

Art. 105 - São responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos:

I - o Proprietário do imóvel e/ou do empreendimento;

II - o Construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha poder de decisão na construção ou reforma;

III - as Empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta, transporte, beneficiamento e disposição de resíduos de construção civil.



Art. 106 - É proibida a deposição ou lançamento de resíduos sólidos urbanos:

I - nos passeios, vias, logradouros públicos, praças, jardins, terrenos baldios, escadaria, passagens, canais, pontes, nascentes, córregos, rios, lagos, lagoas, áreas de preservação permanentes, maciços florestais e demais áreas de interesse ambiental;

II - nas caixas públicas receptoras, sarjetas, valas e outras passagens de águas pluviais, bem como reduzir a vazão em tubulações, pontilhões ou outros dispositivos;

III - nos poços de vistorias de redes de drenagem de águas públicas, esgotos, eletricidade, telefone, bueiro e semelhantes;

IV - em poços e cacimbas, mesmo que abandonados;

Parágrafo único. Os meios de transportes que transportarem qualquer tipo de resíduo urbano e os depositarem nos locais citados no caput estarão sujeitos, além da multa, a sua apreensão e remoção para o depósito da Prefeitura. Dependendo a sua liberação do pagamento das despesas da remoção adequada dos resíduos e das multas.

Art. 107 - Responderá pela infração e/ou acidentes ambientais, quem por qualquer modo os cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar, estabelecendo-se para tanto o seguinte princípio para identificar os responsáveis:

I - gerador, quando a infração e/ou acidente ocorrer em suas instalações;

II - transportador, quando a infração ou acidente ocorrer durante o transporte;

III - responsável pela unidade receptora, quando a infração ou acidente ocorrer em suas instalações.

Parágrafo único. O proprietário da área incorrerá na mesma infração imputada aos responsáveis previstos no caput deste artigo, naquilo que lhe for pertinente e imputado por esta Lei.

SEÇÃO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



Art. 108 - O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença ou autorização expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da licença ou autorização;

III - Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;

IV - Descumprimento dos condicionantes da Licença ou Autorização Ambiental expedida.

Art. 109 - Os estudos ambientais apresentados devem obedecer ao Termo de Referência emitido pelo órgão.

§ 1º - Termo de Referência é um documento elaborado pelo órgão ambiental licenciador municipal, que define os parâmetros e estabelece as diretrizes e os critérios gerais minimamente necessários para a elaboração do estudo ambiental específico.

§ 2º - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por empresas ou profissionais cadastrados junto ao órgão licenciador municipal, às expensas do empreendedor ou de quem tiver interesse.

§ 3º - O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos ambientais serão responsáveis pelas informações apresentadas e omissões constatadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

Art. 110 - O IQUAMA poderá, mediante parecer técnico que embase decisão motivada, assegurado o princípio do contraditório, modificar as medidas de controle e de adequação do empreendimento ou determinar dispensa ou complementação dos estudos apresentados, sempre no interesse da proteção ambiental.

Art. 111 - As atividades constantes no Anexo IV, desta Lei, deverão observar suas normas e critérios de classificação para fins de licenciamento ambiental.



Art. 112 - No licenciamento de atividades, obras ou empreendimentos, deve constar despacho e/ou parecer do setor responsável, atestando a adequabilidade da atividade ao sistema viário e ao zoneamento de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Diretor Municipal.

Art. 113 - Nos casos em que os requerimentos submetidos à aprovação apresentarem pendências técnicas sanáveis, deverá o interessado solucioná-las no prazo máximo 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento de comunicado oficial, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado, se solicitado com a devida justificativa.

§ 1º - O interessado poderá apresentar recurso ao chefe da Coordenadoria responsável pela análise do processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

§ 2º - A inexistência de manifestação do empreendedor dentro do prazo mencionado no presente artigo resultará no arquivamento do processo.

Art. 114 - Os requerimentos apresentados com deficiência documental serão liminarmente indeferidos e arquivados antes de serem submetidos a qualquer análise.

Parágrafo único. Os interessados serão notificados do indeferimento do processo por deficiência documental, podendo apresentar recurso ao chefe da Coordenadoria responsável pela análise do processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Art. 115 - O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, com apresentação de nova documentação e mediante novo pagamento de custo da licença requerida.

Art. 116 - No Licenciamento Ambiental dos empreendimentos sujeitos ao EIA/RIMA é obrigatória a realização de Audiência Pública, disciplinada em lei específica.

§ 1º - O Poder Público Municipal publicará Edital no Diário Oficial e em jornal de grande circulação local, comunicando a realização da Audiência Pública, com no mínimo 15 (quinze) dias úteis de antecedência.

§ 2º - Constará do edital mencionado no § 1º deste artigo:

a) - Data, local e hora da audiência;



b) - Endereço completo do local onde se encontra o EIA/RIMA à disposição dos interessados.

§ 3º - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas referentes à realização da audiência pública.

§ 4º - A Audiência Pública obedecerá, além das normas estabelecidas pela Legislação Federal pertinente, as seguintes condições:

I - Preliminarmente será obrigatória a leitura e apresentação do projeto em análise, que deverá:

- a) Ser apresentado pela equipe técnica responsável pela elaboração do EIA/RIMA;
- b) Conter informações a respeito da área de influência do projeto;
- c) Utilizar linguagem acessível, ilustrada por mapas, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender e analisar os impactos, bem como as consequências ambientais de sua implantação;
- d) A Audiência Pública deverá ocorrer em dia útil, em horário diurno, e preferencialmente em localidade da área de influência direta do projeto;

II - No processo de discussão deve-se analisar, preferencialmente, as questões e implicações técnicas socioambientais do projeto.

Art. 117 - Nos casos de empreendimentos a serem instalados em áreas de loteamentos, áreas industriais ou distritos industriais previamente licenciados, caso não se verifique mudança do uso definido na licença original, o licenciamento para o novo empreendimento será iniciado à partir da Licença de Instalação - LI, podendo ser requerido Estudos Ambientais, inclusive EIA-RIMA.

Art. 118 - Empreendimentos ou Atividades que possuem Licença Ambiental vigente, ou Licença Ambiental vencida, emitidas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, podem requerer a renovação ou a regularização no Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA, de acordo com os critérios abaixo estabelecidos:

- a) Licença Ambiental a vencer: o interessado poderá requerer renovação, gozando de todos os direitos estabelecidos no Art. 45 da presente lei, desde que não tenha feito qualquer modificação no empreendimento ou atividade autorizada, comprove o



atendimento a todos os condicionantes da Licença expedida pelo órgão ambiental estadual, e não responda a processos administrativos na SEMACE.

b) Licença Ambiental vencida: o interessado deverá requerer a Regularização, de acordo com o disposto no Título IV da Seção IV.

§ 1º - Nos casos de empreendimentos ou atividades que possuam Licença vigente emitida pela SEMACE, e necessitam requerer a Licença Ambiental subsequente, o licenciamento poderá ser absorvido pelo Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA.

§ 2º - O prosseguimento do licenciamento disposto no parágrafo anterior será autorizado desde que o interessado não tenha feito qualquer modificação no empreendimento ou atividade autorizada, comprove o atendimento a todos os condicionantes da Licença expedida anteriormente pelo órgão ambiental estadual, e não responda a processos administrativos na SEMACE.

§ 3º - A mudança de requerente, pessoa física ou jurídica, deverá ocorrer em procedimento específico anterior as solicitações previstas neste artigo.

§ 4º - Caso o empreendimento tenha sido modificado sem autorização, independente da Licença estar vencida ou a vencer, o empreendedor deverá solicitar alteração de Projeto através de procedimento de regularização, ficando a critério do órgão ambiental a autorização e continuidade da ampliação.

Art. 119 - Sempre que solicitados estudos ambientais, a remuneração de análise será calculada pela fórmula proposta para esse fim, todavia, o número horas técnicas de trabalho serão definidos como segue:

TIPO DE ESTUDO	HORAS TRABALHADAS
Análise de Risco	(10)
Estudo Ambiental Simplificado (EAS)	(10)
Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA)	(10)
Gerenciamento de Risco	(10)
Plano de Controle Ambiental (PCA)	(10)

50 de 73



Plano de Controle e Monitoramento Ambiental (PCMA)	(10)
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)	(10)
Relatório Ambiental Preliminar (RAP)	(10)
Perícia Ambiental	(10)
Relatório de Controle Ambiental (RCA)	(10)
Estudo de Impacto sobre Vizinhança	(10)
Auditoria Ambiental	(10)
Plano de Desmatamento Racional (PDR)	(16)
Plano de Manejo Florestal (PMF)	(16)
Relatório Ambiental Simplificado (RAS)	(16)
Plano de Contingência	(10)
Plano de Emergência	(10)
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)	(10)
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	(10)
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)	(10)
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/ RIMA)	A definir para cada caso
Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, Programas e Planos Públicos (AAEPPPP)	A definir para cada caso

Parágrafo único. Para a definição de quantidade de horas necessárias para a análise de Estudo Ambiental não elencados, ou que não possuam definição de valor expresso no Anexo III, aplica-se a menor quantidade de hora definida na tabela acima.



Art. 120 - Os pedidos de licenciamento protocolizados no IQUAMA deverão ser analisados à luz da legislação vigente à época da concessão, renovação ou regularização da respectiva licença, mesmo aquelas provenientes da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

§ 1º - Caso pretenda garantir a continuidade de empreendimentos desenvolvidos em várias etapas, o interessado deverá obter Licença Prévia (LP) para a concepção geral do empreendimento, prevendo cronograma físico de execução das etapas e empreendimentos individuais e respectivos prazos.

§ 2º - Para alterar o cronograma de execução, o interessado deverá solicitar nova Licença Prévia (LP) para concepção geral do empreendimento com o novo cronograma de execução.

Art. 121 - Obedecida a Legislação própria e os parâmetros estabelecidos nesta Lei, as competências da estrutura do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente de Aracati - IQUAMA serão fixadas em Regulamento a ser aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo no prazo de até 90 (noventa) dias a partir da publicação desta Lei.

Art. 122 - Ficam transferidas para o Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati - IQUAMA a execução de todos os projetos, convênios, acordos, ajustes e contratos referentes ao controle urbano e rural características urbanas consolidadas que a municipalidade mantém em órgãos e entidades públicas e privadas.

Art. 123 - Os tributos cobrados para os Processos de Regularizações, Permissões, Licenças e outras autorizações de competência do IQUAMA, serão cobrados por este Instituto na forma disposta no Anexo III da presente lei.

Art. 124 - O Poder Executivo, no interesse da Administração, fica autorizado a efetuar transferência de recursos para custeio total ou complementar de despesas do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente do Município de Aracati - IQUAMA, desde que atendidos claramente os interesses locais e os dispositivos constantes no inciso II do Art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo a aplicação desses recursos no pagamento de:

- I - Despesas com pessoal e encargos sociais;
- II - Execução de suas atribuições.



Art. 125 - Os processos de contratação e/ou convênios que forem regidos pela Lei Nº 8.666/93, serão elaborados e processados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aracati.

Art. 126 - Aplica-se a legislação federal, ou na ausência da mesma aplica-se a legislação estadual, como norma geral nas hipóteses não reguladas pela presente Lei.

Parágrafo único. Na hipótese não regulada pela presente Lei, se houver legislação federal e estadual sobre o mesmo assunto, aplica-se a mais restritiva.

Art. 127 - A presente Lei será regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 128 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observando os Princípios da Anterioridade e da Noventena, no que couber, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO I – CARTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019

NOMENCLATURA DO CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO MENSAL
Superintendente	1	R\$ 9.000,00
Procurador Autárquico	1	R\$ 4.500,00
Assessor Técnico	2	R\$ 4.500,00
Coordenador de Desenvolvimento e Meio Ambiente	1	R\$ 1.900,00
Gerente Operacional de Unidade de Conservação	1	R\$ 2.500,00
Gerente de Zoneamento e Georreferenciamento	1	R\$ 998,00
Coordenador de Controle Ambiental	1	R\$ 1.900,00
Gerente de Licenciamento e Monitoramento Ambiental	1	R\$ 998,00
Gerente de Fiscalização Ambiental	1	R\$ 998,00
Coordenador de Obras e Posturas	1	R\$ 1.900,00
Gerente de Controle Urbano	1	R\$ 998,00
Gerente de Fiscalização de Controle Urbano	1	R\$ 998,00
Coordenador de Gestão Administrativa e Financeira	1	R\$ 1.900,00
Gerente Financeiro de Pessoal, Patrimônio e Logística	1	R\$ 998,00
Gerente de Protocolo e Arquivo	1	R\$ 998,00
Coordenador de Sistemas de Informação	1	R\$ 1.900,00

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO II – CARTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019

ORGANOGRAMA DO INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE



PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.


BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO III - CARTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019
TABELA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FÓRMULA
1	Ambulante ou camelô, pessoa física, que exerce atividade profissional de forma itinerante, com ou sem emprego de tabuleiro ou outro apetrecho.	10 UFIRM/ dia 80 UFIRM/ mês 300 UFIRM/ ano 20 UFIRM/ dia em eventos especiais
2	Ambulante ou camelô, pessoa física, que exerce atividade profissional em local definido pelo Poder Público Municipal, com ou sem emprego de tabuleiro ou outro apetrecho.	15 UFIRM/ dia 150 UFIRM/ mês 300 UFIRM/ ano 40 UFIRM/ dia em eventos especiais
3	Aprovação de Projeto e concessão de alvará de construção para empreendimentos residenciais, construídos ou em construção sem qualquer autorização, por m2	1,8 UFIRM
4	Aprovação de Projeto e concessão de alvará de construção para empreendimentos não residenciais, construídos ou em construção sem qualquer autorização:	$V = \{ [G \times (B \times C) + (I \times THT \times FCHT)] \times PAT \}$
5	Licença Ambiental Prévia - LP	$V = \{A \times (B \times C) + (D \times E) + (G \times P) + F\}$
6	Licença Ambiental de Instalação - LI	$V = \{A \times (B \times C) + (D \times E) + (G \times P)\}$
7	Licença Ambiental de Operação - LO	$V = \{A \times (B \times C) + (D \times E) + (G \times P)\}$
8	Autorização para poda de árvore	$V = \{A \times (B \times C)\} \times H$
9	Licença Ambiental Simplificada	$V = A \times (LP + LI)$
10	Consulta Prévia	300 UFIRM
11	Autorização Ambiental para atividades de natureza ou caráter Temporário com Potencial Poluidor Degradador Baixo	$V = \{A \times (B \times C) + (G \times P)\}$
12	Autorização Ambiental com Potencial Poluidor Degradador Médio	$V = \{A \times (B \times C) + (G \times P)\}$
13	Autorização Ambiental com Potencial Poluidor Degradador Alto	$V = \{A \times (B \times C) + (G \times P)\}$



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

14	Regularização de obras e empreendimentos, sujeitos ao licenciamento ambiental, em construção sem qualquer licença ambiental	$V = \{[A \times (LP + LI) + (D \times E)] + F\} \times G$
15	Regularização de obras e empreendimentos, sujeitos ao licenciamento ambiental, em construção com licença ambiental vencida	$V = (PAT \times LI) \times G$
16	Regularização de atividades e empreendimentos, sujeitas a Licença de Operação, em funcionamento sem qualquer licença ambiental	$V = \{[A \times (LP + LI + LO) + (D \times E)] + F\} \times G$
17	Regularização de atividades e empreendimentos, sujeitas a Licença de Operação, em funcionamento com licença ambiental vencida	$V = \{PAT \times (LI + LO)\} \times G$
18	Análise de estudos: Análise de Risco; Estudo Ambiental Simplificado (EAS); Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA); Gerenciamento de Risco; Plano de Controle Ambiental (PCA); Plano de Controle e Monitoramento Ambiental (PCMA); Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); Relatório Ambiental Preliminar (RAP); Perícia Ambiental; Relatório de Controle Ambiental (RCA); Relatório de Controle Ambiental (RCA); Estudo de Impacto sobre Vizinhança; Auditoria Ambiental; Plano de Contingência; Plano de Plano de Emergência; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS); Plano de Desmatamento Racional (PDR); Plano de Manejo Florestal (PMF); Relatório Ambiental Simplificado (RAS).	$V = \{[(B \times C) + (A \times THT \times FCHT)] \times PAT\}$
19	Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT)	150 UFIRM
20	Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental-RAMA	50% do valor atualizado da respectiva licença requerida anteriormente
21	Cadastro de Consultores	285 UFIRM
22	Declaração de Isenção	SEM CUSTO
23	Certidão Negativa de Débito Ambiental	SEM CUSTO
24	Índice de Fumaça/Veículo inspecionado	30 UFIRM
25	Revalidação de Plantas	SEM CUSTO
26	Cadastro de Produtos Agrotóxicos Comercializados no Estado (validade 5 anos)	240 UFIRM

57 de 78



27	Alteração de Cadastro de Agrotóxico	80 UFIRM
28	Coleta e Transporte de Resíduos sólidos não Perigosos	750 UFIRM/ano por cada veículo
29	Coleta e Transporte de Resíduos Vegetais e da Construção Civil	750 UFIRM/ano por cada veículo
30	Coleta e Transporte de Resíduos sólidos Perigosos	1.165 UFIRM/ano por cada veículo
31	Coleta e Transporte de Resíduos sólidos Perigosos de Serviços de Saúde	1.235 UFIRM/ano por cada veículo
32	Coleta e Transporte exclusivo de Resíduos Sólidos Recicláveis	250 UFIRM/ano por cada veículo

Onde:

V =	Preço Global expresso em UFIRM
A =	Quantidade mínima de Técnicos envolvidos na análise: A1 = 1 (para empreendimentos ou atividades de PPD Baixo) A2 = 2 (quantidade para empreendimentos ou atividades de PPD Médio) A3 = 3 (quantidade para empreendimentos ou atividades de PPD Alto)
B =	Despesas de deslocamento, observada a seguinte escala, tornando-se como referencial o centro de Aracati: Até 4Km = 150 UFIRM Maior que 4km e menor que 8km = 200 UFIRM Maior que 8km = 250 UFIRM
C =	Quantidade de deslocamentos previstos C1 = 1 (para área construída bruta de até 1.000m ²) C2 = 2 (para área construída bruta acima de 1.001m ² até 3.000m ²) C3 = 3 (para área construída bruta acima de 3.001m ²)
D =	Despesas com consultores equivalentes a 5.000 UFIRM, se contratados com justificativa
E =	Quantidade de consultores
F =	Câmara Técnica correspondente a 1.500 UFIRM, para EIA/RIMA
G =	Área da atividade: G1 = 1 (para área construída bruta de até 200m ²) G2 = 1,2 (para área construída bruta acima de 201m ² até 500m ²) G3 = 1,4 (para área construída bruta acima de 501m ² até 1.000m ²) G4 = 1,6 (para área construída bruta acima de 1.001m ² até 3.000m ²) G5 = 1,8 (para área construída bruta acima de 3.001m ² até 5.000m ²) G6 = 2 (área construída bruta acima de 5.001m ²)
H =	Área para desmatamento ou poda: H1 = 1,1 (para área de perímetro com até 50m ²)



	H2 = 1,4 (para área de perímetro de 51m ² até 500m ²) H3 = 1,7 (para área de perímetro de 501m ² até 1.000m ²) H4 = 2 (para área de perímetro acima de 1.001m ²)
P =	Potencial Poluidor Degradador: P1 = 200 UFIRM (Potencial Poluidor Degradador Baixo) P2 = 500 UFIRM (Potencial Poluidor Degradador Médio) P3 = 800 UFIRM (Potencial Poluidor Degradador Alto)
LP =	Total do preço global expresso resultante do custo da Licença Prévia
LI =	Total do preço global expresso resultante do custo da Licença de Instalação
LO =	Total do preço global expresso resultante do custo da Licença de Operação
THT =	Total de horas técnicas necessárias para análise do processo
FCHT =	Fator custo unitário de hora técnica = 21,7756 UFIRM/hora
PAT =	Peso atribuído ao fator análise técnica = 1,5
I =	Quantidade de Técnicos envolvidos na análise: I1 = 1 (para área construída bruta de até 200m ²) I2 = 1 (para área construída bruta acima de 201m ² até 500m ²) I3 = 2 (para área construída bruta acima de 501m ² até 1.000m ²) I4 = 3 (para área construída bruta acima de 1.001m ² até 3.000m ²) I5 = 3 (para área construída bruta acima de 3.001m ² até 5.000m ²) I6 = 4 (para área construída bruta acima de 5.001m ²)

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.


BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati



ANEXO IV – CARTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019

**LISTA DE ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DO
ARACATI – CE**

CLASSIFICAÇÃO PELO POTENCIAL POLUIDOR DEGRADADOR – PPD

CÓDIGO	ATIVIDADE	PPD
01.00	AGROPECUÁRIA	
01.01	Criação de Animais – Sem Abate (avicultura, ovinocaprino cultura, suinocultura, bovinocultura, escargot, ranicultura)	M
01.02	Cultivo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares	B
01.03	Floricultura (com defensivos)	A
01.04	Floricultura (sem defensivos)	M
01.05	Projetos Agrícolas de sequeiro (com defensivos)	A
01.06	Projetos Agrícolas de sequeiro (sem defensivos)	M
01.07	Projetos de Assentamentos e de Colonização	M
01.08	Projetos de Irrigação (com defensivos)	A
01.09	Projetos de Irrigação (sem defensivos)	M
01.10	Registro de estabelecimento comercializador de agrotóxicos	M (AA)
01.11	Registro de estabelecimento utilizador de agrotóxicos	A (AA)
01.12	Registro de empresas prestadoras de serviço utilizadoras de agrotóxicos (dedetizadoras)	A (AA)
01.13	Cadastro de produtos agrotóxicos comercializados no Estado	A (AA)
01.14	Plantios Florestais com Espécies Exóticas (sem irrigação e sem aplicação de agrotóxicos)	M
01.15	Plantios Florestais com Espécies Exóticas (com irrigação e com aplicação de agrotóxicos)	A
01.16	Plantios Florestais com Espécies Nativas (sem irrigação e sem aplicação de agrotóxicos)	B
01.17	Plantios Florestais com Espécies Nativas (com irrigação e com aplicação de agrotóxicos)	A
01.18	Outros	
02.00	AQUICULTURA	
02.01	Carcinicultura	M
02.02	Carcinicultura – Laboratórios de Larvicultura	M
02.03	Piscicultura – Produção em Viveiros	M
02.04	Piscicultura – Produção em Tanque – Rede	M
02.05	Piscicultura – Produção de Alevinos	M
02.06	Piscicultura – Criação de Peixes Ornamentais	B



02.07	Piscicultura – Pesque & Pague	M
02.08	Algicultura, Mitilicultura e Ostreicultura	B
02.09	Outros	
03.00	COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PRODUTOS	
03.01	Armazenamento Temporário de Resíduos das Classes I – Perigoso ou A – Serviço de Saúde	A
03.02	Armazenamento Temporário de Resíduos Diversos – Exceto Classes I e A	M
03.03	Aterro Industrial / Landfarming	A
03.04	Aterro Sanitário	A
03.05	Coleta e Transporte de Resíduos Agrícolas, Comerciais, Urbanos e de Construção Civil	M (AA)
03.06	Coleta e Transporte de Resíduos Industriais – Exceto Classes I e A	M (AA)
03.07	Coleta e Transporte de Resíduos Industriais – Classes I e A	A (AA)
03.08	Coleta, Transporte e Descarte de Resíduos Sólidos e Líquidos de Embarcações, Plataformas de Petróleo, Terminais de Distribuição de Combustíveis e Indústrias	A (AA)
03.09	Co-Processamento de Resíduos	A
03.10	Transporte e Destinação de resíduos de esgotos sanitários, inclusive aqueles provenientes de fossas	A (AA)
03.11	Disposição de resíduos especiais de agroquímicos e suas embalagens usadas	A (AA)
03.12	Disposição de resíduos especiais de serviços de saúde e similares	A (AA)
03.13	Disposição Final de Resíduos Industriais	A (AA)
03.14	Incineração de Resíduos Sólidos	A (AA)
03.15	Tratamento de Resíduos Sólidos – Classes II-A e II-B	M
03.16	Transporte de Cargas Perigosas, Produtos Perigosos ou Inflamáveis	A (AA)
03.17	Usina de Reciclagem/Triagem de Resíduos	M
03.18	Armazenamento de Produtos Perigosos	A
03.19	Transporte de embalagens vazias de produtos agrotóxicos	A (AA)
03.20	Outros	
04.00	ATIVIDADES DIVERSAS	
04.01	Terraplenagem	M (AA)
04.02	Recuperação de Áreas Contaminadas ou Degradadas	M
04.03	Substituição de Equipamentos Industriais	M (AA)
04.04	Testes Pré-Operacionais	M (AA)
04.05	Outros	
05.00	ATIVIDADES FLORESTAIS	



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

05.01	Desmatamento – Limpeza de Terreno para implantação de empreendimentos	M (AA)
05.02	Desmatamento – Limpeza de Terreno Para Uso Alternativo do Solo visando a implantação de atividades agrícolas e pecuárias	M (AA)
05.03	Desmatamento para Agricultura Familiar	B (AA)
05.04	Desmatamento - Limpeza de Terreno para implantação de Projetos de Reflorestamento	M (AA)
05.05	Uso do Fogo Controlado	A (AA)
05.06	Exploração Florestal sob a forma de Manejo Florestal, Agroflorestal, Silvistoril e Agrosilvistoril	M (AA)
05.07	Exploração de Talhão de Plano de Manejo Florestal, Agroflorestal, Silvistoril e Agrosilvistoril	M (AA)
05.08	Supressão Vegetal (Corte de árvore) nativa/frutífera/ornamental	B (AA)
05.09	Manejo de Fauna Silvestre (Levantamento)	B (AA)
05.10	Manejo de Fauna Silvestre (Monitoramento)	M (AA)
05.11	Manejo de Fauna Silvestre (Salvamento)	A (AA)
05.12	Intervenção em Área de Preservação Permanente	A (AA)
05.13	Certificado de Reposição Florestal	B (AA)
05.14	Outros	
06.00	ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	
06.01	Desmembramento	B
06.02	Parcelamento / Loteamento	M
06.03	Unificação de Imóveis Rurais	B
06.04	Outros	
07.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS	
07.01	Beneficiamento de Gemas	M
07.02	Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos	M
07.03	Britagem de Pedras	M
07.04	Fabricação de Produtos e Artefatos Cerâmicos	M
07.05	Produção de Gesso	M
07.06	Produção de Telhas e Tijolos	M
07.07	Produção de Cal	M
07.08	Produção de Cimento	A
07.09	Outros	
08.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
08.01	Armazenamento, Fracionamento e Distribuição de Óleos Vegetais, Essências para Desinfetantes e Álcool	M
08.02	Base de Armazenamento, Envasamento e ou Distribuição de Combustíveis e Derivados de Petróleo	A
08.03	Lavagem de Veículos	B



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (08) 3421.278

08.04	Postos de Revenda de Combustíveis e Derivados de Petróleo – com ou sem lavagem e ou lubrificação de veículos	M
08.05	Postos ou Centrais de Recolhimento de Embalagem de Agrotóxicos Triplíce Lavadas	A
08.06	Frigoríficos	B
08.07	Outros	
09.00	CONSTRUÇÃO CIVIL	
09.01	Empreendimentos Multifamiliares – Sem Infra- Estrutura (Condomínios e Conjuntos habitacionais)	M
09.02	Empreendimentos Multifamiliares – Com Infra- Estrutura (Condomínios e Conjuntos Habitacionais)	B
09.03	Empreendimentos Unifamiliares – Sem Infra- Estrutura	M
09.04	Empreendimentos Unifamiliares – Com Infra- Estrutura	B
09.05	Autódromos	M
09.06	Cemitérios	A
09.07	Construção de Muro de Contenção	M
09.08	Distrito e Pólo Industrial	A
09.09	Hipódromos	B
09.10	Hospitals e Congêneres	M
09.11	Clinicas e Congêneres	M
09.12	Kartódromos	B
09.13	Laboratórios de Análises Clínicas, Biológicas, Radiológicas e Físico-Químicas	M
09.14	Penitenciárias	M
09.15	Torre Meteorológica, Anemométrica	B
09.16	Barraca de Praia	B
09.17	Complexo Turístico e Hoteleiro	A
09.18	Hotéis	M
09.19	Pousadas, Hospedarias	B
09.20	Parques Temáticos e de Vaquejada	M
09.21	Aeroportos Nacionais e Internacionais	A
09.22	Aeroportos Regionais	M
09.23	Depósito para Armazenamento e Distribuição de Produtos Não Perigosos	B
09.24	Depósitos e Terminais de Produtos Químicos e Produtos Perigosos	A
09.25	Dutos, Gasodutos, Oleodutos e Minerodutos	A
09.26	Implantação de Tubovia e Transportadoras de Correia	M
09.27	Pista de Pouso	M
09.28	Portos	A
09.29	Marinas	A



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

09.30	Outros	
10.00	EXTRAÇÃO DE MINERAIS	
10.01	Jazidas de Empréstimo para Obras Civas	B (AA)
10.02	Extração Água Mineral	M
10.03	Extração de Areia	M
10.04	Extração de Argila	M
10.05	Extração de Argila Diatomácea	M
10.06	Extração de Rochas de Uso Imediato na Construção Civil	M
10.07	Extração de Rochas Ornamentais	M
10.08	Extração de Gemas	M
10.09	Extração de Gipsita	A
10.10	Extração de Minerais Metalíferos	A
10.11	Extração de Minerais Pegmatíticos	M
10.12	Extração de Laterita Ferruginosa	M
10.13	Extração de Magnesita	A
10.14	Extração de Petróleo e Gás Natural	A
10.15	Extração de Saibro	M
10.16	Extração de Rochas Vulcânicas	A
10.17	Extração de Sal	M
10.18	Outros	
11.00	GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
11.01	Linhas de Distribuição até 15kV	B
11.02	Linhas de Transmissão acima de 138 kV	A
11.03	Linhas de Transmissão de até 138 kV	M
11.04	Parque Eólico / Usina Eólica / Central Eólica	M
11.05	Pequena Central Hidrelétrica – PCH	A
11.06	Subestação Abaixadora de Tensão / Seccionadora	A
11.07	Unidade de Co-Geração de Energia Elétrica	M
11.08	Usina Hidrelétrica	A
11.09	Usina Termoelétrica, inclusive Móvel	A
11.10	Energia Solar/Fotovoltaica	M
11.11	Energia a partir de Biomassas	A
11.12	Outros	
12.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE BORRACHA	
12.01	Beneficiamento de Borracha Natural	M
12.02	Fab.de Espuma de Borracha e de Artefatos de Borracha, inclusive látex	M
12.03	Fabricação e Recondicionamento/Recuperação de Pneumáticos	M
12.04	Outros	



13.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE COUROS E PELES	
13.01	Acabamento de Couros e Peles	A
13.02	Curtume e outras Preparações de Couros e Peles	A
13.03	Fabricação de Artefatos diversos de Couros e Peles	M
13.04	Fabricação de Cola Animal	A
13.05	Secagem e Salga de Couros e Peles	A
13.06	Outros	
14.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FUMO	
14.01	Atividades de Beneficiamento do Fumo	A
14.02	Fabricação de Cigarros, Charutos, Cigarilhas e similares	A
14.03	Outros	
15.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA	
15.01	Fabricação de Artefatos de Madeira	M
15.02	Fabricação de Chapas, Placas de Madeira Aglomerada, Prensada e Compensada	M
15.03	Fabricação de Estruturas de Madeira e de Móveis	M
15.04	Fabricação de Lápis, Palitos e outros	M
15.05	Preservação e Tratamento de Madeira	M
15.06	Serraria e Desdobramento de Madeira	M
15.07	Produção de Carvão Vegetal	M
15.08	Outros	
16.00	INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE	
16.01	Fabricação e montagem de Carrocerias, Tanques e Caçambas para Caminhões	A
16.02	Fabricação de Peças e Acessórios	A
16.03	Fabricação e Montagem de Aeronaves	A
16.04	Fabricação e Montagem de Veículos Ferroviários	A
16.05	Fabricação e Montagem de Veículos Rodoviários	A
16.06	Fabricação e Reparo de Embarcações e Estruturas Flutuantes	A
16.07	Outros	
17.00	INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE COMUNICAÇÃO	
17.01	Fabricação de Materiais e Componentes Elétricos e Eletrônicos	A
17.02	Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos, Eletrodomésticos, Informática e Telecomunicações	A
17.03	Fabricação de Componentes Eletromecânicos	A
17.04	Fabricação de Pilhas, Baterias e Outros Acumuladores Eletroquímicos	A
17.05	Recuperação de Transformadores	A
17.06	Outros	
18.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

18.01	Beneficiamento de Algodão	M
18.02	Beneficiamento de Cera de Carnaúba	M
18.03	Beneficiamento de Fibras Vegetais	B
18.04	Processamento de Sementes de Algodão	M
18.05	Outros	
19.00	INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PAPEL E CELULOSE	
19.01	Fabricação de Artefatos de Papel, Papelão, Cartolina, Cartão e Fibra Prensada	M
19.02	Fabricação de Celulose e Pasta Mecânica	A
19.03	Fabricação de Papel e Papelão a partir da celulose	A
19.04	Transformação de Papel, inclusive Reciclados	M
19.05	Outros	
20.00	INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	
20.01	Agroindústria	M
20.02	Beneficiamento de Sal	M
20.03	Beneficiamento, Moagem, Torrefação e Fabricação de Produtos Alimentares	M
20.04	Destilaria de Alcool	A
20.05	Engarrafamento e Gaseificação de Água Mineral/Adicionada de Sais	M
20.06	Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar	A
20.07	Fabricação de Bebidas Alcoólicas	M
20.08	Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas	M
20.09	Fabricação de Conserva	M
20.10	Fabricação de Doces	M
20.11	Fabricação de Farinha de Trigo	M
20.12	Fabricação de Fermentos e Leveduras	M
20.13	Fabricação de Frios e Derivados de Carne	M
20.14	Fabricação de Massas Alimentícias	M
20.15	Fabricação de Rações Balanceadas e de Alimentos Preparados para Animais	M
20.16	Fabricação de Rapadura e Açúcar Mascavo	M
20.17	Fabricação de Vinagre	M
20.18	Indústria de Beneficiamento de Coco	M
20.19	Abatedouros e Charqueadas e Derivados de Origem Animal	A
20.20	Preparação de Pescados e Fabricação de Conservas de Pescado	A
20.21	Preparação, Beneficiamento e Industrialização de Leite e Derivados – Laticínios	A
20.22	Refino/Preparação de Óleo e Gordura Vegetal	M
20.23	Usina de Açúcar e Alcool	A
20.24	Fabricação de Gelo	B



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brit
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

20.25	Beneficiamento de Amêndoas de Castanha de Caju	M
20.26	Beneficiamento de Frutas e suas Polpas	M
20.27	Beneficiamento de Mandioca - farinha	M
20.28	Beneficiamento de Mandioca - fecularia	M
20.29	Beneficiamento de Mel de Abelha	B
20.30	Beneficiamento de Milho	B
20.31	Beneficiamento de Trigo	B
20.32	Panificadoras – consumidores de Matéria Prima de Origem Florestal	M
20.33	Outros	
21.00	INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA	
21.01	Fabricação de Artefatos de Material Plástico/Termoplástico	B
21.02	Fabricação de Laminados Plásticos	B
21.03	Fabricação de Móveis Plásticos	M
21.04	Fabricação de Plástico	B
21.05	Indústria de Produtos de Plástico Tipo PVC e derivados	B
21.06	Indústria de Sacos de Ráfia e Tecidos Plásticos	B
21.07	Produção de Espuma Plástica	B
21.08	Reciclagem de Plásticos	M
21.09	Outros	
22.00	INDÚSTRIA MECÂNICA	
22.01	Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios com Trat. Térmico e sem Trat. de Superfície	M
22.02	Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios com Trat. Térmico e Trat. de Superfície	A
22.03	Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios sem Trat. Térmico e com Trat. de Superfície	M
22.04	Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios sem Trat. Térmico e de Superfície	M
22.05	Fabricação de Instalações Frigoríficas	M
22.06	Fabricação de Máquinas de Costura	M
22.07	Fabricação de Refrigeradores	M
22.08	Fabricação de Ventiladores	M
22.09	Fabricação e Montagem de Aerogeradores	M
22.10	Indústria de Geradores Eólicos e Elétricos	M
22.11	Indústria Metalmeccânica	A
22.12	Industrialização de Sistemas Energéticos	M
22.13	Manutenção Industrial	M
22.14	Montagem de Bombas Hidráulicas	M
22.15	Outros	
23.00	INDÚSTRIA METALÚRGICA	



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

23.01	Artefatos de Ferro/Aço e de Metais Não-Ferrosos com Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.02	Artefatos de Ferro/Aço e de Metais Não-Ferrosos sem Tratamento de Superfície	A
23.03	Fabricação de Aço e de Produtos Siderúrgicos	A
23.04	Fabricação de Artefatos de Alumínio	A
23.05	Fabricação de Autopeças para Veículos	A
23.06	Fabricação de Componentes para Aerogeradores	A
23.07	Fabricação de Embalagens Metálicas	A
23.08	Fabricação de Estruturas Metálicas com Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.09	Fabricação de Estruturas Metálicas sem Tratamento de Superfície	A
23.10	Fabricação de Móveis de Aço e Estruturas Metálicas	A
23.11	Metalúrgica de Metais Preciosos	A
23.12	Metalúrgica de Retificação de Peças de Máquinas Industriais	A
23.13	Metalúrgica do Pó, inclusive Peças Moldadas / Estamparia	A
23.14	Metalúrgica dos Metais Não-Ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive Ouro	A
23.15	Prod. de Fundidos de Ferro e Aço / Forjados / Arames / Laminados com Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.16	Prod. de Fundidos de Ferro e Aço / Forjados / Arames / Laminados sem Tratamento de Superfície	A
23.17	Prod. de Laminados / Ligas / Artefatos de Metais Não-Ferrosos com Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.18	Prod. de Laminados / Ligas / Artefatos de Metais Não-Ferrosos sem Tratamento de Superfície	A
23.19	Prod. de Soldas e Anodos	A
23.20	Relaminação de Metais Não-Ferrosos, inclusive Ligas	A
23.21	Serviços de Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia	A
23.22	Siderurgia	A
23.23	Têmpera e Cementação de Aço, Recozimento de Arames, Tratamento de Superfície	A
23.24	Tratamento de Metais	A
23.25	Outros	
24.00	INDÚSTRIA QUÍMICA	
24.01	Beneficiamento de Cloro	A
24.02	Fabricação de Artefatos de Fibra Sintética	A
24.03	Fabricação de Combustíveis Não-Derivados de Petróleo	A
24.04	Fabricação de Concentrados Aromáticos Naturais, Artificiais e Sintéticos	A



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

24.05	Fabricação de Domissanitários: Desinfetantes, Saneantes, Inseticidas, Germicidas e Fungicidas	A
24.06	Fabricação de Espuma de Baixa Densidade	A
24.07	Fabricação de Fertilizantes e Agroquímicos	A
24.08	Fabricação de Fios de Borracha e Látex Sintéticos	A
24.09	Fabricação de Fósforos de Segurança e Artigos Pirotécnicos	A
24.10	Fabricação de Perfumarias e Cosméticos	M
24.11	Fabricação de Pólvora / Explosivos / Detonantes e Munição para Caça / Desportos	A
24.12	Fabricação de Preparados para Limpeza e Polimento	M
24.13	Fabricação de Produtos Derivados do Processamento de Petróleo	A
24.14	Fabricação de Produtos Derivados do Processamento de Rochas Betuminosas	A
24.15	Fabricação de Produtos Farmacêuticos e Veterinários	M
24.16	Fabricação de Produtos Químicos para Borracha	A
24.17	Fabricação de Produtos Químicos para Calçados	A
24.18	Fabricação de Resinas para Lonas de Freio	A
24.19	Fabricação de Resinas, Fibras e Fios Artificiais e Sintéticos	A
24.20	Fabricação de Sabão e Detergentes	M
24.21	Fabricação de Velas	M
24.22	Fabricação de Solventes Secantes e Graxas	A
24.23	Fabricação de Tinta em Pó, Solventes e Corantes	A
24.24	Fabricação de Tintas, Adesivos, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Impermeabilizantes	A
24.25	Indústria de Fabricação de Concentrados de Cor para Plásticos	A
24.26	Indústria de Fabricação de Princípios Ativos e Defensivos Agrícolas	A
24.27	Indústria de Recuperação de Extintores de Incêndio	M
24.28	Indústria de Gases e Equipamentos	M
24.29	Prod. de Álcool Etilico, Metanol e Similares	A
24.30	Prod. de Óleos / Gorduras e Ceras Vegetais e Animais	A
24.31	Prod. de Óleos Essenciais, Vegetais e Produtos Similares, da Destilação da Madeira	A
24.32	Prod. de Sustâncias e Fabricação de Produtos Químicos	A
24.33	Produção de Argamassa e Massa de Reboco Especiais para Construção Civil	M
24.34	Produção de CO ²	M
24.35	Produção de Gorduras Vegetais Hidrogenadas	M
24.36	Produção de Oxigênio Gasoso	M
24.37	Recuperação e Refino de Solventes, Óleos Minerais, Vegetais e Animais	A



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

24.38	Reembalagem de Produtos Químicos (Soda Cáustica)	A
24.39	Refinaria de Petróleo	A
24.40	Tançagem de Hidrocarbonetos e Álcool	A
24.41	Outros	
25.00	INDÚSTRIA TÊXTIL, DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS, COURO E PELES	
25.01	Beneficiamento de Fibras Têxteis, Vegetais, de origem Animal e sintéticos	M
25.02	Confeções	B
25.03	Fabricação de Artigos de Cama, Mesa e Banho	B
25.04	Fabricação de Calçados, Cintos e Bolsas e seus Componentes	M
25.05	Fabricação de Entretelas e Colarinhos	B
25.06	Fabricação de Estofados	M
25.07	Fabricação de Etiquetas	B
25.08	Fabricação de Fitas Têxteis	B
25.09	Fabricação de Sandálias e Solas para Calçados	M
25.10	Fabricação de Zíper	M
25.11	Fiação de Algodão – sem tingimento	M
25.12	Fiação e Tecelagem – sem tingimento	M
25.13	Indústria Têxtil – com tingimento	A
25.14	Malharia, Tinturaria/Tingimento, Acabamento e Estamparia	A
25.15	Outros Acabamentos em peças do Vestuário e Artigos Diversos de Tecidos	M
25.16	Fabricação de Redes	M
25.17	Fabricação de Elásticos	B
25.18	Outros	
26.00	INDÚSTRIAS DIVERSAS	
26.01	Produção/Beneficiamento de Vidros e Similares	A
26.02	Fabricação de Artefatos de Cimento / Concreto	M
26.03	Fabricação de Artefatos de Fibra de Vidro	A
26.04	Fabricação de Colchões	M
26.05	Fabricação de Giz Escolar	B
26.06	Fabricação de Isolantes Térmicos	M
26.07	Fabricação de Lentes	B
26.08	Fabricação de Semi-Jóias (Bijouterias) – sem banho	B
26.09	Fabricação de Semi-Jóias (Bijouterias) – com banho	A
26.10	Gráficas e Editoras	M
26.11	Lavanderia Industrial	M
26.12	Produção de Emulsões Asfálticas	M
26.13	Produção de Mistura Asfáltica	M
26.14	Usina de Asfalto	M



**PREFEITURA DO
ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Bras
Contato: +55 (88) 3421.278

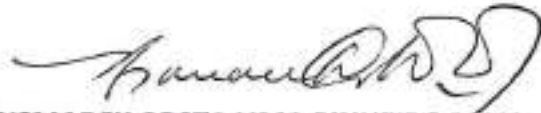
26.15	Usina de Produção de Concreto	M
26.16	Usina Móvel de Areia Asfáltica usinada a quente	M (AA)
26.17	Outros	
27.00	INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA/PAISAGÍSTICA	
27.01	Áreas para Reassentamentos Humanos Urbanos	M
27.02	Implantação de Equipamentos Sociais	B
27.03	Projetos Urbanísticos/Paisagísticos diversos	M
27.04	Requalificação Urbana	M
27.05	Balneário Público	M
27.06	Pólo de Lazer	B
27.07	Implantação de Praça Pública e Ginásio Poliesportivo em área urbana consolidada	B
27.08	Outros	
28.00	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E DE OBRAS DE ARTE	
28.01	Ferrovias – Construção e Ampliação	M
28.02	Ferrovias – Manutenção	B (AA)
28.03	Passagem Molhada sem Barramento de Recurso Hídrico	B
28.04	Passagem Molhada com Barramento de Recurso Hídrico	B
28.05	Pontilhões e Pontes	A
28.06	Rodovias – Construção e Ampliação	M
28.07	Rodovias – Manutenção	B (AA)
28.08	Rodovias - Restauração	M
28.09	Estradas – Construção e Ampliação	M
28.10	Estradas – Manutenção e Restauração	B
28.11	Outros	
29.00	SANEAMENTO AMBIENTAL	
29.01	Estação de Tratamento de Água (ETA Convencional)	M
29.02	Estação de Tratamento de Água com simples desinfecção	B
29.03	Sistema de Abastecimento de Água com simples desinfecção - SAA	B
29.04	Sistema de Abastecimento de Água com Tratamento Completo	M
29.05	Sistema de Esgotamento Sanitário com ETE Não Simplificada	A
29.06	Sistema de Esgotamento Sanitário com ETE Simplificada - Fossa Séptica e Valas de Infiltração – Fossa Séptica, Sumidouros, Filtro Simplificado e Filtro Anaeróbico	M
29.07	Implantação de Banheiros Químicos	M (AA)
29.08	Outros	
30.00	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	
30.01	Estação de Rádio Base para Telefonia Móvel	M
30.02	Estação Repetidora - Sistema de Telecomunicações	B
30.03	Implantação de Sistemas de Telecomunicações	B
30.04	Rede de Telefonia e de Fibra Ótica	B



30.05	Outros	
31.00	OBRAS HÍDRICAS	
31.01	Açudes, Barragens e Diques	M
31.02	Canais de Derivação, interligação de bacias hidrográficas e implantação de sistema adutor	M
31.03	Canais para Drenagem	M
31.04	Captação de Águas Subterrâneas – Poço	M
31.05	Dragagem e Derrocamento em Corpos de Água	M
31.06	Retificação de Corpos Hídricos Correntes	A
31.07	Outros	
32.00	EMPREENHIMENTOS DE FAUNA	
32.01	Criação de Passeriformes Silvestres Nativos – Criação Amadora	B
32.02	Atividade de Criação e Exploração Econômica de Fauna Exótica e de Fauna Silvestre – Jardim Zoológico	M
32.03	Centro de Triagem da Fauna Silvestre - CETAS	M
32.04	Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre Nativa - CRAS	M
32.05	Manutenção da Fauna Silvestre – Mantenedor de Fauna Silvestre	M
32.06	Criação/Criadouro de Fauna Silvestre para fins de Pesquisa	M
32.07	Criação/Criadouro de Fauna Silvestre para fins de Conservação	M
32.08	Atividade de Criação e Exploração Econômica de Fauna Exótica e de Fauna Silvestre-Criação Comercial	M
32.09	Atividade de Criação e Exploração Econômica de Fauna Exótica e de Fauna Silvestre-Revenda de animais vivos	M
32.10	Matadouros, Abatedouros, Frigoríficos, Charqueadas e derivados de Origem Animal - Fauna Silvestre	A
32.11	Outros	

OBS: Atividades sujeitas à Autorização Ambiental (AA). Caso possuam natureza permanente, será necessário requerer a Licença de Operação - LO, ou Regularização de Licença de Operação - REGLO se for o caso.

PAÇO DA LIBERDADE DO MUNICÍPIO DO ARACATI, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019.


BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati